

***De houding van de gemeente Den Haag tegenover Joodse
eigenaren van onroerend goed 1940-1955***



Robin te Slaa

6 december 2016

‘Historici kunnen niet recht maken wat krom is. Het is hun niet gegeven in het verleden begaan onrecht te herstellen of goed te maken. De wonden van het verleden kunnen zij niet genezen. Zij kunnen alleen proberen opheldering te geven over wat gebeurd is.’

P.W. Klein, *Het rechtsherstel gewogen, Vragen mét en zónder antwoord*

Inhoudsopgave

Inleiding	4
1. De roof van Joods bezit	6
1.1 Het Landoorlogreglement en de Nederlandse overheid.....	6
1.2 Verschillende vormen van roof van Joods bezit.....	7
1.3 De roof van Joods onroerend goed	11
1.4 Nederlandse Verwalter	13
1.5 Berechting van de Haagse handelaren in Joods onroerend goed.....	18
1.6 Een gewild koopobject?	20
1.7 Het aantal Joodse percelen in Den Haag onder beheer van de Niederländische Grundstücksverwaltung	25
2. Verwerving van Joods onroerend goed door de gemeente Den Haag	27
2.1 Het Führerprinzip ingevoerd op gemeentelijk niveau.....	27
2.2 De aankoop van Joodse percelen	29
2.3 De strijd om woningbouwvereniging 'Mischkenoth Israël'	32
2.4 Stedenbouwkundige vernieuwing op nationaalsocialistische grondslag.....	36
3. Het moeizame rechtsherstel inzake 'Joods' onroerend goed	38
3.1 De wettelijke basis voor het rechtsherstel van onroerende goederen.....	38
3.2 Een misverstand en een definitie	40
3.3 Vergoeding materiële oorlogsschade.....	41
3.4 Geen onderscheid bij de opvang oorlogsslachtoffers	43
3.5 Verliezen en wederopbouw	45
3.6 Een moeizame start van het rechtsherstel van onroerende goederen	47
3.7 De Joodse Commissie voor Herstel	50
3.8 Kritiek vanuit de Tweede Kamer	53
3.9 'Langzaam, maar gestadig schrijdt het recht voort'	54
3.10 'Ernstige grieven' binnen de Joodse gemeenschap	55
3.11 Afwikkeling van het rechtsherstel van onroerend goed in het algemeen	56
4. Erfpachtcanon en straatbelasting in Den Haag	59
4.1 Amsterdam als voorbeeld?.....	59
4.2 Naoorlogse toestand van de gemeente Den Haag.....	62
4.3 Herstel oorlogsschade Joodse percelen in Den Haag.....	64
4.4 Erfpachtcanon: de zaak-Simons als juridische testcase	66
4.5 Straatbelasting.....	76

4.6 Rechtsherstel ten aanzien van door de gemeente verworven Joods onroerend goed	86
5. Rechtsherstel nader bezien en herzien	93
5.1 De Maror-gelden	93
5.2 Het rechtsherstel en de Maror-gelden door historici beoordeeld.....	96
Slotbeschouwing	100
Afkortingen	105
Literatuurlijst	106
Geraadpleegde archieven en collecties	109
Geraadpleegde personen	111

Inleiding

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft drs. Robin te Slaa onderzoek gedaan naar de houding van deze gemeente tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed in de periode 1940-1955.¹ Aanleiding voor dit onderzoek was de in november 2015 gepubliceerde studie *Openstaande rekeningen. De gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel* van het NIOD Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Holocaust- en Genocidestudies. De auteurs dr. Hinke Piersma en drs. Jeroen Kemperman beschreven hierin hoe de gemeente Amsterdam direct na de bezetting van Joodse erfpachters dan wel van hun nabestaanden over nog openstaande oorlogsjaren betaling eiste van achterstallige canons en verschillende gemeentelijke belastingen. Het stadsbestuur legde daarbij boetes op voor te laat betaalde canons en deed het voorkomen of het niet anders kon. Piersma en Kemperman kwalificeerden het gemeentelijke beleid als 'onnodig hard ten aanzien van de Joodse erfpachters die tijdens de oorlog van hun eigendommen waren beroofd'.² Zij stelden dat bij de afwikkeling van de achterstallige erfpachtcanons en belastingen 'niet de menselijke maat, maar de gemeentelijke schatkist bepaalde welke beslissingen werden genomen'.³

Beide NIOD-onderzoekers concludeerden daarnaast ook dat deze handelswijze niet wezenlijk afweek van die van andere gemeenten waarvan het beleid was onderzocht. Voor elke gemeente 'had het op orde brengen van het gemeentelijke huishoudboekje prioriteit'. Er waren geen aanwijzingen dat 'de bestuurlijke en ambtelijke elite in de bestudeerde gemeenten vond dat extra inspanningen moesten worden geleverd om tegemoet te komen aan de specifieke moeilijkheden van Joodse huiseigenaren'.⁴

Eén van de onderzochte gemeenten was Den Haag. Uit het onderzoek van het NIOD bleek dat het Haagse gemeentebestuur na de bezetting eveneens openstaande bedragen aan achterstallige erfpachtcanon – weliswaar zonder boeteheffing – en straatbelasting had gevorderd bij Joodse eigenaren van onroerend goed.

Het bekend worden van deze feiten was voor de Stichting Joods Erfgoed Den Haag aanleiding om bij burgemeester Jozias van Aartsen schriftelijk te pleiten voor aanvullend onderzoek. 'Hoe de positie van Den Haag bij de opvang en het rechtsherstel was [ten aanzien van Joodse overlevenden, RtS] is slechts fragmentarisch bekend en mag geen zwart gat blijven, dat knaagt aan het rechtsgevoel', betoogde het stichtingsbestuur.⁵ Haar voorzitter Frank Majoor noemde in de pers het beleid van de gemeente Den Haag tegenover de Joodse burgers 'onacceptabel' en gespeend van 'inlevingsvermogen'. Majoor sloot niet uit dat er uiteindelijk alsnog schadevergoeding moest worden betaald aan nabestaanden.⁶

In navolging van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag drongen de Haagse gemeenteraadsleden Willie Dille en Karen Gerbrands van de Partij voor de Vrijheid (PVV) op 15 december 2015 bij het college van B en W aan op nader onderzoek naar het rechtsherstel van Joden in Den Haag en de verwerving van Joodsbezit door de gemeente. Zij stelden daarnaast de vraag of het gemeentebestuur bereid was tot het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden als de uitkomsten van dit onderzoek daar aanleiding toe zouden geven.⁷

In antwoord op de gestelde vragen deelde het college van B en W op 23 maart 2016 mee dat het bereid was nader onderzoek te laten uitvoeren. Het college verklaarde bovendien dat wanneer

¹ Hoewel het huidige Burgerlijk Wetboek spreekt van roerende en onroerende zaken, is in dit rapport gekozen voor de toenmalige benaming roerend en onroerend goed. De reden hiervoor is praktisch. In de hier beschreven periode werden deze termen door iedereen gebruikt. Zie hiervoor ook W. Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw* (Rotterdam/Alphen aan de Rijn 2005), p. 93.

² H. Piersma en J. Kemperman, *Openstaande rekeningen. De gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof* (Amsterdam 2015), p. 232.

³ Ibidem, p. 24-25.

⁴ Ibidem, p. 239.

⁵ *Algemeen Dagblad*, katern *Haagse Courant*, 11 december 2015.

⁶ Ibid.

⁷ <https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3400937/1>

uit dit onderzoek zou blijken 'dat de gemeente Den Haag nog verantwoordelijkheid heeft m.b.t. rechtsherstel van teruggekeerde Joden', het college het van belang achtte 'om dit onrecht recht te zetten'.⁸

Het onderhavige rapport is het resultaat van dit aangekondigde onderzoek. De opsteller hiervan nam tussen oktober 2014 en februari 2015 deel aan het onderzoek van het NIOD voor het boek *Openstaande Rekeningen* en richtte zich daarbij hoofdzakelijk op de gemeente Den Haag.

In dit rapport staat de volgende vraagstelling centraal: welke houding nam de gemeente Den Haag aan tegenover de Joodse eigenaren van onroerend goed in de periode 1940-1955? Deze hoofdvraag is opgesplitst in de volgende deelvragen:

1. Hoeveel percelen van Joodse eigenaren in Den Haag zijn tijdens de bezetting onder beheer gesteld van de *Niederländische Grundstücksverwaltung* en haar Nederlandse onder-beheerders?
2. In hoeverre is de gemeente Den Haag betrokken geweest bij de aankoop van onroerend goed dat was geroofd uit Joods bezit?
3. Heeft er na de oorlog ten aanzien van dit onroerend goed rechtsherstel plaatsgevonden?
4. Met welke argumenten rechtvaardigde de gemeente Den Haag de inning van achterstallige erfpachtcanon en straatbelasting bij de in hun eigendomsrechten herstelde Joodse eigenaren van onroerend goed en welke bedragen waren hiermee gemoeid?
5. Bestond voor de gemeente Den Haag de mogelijkheid om in dit opzicht een ander beleid te voeren?

Ondanks de beperkte doorlooptijd van het onderzoek is er naar gestreefd om de antwoorden op deze vragen in een bredere historische en maatschappelijke context te plaatsen. Om deze reden wordt in dit rapport tevens ingegaan op de verschillende vormen van roof van Joods bezit tijdens de bezetting, de wijze waarop de roof van onroerend goed van Joden was georganiseerd, de wettelijke basis van het naoorlogse rechtsherstel, de dikwijls moeizame praktijk hiervan, de wijze waarop dit destijds door de zwaar getroffen Joodse gemeenschap is ervaren en tenslotte op welke manier nadien door de regering en historici over het rechtsherstel is geoordeeld.

'De historicus is altijd afhankelijk van de bronnen die hem ter beschikking staan', zo merkte Gerard Aalders op.⁹ Als onderzoeker van het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (het huidige NIOD) was hij een wegbereider op het gebied van onderzoek naar de roof van Joods bezit tijdens de bezetting en het naoorlogse restitutiebeleid. De waarheid van zijn woorden bleek opnieuw tijdens dit onderzoek. Voor het schrijven van dit rapport zijn duizenden documenten in verschillende archieven en collecties geraadpleegd. Veel kon echter niet meer worden ingezien. Tal van stukken die betrekking hebben op de bovengenoemde onderzoeksvragen zijn in de loop der tijd vernietigd. Zij werden beschouwd als de administratieve neerslag van standaardprocedures die afgewikkeld waren. Pas later – helaas te laat – werd het historische en maatschappelijke belang ervan onderkend. Soms konden vragen in dit rapport 'indirect' beantwoord worden aan de hand van summiere informatie die afkomstig was uit andere bronnen.

Op verzoek van de gemeente Den Haag heeft het NIOD zich bereid verklaard om de tekst van het rapport te lezen en van commentaar te voorzien. Hiermee heeft dr. Piersma zich belast. Het NIOD draagt geen verantwoordelijkheid voor de definitieve tekst van het rapport. Deze berust uitsluitend bij de auteur.

Robin te Slaa, 6 december 2016

⁸ Ibid.

⁹ G. Aalders, *Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog* (Den Haag 1999), p. 13.

1. De roof van Joods bezit

1.1 Het Landoorlogreglement en de Nederlandse overheid

In zijn studie *Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog* uit 1999 nam onderzoeker Aalders bij de bepaling van het begrip 'roof' het Landoorlogreglement als uitgangspunt. In 1907 keurde de Tweede Haagse Vredesconferentie dit reglement goed. Zij deed dat in de vorm van een regeling bij het Vierde Verdrag van de Vredesconferentie in Den Haag.

Het Landoorlogreglement maakt deel uit van het verdrag dat de wetten en gebruiken van de oorlog te land regelt. Er wordt in de literatuur ook aan gerefereerd als de Haagse Conventie, de Conventie van Den Haag of het Verdrag van Den Haag. Het reglement heeft onder meer tot doel de burgerbevolking in gebieden waar een oorlog woedt of die bezet zijn door een vijandelijke macht tot op zekere hoogte te beschermen.¹⁰ Zo bepaalde dit verdrag in art. 46 expliciet dat particulier eigendom niet verbeurd kan worden verklaard. Wel stelde het Landoorlogreglement in art. 52 dat vorderingen in natura en diensten van gemeenten en bewoners slechts kunnen worden geëist om te voorzien in de behoeften van het bezettingsleger en als de militaire bevelhebber daartoe opdracht heeft gegeven. Het Landoorlogreglement, dat ook door Duitsland was ondertekend, was tijdens de Tweede Wereldoorlog nog altijd van kracht. De nazileiders bleken het verdrag zelfs uitstekend te kennen. Zij haalden, aldus Aalders, 'halsbrekende juridische toeren uit om *pro forma* binnen de regels van het Landoorlogreglement te blijven'.¹¹

Het voorgaande roept de vraag op of Nederlandse bestuurders en ambtenaren tijdens de bezetting gebonden waren aan het Landoorlogreglement. Het antwoord daarop luidt – in eerste instantie althans – bevestigend. Ons land behoorde tot de ondertekenaars van het verdrag. De door de ministerraad in mei 1937 vastgestelde *Aanwijzingen betreffende de houding, aan te nemen door de bestuursorganen van het Rijk, de provinciën, gemeenten, waterschappen, veenschappen en veenpolders, alsmede door het daarbij in dienst zijnde personeel en door het personeel in dienst bij spoor- en tramwegen in geval van een vijandelijke inval* waren dan ook grotendeels gebaseerd op het Landoorlogreglement.¹²

De *Aanwijzingen* bevatten verschillende bepalingen die van invloed zouden moeten zijn geweest op de houding van de landelijke en lokale overheid tegenover de roof van onroerend goed en andere eigendommen van Joodse burgers. Zo vermeldde art. 20: 'Als algemene regel geldt, dat de bevolking het recht heeft in haar woningen te blijven wonen, ook al zal zij daarbij herhaaldelijk door den vijand gedwongen worden met een minimum aan ruimte te vergenoegen'. Met dat laatste werd uiteraard de inkwartiering van soldaten bedoeld. Wel stelde art. 20 dat de vijand in bijzondere gevallen bewoners kon dwingen hun woningen te ontruimen wanneer hij dit voor krijgsverrichtingen noodzakelijk achtte.

In navolging van het Landoorlogreglement bepaalde art. 23 van de *Aanwijzingen* nadrukkelijk dat particulier eigendom niet verbeurd kon worden verklaard. De kern van de *Aanwijzingen* was het uitgangspunt dat de overheidsdiensten bij een vijandelijke inval in het belang van de bevolking zo goed mogelijk moesten blijven functioneren. Ambtenaren dienden steeds de afweging te maken op welke momenten het belang van de bezetter groter was dan het belang van de bevolking. Autoriteiten moesten hun eigen verantwoordelijkheid nemen wanneer zij naar eer en geweten deze afweging maakten.¹³

¹⁰ De tekst van het verdrag staat op de website van het Rode Kruis. Zie: <http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/humanitaire-oorlogsrecht/haags-verdrag-iv-1907-oorlog-land-reglementen>.

¹¹ Aalders, *Roof*, p. 11.

¹² Een exemplaar van de *Aanwijzingen* is aanwezig in: Haags Gemeentearchief, 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting inv.nr. 257.

¹³ P. Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen tijdens de Duitse bezetting* (Amsterdam 2006), p. 53.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zond de *Aanwijzingen* in de loop van 1937 in een verzegelde envelop naar de betreffende bestuursorganen.¹⁴ Het bestaan van de leidraad hoe te handelen bij een vijandelijke bezetting was echter bij veel lagere ambtenaren onbekend, terwijl op lokaal bestuurlijk niveau dikwijls alleen de burgemeesters van de inhoud op de hoogte waren.¹⁵ Dit was niet het geval in Den Haag. Op 15 mei 1940 – de dag dat Nederland capituleerde – liet de burgemeester van Den Haag mr. dr. S.J.R. de Monchy een exemplaar van de *Aanwijzingen* sturen naar de chefs van de afdelingen van de gemeentesecretarie en de directeurs van de gemeentelijke diensten en bedrijven.¹⁶

Tijdens de bezetting hoopten hoge ambtenaren en bestuurders door op hun post te blijven zoveel mogelijk in het belang van het land en de bevolking te kunnen doen. Hun handelen was gebaseerd op wat historicus Wichert ten Have de ‘beschermingshypothese’ noemt. Zij gingen uit van de veronderstelling dat tijdens de bezetting mogelijkheden bestonden om zich in te zetten voor het behoud van het Nederlandse karakter van onze maatschappij en te voorkomen dat nationaalsocialisten een overheersende machtspositie zouden verwerven.¹⁷ Bij deze ‘defensieve collaboratie’, zoals historicus Frits Boterman deze houding definieert, werd samengewerkt met de Duitse autoriteiten vanuit ‘het idee van het minste of noodzakelijke kwaad’.¹⁸

In de praktijk leidde de ‘beschermingshypothese’ of ‘defensieve collaboratie’ tot een steeds verdere meegaandheid van het ambtelijke apparaat tegenover de Duitse eisen. De Hoge Raad der Nederlanden legitimeerde deze lijdzame houding toen hij in zijn Toetsingsarrest van 11 januari 1942 stelde dat de wettelijke maatregelen van de bezettingsautoriteiten niet aan het Landoorlogreglement konden worden getoetst. Het hoogste rechtscollege in ons land beschouwde de Duitse maatregelen, inclusief de antisemitische verordeningen, daarmee als regulier recht.¹⁹ Bij de verkoop van geroofd Joods onroerend goed bleef dit arrest niet zonder gevolgen.

1.2 Verschillende vormen van roof van Joods bezit

De roof van bezittingen in Nederland tijdens de bezetting kende ‘vele gedaantes’, zoals het heffen van buitensporig hoge bezettingskosten, het doen meebetalen van de oorlog tegen de Sovjet-Unie, de gedwongen inlevering, verbeurdverklaring en vordering van de meest uiteenlopende eigendommen, het opleggen van willekeurig boetes (‘zoengeld’) wegens het schaden van de Duitse belangen, het liquideren van verenigingen en stichtingen en in beslag nemen van hun eigendommen, de roof van goud bij De Nederlandsche Bank, het wegvoeren van cultuuroggoederen, etc.²⁰

Terwijl vrijwel alle Nederlanders werden getroffen door de meeste van de voornoemde acties was de beroving van het Joodse volksdeel volledig. Zij werden letterlijk van *alles* beroofd. De roof van het onroerend goed van Joden kan derhalve niet los worden gezien van het onvrijwillige verlies van hun overige eigendommen.

De grondigheid en de systematiek waarmee tijdens de bezetting de roof van bezittingen van Joden plaatsvond is schokkend. Niet minder onthutsend is de schijn van legaliteit waarmee de Duitse

¹⁴ Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd*, p. 50.

¹⁵ P. Griffioen en R. Zeller, *Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België. Overeenkomsten, verschillen, oorzaken 1940-1945* (Amsterdam 2011), p. 143

¹⁶ Brief van chef van de afdeling AZA der gemeentesecretarie aan chefs van de afdelingen van de gemeentesecretarie en alle directeurs van de gemeentelijke diensten en bedrijven, 15 mei 1940, met als bijlage *Aanwijzingen betreffende de houding, aan te nemen door de bestuursorganen van het Rijk, de provinciën, gemeenten, waterschappen, veenschapen en veenpolders, alsmede door het daarbij in dienst zijnde personeel en door het personeel in dienst bij spoor- en tramwegen in geval van een vijandelijke inval*, in: Haags Gemeentearchief, 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting inv.nr. 257. De bewering van Raymund Schütz dat de burgemeester van Den Haag de *Aanwijzingen* niet kende is onjuist. Zie R. Schütz, *Kille mist. Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog* (Amsterdam 2016), p. 127.

¹⁷ P. W. ten Have, *De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941* (Amsterdam 1999), p. 492.

¹⁸ F. Boterman, *Duitse ouders. De Jodenvervolging en de nazificatie van Nederland (1940-1945)* (Amsterdam 2015), p. 22

¹⁹ Schütz, *Kille mist*, p. 44-45.

²⁰ Zie hiervoor Aalders, *Roof*, p. 27-60.

autoriteiten de ware aard van hun operaties trachtten te verhullen.²¹ Zij gebruikten daarvoor allerlei eufemismen: zij ‘boekten over’ en ‘schreven over’, zij ‘beheerden’, ‘bestierden’ en ‘administreerden’, maar waakten er zorgvuldig voor om hun slachtoffers ‘verbaal aantoonbaar te beroven’.²² De systematische roof van Joods bezit en vermogensrechten, waaronder onroerend goed, was ‘gebaseerd op allerlei malicieuze vormen van misleiding en bedrog’.²³

Ondanks de organisatorische complexiteit hiervan was er steeds een vast patroon in de roofoperaties ten aanzien van Joods bezit. Dit bestond uit de aanmelding, vervolgens het beheer en tenslotte de verkoop ervan. Er was daarbij echter geen sprake van normaal beheer waarbij de beheerder verantwoording verschuldigd is aan de eigenaar en het hem niet vrij staat om de goederen zonder toestemming van de rechthebbende te verkopen. Hier werd – in de woorden van rechtsfilosoof Wouter Veraart – ‘de juridische figuur van beheer op zijn kop gezet en gebruikt om de Joden elk beschikkingsrecht over hun vermogensrechten te ontnemen’.²⁴ Bij de onvrijwillige verkopen aan derden gingen de opbrengsten bovendien naar Duitse instanties en niet naar de ontrechte en beroofde eigenaren.

De roofoperaties vonden doorgaans plaats op grond van een *Verordnung* die de kracht van een wet had. De verordeningen – afgekort tot VO – werden in het Duits en in het Nederlands gepubliceerd in het *Verordeningenblad voor het Bezette Nederlandsche Gebied* (*Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebiete*), dat in de praktijk het *Staatsblad* verving. Naast de *Verordnungen* maakten de Duitsers ook gebruik van maatregelen, beschikkingen en bevelen van de Sicherheitspolizei. De verordeningen waren echter het voornaamste middel waarmee de bezetter zijn roofoperaties legitimeerde. Aanvankelijk camouflerden de verordeningen vaak de werkelijke bedoelingen van de nazi’s. Op die manier wilden zij paniek binnen de Joodse gemeenschap en het verkopen of tijdelijk overdragen van bezittingen aan niet-Joodse burgers – de zogenaamde bewaariers – voorkomen.²⁵

Een van de eerste verordeningen waaruit later bleek dat de bezettingsautoriteiten het boven alles op Joods bezit hadden gemunt, was VO 189/1940 van 22 oktober 1940 ‘betreffende het aangeven van ondernemingen’. De aangifteformulieren waren verkrijgbaar bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken. De registratie zelf gebeurde bij speciaal hiertoe opgerichte *Wirtschaftsprüfstelle*. De registratie van onroerende goederen werd in VO 189/1940 niet met name genoemd, maar wel geacht te worden gedaan.²⁶

Vooraf vanaf 1941 voerden de bezettingsautoriteiten een politiek die in het teken stond van het maatschappelijke isoleren, het ontrechten en het onteigenen van Joodse Nederlanders als opmaat tot hun deportatie. De antisemitische politiek die de bezettingsautoriteiten vanaf dat jaar op nietsontziende wijze doorvoerden, was onmogelijk zonder de op 10 januari 1941 door de *Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete* dr. Arthur Seyss-Inquart uitgevaardigde verordening VO 6/1941. Dit was achteraf gezien waarschijnlijk de meest noodlottige bepaling uit de geschiedenis van de Jodenvervolging in ons land. Het was deze administratieve maatregel die de vervolging in zijn latere omvang en intensiteit grotendeels mogelijk maakte.²⁷

Op grond van deze verordening moest iedereen ‘die geheel of gedeeltelijk van Joodschen bloede’ was zich verplicht laten registreren. Een persoon gold als Joods ‘indien hij van ten minste één naar ras vol-Joodse grootouder’ afstamde. De verordening kwam feitelijk neer op ‘administratieve gettovorming’.²⁸ Er werden uiteindelijk 160.820 Joden geregistreerd, van wie er 15.549 als half-Joden

²¹ Aalders, *Roof*, p. 13.

²² Ibidem, p. 125.

²³ R. te Slaa, 1941. *Het masker valt* (Amsterdam 2016), p. 201.

²⁴ W. Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw* (Rotterdam/Alphen aan de Rijn 2005), p. 51.

²⁵ Het begrip ‘bewaariër’ was overigens tijdens de oorlog neutraal en zou pas na de bezetting de negatieve connotatie krijgen van een persoon die weigert om tijdens de oorlog van Joden in bewaring gegeven eigendommen terug te geven. Zie Aalders, *Roof*, p. 20.

²⁶ Aalders, *Roof*, p. 139.

²⁷ Te Slaa, 1941. *Het masker valt*, p. 22.

²⁸ Ibid.

(zij bezaten twee Joodse grootouders) en 5719 als kwart-Joden (zij hadden één Joodse grootouder) golden. In totaal werden 140.552 personen door de bezetter als 'Volljuden' aangemerkt.²⁹ Deze groep zou het voornaamste slachtoffer worden van de antisemitische vervolgingswoede van de nazi's. Van de 'Volljuden' woonde driekwart in de grote steden: Amsterdam (60 procent), Den Haag (10 procent) en Rotterdam (7 procent). Van de Nederlandse Joden woonde 82 procent in Noord- en Zuid-Holland.³⁰

In hun comparatieve studie over de Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België betogen Pim Griffioen en Ron Zeller dat gedurende de periode mei 1940 - januari 1941 de samenwerking tussen de Duitse autoriteiten en het Nederlandse ambtelijke apparaat over het algemeen effectief was. Er waren inzake de antisemitische politiek van de Duitse autoriteiten weliswaar protesten maar van daadwerkelijk verzet was geen sprake.³¹

In toenemende mate scheidden veel ambtenaren en bestuurders, zoals historicus Peter Romijn vaststelde, de Jodenvervolging van hun eigen ambtelijke functioneren. Zij beschouwden haar als een perfide uitwas en meenden dat er uiteindelijk niets te beginnen was tegen de 'onstuitbare vervolgingswoede' van de Duitsers. 'Zo rationaliseerden ze hun berusting in de meest fundamentele schending van de rechtsorde', aldus Romijn.³²

Na de Februaristaking en de gewelddadige onderdrukking daarvan nam de repressie en de gedwongen politiek van nazificatie van bestuur en samenleving steeds meer toe. De 'Commissaris voor niet-commercieële verenigingen en stichtingen' – dit was de zakenman en NSB'er Hans Werner Müller-Lehning – kreeg eind februari op basis van VO 41/1941 het recht om bij de ruim 90.000 bestaande verenigingen en stichtingen in te grijpen. Deze waren al eerder op grond van VO 145/1940 geregistreerd. Met toestemming van *Generalkommissar* Schmidt kon Müller-Lehning ook verenigingen en stichtingen liquideren. Binnen acht maanden na de uitvaardiging van VO 41/1041 waren 7.700 particuliere organisaties gedeeltelijk of geheel opgeheven.³³ Hoewel VO 145/1940 en VO 41/1941 een algemeen karakter droegen en niet speciaal tegen Joden waren gericht, hadden zij voor de Joodse gemeenschap in ons land de meest ingrijpende gevolgen. Alle Joodse verenigingen en stichtingen werden ontbonden en volledig van hun bezittingen en financiële middelen beroofd. De onroerende goederen kwamen soms in het bezit van gemeenten. Dit was ook het geval bij de gemeente Den Haag. De opbrengst van de liquidatie van de Joodse verenigingen en stichtingen is achteraf becijferd op een bedrag van ruim 10 miljoen gulden.³⁴

Op 12 maart 1941 vaardigde Seyss-Inquart VO 48/1941 uit. Deze *Wirtschaftsentjudungs-verordnung* vormde het startsein voor de 'arisering' van het bedrijfsleven. Er waren op basis van VO 189/1940 van 22 oktober 1940 in totaal circa 21.000 bedrijven en winkels als 'Joods' aangemerkt. Daarvan werden er uiteindelijk 2.000 'geariseerd' oftewel verkocht aan niet-Joden. De overige bedrijven en winkels van Joden wachtte liquidatie.³⁵ Ter voorbereiding hiervan riep Seyss-Inquart op 31 maart 1941 de *Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt* (VVRA) in het leven. De VVRA hield zich als centraal roofverzameldepot in hoofdzaak bezig met grotere bedrijven. Het geld uit de verkoop van kleine bedrijfjes en de opbrengst van de liquidatie ervan werden rechtstreeks bij de roofbank Liro (zie volgende pagina) gestort.³⁶

Tijdens een bijeenkomst op 19 mei 1941 waar, behalve Seyss-Inquart verscheidene andere hoge nazi-functionarissen aanwezig waren, werd besloten dat alle 'Volljuden' uit Nederland moesten verdwijnen. *Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft* dr. Hans Fischböck presenteerde op deze

²⁹ P. Romijn, 'De oorlog (1940-1945)', in: J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld en I. Schöffers (red.), *Geschiedenis van de Joden in Nederland* (z.p. 2004), p. 321.

³⁰ Griffioen en Zeller, *Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België*, p. 209.

³¹ Ibidem, p. 315.

³² Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd*, p. 248.

³³ L. de Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5. Maart '41-Juli '42. Eerste helft* ('s-Gravenhage 1974), p. 419-420.

³⁴ Aalders, *Roof*, p. 134.

³⁵ Aalders, *Roof*, p. 139 en Griffioen en Zeller, *Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België*, p. 218-219.

³⁶ Aalders, *Roof*, p. 139.

bijeenkomst een even gewetenloos als ingenieus plan om het Joodse volksdeel eerst van al haar bezittingen te beroven. Het bedrijfsleven zou 'entjudet' worden. De opbrengst van de te liquideren of te verkopen bedrijven zou worden overgedragen aan de VVRA. Het grondbezit zou de Joden ontnomen worden en in beheer komen bij een maatschappij voor onroerend goed. De Joden zouden worden gedwongen om het geld en de effecten waarover zij beschikten bij Liro te deponeren.³⁷

Op basis van VO 148/1941 van 8 augustus 1941 werd deze roofbank ingesteld, die voor de buitenwacht als een normale bank moest fungeren. Het was een uiterst geraffineerde operatie. In Amsterdam bevond zich de gerenommeerde Joodse bank Lippmann, Rosenthal & Co. Deze bank werd een werktuig in handen van de bezettingsautoriteiten. Zij werd gesplitst en kreeg een filiaal in de Sarphatistraat in Amsterdam. Dit filiaal, dat bekend werd onder de naam Liro, was geen echte bank maar een gecamoufleerde roofonderneming die direct onder het rijkscommissariaat viel. Haar taak was het te gelde maken van Joods bezit. In werkelijkheid fungeerde Liro veeleer als bewaardepot en verkoopkantoor van geroofde eigendommen van Joden dan als bank. Allerlei maatregelen moesten dit verhullen en aan de hele operatie een pseudo-legaal karakter geven om te voorkomen dat de toekomstige slachtoffers ongerust zouden worden en hun waardevolle eigendommen en financiële bezit zouden proberen te verbergen.³⁸

De zorgvuldig voorbereide roofoperatie begon op 8 augustus 1941 met de uitvaardiging van de Eerste Liro-Verordening, oftewel VO 148/1941 'betreffende de behandeling van het Joodsche geldelijke vermogen'. Deze verordening behelsde niet alleen de instelling van de roofbank maar decreteerde daarnaast dat 'Volljuden' hun contante geld en cheques moesten storten op een rekening bij Lippmann, Rosenthal & Co. in de Sarphatistraat. Vrijgesteld van inlevering waren Joden die beschikten over een vermogen van minder dan 10.000 gulden en van wie het belastbaar inkomen in het voorgaande belastingjaar niet meer dan 3.000 gulden was geweest. Dit betrof verreweg de meeste Joden.³⁹

Omdat de bezetter de vertrouwde naam van een bekende bank gebruikte, dachten veel Joden vermoedelijk dat de gevolgen van de maatregel wel zouden meevallen. Het werd iedereen toegestaan 1.000 gulden in eigen beheer te houden. Het gestorte geld leek te worden vastgezet voor de cliënten, maar was in werkelijkheid voor hen nagenoeg onbereikbaar geworden. Theoretisch gezien bestond weliswaar de mogelijkheid het geld op te nemen, maar in de praktijk vergde dat nogal wat administratieve handelingen en kostte het een enorm bedrag aan provisie. De Nederlandse Joden leverden in totaal tussen de 325 en 455 miljoen gulden in aan contant geld, cheques en bank- en girosaldi.⁴⁰

Een tweede Liro-verordening, VO 58/1942 'betreffende de behandeling van Joodsche vermogenswaarden', volgde op 21 mei 1942. Deze verordening vormde de definitieve aanslag op het privévermogen van Joodse burgers. Vrijwel alles wat ook maar enige financiële waarde had, werd gevorderd. Een van de weinige uitzonderingen betrof 'gebitsvullingen uit edele metalen in persoonlijk gebruik'. In het licht van de geschiedenis kreeg deze uitzondering een bijzonder macabere betekenis.⁴¹

Op 21 november 1942 gaf *General-Kommissar für Finanz und Wirtschaft* Fischböck opdracht alle rekeningen van de 'Vol-Joden' bij Liro af te sluiten en de resterende saldi per 31 december 1942 over te boeken naar een verzamelrekening. Alle gelden die vanaf nieuwjaarsdag 1943 binnenkwamen moesten op deze *Sammelkonto* worden geboekt. Met de invoering van de verzamelrekening werden tussen 31 december 1942 en eind maart 1943 circa 26.000 privérekeningen opgeheven. De consequentie van deze maatregel was dat 'tegoeden' van individuele Joden niet meer konden worden getraceerd en feitelijk werden geliquideerd. Het ontwarren van de

³⁷ De Jong, *Het Koninkrijk der Nederland. Deel 5. Eerste helft*, p. 590-591 en 607.

³⁸ Aalders, *Roof*, p. 149-151.

³⁹ L. de Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5. Maart '41-Juli '42. Eerste helft* ('s-Gravenhage 1974), p. 609 en L. de Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 7. Mei '43-Juni '4. Eerste helft* ('s-Gravenhage 1976), p. 420.

⁴⁰ Aalders, *Roof*, p. 171-174.

⁴¹ Ibidem, p. 201-202.

Sammelkonto vergde na de oorlog veel tijd en inspanning. Overigens werden circa 5.000 rekeningen, die merendeels op naam stonden van Joden uit gemeente huwelijken, de zogenaamde *Feindjuden* en Joden van buitenlandse nationaliteit, niet geliquideerd.⁴²

1.3 De roof van Joods onroerend goed

De Duitse autoriteiten richtten hun belangstelling ook op het agrarisch grondbezit van Joodse Nederlanders. VO 102/1941, de *Landwirtschaftsentjudungsverordnung*, gedateerd op 27 mei 1941, had betrekking op landbouwgronden van Joden of Joodse ondernemingen. Deze moesten voor 1 september 1941 worden verkocht aan niet-Joden en voor het begin van het nieuwe jaar daadwerkelijk zijn overgedragen.⁴³

In de landbouw waren maar weinig Joden werkzaam. Nog geen 1 procent (0,9 procent oftewel 9.000 hectare) van het totale Nederlandse landbouwgebied was eigendom van Joodse Nederlanders.⁴⁴ Op basis van de nazi-ideologie van *Blut und Boden* – de heilige verbondenheid van de Germaanse boeren aan hun voorvaderlijke grond – was het vanzelfsprekend dat de bezetter aan de ‘volksvreemde’ Joden alle landbouwgrond wilde ontnemen. De regionale pachtbureaus, die later als Grondkamers bekend stonden, waren belast met de verkoop van hun bezit aan ‘Arische’ boeren. Het ‘Bureau voor de Goedkeuring van overdracht Joodse landbouwgronden’ moest elke transactie goedkeuren. Huurders en pachters van de percelen kwamen als eersten in aanmerking voor de aankoop hiervan en vervolgens boeren met aangrenzende stukken land. Slechts bij uitzondering mochten de landbouwgronden worden verkocht aan niet-boeren.⁴⁵ In dit licht bezien kan het veel pachters moeilijk kwalijk worden genomen dat zij door hen gepachte percelen kochten. Het alternatief was dat zij waarschijnlijk later zouden worden verwijderd van de verkochte grond.⁴⁶

De bewering van Aalders dat VO 102/1941 in de praktijk hoofdzakelijk Joodse grondeigenaren in Groningen trof, is onjuist.⁴⁷ Joden in andere provincies en dan met name Overijssel, Gelderland en Drenthe werden volgens onderzoekers Maarten-Jan Vos en Serge ter Braak even hard getroffen.⁴⁸ Beide historici schrijven dat de verkoop van Joodse landbouwgronden nog in ‘een sfeer van semilegaliteit’ verliep, doordat de Joodse eigenaren er zelf bij waren betrokken en allerlei regels waren opgesteld over de verkoop.⁴⁹

Hoewel de meeste grond pas na de voorgeschreven datum van 1 september 1941 werd verkocht,⁵⁰ verliep de ‘arisering’ van de landbouwgronden vrij vlot.⁵¹ De totale opbrengst van deze roofoperatie bedroeg 17 miljoen gulden. Het bedrag kwam niet bij de Joodse eigenaren terecht maar werd gestort bij de VVRA.⁵²

De waarde en de omvang van het niet-agrarische grondbezit dat eigendom was van Joden was aanzienlijk groter. Het lag voor de hand dat de bezetter daar ook zijn begerige oog op liet vallen.⁵³ Op 11 augustus 1941 vaardigde Seyss-Inquart VO 154/1941 ‘betreffende het Joodsche

⁴² Ibidem, p. 164.

⁴³ M.J Vos en S. ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed. Inzicht in een administratief proces* (Amsterdam 2013), p. 43.

⁴⁴ Aalders, *Roof*, p. 144.

⁴⁵ Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog*, p. 13-14.

⁴⁶ Ibidem, p. 30.

⁴⁷ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 159.

⁴⁸ Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog*, p. 14.

⁴⁹ Ibidem, p. 20.

⁵⁰ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 159.

⁵¹ Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog*, p. 14.

⁵² Aalders, *Roof*, p. 144 en De Jong, *Het Koninkrijk. Deel 5*, p. 605.

⁵³ Aalders, *Roof*, p. 144.

grondbezit' uit.⁵⁴ De *Niederländische Grundstücksverwaltung* (NGV), die in Den Haag werd gevestigd, was belast met de registratie van dit bezit. Er werd flinke haast gemaakt. De aangifteformulieren, die verkrijgbaar waren bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken, moesten voor 15 september ingeleverd zijn.⁵⁵

Onder VO 154/1941 vielen niet alleen de grond en daarop aanwezige bebouwing, maar eveneens de opbrengsten van dat bezit in de vorm van huur, recht van opstal (het zakelijk recht om op grond van een ander bebouwing te hebben), erfpacht, hypotheke en andere onroerende rechten. In de praktijk trof deze verordening overwegend privébezit: huizen, bouwgrond, vorderingen op onroerend goed gedekt door hypotheke en andere rechten op grond. Alle bezittingen en rechten moesten worden aangemeld bij de NGV, die op grond van VO 154/1941 ook werd aangeduid als de Nederlandsche Administratie van Onroerende Goederen.⁵⁶

Art. 9 van deze verordening schreef voor dat het 'beheer' door de NGV werd aangetekend in de openbare registers van het kadaster.⁵⁷ Dit betekende in de praktijk niet dat de oorspronkelijke eigenaren uit de registers werden geschrapt. Onder het beheer van het NGV verstond VO 154/1941 'alle rechtshandelingen en anderszins welke een behoorlijk beheer van Joodsch grondbezit met zich meebrengt'. Het NGV kreeg de bevoegdheid onroerend goed 'geheel of ten deele te vervreemden of bezwaren'.⁵⁸

Het beheer van onroerend en daarop berustende hypotheke door de NGV kwam feitelijk neer op onteigening met het doel de geroofde bezittingen te verkopen. De koopsommen en aflossingen werden overgemaakt naar de VVRA. De renten en huren werden daarentegen overgemaakt naar Liro. De overboekingen geschieden onder inhouding van respectievelijk verkoopprovisie, beheersprovisie en omzetbelasting.⁵⁹

De NGV werd opgericht als een Nederlandse stichting waarvoor de 'Commissaris voor de niet-commercieële vereenigingen en stichtingen' op 5 augustus 1941 zelfs formeel toestemming verleende.⁶⁰ Aan het hoofd stond de Weense architect Walther Münster, die tevens was belast met de leiding van de *Abteilung Bau- und Siedlungswesen* van het Rijkscommissariaat. Hoewel dit niet stond vermeld in de stichtingsakte, trad Münster binnen de NGV op als gevolmachtigde van Seyss-Inquart. Het stichtingskapitaal bestond uit 100 gulden afkomstig uit het privévermogen van Münster. Ook de andere Duitse leidinggevenden van de NGV behoorden tot de *Abteilung Bau- und Siedlungswesen*.⁶¹

De eerste maanden van de NGV stonden vooral in het teken van de opbouw van de eigen organisatie en het tot stand brengen van een netwerk van Nederlandse beheerders. Afgaande op

⁵⁴ Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffende het joodsche grondbezit, 11 augustus 1941, in: *Verordeningenblad voor het Bezette Gebied/Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebiete*, p. 655-659.

⁵⁵ Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffende het joodsche grondbezit, art. 3.

⁵⁶ Ibidem, art. 3, 5, 7 en 8.

⁵⁷ Ibidem, art. 9.

⁵⁸ Ibidem, art. 18.

⁵⁹ Bijlage II bij Centrale Accountantsdienst, 'Exposé no. 25. Niederländische Grundstückverwaltung', gedateerd op 2 juni 1955, p. 1, in: NIOD-collectie 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung. Een kopie van dit laatste rapport is ook aanwezig in Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967.

⁶⁰ Vergunning nr. 392 tot oprichting van de Stichting "Niederländische Grundstückverwaltung" door Commissaris van niet-commercieële Vereenigingen en Stichtingen, 5 augustus 1941. NIOD 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung, inv. nr. 2238.

⁶¹ Rapport van Bureau Coördinatie Afd. Economische Zaken van Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging, ondertekend door E.A.C. Meijlink op 15 april 1948, in: NIOD 249-364C Inbeslagneming vermogen Joden en Rapport over de NGV (bron: Schneider-Arnoldi, 27 maart 1946) en Rapport van Bureau Coördinatie Afd. Economische Zaken van Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging, opgesteld door E.A.C. Meijlink op 15 april 1948, in: NIOD 249-364C Inbeslagneming vermogen Joden en Rapport over de NGV (bron: Schneider-Arnoldi, 27 maart 1946) en Centrale Accountantsdienst, 'Exposé no. 25. Niederländische Grundstückverwaltung', gedateerd op 2 juni 1955, p. 1, in: NIOD-collectie 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung. Een kopie van dit laatste rapport is ook aanwezig in Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967.

een bedrijfsverslag viel dit nog niet mee: 'Es war nicht leicht, politisch und fachlich einwandfreie Mitarbeiter zu finden. Gross war die Ablehnung, der wir in niederländischen Fachkreisen anfangs begegneten.'⁶² Er waren echter ook Nederlandse makelaars die stonden te popelen om zich in de handel van geroofd onroerend goed te begeven.

Er werden bij de NGV in totaal ongeveer 20.000 percelen en 5.600 hypotheek aangemeld. De geschatte waarde bedroeg respectievelijk 150 miljoen en 22 miljoen gulden.⁶³ Over de precieze aantallen percelen en de hypotheek, evenals over de daarmee gemoeide bedragen, bestaat overigens geen volledige overeenstemming. In een uitvoerig rapport over de NGV, dat door de Centrale Accountantsdienst is opgesteld ten behoeve van het naoorlogse rechtsherstel, worden met een verwijzing naar verschillende documenten 25.000 en 16.000 percelen genoemd. Het aantal hypotheek wordt hierin op 6.000 geschat.⁶⁴ Loe de Jong noemt in deel vijf van *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog* 19.000 in de regel bebouwde grondpercelen die in het bezit waren van *Volljuden* dan wel door hen opgerichte ondernemingen. De waarde van deze percelen, zowel bebouwd als onbebouwd, was bijna 200 miljoen gulden. De waarde van de bijbehorende hypotheek was volgens De Jong 27 miljoen gulden.⁶⁵

1.4 Nederlandse Verwalter

De NGV droeg het feitelijke beheer over de geroofde Joodse onroerende goederen over aan Nederlandse *Verwalter* (beheerders) die officieel werden beëdigd.⁶⁶ Het was de bedoeling dat dit vakmensen waren en bij voorkeur ook tot de NSB behoorden. De taken van deze beheerders bestonden uit de betaling van de lasten die op het perceel rustten, de inning van de huren, het verzorgen van verzekeringen en hypotheek, de afgifte van de voorgeschreven afrekeningen, het onderhoud van het onroerende goed en *last but not least* de verkoop ervan.⁶⁷

De inkomsten van de beheerders bestonden uit 3 procent van de huur ten laste van de verhuurder en 2 procent van de koopsom ten laste van de koper. Deze percentages waren in overeenstemming met gangbare tarieven. In de Jodenbuurt in Amsterdam werd 5 procent van de huur berekend omdat de verkoop daar zeer moeilijk was en het beheer anders te weinig winstgevend was.⁶⁸

De verkoop van het Joods onroerend goed ging gepaard met veel formaliteiten. Niet alleen de NGV maar ook het Rijkscommissariaat controleerde nauwkeurig de transacties die tot stand moesten worden gebracht. Het leidde tot een niet aflatende stroom van formulieren. Zo moest volgens aparte richtlijnen elk perceel twee keer worden getaxeerd om een te lage prijsstelling te

⁶² Münster, Bericht über das I. bis III Quartel des 1. Geschäftsjahres, gedateerd op 14 oktober 1942, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv. nr. 2241.

⁶³ NIOD 249 - 1213, 'De behandeling van aan Joden toebehorende vermogensvoorwaarden tijdens en na de oorlog'. Zie ook Aalders, *Roof*, p. 145 en G. Aalders, *Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945* (Amsterdam 2001), p. 190.

⁶⁴ Centrale Accountantsdienst, 'Exposé no. 25. Niederländische Grundstückverwaltung', p. 5 en 46. Kopieën van dit rapport zijn aanwezig in Nationaal Archief, 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967 en in NIOD-collectie 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung.

⁶⁵ De Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden. Deel 5*, p. 605. Het aantal van 19.000 percelen noemt De Jong eveneens in het twaalfde deel van zijn magnum opus. Zie L. de Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 12. Epiloog. Tweede helft* (Leiden 1988), p. 681. NIOD 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung

⁶⁶ Münster, Bericht über das I. bis III Quartel des 1. Geschäftsjahres, gedateerd op 14 oktober in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv.nr. 2241.

⁶⁷ Rapport over de NGV (bron: Schneider-Arnoldi, 27 maart 1946) en Centrale Accountantsdienst, 'Exposé no. 25. Niederländische Grundstückverwaltung', gedateerd op 2 juni 1955, p. 1, in: NIOD-collectie 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung. Een kopie van dit laatste rapport is ook aanwezig in Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967.

⁶⁸ Rapport over de NGV (bron: Schneider-Arnoldi, 27 maart 1946) en Centrale Accountantsdienst, 'Exposé no. 25. Niederländische Grundstückverwaltung', gedateerd op 2 juni 1955, p. 6, in: NIOD-collectie 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung. Een kopie van dit laatste rapport is ook aanwezig in Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967.

voorkomen. Een voorlopig koopcontract moest ter beoordeling aan de NGV worden voorgelegd en daarna ter goedkeuring aan het Rijkscommissariaat. Pas als de laatste akkoord was gaf de NGV een volmacht tot verkoop aan een notaris. Hij moest een duplicaat-acte met de afrekening en het bedrag richten aan de NVG.⁶⁹

Voordat de akte daadwerkelijk kon worden gepasseerd moest de afgesproken prijs eerst worden goedgekeurd door de Gemachtigde van het Prijzenbureau voor Onroerende Goederen. Vanwege de schaarste op de huizenmarkt en de grote vraag wilde de overheid de huizenprijzen onder controle houden. In de praktijk werd bij de verkoop van panden vaak een deel van de aankoopssom zwart betaald.⁷⁰

Voor het beheer en de verkoop van het geroofde Joodse onroerend goed verdeelde de NGV Nederland in vijf 'Hauptverwaltungsbezirke'.⁷¹ De volgende bedrijven en personen werden aanvankelijk gemachtigd om namens deze organisatie op te treden als *Verwalter*:

Amsterdam

P.N. van Bruggen & Zn.
Makelaarskantoor P. Everout
H. v.d. Meulen
J.J. v.d. Wall

Arnhem

P.J. Claase

Den Haag

Algemeen Nederlands Beheer van Onroerende Goederen (ANBO)
CV Administratiekantoor Nobiscum

Eindhoven

G.D.L. de Pauw

Groningen

Hamminga⁷²

In Arnhem, Eindhoven en Groningen kregen de aangestelde *Verwalter* te maken met grote tegenwerking van de bevolking. De Pauw, Claase en Hamminga verzochten daarom aan ANBO-directeur Dirk Hidde de Vries 'een werkgemeenschap' op te richten.⁷³ Besloten werd dat alle aangesloten *Verwalter* de naam ANBO zouden gebruiken met toevoeging van hun eigen familie- of bedrijfsnaam. Het kantoor van De Vries onderhield het directe contact met de NVG.⁷⁴

De handel in Joodse onroerende goederen trok niet zelden personen aan met een twijfelachtige achtergrond. Dat blijkt onder meer uit de dossiers die ten behoeve van de naoorlogse Bijzondere Rechtspleging zijn gevormd. Op basis van deze dossiers kan een goed inzicht worden verkregen in de handel en wandel van de mensen die zich verrijkten ten koste van de ontrechte en

⁶⁹ Nota 'Stiftung Niederländische Grundstücksverwaltung', opgesteld door voormalig NGV-bestuurder Schneider-Arnoldi in: NIOD 249-556 Niederländische Grundstücksverwaltung.

⁷⁰ Schütz, *Kille mist*, p. 240-246.

⁷¹ Verslag van bespreking met Verwalter, 29 april 1942, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv. nr. 2238.

⁷² Rapport van Bureau Coördinatie Afd. Economische Zaken van Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging, opgesteld door E.A.C. Meijlink op 1 maart 1949, in: NIOD 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung.

⁷³ Aktenotiz für Herrn Ing. Münster, 25 mei 1943, opgesteld door Schneider-Arnoldi, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv.nr. 2238 en NIOD 249-556 Niederländische Grundstücksverwaltung, inv. nr. 2238.

⁷⁴ Rapport van Bureau Coördinatie Afd. Economische Zaken van Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging, opgesteld door E.A.C. Meijlink op 1 maart 1949, in: NIOD 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung.

berooft Joden. In Den Haag waren het voornamelijk Nobiscum en de ANBO die zich bezighielden met het beheer en de verkoop van percelen die aan Joodse burgers toebehoorden.

Het driemanschap B.J. Roels, C.G. Ankerman en J.P.J. Camfferman bestierden NV Nobiscum, die op 31 augustus 1941 werd omgezet in CV Administratiekantoor Nobiscum.⁷⁵ Zij trokken al in de jaren dertig met elkaar op en waren allerm minst van onbesproken gedrag. Zo had het trio in 1934 'wederrechtelijk in het café-restaurant Hollandia' vertoefd en daar het interieur vernield.⁷⁶ Roels en Ankerman waren sinds de jaren dertig lid van de NSB. Met advertenties in NSB-bladen als *Volk en Vaderland*, *Het Nationale Dagblad* en *Rechtsfront* richtte Nobiscum zich vooral op nationaalsocialistische kopers. Gezien de politieke achtergrond van deze twee firmanten in combinatie met hun professie was het weinig verwonderlijk dat Nobiscum belangstelling toonde voor het beheren en het verhandelen van geroofde Joodse percelen.

Na de oorlog verklaarden Roels en Ankerman allebei dat de ander zich wilde bezighouden met deze criminele huizenhandel. Eensluidend waren zij echter in hun bewering dat het de steun van Müller-Lehning voor Nobiscum doorslaggevend was geweest om als *Verwalter* te mogen optreden.⁷⁷ In werkelijkheid kwam daar meer bij kijken. Al op 28 augustus 1941 benaderde directeur Ankerman per brief het NVG. Hij wees op de ruime ervaring die Nobiscum had op het gebied van transacties in onroerend goed en meldde dat hijzelf als directeur en Roels als commissaris van Nobiscum 'schon viele Jahre als Mitglieder der N.S.B. dem national-sozialistischen Gedanken ergeben sind und dasz uns viele ausgezeichneten Referenzen zu Gebote stehen'.⁷⁸

Kennelijk ontving Ankerman geen antwoord op zijn schrijven, want op 4 oktober 1941 stuurde hij opnieuw een brief naar de NVG. Ditmaal benadrukte Ankerman niet alleen dat hij en Roels al jarenlang lid waren van de NSB. Zij waren allebei ook in het bezit van 'das goldene Partei-Abzeichen' en Roels was bovendien secretaris van de 'Commissaris van de niet-commerciele verenigingen en stichtingen'. Müller-Lehning had zich bereid verklaard om desgewenst nadere informatie over hen te verstrekken.⁷⁹ Begin november vond een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van Nobiscum en het waarnemend hoofd van de NGV Schneider-Arnoldi, waarna de laatste besloot 'dass wir Sie bis Widerruf als Verwalter für jüdische Grundbesitz verwenden wollen'.⁸⁰

De NGV verzocht op 21 november 1941 aan *Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD für die besetzten niederländischen Gebiete* Wilhelm Harster 'ob irgend etwas Nachteiliges über diese Firma bekannt ist'.⁸¹ Het daarop volgende positieve advies, gedateerd op 21 januari 1942, was vooral gebaseerd op de politieke antecedenten van Ankerman en Roels:

⁷⁵ Acte betreffende de ontbinding van NV Nobiscum en de oprichting van CV Administratiekantoor Nobiscum, opgemaakt door notaris H.J. Sluis op 31 augustus 1941 te 's-Gravenhage, in: Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 694.

⁷⁶ Rapport van de brigadier van politie aan de hoofdcommissaris te 's-Gravenhage, gedateerd op 30 september 1942, 30 september 1942, in: Nationaal Archief, 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 694.

⁷⁷ Zie onder meer verklaring van Roels tijdens zitting van het Tribunaal voor het Arrondissement 's-Gravenhage op 10 oktober 1946 in het proces van G.C. Ankerman, in NIOD 248-32 G.C. Ankerman en de door G.C. Ankerman in gevangenschap afgelegde verklaring ten behoeve van beheerder van C.V. "Nobiscum", 15 oktober 1946, in Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 685.

⁷⁸ Brief G.C. Ankerman aan NGV, 28 augustus 1941, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv.nr. 2238 en NIOD 249-556 Niederländische Grundstücksverwaltung, inv. nr. 2238.

⁷⁹ Brief G.C. Ankerman aan NGV, 4 oktober 1941, in: NIOD 249-556 Niederländische Grundstücksverwaltung.

⁸⁰ Brief NGV aan N.V. Administratiekantoor Nobiscum, 15 november 1941, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv.nr. 2238 en NIOD 249-556 Niederländische Grundstücksverwaltung, inv. nr. 2238.

⁸¹ Brief NGV (Schneider-Arnoldi) aan de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD für die besetzten niederländischen Gebiete, 27 november 1941, in: NIOD 077 Archief van het Generalkommissariat für das Sicherheitswesen (Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West).

‘Die vorgenannte Firma wird von dem Niederländer G.C. Ankerman geleitet. Mitinhaber ist der Niederländer B.J. Roels.

Beide sind von Beruf Bücherrevisoren und werden gut beurteilt. Sowohl A. als auch R. sind Mitglieder der NSB und Gruppenführer in dieser Bewegung.

Der zuständige Hoheitsträger glaubt beide Herren empfehlen zu können.’

Na deze gunstige beoordeling van de *Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD* besloot de NGV dat Nobiscum als *Verwalter* mocht optreden.⁸² De Haagse hoofdcommissaris mr. P.M.C.J. Hamer was eveneens geïnteresseerd in het drietal dat Nobiscum bestuurd. Hoewel de hoofdcommissaris een fanatiek nationaalsocialist was, stond hij op zeer slechte voet met de NSB. Hij liet daarom van verschillende partijkopstukken, waaronder zijn eigen baas burgemeester Westra, belastende dossiers aanleggen.⁸³ Ook over Nobiscum liet hij een rapport samenstellen. Volgens de inhoud daarvan was Roels ‘een kundig en actief zakenman’ maar wilde geen enkel ‘fatsoenlijk mens’ iets met hem te maken hebben. Hij woonde op hetzelfde adres als Camfferman. Beide mannen stonden ‘bij de politiek’ in de hofstad bekend als homoseksueel en waren bevriend met Ankerman. De laatste werd omschreven ‘als een moreel en zedelijk niet hoogstaand persoon’. Ankerman genoot volgens het rapport voorheen de reputatie van wanbetaler. Door zijn nieuwe inkomstenbron – de handel in geroofd Joods onroerend goed – was daar kennelijk verandering in gekomen.⁸⁴

Tijdens een verhoor na de oorlog verklaarde Ankerman dat Nobiscum ongeveer tweeduizend panden van Joden in beheer had gehad.⁸⁵ Notaris mr. H.C. Schalij, die na de bezetting samen met twee anderen werd belast met onder meer het bestuur van Nobiscum en beheer van het privé-vermogen van Ankerman, gaf daarop een kleine correctie. Het waren circa 2.500 woningen uit Joods bezit geweest.⁸⁶ Dit ‘beheer’ van Nobiscum was gepaard gegaan met een administratieve chaos, het niet betalen van omzetbelasting en andere belastingen en het verduisteren van geld.⁸⁷ De bedragen die in de boekhouding aan niet-betaalde huren openstonden waren aanmerkelijk hoger dan dat in werkelijkheid te vorderen was. Dit was vooral het geval wanneer de bewoners van de betreffende percelen Joden waren.⁸⁸

Ankerman had bovendien in Den Haag als privépersoon een groot aantal van Joden geroofde percelen gekocht in de Allard Piersonlaan, de Damasstraat, de Jacobastraat en de Linnaeusstraat.⁸⁹

⁸² Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD aan de NGV, 21 januari 1942, in: NIOD 077 Archief van het Generalkommissariat für das Sicherheitswesen (Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West). Een kopie van de brief is ook aanwezig in Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 694.

⁸³ Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 78

⁸⁴ Rapport van de brigadier van politie aan de hoofdcommissaris te 's-Gravenhage, gedateerd op 30 september 1942, 30 september 1942, in: Nationaal Archief, 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 694.

⁸⁵ Uitspraak Tribunaal voor het arrondissement 's-Gravenhage over G.C. Ankerman (rolnr. 519), 15 augustus 1947, in: Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 687 en NIOD 248-31 G.C. Ankerman.

⁸⁶ Uitspraak Tribunaal voor het arrondissement 's-Gravenhage over G.C. Ankerman (rolnr. 519), 15 augustus 1947, in: Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 687 en NIOD 248-31 G.C. Ankerman.

⁸⁷ Zie onder meer verklaring notaris Schalij tijdens zitting van het Tribunaal voor het Arrondissement 's-Gravenhage op 10 oktober 1946 inzake G.C. Ankerman, in NIOD 248-32 G.C. Ankerman, het verslag over het 1^e kwartaal 1946 door bestuurders namens het Nederlandsche Beheersinstituut over C.V. “Nobiscum” en rapport accountantskantoor Rinsma & De Jong, gedateerd op 26 januari in: Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 685.

⁸⁸ Pleitnota inzake het Nederlands Beheersinstituut behorende het vermogen van de Commanditaire vennootschap Administratiekantoor “Nobiscum”, gevestigd te 's-Gravenhage opgesteld door mr. B.J. Gottschalk, voor zitting van 7 maart 1957 van Afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel te 's-Gravenhage, in: Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 694.

⁸⁹ Zie onder meer brief van Beheerders namens het NBI over het privé-vermogen van G.C. Ankerman aan het Tribunaal voor het Arrondissement 's-Gravenhage, 5 november 1946 en brief van beheerders namens NBI over privé-vermogen van

Ook voor deze panden betaalde hij geen belastingen en heffingen.⁹⁰ Naast zijn salaris ontving Ankerman onderhands nog eens 10 procent van onderaannemers. Bij veel transacties waarbij hij als tussenpersoon optrad kreeg Ankerman waarschijnlijk naast zijn provisie nog eens 'gelden onder tafel'. Verschillende werkzaamheden en leveranties voor hem privé bracht hij bij de beroofde Joodse huiseigenaren in rekening.⁹¹ Op het gebied van criminele zelfverrijking kon hij nog in de leer gaan bij makelaar en ANBO-directeur Dirk Hidde de Vries.

Op Sinterklaasavond 1941 schreef deze De Vries een brief aan de NGV waarin hij verzocht of zijn zojuist opgerichte bedrijf ANBO als *Verwalter* van Joods onroerend goed mocht optreden. Hij besloot zijn brief met 'Heil Hitler!'⁹² Twee maanden later berichtte Schneider-Arnoldi dat de ANBO was 'beauftragt, jüdischen Grundbesitz zu verwalten'. Het bedrijf van De Vries was daarmee ook gemachtigd om kosteloos het kadaster en bevolkingsregister te raadplegen.⁹³

De Vries was eerst lid geweest van de Fascistenbond De Bezem – vernoemd naar het gelijknamige scheld- en schendblad – alvorens hij zich in 1934 bij de NSB aansloot.⁹⁴ Hij ontpopte zich tijdens de bezetting als een fanatieke nationaalsocialist die volgens verschillende getuigenissen vechtpartijen met politieke tegenstanders niet uit de weg ging.⁹⁵ In december 1941 trad hij toe tot de Nederlandsche SS en bedankte hij voor de NSB.⁹⁶ Behalve overtuigd nationaalsocialist was De Vries ook buitengewoon ambitieus. Uit een naoorlogse schriftelijke verklaring van Schneider-Arnoldi blijkt dat zijn baas Münster aanvankelijk sterk gekant was tegen de sleutelpositie die de ANBO-directeur verwierf met de werkgemeenschap die onder dezelfde naam opereerde:

'Der äusserst rührige Mitarbeiter de Vries versuchte mit Erfolg eine Anzahl der Provinzverwalter zu einer Firma A.N.B.O. zusammenzubringen, eine Organisation, der Herr Münster zunächst grossen Widerstand entgegensetzte, der aber aufgegeben wurde, als er sah, dass man von Den Haag aus als deutsche Behörde nicht mit jedem Makler arbeiten konnte.'⁹⁷

Münster tekende op 17 april 1942 schriftelijk bezwaar aan tegen de voortzetting van de werkgemeenschap onder de naam ANBO. De Vries verzocht daarop nog dezelfde maand de ANBO in de bestaande vorm te handhaven. Ook het waarnemend hoofd van de NGV Schneider-Arnoldi sprak zich in een *Aktennotiz*, gedateerd op 21 mei 1942, hiervoor uit. Aldus geschiedde.⁹⁸

G.C. Ankerman aan Controleur van de Grondbelasting, 3 december 1946, in: Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 692.

⁹⁰ Zie onder meer brief van beheerders namens NBI over privé-vermogen van G.C. Ankerman aan Controleur van de Grondbelasting, gedateerd 3 december 1946, brief van het Kantoor der Directe Belastingen te 's-Gravenhage over grondbelasting van Ankerman aan het Ned. Beheersinstituut, Afdeling Bijzondere Beheren Nobiscum, gedateerd 26 januari 194 en Handgeschreven opgave van Directe Belastingen Kantoor 's-Gravenhage voor grondbelastingen voor aantal percelen, gedateerd op 19 maart 1948 in: Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 692.

⁹¹ Brieven van Beheerders namens het NBI over het privé-vermogen van G.C. Ankerman aan het Tribunaal voor het Arrondissement 's-Gravenhage, 5 november 1946 en 18 december 1946 en een Handgeschreven opgave van Directe Belastingen Kantoor 's-Gravenhage voor grondbelastingen voor aantal percelen, gedateerd op 19 maart 1948 in: Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 692.

⁹² Brief (afschrift) D.H. de Vries aan NGV, 5 december 1941. NIOD 249-556 Niederländische Grundstücksverwaltung.

⁹³ Rondschriften NVG, 9 februari 1942. NIOD 249-556 Niederländische Grundstücksverwaltung

⁹⁴ Verklaring van ANBO-secretaris Johannes Adrianus Riede in proces-verbaal van 17 juli 1945 en verklaring De Vries in proces-verbaal van 6 augustus 1945,, in: Nationaal Archief CABR-dossiers Dirk Hidde de Vries.

⁹⁵ Proces-verbaal van 17 Juli 1945 en proces-verbaal van 8 augustus 1945, in: Nationaal Archief CABR-dossiers Dirk Hidde de Vries.

⁹⁶ Politieke Opsporingsdienst te 's-Gravenhage, Procesverbaal van 6 augustus 1945, in: Nationaal Archief CABR-dossiers Dirk Hidde de Vries.

⁹⁷ Nota 'Stiftung niederländische Grundstücksverwaltung', opgesteld door Schneider-Arnoldi in: NIOD 249-556 Niederländische Grundstücksverwaltung.

⁹⁸ Aktennotiz für Herrn Ing. Münster, 21 mei 1943, opgesteld door Schneider-Arnoldi, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv.nr. 2238 en NIOD 249-556 Niederländische Grundstücksverwaltung, inv.

De maand daarop wist De Vries zijn machtige positie als makelaar in geroofd Joods onroerend goed verder uit te bouwen door samen met P. Everout het Taxatiebureau Everout & De Vries op te richten.⁹⁹ Everout was de eigenaar van het gelijknamige makelaarskantoor dat in Amsterdam de grootste speler was op het gebied van de handel in huizen van Joden. Naar eigen mededeling weigerde De Vries als lid van de Nederlandse SS de eed op Hitler – immers een buitenlands staatshoofd – af te leggen en trad hij daarom in april 1942 uit deze organisatie.¹⁰⁰ Zijn bewijs van eervol ontslag, gedateerd op 12 November 1943, roept desondanks allerlei vragen op.

Als zakenman was De Vries in elk geval weinig principieel. Zijn malafide praktijken wekten begin 1944 toenemende ontstemming op bij de bezettingsautoriteiten, zo blijkt uit een brief van het *Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft* aan Münster. Van ‘kleiner Häusermakler’ had De Vries zich opgewerkt tot een grote ondernemer met een kapitaal dat werd geschat op zes tot zeven miljoen gulden. Dat hij zo’n grote rol had gespeeld bij de oprichting van de Landelijke Hypotheekbank (zie par. 1.6) werd achteraf onverstandig genoemd. De ANBO-directeur eiste van zijn personeelsleden dat zij op straffe van ontslag participeerden in illegale praktijken. Zo moesten kopers van percelen een behoorlijk deel van de verkoopprijs zwart betalen. Er deugde weinig van de boekhouding. Opgevraagde cijfers konden na een halve maand nog niet aangeleverd worden. Tenslotte, zo wist men op het *Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft*, was er zelfs een klacht tegen De Vries ingediend bij de *Befehlshaber der Sicherheitsdienst*.¹⁰¹

Met medeneming van 50.000 gulden uit de kas vluchtte De Vries op Dinsdag naar Groningen. Hij wilde vanuit een kantoor van de ANBO aldaar zijn zaken blijven behartigen. Op 18 april 1945 – de dag dat Groningen was bevrijd – werd De Vries hier gearresteerd.¹⁰²

1.5 Berechting van de Haagse handelaren in Joods onroerend goed

Hoe liep het na de oorlog af met De Vries en de leiding van Nobiscum? In de bijzondere rechtspleging na de oorlog werd de handel in Joods onroerend beschouwd als een vorm van economische collaboratie die kon worden bestraft met gevangenisstraffen tussen de vier en twaalf jaar.¹⁰³ Welke straffen kregen de kopstukken van deze criminele handel in de hofstad?

Het Haagse tribunaal waarvoor Ankerman moest verschijnen, verweet hem vooral immoreel gedrag. Hij had gehandeld ‘in strijd met recht en moraal’, ‘geprofiteerd van abnormale en onrechtvaardige toestanden’ en zich ‘verrijkt ten koste van de ellende zijner Joodse medeburgers’. Gebruik makend van de mogelijkheden die hem door zijn positie werden geboden, had hij ook persoonlijk verschillende Joodse panden gekocht en doorverkocht. Op grond van zijn gedragingen achtte het tribunaal bewezen ‘dat de wettige Joodse eigenaren en hunne aanspraken voor hem niet bestonden’.¹⁰⁴

Ankermans advocaat wees erop dat velen die hetzelfde hadden gedaan niet terecht hoefden te staan. Hij droeg daarnaast schriftelijke getuigenissen aan van personen die aangeklaagde kenden en de ‘goede zijden van zijn persoon en karakter’ benadrukten. Het tribunaal toonde zich niet onder de indruk. Dat ‘de beschuldigde ook beschikt over normaal menselijke goede eigenschappen’ was

nr. 2238. Zie ook rapport van Bureau Coördinatie Afd. Economische Zaken van Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging, opgesteld door E.A.C. Meijlink op 1 maart 1949, in: NIOD 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung.

⁹⁹ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 81.

¹⁰⁰ Politieke Opsporingsdienst te 's-Gravenhage, Procesverbaal van 6 augustus 1945, in: Nationaal Archief CABR-dossiers Dirk Hidde de Vries.

¹⁰¹ Brief van de Hauptabteilung Wirtschaft aan de Beauftragten für Siedlung und Gebauten, 19 februari 1944, NIOD 39 Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft), inv. nr. 2241.

¹⁰² Politieke Opsporingsdienst te 's-Gravenhage, Procesverbaal van 6 augustus 1945, in: Nationaal Archief CABR-dossiers Dirk Hidde de Vries.

¹⁰³ Zie J. Meihuizen, *Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam 2003), p. 701-702.

¹⁰⁴ Uitspraak Tribunaal over G.C. Ankerman (rolnr. 519), in: Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 687.

volgens de rechtbank 'een omstandigheid welke zich bij nagenoeg iedere delinquent voordoet'. Het tribunaal zag hierin 'allerm minst enige strafverlichtende gronden' en stelde dat de 'gewraakte gedragingen' daarmee alleen maar in een schiller daglicht kwamen te staan.¹⁰⁵

Uit een ingesteld accountsonderzoek bleek na de oorlog dat Ankerman, die als beherend vennoot van CV Nobiscum de gehele financiële verantwoordelijkheid droeg, op dat moment een schuld had van méér dan 300.000 gulden. 'Een omstandigheid', zo stelde het tribunaal, 'waaronder beschuldigde nog lange jaren zo niet zijn gehele verdere leven met zijn gezin zal hebben te lijden.' Hiermee rekening houdende luidde de uitspraak: 'Internering, waarbij het Tribunaal in overweging geeft om den duur daarvan te beperken in dier voege, dat deze eindigt op 10 Mei 1948.' Ankerman werd daarnaast ontzet uit beide kiesrechten.¹⁰⁶

Op 16 december 1947 werd Roels veroordeeld tot een gevangenisstraf met een duur die gelijk was aan de periode dat de verdachte al had vastgezet, ontzetting uit beide kiesrechten en verbeurdverklaring van een bedrag van 5.000 gulden. Deze relatief milde straf had hij te danken aan bewezen hulp aan 'goede Nederlanders'.¹⁰⁷ Roels enthousiaste lidmaatschap van de Landwacht Nederland, een onderdeel van de Waffen-SS en later hernoemd tot Landstorm Nederland, werd hem nauwelijks aangerekend.¹⁰⁸

Camfferman wist na de bevrijding maandenlang buiten beeld en buiten schot te blijven. Meer dan een half jaar na de bevrijding was hij nog hoofd van de Tijdelijke Gemeentelijke Dienst voor het onderbrengen van Oorlogsslachtoffers in Noodtehuizen. Dit konden ook Joodse oorlogsslachtoffers zijn zonder huis! Door onderzoek van de politie en de controle- en recherche-afdeling van de Crisis- en Distributiedienst bleek dat zich bij deze dienst op grote schaal fraude en onregelmatigheden voordeden. Beide instanties spraken van 'een corrupte bende'. Camfferman was volledig ongeschikt om leiding te geven en oefende vrijwel geen controle uit op zijn personeel. Eind december 1945 volgde zijn ontslag.¹⁰⁹

Op 9 januari 1946 werd Camfferman voorwaardelijk buiten vervolging gesteld.¹¹⁰ Zijn straf bestond uit een geldboete, een verbod op het bekleden van openbare ambten en de ontzegging van beide kiesrechten. Verontwaardigd schreef de directeur-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging aan het hoofd van de Politieke Recherche Afdeling in Den Haag dat hem het bericht had bereikt dat Camfferman als vennoot en mede-directeur der CV Administratiekantoor Nobiscum ('welke firma tijdens de bezetting Joodsche huizen verkwanselde') op vrije voeten was gesteld. De directeur-generaal had vernomen dat Camfferman in tientallen gevallen Joodse huiseigenaren had gedwongen huur te betalen voor hun eigen woning om vervolgens deze panden zonder hun medeweten te verkopen.¹¹¹

De Joodse jurist mr.dr. Simons – hij komt in dit rapport op verschillende plaatsen terug – schreef de officier-fiscaal van het Bijzondere Gerechtshof in Den Haag mr. Van Hoeve en de procureur-fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof in Den Haag mr. F. Hollander aan over de buiten vervolgingstelling van Camfferman. Hij wees eveneens op diens kwalijke rol bij Nobiscum. Volgens Simons had het vroegere waarnemend hoofd van de NGV Schneider Arnoldi verklaard dat

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Uitspraak Tribunaal over G.C. Ankerman (rolnr. 519), in: Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, inv. nr. 687.

¹⁰⁷ Vonnis van het Tribunaal voor het Arrondissement 's -Gravenhage, 16 december 1947, in: B.J. Roels (inv. nr. 90308). Het vonnis is ook aanwezig in NIOD 248-32 Bruin Jacobs Roels.

¹⁰⁸ Brief van Roels aan Müller-Lehning, 24 mei 1943, in: NIOD 248-1423 B.J. Roels.

¹⁰⁹ Rapport over Gemeentelijke Dienst voor de Noodtehuizen voor B en W, 15 april 1946, in: Haags Gemeentearchief 0502-01 Archief Maatschappelijk Hulpbetoon/Sociale Belangen, inv. nr. 127 en en 060-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 1294 en Brief directeur Gemeentelijke Accountantsdienst aan B en W, 21 december 1945; in: 0503-01 Gemeentelijke Accountantsdienst, doos 1945, nrs. 5899 t/m 6348. NB Dit archief van 30 meter is niet geïnventariseerd.

¹¹⁰ Beslissing betreffende voorwaardelijke buitenvervolginstelling van de Procureur-Fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof in Den Haag, 9 januari 1946, in: Nationaal Archief CABR-dossier J.P.J. Camfferman (invr. nr. 109056).

¹¹¹ Brief van W. Claessens namens de Directeur-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging aan het Hoofd van de P.R.A. in Den Haag, 9 maart 1946, in: Nationaal Archief CABR-dossier J.P.J. Camfferman (invr. nr. 109056).

Camfferman 'als de gevaarlijkste van al deze personen' bij de ANBO en Nobiscum kon worden beschouwd.¹¹²

Hollander meldde op 3 oktober 1946 aan Simons dat het onderzoek naar Camfferman in april dat jaar was heropend. De procureur-fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof in Den Haag benadrukte dat 'dit een onderzoek van lange adem' was en de 'zaak vrij ingewikkeld' was.¹¹³ Alles wijst erop dat Camfferman uiteindelijk niet meer is berecht. In rechterlijke dossiers en in de kranten uit die tijd is daar althans niets over te vinden.

Van de kopstukken die zich in de hofstad schuldig maakten aan de verkoop van geroofd onroerend goed van Joden, werd De Vries het zwaarste gestraft. De voormalige directeur van de ANBO kreeg op 7 april 1949 door het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag een gevangenisstraf van zeven jaar opgelegd. Hij had inmiddels al vier jaar in voorarrest doorgebracht.¹¹⁴ Op verzoek van de procureur-fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof had zenuwarts Dr. J.K. van Laer de geïnterneerde De Vries in de jaren 1946 en 1947 geobserveerd. In zijn rapport schetste hij een treurig beeld van diens jeugd. Doordat zijn moeder ('een zeer nerveuze vrouw') als zenuwpatiënt acht jaar verbleef in een inrichting en De Vries een moeizame verhouding had met zijn vader, werd hij een tijdlang door zijn grootouders opgevoed. Van Laer omschreef deze foute makelaar als 'een emotioneel zeer labiele persoonlijkheid'. De Vries beschikte volgens de psychiater over karaktertrekken die 'hem tot een psychopatische persoonlijkheid kwalificeren'. Zijn eindconclusie luidde 'dat men verdachte het hem ten laste gelegde niet ten volle kan toerekenen'.¹¹⁵ Het Bijzonder Gerechtshof woog dit oordeel over de 'persoon en de persoonlijke omstandigheden' van De Vries mee. Gezien 'de ernst van het gepleegde misdrijf' luidde het vonnis niettemin zeven jaar gevangenisstraf.

1.6 Een gewild koopobject?

Op basis van onderzoek in de *Verkaufsbücher* van de NGV, waarin deze transacties werden vastgelegd, schrijft historicus Eric Slot in een artikel dat panden van Joodse eigenaren grif werden verkocht.¹¹⁶ Raymund Schütz stelt op grond van onderzoek van dezelfde bron in zijn proefschrift over het notariaat tijdens de bezetting dat deze beroepsgroep, evenals de hypotheekbanken, op grote schaal betrokken was bij de verkoop van Joods onroerend goed. In deze handel was volgens hem sprake van een *boom* tussen het voorjaar van 1942 en augustus 1943.¹¹⁷ Verscheidene andere bronnen nuanceren deze beweringen enigszins. Zo lijkt het er veeleer op dat het aantal potentiële kopers achterbleef bij de verwachtingen van de NGV. Een interne notitie van deze organisatie, gedateerd op 11 maart 1942, vermeldt:

'Schon heute zeigt es sich nämlich, dass die Kaufwerber, als welche zu 100 % Niederländer in Frage kommen, Ankäufe jüdischen Grundbesitzes ablehnen, wenn ihnen nicht der jüdische Eigentümer, sondern die Niederländische Grundstücksverwaltung als Verkäufer gegenübertritt. Diesen Umstand, der sich aus der nach wie vor englandhörigen politischen Einstellung der Niederländer ergibt, zwingt, so lächerlich diese auch sein mag, in seinen Auswirkungen gleichfalls dazu, die Zwangetjudung im Wege der Niederländischen Grundstücksverwaltung so weit als möglich zu vermeiden.'¹¹⁸

¹¹² Brief van dr. mr. Simons aan officier-fiscaal van het Bijzondere Gerechtshof in Den Haag mr. Van Hoeve, 23 februari 1946 en brief van dr. mr. Simons aan procureur-fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof in Den Haag mr. Hollander, 25 april 1946, in: Nationaal Archief CABR-dossier J.P.J. Camfferman (invr. nr. 109056).

¹¹³ Brief van de procureur-fiscaal F. Hollander aan D. Simons, 3 oktober 1946, in: Nationaal Archief CABR-dossier J.P.J. Camfferman (invr. nr. 109056).

¹¹⁴ Vonnis van het Bijzondere Gerechtshof in Den Haag, Nationaal Archief CABR-dossier Dirk Hidde de Vries (inv. nr. 91082).

¹¹⁵ Rapport van het onderzoek naar de geestesvermogens van Dirk Hidde de Vries door dr. J.K. van Laer, 26 mei 1948, Nationaal Archief, CABR-dossier-Dirk Hidde de Vries, inv. nr. 91082.

¹¹⁶ E. Slot, 'Crimineel vastgoed verdiende grof geld aan Jodenvervolging', in: *Historisch Nieuwsblad*, jrg. 17 (2008) nr. 9.

¹¹⁷ Schütz, *Kille mist*, p. 265-289. Zie B. Blokker, 'De notaris liet zijn geweten niet spreken', in: *NRC Handelsblad*, 26 en 27 november 2016.

¹¹⁸ Aktenotiz für Herrn Ing. Münster, 11 maart 1942, opgesteld door Dr. Günter, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv.nr. 2241.

Het risico bestond, zo vervolgde deze 'Aktennotiz', dat de Nederlandse *Verwalter* vanwege de geringe belangstelling voor de Joodse percelen deze zouden 'unterbewerten' om zo de percelen alsnog te verkopen en hun 2 procent provisie veilig te stellen.¹¹⁹

Niet alleen onder potentiële kopers bestond weinig animo om betrokken te raken bij de handel in geroofd Joods onroerend goed. Dit was aanvankelijk ook het geval bij veel notarissen in weerwil van de meegaande en weinig principiële opstelling van het hoofdbestuur van de Broederschap der Notarissen vanaf februari 1941. Voorzitter mr.dr. Phb.B. Libourel betoogde dat op grond van het Toetsingsarrest van de Hoge Raad van 11 januari 1942 de verkoop van Joods onroerend goed rechtsgeldig was. In VO 154/1941 was immers de bevoegdheid tot deze verkoop vastgelegd. Het Dagelijks Bestuur van de Broederschap meende eveneens dat een notaris daaraan zijn diensten niet kon weigeren. Wel moest hij de koper op de hoogte stellen als het ging om onroerend goed dat van een 'van overheidswege ontbonden vereniging of van een Jood' afkomstig was. In de praktijk gebeurde dit vaak niet.¹²⁰

Tijdens een vergadering in het gebouw van de NGV met Nederlandse *Verwalter* op 29 april 1942 werden de moeilijkheden met betrekking tot de verkoop van geroofd Joods onroerend goed besproken:

'Der grösste Widerstand wird von den Notaren geleistet, die eindeutig gegen uns arbeiten und zwar so geschickt, dass sie nicht zu fassen sind.

In der Provinz sind auch die Hypothekenbanken sehr ablehnend. Weiterhin auch in den Kreisen der Makler und Schätzer, die politisch nicht mit uns auf einer Linie stehen, wird gegen uns gearbeitet. Es ist in der Provinz überhaupt unmöglich, irgendeinen der fachlich bestens beleumdeten Makler und Schätzer für unsere Aufgabe zu gewinnen.'¹²¹

Volgens het verslag was de tegenstand bijzonder groot in Rotterdam, Limburg en Twente. Terwijl in Amsterdam hypotheekbanken zich bereid toonden om op 'jüdische Objekte' hypotheek te verlenen, toonden de banken in de provincie zich daarin zeer terughoudend.¹²²

De bezettingsautoriteiten legden op 1 juli 1942 de woningproductie stil. De maatregel leidde tot een nog groter tekort aan beschikbare woonruimte.¹²³ Het veranderde vooralsnog weinig aan de onwil van veel Nederlanders om betrokken te raken bij de handel in geroofd Joods onroerend goed. Rijkscommissaris Seyss-Inquart, *Generalkommissar* Fischböck, het hoofd van de NGV Münster en de prominente NSB'er en Haagse bankdirecteur Henri Catharinus van Maasdijk spraken elkaar hierover aan het eind van de zomer. Van Maasdijk refereerde aan dit gesprek toen hij op 25 september 1942 aan Münster schreef: 'Ich glaube nicht, dass wir z. Zt. (zur Zeit, RtS) eine wirklich kapitalkräftige Kombination, die bereits wäre, eine so grosse Transaktion zu tätigen; die Widerstände in der Wirtschaft auf Grund der bekannten, vor allem politisch bedingten, juristisch getarnten Erwägungen sind noch zu stark.'¹²⁴

De brief vormde voor Münster aanleiding voor een nieuw onderhoud met Fischböck. Naar aanleiding van dit gesprek meldde hij op 14 oktober 1942 vol optimisme aan Van Maasdijk: 'Wir sind dabei zu dem Ergebnis gelangt, dass die Arisierungstätigkeit der Niederländischen Grundstücksverwaltung ausreichend erscheint, um den ganzen Komplex in absehbarer Zeit abzuwickeln.'¹²⁵ Op dezelfde datum stelde Münster een verslag op van de bedrijfsresultaten over de

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Schütz, *Kille mist*, p. 156, 158, 168, 263 en 268-269.

¹²¹ Verslag van overleg met Nederlandse *Verwalter*, 29 april 1942, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv. nr. 2238.

¹²² Ibid.

¹²³ K. Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed* (Nijmegen 2008), p. 4.

¹²⁴ Brief Van Maasdijk aan Münster, 25 september 1942, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv.nr. 2241.

¹²⁵ Brief Münster aan Van Maasdijk, 14 oktober 1942, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv.nr. 2241.

eerste drie kwartalen van het jaar 1942. Op dat moment waren 13.252 percelen en hypotheek uit Joods bezit in beheer genomen. Hiervan waren er inmiddels 2.351 verkocht voor een bedrag van 29.802.484 gulden. Münster verwachtte dat aan het eind van 1942 21.845 woningen en hypotheek in beheer zouden zijn genomen.¹²⁶ Met het oog op de grootschalige deportaties van Joodse burgers moest dit inderdaad haalbaar zijn.

De verwachting van Münster en Fischböck 'um den ganzen Komplex in absehbarer Zeit abzuwickeln' bleek spoedig te rooskleurig te zijn. Hoewel Schütz in zijn proefschrift overtuigend aantoonde dat hypotheekbanken, evenals notarissen, niet voor vertragingen hebben gezorgd bij de uitgevoerde transacties met betrekking tot Joods onroerend goed,¹²⁷ waren de Duitse instanties niet tevreden over de medewerking van de hypotheekbanken. Om deze reden kregen de ANBO-directeur De Vries en Van Maasdijk van de bezettingsautoriteiten toestemming om de Landelijke Hypotheekbank op te richten. Op een vergadering ter voorbereiding hiervan werd gesteld dat dit bedrijf 'een taak zal vervullen in "den nieuwen tijd" met name op dat gebied van het hypotheekwezen waarop de andere hypotheekbanken thans verstek laten gaan'.¹²⁸ De Landelijke Hypotheekbank belastte zich vanaf eind 1943 met het verstrekken van leningen op 'Jodenpanden'.¹²⁹ Niet alle 'besmette' hypothecaire vorderingen werden aan de Landelijke Hypotheekbank gecedeerd.

De Landelijke Hypotheekbank werd tevens gebruikt om een einde te maken aan hypothecaire vorderingen die Joden hadden op 'ariërs'. VO 37/1943 van 19 april 1942 'betreffende de aanzegging van opeischbaarheid van door hypotheek gedekte geldvorderingen van Joodsche natuurlijke of rechtspersonen of verenigingen van personen' bepaalde dat deze hypotheek konden worden opgezegd binnen een termijn van drie maanden. Aangezien banken en verzekeringsmaatschappijen met een beroep op juridische bezwaren dikwijls weigerden om aan Liro bedragen over te maken die aan Joden toebehoorden, vaardigden de bezettingsautoriteiten deze verordening uit. De hypotheekbanken waren weinig genegen om deze hypotheek over te nemen omdat de NGV bij cessie optrad als vertegenwoordiger van de Joodse crediteur. De rechtmatigheid van deze constructie werd terecht betwist.¹³⁰

Volgens Aalders is het moeilijk vast te stellen of bij de weinig coöperatieve houding van de hypotheekbanken principiële dan wel zakelijke afwegingen prevaleerden'.¹³¹ Veraart is op dit punt aanzienlijk stelliger. In zijn dissertatie *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw* betoogt hij dat de opstelling van de hypotheekbanken economisch gemotiveerd was. Zij schrokken ervoor terug het risico te dragen van de financiering van zo duidelijk 'verkeerde' transacties als de aankoop van Joods onroerend goed. Veraart vraagt zich af hoe serieus de na de oorlog door woordvoerders van de hypotheekbanken afgelegde verklaringen over Duitse dreigementen moeten worden genomen. Hij wijst er aansluitend op dat de Nederlandse hypotheekbanken tot in 1943 voor een aanzienlijk bedrag (circa 24 miljoen gulden) in hypotheek op voormalig Joodse panden investeerden, zonder dat er harde sancties werden genomen tegen de directeurs van weigerachtige hypotheekbanken.¹³²

Schütz verklaart dat vanwege de beschikbaarheid van 'opgepot geld' (regulier gespaard geld inclusief zwarte spaartegoeden) in het algemeen niet kan worden gesteld dat hypothecaire financiering de bepalende factor was voor de doorverkoop van Joodse panden.¹³³ Door de onwil van de meer kapitaalkrachtige burgers om een 'Jodenpand' te kopen, was het aantal verkochte panden veel minder dan de NGV had verwacht. Hoewel Duitse bronnen verscheidene malen melding maken van principiële bezwaren die leefden bij het Nederlandse publiek, zullen bij een deel daarvan

¹²⁶ Münster, Bericht über das I. bis III Quartel des 1. Geschäftsjahres, gedateerd op 14 oktober in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv.nr. 2241.

¹²⁷ Schütz, *Kille mist*, p. 286-287.

¹²⁸ Notulen van der Vergadering van de Landelijke Hypotheekbank in oprichting, 11 maart 1943, in: NIOD 249-18 ANBO.

¹²⁹ De Jong, *Het Koninkrijk. Deel 5*, p. 606.

¹³⁰ Aalders, *Roof*, p. 147.

¹³¹ Ibidem, *Roof*, p. 147.

¹³² Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 151-152.

¹³³ Schütz, *Kille mist*, p. 267 en 286.

ongetwijfeld opportunistische overwegingen een rol hebben gespeeld. In dat geval was men beducht voor de naoorlogse gevolgen van de aankoop van geroofde eigendommen. In de openbare registers van het kadaster stonden de oorspronkelijke Joodse eigenaren van de percelen nog altijd geregistreerd.¹³⁴ Het was bovendien al gauw algemeen bekend dat veel van de te koop aangeboden onroerende goederen van Joodse Nederlanders afkomstig waren.¹³⁵ Tenslotte waarschuwde de Nederlandse regering in ballingschap in de uitzending van Radio Oranje op 3 juni 1942 uitdrukkelijk tegen het kopen van geroofde eigendommen van Joden én ook van niet-Joden:

‘De bezetter is listig. Hij laat de NSB’ers zeggen: “Nederlanders koopt toch die joodse eigendommen, daardoor verhindert ge, dat ze in Duitse handen vallen.” Hierop hebben wij dit geantwoord, en wij herhalen dit antwoord nu. Wat de Duitsers konden en kunnen wegslepen, slepen zij toch weg. Maar: wat in de vorm van effecten, grond en andere geregistreerde eigendommen aanwezig is, waarvan de rechtmatige eigenaar, Jood of niet-Jood later gemakkelijk zijn rechten kan bewijzen, daarvan zullen de Duitsers of andere dieven of helers niet lang plezier beleven. Dat wordt hun even gemakkelijk afgenomen als ze het verworven hebben. En dat proces van herstel van geschonden eigendomsverhoudingen zal des te gemakkelijker en vlotter verlopen, naarmate er minder Nederlandse belangen in verstrengeld zijn.’¹³⁶

In andere uitzendingen maakte Radio Oranje als spreekbuis van de regering eveneens duidelijk dat de Nederlandse bevolking, met name het ambtelijk apparaat, niet aan de beroving van Joden mocht meewerken. Zij riep echter niet op tot actief verzet daartegen.¹³⁷ Overigens moet dit laatste ook worden gezien in het kader van de behoedzame koers die de regering in het algemeen lange tijd volgde. Zij vreesde dat de gevolgen van actief verzet rampzalig zouden kunnen uitpakken voor de bevolking.

De beduchtheid voor mogelijke gevolgen van het toekomstige rechtsherstel bij mogelijke kopers zal ongetwijfeld versterkt zijn door het verloop van de oorlog. Na de Duitse nederlaag bij Stalingrad in de winter van 1942-1943 trad spoedig een stagnatie op in de verkoop van Joodse panden. Dit blijkt uit de notulen van een vergadering van beheerders, makelaars en procuratiehouders van de ANBO op 29 maart 1943. De aanwezigen legden een direct verband tussen de kerende krijgskansen en de stagnatie in de verkoop van geroofde percelen van Joden. De vergadering concludeerde daarnaast dat het geringe animo bovendien zijn weerslag had op de prijzen:

‘Het is onaangenaam te moeten vaststellen, dat een zeer groot gedeelte van de Joodsche huizen in handen komen van koopers, die samen doen met zwarthandelaren en dat het percentage huizen, dat reëel in handen van particulieren is gekomen naar verhouding veel te laag is. Uiteindelijk komen de huizen wel in handen van particulieren, maar niet tegen prijzen, die wij kunnen verantwoorden.’¹³⁸

Het ging echter niet alleen om financiële belangen, zo hield De Vries zijn gehoor voor. De ANBO diende ‘ook een politiek en sociaal doel’. Om dit duidelijk te maken, stond bij de huizen die door de ANBO waren verkocht een bordje achter het raam met de tekst: ‘Dieses Haus ist arisiert im Auftrag des Reichskommissariats, Verwaltungstelle ANBO, Beeklaan 415/417, Den Haag’.¹³⁹ Deze borden zullen potentiële kopers die niet het nationaalsocialistische gedachtegoed waren toegedaan vermoedelijk vooral hebben afgeschrikt.

¹³⁴ De Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden. Deel 7*, p. 420. De aantekeningen van de onder beheerstelling door de NGV zijn nog altijd in de betreffende kadastrale leggers uit de bezettingsperiode te vinden. Schriftelijke mededeling van de conservator van het Kadastermuseum dhr. Z. Klaase aan de auteur, 8 augustus 2016.

¹³⁵ Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak*, p. 80.

¹³⁶ Aalders, *Roof*, p. 107.

¹³⁷ O. Sinke, *Verzet vanuit de verte. De behoedzame koers van Radio Oranje* (Amsterdam 2009), p. 99 en 185.

¹³⁸ Notulen van de vergadering van beheerders, makelaars en procuratiehouders van de A.N.B.O.-kantoren, gehouden op 29 maart 1943, in: NIOD 249-18 Algemeen Nederlandsch Beheer van Onroerende Goederen.

¹³⁹ Ibidem.

In de nota 'Arisierung jüdischen Grundbesitzes', die in september 1943 door een medewerker van het *Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft* was opgesteld voor Rijkscommissaris Seyss-Inquart, werd opnieuw geconstateerd dat er onder de verscheidene beroepsgroepen die opereerden op de huizenmarkt en het publiek weinig animo bestond om betrokken te raken bij de handel in geroofd Joods onroerend goed:

'Es hat sich herausgestellt, daß dem Arisierungsprozeß jüdischen Grundbesitzes seitens vieler Notare und Immobilienmaklern in Holland mit große Zurückhaltung und öffentlicher Widerstand entgegentreten ist, wobei sich auch die Hypothekenanleiher immer mehr abgeneigt erweisen Geld auf arisierte Häuser als Unterpfand hinzugeben. Alle diese fachmännische Berater haben vorsätzlich dazu beigetragen, beim Publikum einen immer größeren Widerwillen gegen den Ankauf früheren jüdischen Besitzes für Anlagezwecke zu erwecken.'¹⁴⁰

De opsteller van de nota constateerde dat de brede afkeer van het 'ariseringsproces' onder meer bleek tijdens de veiling die op 13 juli 1943 in Den Haag plaatsvond. Op de huizen die afkomstig waren uit Joods bezit werd nauwelijks een bod uitgebracht en zelfs niet eenmaal de maximumprijs geboden. Dit was tekenend want er bestond een bijzonder grote vraag naar woningen als beleggingsobject. Bij privé-verkopen werd er onderhands dan ook vaak nog eens 30 procent bovenop de maximumprijs betaald. Het was zeer ongewenst dat kopers die 'Joodse huizen' hadden gekocht van de NGV vervolgens moesten constateren dat hun bezit onverkoopbaar was. Het risico bestond dat dan nauwelijks nog hypotheekhouders geld wilden investeren in 'geariseerde huizen'.¹⁴¹

De opsteller van de nota hoopte dat de doorverkoop van Joods huizen door 'Arische' tussenhandelaren de oorspronkelijke eigenaren zou verhullen.¹⁴² Tijdens zijn proces na de oorlog verklaarde Ankerman dat dit een gebruikelijke handelswijze was.¹⁴³ Doordat het beheerde onroerend goed eerst aan een stroman van de ANBO, Nobiscum, of een andere *Verwalter* op persoonlijke titel werd verkocht, had de volgende koper geen zicht op de Joodse herkomst ervan. De NGV stelde de verkoopprijzen op 75 procent van de getaxeerde waarde. Bij de verkoop via een 'Arische' tussenhandelaar aan een derde – de oorlogskoper – werd de maximumprijs berekend en kon er winst worden gemaakt binnen de grenzen van de geldende prijsvoorschriften.¹⁴⁴

Hoewel er minder belangstelling bestond voor de geroofde panden van Joden dan de Duitse instanties en de Nederlandse *Verwalter* hoopten, werden met het beheer en de verkoop daarvan desondanks aanzienlijke winsten gemaakt. Voor het beheer werd 5 procent in rekening gebracht, waarvan de helft naar de beheerders ging. Over het jaar 1943 inden zij circa 1,4 miljoen gulden aan huren. In de eerste helft van 1944 – op dat moment waren veel percelen al verkocht – werd nog voor 80.000 gulden aan huren geïnd.¹⁴⁵ De exploitatie in de periode tussen inbeslagname en verkoop leverde in totaal 7 miljoen gulden op.¹⁴⁶

Op 1 oktober 1943 waren er 8.000 zogenaamde 'Jodenpanden' in 'Arische' handen overgegaan ter waarde van 86 miljoen gulden. Op dat moment waren bijna 3.000 van 8.000 hypotheek 'geariseerd' met een totale waarde van 15 miljoen gulden.¹⁴⁷ Volgens een grove schatting zijn er volgens Klein – naast landbouwgronden en bedrijfseigendommen – uiteindelijk circa 12.000 percelen onrechtmatig verkocht.¹⁴⁸ Dit aantal blijkt echter vrij nauwkeurig te zijn. Op basis

¹⁴⁰ Brief S.P. Lips aan Seyss-Inquart, 2 september 1943 en nota Arisierung jüdischen Grundbesitzes, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv. nr. 2238.

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Verklaring van Ankerman tijdens zitting van het Tribunaal voor het Arrondissement 's-Gravenhage op 10 oktober 1946 in het proces van G.C. Ankerman, in: NIOD 248-32 G.C. Ankerman

¹⁴⁴ Schütz, *Kille mist*, p. 247, 259 en 283-284.

¹⁴⁵ Aalders, *Roof*, p. 145.

¹⁴⁶ Ibidem, p. 190.

¹⁴⁷ De Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden. Deel 5*, p. 606.

¹⁴⁸ Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 60.

van minutieus onderzoek in de *Verkaufsbücher* van de NGV heeft Schütz berekend dat er circa 11.000 Joodse panden zijn verkocht.¹⁴⁹

De bezettingsautoriteiten hebben in totaal voor ongeveer 196 miljoen gulden in de onroerendgoedsector van Joden geroofd. Hierbij waren inbegrepen de landbouwgronden (17 miljoen gulden) en het exploitatiesaldo van de NGV (7 miljoen gulden) maar niet het aan bedrijven toebehorende onroerend goed.¹⁵⁰ Ondanks de enorme bedragen waarover de NGV en haar Nederlandse *Verwalter* konden beschikken, waren zij slechte betalers van belastingen en andere lasten. Op een vergadering van beheerders, makelaars en procuratiehouders van de ANBO op 29 maart 1943 werd gesproken over voorzieningen die moesten worden getroffen voor het betalen van onder meer grondbelasting, straatbelasting en brandverzekeringspremies.¹⁵¹ Het bleef veelal bij woorden. Na de oorlog kregen de in hun eigendomsrechten herstelde Joodse huiseigenaren dan wel hun erfgenamen deze openstaande rekeningen gepresenteerd. Het waren niet de enige onvoorziene financiële verliesposten die zij moesten incasseren.

1.7 Het aantal Joodse percelen in Den Haag onder beheer van de Niederländische Grundstücksverwaltung

Er zijn in de gemeente Den Haag in totaal 2.623 Joodse percelen onder ‘beheer’ van de NGV gesteld. Dit blijkt uit het aantal verzoeken dat de NGV in de periode 1942-1944 deed aan het kadaster om hiervan aantekening te maken in de openbare registers. Voor elk afzonderlijk perceel diende de NGV een verzoek in.¹⁵² Slechts van vijf gemeenten (Assen, Breda, Den Haag, Roermond en Winschoten) zijn deze verzoeken in de vorm van uniek genummerde kaarten bewaard gebleven.¹⁵³ Hierbij moet bedacht worden dat op een perceel meerdere panden konden staan, terwijl Joodse eigenaren soms meerdere percelen in eigendom hadden.

Behalve de genoemde kaarten zijn er ook kaarten met hetzelfde nummer waaraan de letter a is toegevoegd als het betreffende perceel is verkocht en opvolgende letters uit het alfabet wanneer dit meerdere malen is gebeurd. Het betreft hier uitzonderingen.¹⁵⁴

Andere bronnen bevestigen dat veel van de geroofde Joodse percelen in Den Haag uiteindelijk niet verkocht zijn. Zo schreef de directeur van de Gemeentelijke Dienst voor den Wederopbouw in Den Haag ir. P. Bakker Schut op 13 november 1945 aan het college van B en W dat ‘een zeer groot aantal’ van de percelen bij de bevrijding nog in bezit van de ANBO was.¹⁵⁵ Uit het proefschrift van Schütz blijkt dat in het hele arrondissement ‘s-Gravenhage (oude rechterlijke indeling in 19 arrondissementen) waarschijnlijk iets meer dan 1.400 Joodse panden zijn verkocht.¹⁵⁶

¹⁴⁹ Schütz, *Kille mist*, p. 282-283. In de tabel op p. 282 staat het totale aantal van 10.565 Joodse panden vermeld. Van de *Verkaufsbücher* ontbreken echter ongeveer 400 transacties omdat het eerste register niet is bewaard.

¹⁵⁰ Aalders, *Berooid*, p. 200.

¹⁵¹ Notulen van de vergadering van beheerders, makelaars en procuratiehouders van de A.N.B.O.-kantoren, gehouden op 29 maart 1943, in: NIOD 249-18 Algemeen Nederlandsch Beheer van Onroerende Goederen.

¹⁵² Nationaal Archief 2.08.101 Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut, (1921) 1940-1959 (1979), inv. nr. 11-16 en 19-28.

¹⁵³ ‘Verzoeken van de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV) om inschrijving in de registers van het kadaster van onder beheer gestelde Joodse percelen of verkoop daarvan aan niet-Joden, met af en toe aantekening op de stukken van naoorlogs rechtsherstel 1941-1944’, in: Nationaal Archief 2.08.101 Archief van het Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut, (1921) 1940-1959 (1979), inv. nr. 19-28.

¹⁵⁴ Zie Inventaris van de archiefbescheiden van het Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut, (1921) 1940-1959 (1979), inv. nr. 19-28.

¹⁵⁵ Brief van de directeur van de Gemeentelijke Dienst voor den Wederopbouw ir. P. Bakker Schut aan B en W, 13 november 1945, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 664.

¹⁵⁶ Schütz, *Kille mist*, p. 282-283. In de tabel op p. 282 staat voor het arrondissement ‘s-Gravenhage het aantal van 1.387 Joodse verkochte panden vermeld. Van de *Verkaufsbücher* ontbreken echter 400 transacties omdat het eerste register niet is bewaard. Het werkelijke aantal verkochte panden zal derhalve iets boven het aantal 1.400 liggen.

Waarom zijn in de hofstad relatief weinig Joodse percelen verkocht? Naast de in de vorige paragraaf aangevoerde algemene redenen, zijn hiervoor nog andere oorzaken aan te wijzen die specifiek op Den Haag betrekking hebben. Een voorname reden lijkt de staat te zijn waarin veel onverkochte woningen verkeerden. Tijdens een vergadering in het gebouw van de NGV met verschillende Nederlandse *Verwalter* op 29 april 1942 werd vastgesteld dat dat gold voor de meeste Joodse panden waarin huurders zaten.¹⁵⁷ Na de deportatie van de bewoners waren deze panden waarschijnlijk weinig aantrekkelijk om te kopen. Overigens werd vlak na de oorlog ook herhaaldelijk geconstateerd dat veel panden die de ANBO niet had weten te verkopen beschadigd waren (zie 4.3).

Op de voornoemde vergadering van *Verwalters* in april 1942 werd tevens opgemerkt dat er in Den Haag 'in dem durch die bekannte Nervosität zurzeit wenig Kaufinteresse festgestellt wird'.¹⁵⁸ Wat met deze cryptische opmerking precies werd bedoeld blijft helaas onduidelijk.

Ten slotte lijkt het erop dat in Den Haag een aantal geroofde panden uit Joods bezit die voor de verkoop waren bedoeld voorlopig voor een ander doel werden bestemd. In april 1943 beval Rauter de snelle deportatie van de nog overgebleven Joden in Den Haag omdat hij evacués uit Scheveningen in hun woningen wilde onderbrengen.¹⁵⁹ Waarschijnlijk kwamen deze panden gedurende de bezetting niet meer in aanmerking voor de verkoop.

¹⁵⁷ Verslag van overleg met Nederlandse *Verwalter*, 29 april 1942, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv. nr. 2238.

¹⁵⁸ Verslag van bespreking met *Verwalters*, 29 april 1942, in: NIOD 039 Archief Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, inv. nr. 2238.

¹⁵⁹ Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 166.

2. Verwerving van Joods onroerend goed door de gemeente Den Haag

2.1 Het Führerprinzip ingevoerd op gemeentelijk niveau

De gedwongen nazificering van de Nederlandse samenleving stond in de laatste maanden van 1941 hoog op de politieke agenda van de bezettingsautoriteiten. VO 152/41 van Seyss-Inquart bepaalde dat de werkzaamheden van een aantal bestuursorganen per 1 september van dat jaar moesten 'blijven rusten', zoals het gebruikte eufemisme luidde. De bepaling gold voor gemeenteraden, Provinciale Staten, colleges van B en W en Gedeputeerde Staten en bovendien voor commissies van gemeenteraden en van Provinciale Staten voor zover dit werd bepaald door de burgemeester of de in de betreffende gemeenten aangestelde regeringscommissaris.¹⁶⁰ De verordening kwam er feitelijk op neer dat in het provinciale en gemeentelijke bestuur het nationaalsocialistische *Führerprinzip* zijn intrede deed.

Na het ontslag van de Haagse burgemeester De Monchy op 1 juli 1940 was de NSB'er en bankier Van Maasdijk gevraagd om zijn plaats in te nemen. Hij had dit geweigerd omdat hij onafhankelijk zakenman wilde blijven.¹⁶¹ De wethouder van Onderwijs prof. ir. C.L. van der Bilt trad daarom op als waarnemend burgemeester. Van der Bilt was voormalig rector-magnificus van de Technische Hogeschool in Delft en oud-Tweede Kamerlid. Als burgemeester trachtte deze 'bejaarde liberaal van patricische huize' het beleid van zijn voorganger van goede samenwerking met de bezetter voort te zetten. 'Het was schipperen tussen compromitterende vriendelijkheid en onproductieve vijandigheid', schrijft Bart van der Boom in zijn boek over Den Haag tijdens de bezetting.¹⁶²

Van der Bilt was niet bang om zich met grote felheid uit te spreken tegen onacceptabele maatregelen van de Duitse autoriteiten, maar schikte zich uiteindelijk wel. Zo protesteerde het college van B en W in augustus 1941 tegen de aangekondigde instelling van aparte Joodse scholen maar werkte het uiteindelijk wel mee aan de uitvoering van de maatregel. Van de antisemitische verordeningen van de bezetter werd er geen enkele gesaboteerd. Verzet in het algemeen achtte Van der Bilt gevaarlijk, ondermijnend en nutteloos.¹⁶³ Op 18 januari 1941 verscheen in de pers zijn verklaring dat zich in Den Haag herhaaldelijk 'gevallen van opzettelijke vernielingen van eigendommen der Duitse weermacht' hadden voorgedaan. 'Het behoeft geen betoog, dat dergelijke daden uitermate ongepast zijn en door de bezettende overheid volstrekt niet kunnen worden geduld', aldus de Haagse burgemeester. Hij wees erop dat vernieling van Duitse eigendommen, sabotage, anti-Duitse propaganda of het verspreiden van geruchten streng zou worden bestraft waarbij door de bezettingsautoriteiten boetes aan hele steden konden worden opgelegd. Van der Bilt drong er daarom ten strengst op aan dat een 'ieder, niet in het minst ook in het belang zijner medeburgers, zich onthoudt van alles, wat de bezettende overheid terecht als ontoelaatbaar beschouwt'.¹⁶⁴

Verontwaardigd over de aangekondigde VO 152/41, die onder meer het college van B en W en de gemeenteraad uitschakelde, beraadslaagden de waarnemend burgemeester en zijn wethouders op 28 augustus 1941 over de vraag of het punt was bereikt waarop zij uit eigen beweging moesten opstappen. Na enige discussie besloten zij aan te blijven. Punt 15 van de *Aanwijzingen* uit 1937 stelde immers dat bestuurders wel hun bezwaren tegen onacceptabele maatregelen moesten uiten 'doch hun medewerking bij de uitvoering der te nemen maatregelen niet

¹⁶⁰ Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd*, p. 291.

¹⁶¹ B. van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog* (Den Haag 1995), p. 68.

¹⁶² Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 32-34.

¹⁶³ Ibidem, p. 35.

¹⁶⁴ *Haagsche Courant*, 18 januari 1941 en *Het Vaderland*, 18 januari 1941.

moeten weigeren, wanneer die gewenscht is of van hen geëischt wordt'.¹⁶⁵ Het gemeentebestuur van 'defensieve collaboratie' werd zodoende voortgezet.

Twee jaar na het vertrek van De Monchy werd in juni 1942 de NSB'er prof. mr. dr. H. Westra door het Rijkscommissariaat tot burgemeester van Den Haag benoemd. De wethouders boden daarop collectief hun ontslag aan dat door de nieuwe, nationaalsocialistische burgemeester met instemming werd geaccepteerd.¹⁶⁶ Westra behoorde in 1932 tot de vroegste leden van de NSB.¹⁶⁷ Op doktersadvies besloot hij begin 1933 om zich volledig te onthouden van de politiek en daarom ook voor Musserts beweging te bedanken.¹⁶⁸ Vanaf het einde van de jaren dertig was hij in verschillende bestuursfuncties betrokken bij het fascistische tijdschrift *De Waag* en hieraan verbonden organisaties. Enkele personen rondom *De Waag* wilden in het najaar van 1940 een nieuwe partij oprichten waarin de NSB, de Nederlandsche Unie en het Nationaal Front zouden moeten opgaan. Na de mislukking hiervan sloten vele Waag-leden, onder wie Westra, zich aan bij de NSB.¹⁶⁹

Waarschijnlijk werd Westra uitsluitend vanwege zijn NSB-lidmaatschap benoemd tot burgemeester van Den Haag want andere kwalificaties voor deze baan bezat hij niet. Vriend en vijand waren het erover eens, aldus Bart van der Boom, dat hij een zwakke persoonlijkheid was. *Generalkommissar* Wimmer noemde hem 'kein Wichtiger Mann, er war seine Aufgabe nicht gewachsen'. Als Westra van de Duitse autoriteiten een opdracht kreeg die hem niet aanstond, tierde hij binnenskamers om vervolgens uit te voeren wat hem opgedragen was.¹⁷⁰

In november 1945 verklaarde de inmiddels geïnterneerde Westra dat hij ten aanzien van de door hem afgekeurde Jodenvervolgung altijd voet bij stuk had gehouden tegenover de bezetter: 'De manier, waarop Duitschland het Jodenvraagstuk heeft trachten op te lossen, heb ik steeds als onmenselijk beschouwd en ik heb dan ook van zelfsprekend daartoe nimmer mijn medewerking verleend'. Zijn vermeende standvastigheid illustreerde Westra met een voorbeeld. Toen hij tot burgemeester van Den Haag werd benoemd, kreeg hij van de Duitse bezettingsautoriteiten te horen dat hij een ambtswoning zou krijgen. Het werd hem echter niet toegestaan zelf een particuliere woning te huren. Hierop zou Westra volgens eigen zeggen de eis hebben gesteld dat voor zijn ambtswoning 'geen Jodenwoning zou beschikbaar worden gesteld en dat geen woning zou worden gevorderd'.¹⁷¹

Was deze oorlogsburgemeester werkelijk zo principieel waar het geroofd onroerend goed van Joodse burgers betrof? Andere getuigenissen vertellen een ander verhaal. Op 15 augustus 1945 schreef de chef van de afdeling Financiën W.F. Wijthoff aan het nieuwe college van B en W van Den Haag een vernietigende brief over Westra. De voormalige burgemeester had niets anders gedaan dan de belangen van de vijand te bevorderen ten koste van de Haagse bevolking. Tot de vele beschuldigingen die Wijthoff uitlette aan het adres van Westra behoorde ook diens 'medewerking tot aankoop van onroerende goederen, afkomstig van door de Duitschers ontbonden verenigingen'.¹⁷²

Uit verschillende stukken blijkt dat Westra als burgemeester van Den Haag inderdaad toestemming gaf voor de aankoop van geroofd onroerend goed van ontbonden verenigingen en stichtingen en zelfs van Joodse burgers. Het is evenwel te eenvoudig om hiervoor hem alleen verantwoordelijk te houden. In de volgende paragraaf wordt gekeken naar de betrokkenheid van andere bestuurders.

¹⁶⁵ Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 37.

¹⁶⁶ Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 38.

¹⁶⁷ R. te Slaa en E. Klijn, *De NSB. Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging 1931-1935* (Amsterdam 2009), p. 146.

¹⁶⁸ Ibidem, p. 173-174.

¹⁶⁹ Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 42.

¹⁷⁰ Ibidem, p. 43-44.

¹⁷¹ Proces-verbaal inzake Harmen Westra, gesloten en getekend te 's-Gravenhage op 30 November 1945, in: Nationaal Archief CABR-dossier prof. dr. mr. Harmen Westra.

¹⁷² Brief van de chef van de afdeling Financiën W.F. Wijthoff aan B en W., 15 augustus 1945, in: NA, 2.09.09 Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR, 1945-1952 (1983). CABR-dossier-Harmen Westra, inv. nr. 74879.

2.2 De aankoop van Joodse percelen

In hun boek *Openstaande rekeningen* beschrijven Hinke Piersma en Jeroen Kemperman hoe de gemeente Amsterdam tijdens de bezetting geroofde percelen van Joden aankocht om al voor de oorlog ontworpen plannen met betrekking tot stadsuitbreiding en -vernieuwing te realiseren.¹⁷³ Kocht de gemeente Den Haag om dezelfde reden onroerend goed dat toebehoorde aan Joodse burgers? In het rapport 'Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting', dat in opdracht van het Haagse gemeentebestuur onmiddellijk na de bezetting werd opgesteld,¹⁷⁴ staat hierover de volgende saillante passage:

'Tijdens den oorlog werden door de N.V. A.N.B.O. en de N.V. Nobiscum, beide maatschappijen die Joodsch bezit exploiteerden, verscheidene perceelen aan de Gemeente te koop aangeboden.

Alleen voor die perceelen, waarvan de verkoopprijs redelijk was te achten en waarvoor de Gemeente interesse had in verband met saneeringsplannen of uitbreiding van dienstgebouwen (politie-bureaux) werden door mijn Dienst voorstellen tot aankoop ingezonden.'¹⁷⁵

In hoeverre strookte deze door het hoofd van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting H.E. Suyver voorgestelde gang van zaken met de werkelijkheid?

Verschillende 'bouwgrondmaatschappijen', allemaal in Amsterdam gevestigd, benaderden in oktober 1941 de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van de gemeente Den Haag. In verband met 'de verplichte opgave ingevolge Verordening 102/1941 van landbouwgronden in Joodsch bezit' zouden zij graag een verklaring ontvangen dat hun gronden waren opgenomen of binnen korte tijd zouden worden opgenomen in het uitbreidingsplan der Gemeente'.¹⁷⁶ Kennelijk betrof het Joodse bedrijven waarvan de eigenaren vreesden dat zij anders gedwongen waren om voor hun percelen nieuwe kopers te vinden.

De Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting antwoordde de bouwgrondmaatschappijen dat de bedoelde grond weliswaar deel uitmaakte van een uitbreidingsplan dat door de Haagse gemeenteraad op 11 december 1939 was vastgesteld, maar dat dit plan niet door Gedeputeerde Staten was goedgekeurd. Secretaris-generaal mr.dr. K.J. Frederiks van Binnenlandse Zaken had hierover nog geen beslissing genomen.¹⁷⁷ Na het bestuurlijk buitenspel zetten van Gedeputeerde Staten per 1 september 1941 en de afwezigheid van zijn minister lag deze beslissing kennelijk bij hem.

In april 1942 ontving de gemeente Den Haag een bericht van de voorzitter van het 'Bureau van Goedkeuring voor de overdracht van Joodse landbouwgronden' over de voornoemde percelen. Aangezien de betreffende grond deel uitmaakte van het uitbreidingsplan stelde hij voor dat de gemeente Den Haag de gronden zou kopen tegen een door de Grondkamer van Zuid-Holland vast te stellen bedrag. Waarnemend burgemeester Van der Bilt antwoordde daarop dat hij in beginsel bereid was de aankoop door de gemeente te bevorderen mits tegen een redelijke prijs en dat hij zich wilde beperken tot de gronden die in de naaste toekomst voor de uitvoering van het gemeentelijke uitbreidingsplan nodig waren.¹⁷⁸

Hierna gebeurde er bijna een jaar niets totdat de voorzitter van het 'Bureau van Goedkeuring voor de overdracht van Joodse landbouwgronden' de gemeente in maart 1943 opnieuw aanschreef.

¹⁷³ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 83-89.

¹⁷⁴ Brief van B en W van 's-Gravenhage aan hoofden der Gemeentelijke Diensten en Bedrijven en de besturen der stichtingen, 28 juli 1945. Haags Gemeentearchief 0487-01, inv. nr. 257.

¹⁷⁵ 'Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting', 25 januari 1946, p. 44. Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 257.

¹⁷⁶ Rapport 'Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting', 25 januari 1946, p. 44, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 257.

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Ibid.

Het Bureau had besloten de percelen niet als 'land' in de zin van VO 102/1941 aan te merken.¹⁷⁹ De verkoop was daarmee van de baan. Dat de gemeente Den Haag deze als Joods bezit bestempelde landbouwgrond niet verwierf, kan moeilijk als haar verdienste worden beschouwd. Bovendien bleef het niet bij deze gestrande poging om onroerend goed te verkrijgen.

Op basis van verschillende documenten kan de geschiedenis van de aankoop van geroofde Joodse percelen door de gemeente Den Haag redelijk nauwkeurig worden gereconstrueerd. Zo kocht het gemeentebestuur op 16 juni 1942 voor 19.000 gulden zes pakhuizen met bovenwoningen in het Slop van Willem Kleijn met huisnummers 9, 11, 13, 13A, 13B en 13C. De aankoop hiervan gebeurde op advies van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting en met goedkeuring van secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Frederiks. De gemeente Den Haag wilde de betreffende percelen in haar bezit krijgen in verband met de voorgenomen bouw van een onderstation voor het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf. In afwachting hiervan konden de panden daarop worden opgeknapt en verhuurd.¹⁸⁰

De verkopende partij van deze percelen was de ANBO en niet een onbekende 'Arische' tussenhandelaar. Het betrof dus duidelijk bezit dat van Joden was geroofd. De betrokken ambtenaren van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting waren daar ongetwijfeld van op de hoogte. Opmerkelijk genoeg was het betreffende besluit over de aankoop van dit geroofde bezit niet door Westra maar nog door diens voorganger, waarnemend burgemeester Van der Bilt, ondertekend. Medeondertekenaar van het besluit was waarnemend secretaris Wijthoff.¹⁸¹ Sinds de schorsing in november 1941 en het daarop volgende ontslag drie maanden later van de Joodse gemeentesecretaris mr. J.J. Boasson, nam de chef van de afdeling Financiën Wijthoff twee jaar lang diens functie waar.¹⁸²

Het bleef niet bij de voornoemde aankoop van geroofde panden van Joodse burgers. Op advies van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting besloot burgemeester Westra tot de aankoop van 94 panden met bijbehorende grond die aan Joodse burgers waren ontnomen. Uit het formele besluit daartoe, gedateerd op 2 september 1942, en een direct na de oorlog gemaakt overzicht blijkt om welke panden het ging en wat het doel van deze transacties was.¹⁸³

In de Nieuwe Haven werden de panden met huisnummer 302 tot en met 328 (even nummers) gekocht tegen een prijs van 18.800 gulden en daarnaast ook de panden met de huisnummers 362 en 364 voor 6.750 gulden. De reden voor de aankoop was de sanering van het Spui en de omgeving daarvan. Om dezelfde reden werden de panden met huisnummer 34 en 34a aan de Turfmarkt voor 8.750 gulden gekocht.¹⁸⁴

Voor de sanering van de binnenstad werden in de Javastraat de panden met de oneven huisnummers van 99 t/m 161 gekocht voor een bedrag van 33.500 gulden.¹⁸⁵ Daarnaast kocht de gemeente om dezelfde reden de panden met de huisnummers 24 t/m 67 aan de Zuid-Binnensingel voor een bedrag van 58.600 gulden.¹⁸⁶

¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ Besluit waarnemend burgemeester Van der Bilt, 1942 nr. 21, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 26. en 'Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting', 25 januari 1946, bijlage K, in: 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting.

¹⁸¹ Besluit waarnemend burgemeester Van der Bilt, 1942 nr. 21, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 26.

¹⁸² Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 36 en 49.

¹⁸³ Besluit burgemeester Westra nr. 626, 2 september 1942, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 26. Het overzicht van de panden 'die tijdens den oorlog zijn verkregen en die afkomstig waren van Joodsch bezit of van een vrijmetselaarsvereniging' zond directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting ir. H.E. Suyver op 30 juni 1945 aan B en W en is aanwezig in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nrs. 392 en 1294. Het overzicht is eveneens als bijlage K opgenomen in het rapport 'Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting', 25 januari 1946, in Haags Gemeentearchief, 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 257.

¹⁸⁴ Ibidem.

¹⁸⁵ Ibidem.

¹⁸⁶ Ibidem.

Alle 94 Joodse panden kwam op 30 oktober 1942 daadwerkelijk in het bezit van de gemeente Den Haag. De verkopende partij was Nobiscum dat hiervoor in totaal 126.400 gulden ontving.¹⁸⁷ Ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van het politiebureau kocht de gemeente Den Haag in het najaar van 1942 tevens een aantal panden die door het 'Commissariaat voor niet-commercieële verenigingen en stichtingen' waren geconfisqueerd van de Vereeniging 'Kent U Zelfen' (Gnothi Seauton), de Orde van Vrijmetselaren 'Het Groot Oosten' en de Stichting 'Het Burgerwachtsgebouw'.¹⁸⁸

Eenmaal kreeg de gemeente Den Haag zelfs een geroofd gebouw en bijbehorende grond in bezit zonder dat zij hiervoor ook maar iets hoefde te betalen. Het ging om het perceel Pletterijstraat 64/66 van 'Het Israëlitisch Weeshuis Hulp voor Weezen' (Ezer Jatom). Op de vergadering van burgemeester en wethouders op 30 april 1943 werd hierover de volgende mededeling gedaan: 'Het Joodsche Weeshuis aan de Pletterijstraat is aan de Gemeente geschonken om dienst te doen als kindertehuis'.¹⁸⁹

Achter deze ambtelijke mededeling ging een onvoorstelbare hoeveelheid leed schuil. Op vrijdagavond 5 maart 1943 rond negen uur stopten er verschillende vrachtwagens bij het weeshuis. Duitse soldaten haalden de directeur, zijn gezin en alle aanwezige kinderen en personeelsleden uit het pand en dwongen hen in de klaarstaande vrachtauto's plaats te nemen. Zij werden naar kamp Westerbork afgevoerd. Op een enkeling na vertrokken zij vijf dagen later vanaf daar op transport naar het vernietigingskamp Sobibór. Hier werden deze gedeporteerden op 13 maart 1943 vermoord.¹⁹⁰

Het 'Commissariaat voor niet-commercieële verenigingen en stichtingen' kreeg het 'leeggekomen' pand van 'Het Israëlitisch Weeshuis' in bezit en schonk het aan de gemeente Den Haag.¹⁹¹ In zijn besluit van 18 september 1943 aanvaardde burgemeester Westra het gebouw formeel in eigendom ten behoeve van de gemeente. Een kleine maand later keurde secretaris-generaal Frederiks het besluit goed.¹⁹²

Direct na de bezetting maakte de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting een gedetailleerd overzicht van de van Joden geroofde panden die door de gemeente Den Haag waren gekocht. Door zijn betrokkenheid was deze dienst uitstekend op de hoogte van alle feiten omtrent deze ongeoorloofde transacties. Het perceel Javastraat 32, dat rechtmatig toebehoorde aan mr. A. Hijman, ontbrak merkwaardig genoeg in het overzicht. Voor de oorlog wilde de gemeente Den Haag dit perceel al in bezit krijgen ten behoeve van de bouw van een nieuw raadhuis. Bij Koninklijk Besluit van 12 februari 1940, nr. 5, was onder andere dit perceel aangewezen om 'ten algemenen nutte onteigend' te kunnen worden. Nog geen maand voor de Duitse inval stelde de Haagse gemeenteraad op 15 april 1940 de bedragen vast die aan de eigenaren voor 'de minnelijke afstand van hun percelen' zouden worden aangeboden. Het bedrag voor het perceel Javastraat 32 werd vastgesteld op 26.000 gulden. Deze geldsom werd door de toenmalige burgemeester op 29 juni 1942 verhoogd

¹⁸⁷ Zie overzicht van panden die tijdens de oorlog zijn verkregen uit Joods bezit of van een vrijmetselaarsvereniging, in: 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nrs. 392 en 1294 en als bijlage K opgenomen in het rapport 'Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting', 25 januari 1946, in Haags Gemeentearchief, 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 257.

¹⁸⁸ Ibidem.

¹⁸⁹ Notulen vergadering van burgemeester en wethouders op 30 april 1943, in: 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 51.

¹⁹⁰ I.B. van Creveld, 'Hulp aan wezen' in oorlogstijd (Den Haag, 2004), p. 75.

¹⁹¹ Het overzicht van de panden 'die tijdens den oorlog zijn verkregen en die afkomstig waren van Joodsch bezit of van een vrijmetselaarsvereniging' zond directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting ir. H.E. Suyver op 30 juni 1945 aan B en W en is aanwezig in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nrs. 392 en 1294. Het overzicht is eveneens als bijlage K opgenomen in het rapport 'Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting', 25 januari 1946, in Haags Gemeentearchief, 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 257.

¹⁹² Besluit van B en W van Den Haag (nr. 445), 7 augustus 1945, in: Haags Gemeentearchief Besluiten verzameling van gemeenteraad 1953.

tot 28.000 gulden. Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank werd op 3 december 1942 de onteigening van het perceel uitgesproken.¹⁹³

Tijdens de onteigeningsprocedure was het perceel van Hijman in beheer gekomen van de NGV. De gemeente kocht van deze organisatie het perceel waarbij werd uitgegaan van de vastgestelde onteigeningssom van 28.000 gulden. Hiervan was 14.000 gulden nodig om de bestaande hypothecaire schuld af te lossen.¹⁹⁴

Het beleid van de gemeente Den Haag met betrekking tot de aankoop van Joodse panden kenmerkte zich, evenals dat van de gemeente Amsterdam en verschillende andere gemeenten,¹⁹⁵ door opportunisme en pragmatisme. De mogelijkheid deed zich voor om zonder kostbare onteigeningsprocedures op een relatief goedkope manier woningen aan te kopen, waardoor plannen op het gebied van stadsvernieuwing en -sanering konden worden gerealiseerd.

Het gevolg van de aankoop van geroofde panden was dat de gemeente Den Haag na de bezetting betrokken raakte bij verschillende rechtsherstelprocedures om de rechtmatige Joodse eigenaren dan wel hun erfgenamen in hun eigendomsrecht te herstellen.

Een apart geval in de verwerving van Joods onroerend goed door de gemeente Den Haag was haar streven om de woningcomplexen van woningbouwvereniging 'Mischkenoth Israël' in bezit te krijgen.

2.3 De strijd om woningbouwvereniging 'Mischkenoth Israël'

Evenals de gemeente Amsterdam, was ook de gemeente Den Haag tijdens de bezetting betrokken bij de liquidatie van een Joodse woningbouwvereniging en kwam zij in het bezit van de betreffende huizen. Terwijl het Amsterdamse gemeentebestuur weinig geestdrift aan de dag legde voor de overname¹⁹⁶, ijverde het Haagse gemeentebestuur actief bij de Duitse autoriteiten en het ministerie van Binnenlandse Zaken om deze woningen te verkrijgen. Wat waren zijn motieven hiervoor?

De woningbouwvereniging 'Mischkenoth Israël' ('Woningen van Israël') in Den Haag was opgericht ten behoeve van de verbetering van de huisvesting van Joodse arbeiders. Zij beheerde en exploiteerde daartoe twee woningcomplexen met in totaal 360 woningen.¹⁹⁷ De 'Commissaris voor niet-commercieële verenigingen en stichtingen' Müller-Lehning ontbond op 20 februari 1942 woningbouwvereniging 'Mischkenoth Israël'. Het bestuur bestond op dat moment uit mr. E. Belinfante (voorzitter), M. Speijer (secretaris), mr.dr. D. Simons (penningmeester) en medebestuurders J. Weijl en C.H.F. Polak.¹⁹⁸ Een aantal van hen overleefde de oorlog niet.

Het vermogen van 'Mischkenoth Israël' werd door het 'Commissariaat voor niet-commercieële verenigingen en stichtingen' in beslag genomen en zou na aftrek van administratiekosten worden aangewend voor 'bijzondere Joodsche doeleinden'. De eigendommen van de woningbouwvereniging zouden worden verkocht.¹⁹⁹ Over de 360 woningen ontstond spoedig een vinnige pennensrijd tussen verschillende partijen.

Enkele dagen na de liquidatie van 'Mischkenoth Israël' schreef de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Suyver hierover waarnemend burgemeester Van der Bilt aan.

¹⁹³ Besluit B en W van Den Haag (nr. 207), 24 mei 1947, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 32.

¹⁹⁴ Ibid.

¹⁹⁵ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 96.

¹⁹⁶ Ibidem, p. 96-105.

¹⁹⁷ Besluit burgemeester Westra (nr. 718), 4 september 1943 en Besluit B en W Den Haag (nr. 234), 13 augustus 1946, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nrs. 27 en 31.

¹⁹⁸ Beschikking Commissaris voor niet-commercieële Verenigingen en stichtingen inzake woningbouwvereniging 'Mischenkenoth Israël', 20 februari 1942, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

¹⁹⁹ Besluit van de burgemeester nr. 718, 4 september 1943, in: 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952.

Hij wees erop dat de 'Mischkenoth Israël' op grond van de Woningwet was opgericht 'om uitsluitend in het belang der volkshuisvesting werkzaam te zijn'. Het benodigde kapitaal voor de bouw van de twee woningcomplexen van deze vereniging was nagenoeg geheel verkregen uit geldleningen die door de gemeente waren verstrekt of gegarandeerd. De volgende restantschuld stond nog open:

lening Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds	f. 244.823,94
lening Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds	f. 220.740,19
lening Algemeen Burgerlijk Pensioenfond	f. 225.626,24
Lening gemeente 's-Gravenhage	<u>f. 258.106,78</u> +

Totaal f. 949.297,15

Volgens de laatste balans opgemaakt op 30 november 1941 was de boekwaarde van de gebouwen 996.472,52 gulden. Suyver wees erop dat de gemeente Den Haag 'de voornaamste belanghebbende is bij de thans ontbonden Vereeniging'. Om deze belangen veilig te stellen moest het gemeentebestuur proberen het bezit van 'Mischkenoth Israël' en de daarop rustende schulden over te nemen. In de voorwaarden waarop de geldleningen destijds aan de woningbouwvereniging waren verstrekt, stond dat deze gelden onmiddellijk opvorderbaar waren bij ontbinding van 'Mischkenoth Israël' of wanneer deze vereniging niet langer aan haar verplichtingen kon voldoen.²⁰⁰

De directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting adviseerde waarnemend burgemeester Van der Bilt derhalve contact op te nemen met 'de Commissaris voor niet-commercieële verenigingen en stichtingen' over de overname van de bezittingen en schulden van 'Mischkenoth Israël' door de gemeente Den Haag. De bedragen die door de woningbouwvereniging bij zijn dienst in rekening-courant en depot waren gestort zou Suyver tussentijds niet overmaken op de door Müller-Lehning doorgegeven bankrekening. Het was ongetwijfeld een verstandig besluit. Het voortvarende diensthoofd had alvast een conceptbrief opgesteld voor waarnemend burgemeester Van der Bilt aan 'de Commissaris voor niet-commercieële verenigingen en stichtingen'. De genoemde argumenten voor overname van eigendommen en schulden van 'Mischkenoth Israël' door de gemeente werden daarin door Suyver breed uitgemeten.²⁰¹

Amper twee weken later meldde Suyver aan Van der Bilt dat hij een onderhoud had gehad met het hoofd van de Afdeling Volkshuisvesting van het ministerie van Binnenlandse Zaken mr. P. A. van der Drift. Deze departementale bestuurder had hem geadviseerd de zaak schriftelijk voor te leggen aan *Generalkommissar für Verwaltung und Justiz* Friedrich Wimmer en gevraagd van deze brief een afschrift te sturen. Op het ministerie kon men zich dan bezinnen op welke wijze de aanspraken van de gemeente Den Haag konden worden gesteund. Opnieuw had Suyver alvast een conceptbrief voor de waarnemend burgemeester opgesteld.²⁰²

Haast was geboden aangezien de eigendommen van 'Mischkenoth Israël' inmiddels in beheer waren gekomen bij de NGV.²⁰³ Van der Bilt stuurde zowel *Generalkommissar* Wimmer als secretaris-generaal Frederiks van het ministerie van Binnenlandse Zaken in maart 1942 een brief. Naast de eerder aangevoerde redenen waarom de gemeente Den Haag het bezit en de schulden van

²⁰⁰ Brief van de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Suyver aan wnd. burgemeester Van der Bilt, 28 februari 1942, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

²⁰¹ Brief van de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Suyver aan wnd. burgemeester Van der Bilt, 28 februari 1942, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

²⁰² Brief van de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Suyver aan wnd. burgemeester Van der Bilt, 14 maart 1942, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

²⁰³ Brief wnd. burgemeester Van der Bilt en secretaris Wijthoff aan de *Generalkommissar für Verwaltung und Justiz*, maart 1942 [geen exacte datum genoemd] en Brief wnd. burgemeester Van der Bilt en secretaris Wijthoff aan secretaris-generaal Frederiks van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 28 maart 1942, in Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1692.

‘Mischkenoth Israël’ moest overnemen, werd een nieuw argument in stelling gebracht. Door Wimmer was bepaald dat de op basis van de Woningwet toegelaten woningbouwverenigingen niet vielen onder VO 41/1941 om ‘te komen tot een herordening op het gebied van de niet-commerciële verenigingen en stichtingen’. Ergo: de liquidatie van ‘Mischkenoth Israël’ was een verkeerde toepassing van dit besluit geweest.²⁰⁴ Het argument ontbreekt in de latere correspondentie over deze zaak. Vermoedelijk was de gemeentelijke bestuurders duidelijk geworden dat de bezettingsautoriteiten weinig waarde hechtten aan hun eigen regelgeving wanneer die botste met hun antisemitische politiek.

In een brief aan Wimmer en Van der Bilt van 26 mei 1942 bepleitte secretaris-generaal Frederiks eveneens dat de met overheidssteun gebouwde huurwoningen van ‘Mischkenoth Israël’ aan de gemeente Den Haag zouden worden overgedragen.²⁰⁵ Het beheer van de woningen was inmiddels door de NGV overdragen aan de ANBO. De daadwerkelijke bemoeienis van deze organisatie beperkte zich voorlopig tot het laten weghakken van de Joodse naam ‘Mischkenoth Israël’ uit een gevelsteen.²⁰⁶ Niettemin meende de ANBO recht te hebben op de vaste vergoeding voor haar ‘beheer’. Over de eis van de ANBO aan de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting dat zij 5 procent van de bruto huuropbrengst moest ontvangen, ontstond een stekelige briefwisseling met directeur Suyver die niet van plan was hieraan toe te geven.²⁰⁷ Begin december 1942 schreef hij aan Westra, die Van der Bilt was opgevolgd, dat volgens de departementale regels ten hoogste 7,50 gulden jaarlijks per woning voor de kosten van administratie en toezicht in rekening mocht worden gebracht. Suyver vervolgde:

‘De bemoeiingen van de A.N.B.O. met de complexen bepaalde zich tot heden tot de maandelijksche in-ontvangstneming van de door mijn Dienst opgestelde afrekening van exploitatieontvangsten en –uitgaven. Een betaling als gevraagd komt mij voor, daarmee niet evenredig, ja zelfs, absurd te zijn.

Bovendien zou deze betaling ten gevolge hebben, dat het eerste complex met een tekort van circa f 2.500,- per jaar zou sluiten, welk bedrag door Rijk en Gemeente zou moeten worden aangezuiverd’.²⁰⁸

De directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting adviseerde Westra om de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken hierover in te lichten en hem te vragen om een beslissing te nemen.²⁰⁹ In een brief aan Frederiks gaf de Haagse burgemeester in extenso, maar diplomatieker geformuleerd, de bezwaren van Suyver tegen de door ANBO geëiste

²⁰⁴ Brief van de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Suyver aan wnd. burgemeester Van der Bilt, 14 maart 1942, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

²⁰⁵ Brief van secretaris-generaal Frederiks aan waarnemend burgemeester Van der Bilt en Generalkommissar für Verwaltung und Justiz Wimmer, 26 mei 1942, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

²⁰⁶ Rapport Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting, 25 januari 1946, p. 45. HGA, 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 257.

²⁰⁷ Brief ANBO aan Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, 28 mei 1942, brief directeur Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Suyver aan ANBO, 5 juni 1942 en brief ANBO-functionaris J.A. Riede aan directeur Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Suyver, 26 november 1942, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695.

²⁰⁸ Brief van de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Suyver aan burgemeester Westra, 3 december 1942, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

²⁰⁹ Brief van de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Suyver aan burgemeester Westra, 3 december 1942, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

betalingen weer.²¹⁰ Hoewel de verhouding tussen de secretaris-generaal en burgemeester Westra vanaf het begin slecht was,²¹¹ zouden zij in deze zaak steeds meer gezamenlijk optrekken.

Suyver had ondertussen ook een bondgenoot gevonden in de nieuwe wethouder voor Openbare Werken, de NSB'er ir. Oscar Emile ridder van Rappard (zie par. 2.4). Hierover geïnformeerd door de directeur van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting,²¹² betoogde deze wethouder bij ANBO-directeur De Vries dat de kosten die diens organisatie voor het beheer van de Stichting Bouwfonds Handwerkers Vriendenkring te Amsterdam had gerekend aanzienlijk lager waren geweest dan nu werd geëist voor het beheer van de voormalige woningen van 'Mischkenoth Israël'. In aanmerking genomen, zo stelde Van Rappard, 'dat het A.N.B.O. eigenlijk geen daadwerkelijke bemoeiingen met de complexen heeft gehad' kwam de genoemde 5 procent van de boekwaarde – zijnde ongeveer 50.000 gulden – toch wel veel te hoog voor'. Een bedrag van ongeveer 3.000 gulden leek hem 'alleszins redelijk'.²¹³

Op 3 maart 1943 schreef Wimmer secretaris-generaal Frederiks aan over 'Mischkenoth Israël'. De *Generalkommissar* informeerde naar de religieuze, raciale en politieke achtergrond van de bestuursleden van de woningbouwvereniging.²¹⁴ Voor een goede verstaander was niet moeilijk te begrijpen waar het Wimmer om ging: waren de bestuursleden van 'Mischkenoth Israël' Joods? Het antwoord hierop was zonder twijfel beslissend voor de vraag wat er met de 360 woningen van de geliquideerde vereniging zou moeten gebeuren.

Om deze reden zouden secretaris-generaal Frederiks en burgemeester Westra hierna voortdurend benadrukken dat het voltallige bestuur van 'Mischkenoth Israël' weliswaar Joods was geweest, maar dat de woningen – gebouwd met leningen van de gemeente en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds – 'in wezen geen joodsch bezit, doch bezit der Nederlandsche gemeenschap' waren.²¹⁵ Half juni zette Frederiks dit punt nogmaals uiteen in een brief aan *Generalkommissar* Wimmer en burgemeester Westra. De secretaris-generaal schroomde daarbij niet de Duitse gezagsdrager een rad voor ogen te draaien: 'Die vermietung der Wohnungen erfolgte ohne Unterschied an Juden und Nichtjuden. Die Bewohner waren denn auch zum großen Teil Nichtjuden'.²¹⁶

Namens burgemeester Westra benadrukte wethouder Van Rappard bij de ANBO dat de woningen van 'Mischkenoth Israël' 'dus geen Joodsch bezit waren. Nu deze vereniging had opgehouden te bestaan wilde de gemeente de krachtens het Woningbesluit toekomstende bevoegdheid uitoefenen om alle bezittingen en alle schulden van de vereniging over nemen tegen teruggave van het gestorte aandeelkapitaal van 17.250 gulden en een 'billijk bedrag voor liquidatie'. Opnieuw noemde Van Rappard het bedrag van 3.000 gulden. Er was zijns inziens geen reden om van 'de wettelijke vastgestelde gedragslijn af te wijken en de gemeente met belangrijke extra

²¹⁰ Brief van burgemeester Westra aan secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken, 8 januari 1943, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695.

²¹¹ Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 50.

²¹² Brief van de directeur van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Suyver aan wethouder voor Openbare Werken Van Rappard, 1 april 1943, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

²¹³ Brief van wethouder voor Openbare Werken O.E. van Rappard aan De Vries, 8 april 1943, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695.

²¹⁴ Brief Generalkommissar für Verwaltung und Justiz Wimmer aan secretaris-generaal Frederiks van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 3 maart 1943, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

²¹⁵ Brief van secretaris-generaal Frederiks van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan burgemeester Westra, 4 mei 1943, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392 en brief van burgemeester Westra aan secretaris-generaal Frederiks van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 2 juni 1943, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695. Zie Notizen zum Fall 'Mischkenoth Israël', in: NIOD 020 Archief Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz, inv. 1454

²¹⁶ Brief van secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken aan Generalkommissar für Verwaltung und Justiz Wimmer en burgemeester Westra, 16 juni 1943, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

kosten te belasten.’ De nationaalsocialistische wethouder beklemtoonde nogmaals dat de NVG en de ANBO ‘practisch geen daadwerkelijke bemoeiingen met de onderhavige woningen hebben gehad’.²¹⁷

Na ruggenspraak met de NGV verklaarde de ANBO zich akkoord met ‘de overname der woningbouw-vereeniging Mischkenoth Israël’ door de gemeente Den Haag tegen de voorgestelde bedragen.²¹⁸ In besluit nr. 718 van burgemeester Westra, gedateerd op 4 september 1943, werd de overdracht officieel vastgelegd.²¹⁹ Merkwaardig genoeg is aan dit besluit nooit werkelijk uitvoering gegeven.²²⁰ Een naoorlogs rapport van de gemeente Den Haag over de bezettingsperiode vermeldt dat uiteindelijke slechts een bedrag van 166,90 gulden was overgemaakt en dat de plannen van de ANBO met het bezit van ‘Mischkenoth Israël’ waren vrijgesteld. ‘Op deze wijze bleef het bezit der Vereeniging, hetwelk met Gemeentesteun werd gesticht, voor de Vereeniging behouden’, zo luidde de triomfantelijke slotzin.²²¹ In tegenstelling tot wat hier werd gesuggereerd, stond bij het Haagse gemeentebestuur en de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting tijdens de bezetting niet het belang van de ‘Mischkenoth Israël’ en haar Joodse huurders voorop. In de geraadpleegde stukken werd daarvan zelfs geen melding gemaakt. Het was het gemeentebelang dat prevaleerde.

2.4 Stedenbouwkundige vernieuwing op nationaalsocialistische grondslag

Verschillende plannen tot stadsuitbreiding en -vernieuwing van de gemeente Den Haag waren al voor de oorlog opgesteld. Onder een aantal nieuwe stadsbestuurders bestond behoefte om vanuit het nationaalsocialistische gedachtengoed te werken aan sanering van het stadscentrum. De belangrijkste van hen was de in het voorjaar van 1943 tot wethouder van Openbare Werken benoemde Oscar Emile ridder van Rappard. De ingenieur, gespecialiseerd in staalconstructies, behoorde al sinds juni 1934 tot de NSB. In tegenstelling tot zijn vrouw was hij niet erg actief binnen de beweging van Mussert.²²² Zijn broer Ernst was leider geweest van de Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij die eind 1941 op bevel van de Duitsers was opgegaan in de NSB.²²³

Onmiddellijk na zijn aantreden als wethouder van Openbare Werken nam Van Rappard het initiatief tot de oprichting van de ‘Raad van Advies inzake Stadsontwikkeling en Architectuur’. Het was zijn bedoeling dat deze raad een belangrijke rol zou vervullen bij de stadsvernieuwing van de hofstad. Bij de installatie van de adviesraad op 8 april 1943 raad sprak burgemeester Westra:

‘Aan U is opgedragen, den grondslag dezer stad in modernen zin te leggen, waarbij gebroken wordt met het bouwen uit winstbejag. Het nationaal-socialistisch inzicht zal bij deze plannen tot uiting komen in den woningbouw voor alle volksklassen, terwijl aan de eischen van hygiëne en mogelijkheid tot lichamelijke ontwikkeling door recreatie- en sportterreinen recht gedaan zal worden. (...) Juist het feit dat Gij begrip hebt getoond voor den nieuwen tijd, maakt, dat Gij, naast Uwe deskundigheid, ook de juiste mannen zijt, deze plannen, die zich op de toekomst richten, te ontwerpen. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de saneering van de binnenstad, waarbij met behoud van het architectonische

²¹⁷ Brief wethouder Van Rappard namens burgemeester Westra aan de ANBO, 21 juni 1943, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695.

²¹⁸ Brief van ANBO aan gemeentebestuur Den Haag, 12 juli 1943, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

²¹⁹ Besluit burgemeester Westra (nr. 718), 4 september 1943, in Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 27.

²²⁰ Besluit B en W Den Haag (nr. 234), 13 augustus 1946, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 31.

²²¹ Rapport ‘Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting’, 25 januari 1946, p. 45. Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 257.

²²² Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 49.

²²³ Te Slaa, 1941. *Het masker valt*, p. 269.

waardevolle, tevens het slechte woninggedeelte zal worden opgeruimd en voor behoorlijke doorgangswegen zal worden gezorgd'.²²⁴

Burgemeester Westra stuurde aan de *Beauftragte des Reichskommissars für die Provinz Süd-Holland* Ernst Schwebel een uiteenzetting van wethouder Van Rappard over de 'Raad van Advies inzake Stadsontwikkeling en Architectuur'. De nationaalsocialistische wethouder betoogde hierin dat 'door het ontbreken van een kundige leiding op het gebied van stedenbouw en mede doordat in den tijd der demo-liberale volkshuishouding de mogelijkheid tot ongebreidelde grondspeculatie mogelijk was' er in Den Haag 'een onsystematisch en onesthetisch stadsbeeld' was ontstaan. Na het uitbreken van 'den voortgezette wereldoorlog' had echter de nationaal-socialistische wereldbeschouwing terrein gewonnen en was 'het gemeentelijke bestuursapparaat dusdanig gewijzigd dat aan de wantoestanden een einde kon worden gemaakt'.²²⁵

Spoedig bleek dat verscheidene belangrijke kwesties van de vooroorlogse gemeentepolitiek, zoals stadsuitbreiding en nieuwbouw, door het stilvallen van bijna alle bouwactiviteiten niet meer aan de orde waren. Ook van het voornemen om een nieuw raadhuis neer te zetten, kwam niets terecht. De door NSB'ers gedomineerde 'Raad van Advies inzake Stadsuitbreiding en Architectuur' verloor daardoor al snel zijn aanvankelijke enthousiasme. Gedwongen door de oorlogsomstandigheden en de bevelen van de bezettingsautoriteiten stond het beleid van de gemeente Den Haag tijdens de bezetting voor een belangrijk deel in het teken van de evacuatie van burgers en de ontruiming en sloop van panden.²²⁶

Tegelijkertijd moest het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Westra constateren dat de toestand van veel leegstaande panden achteruit ging, terwijl ze niet zelden ten prooi vielen aan vernielzucht en plundering. De achteruitgang gold eveneens voor menig huis dat eens aan een Joodse stadsbewoner had toebehoord maar nu leegstond. Op een vergadering van burgemeester en wethouders op vrijdag 16 juli 1943 stond als agendapunt 18 het onderwerp 'Jodenwoningen' genoteerd. Hierover bracht de wethouder van Sociale Zaken en fanatieke nationaalsocialist Peter Kuiper het volgende te berde:

'Naar spreker vernomen heeft zijn er tal van door Joden verlaten woningen, die niet verhuurd kunnen worden in verband met de toestand, waarin zij verkeeren. Naar sprekers meenen zal Bouw- en Woningtoezicht de eigenaren [sic!] moeten aanschrijven de noodige verbeteringen aan te brengen. De heer Berg zal zich met den Directeur Bouw- en Woningtoezicht verstaan.'²²⁷

Na de bezetting werd duidelijk dat de toestand van veel geroofde Joodse panden nog verder was verslechterd.

²²⁴ Notulen van vergadering van Raad van Advies inzake Stadsontwikkeling en Architectuur op 8 april 1943, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1483.

²²⁵ Brief van burgemeester Westra met notitie van wethouder Van Rappard aan de Beauftragte des Reichskommissars für die Provinz Süd-Holland Schwebel, 5 juni 1943 in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1483.

²²⁶ Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 58.

²²⁷ Verslag vergadering burgemeester en wethouders op vrijdag 16 juli 1943, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 51.

3. Het moeizame rechtsherstel inzake ‘Joods’ onroerend goed

3.1 De wettelijke basis voor het rechtsherstel van onroerende goederen

De Nederlandse regering in ballingschap droeg de voorbereiding van herstelwetgeving in oktober 1942 op aan de Commissie Herstel Rechtsverkeer onder voorzitterschap van prof.mr. J. Eggens. Deze erudiete rechtsgeleerde domineerde de commissie met zijn originele denkbeelden.²²⁸

Op 17 september 1944 stelde het kabinet-Gerbrandy het Besluit Herstel Rechtsverkeer vast. Dit wetsbesluit, dat meestal wordt aangeduid als E 100,²²⁹ had tot doel om de oorspronkelijke eigenaren van door de bezetter of zijn handlangers beroofde bezittingen in hun rechten te herstellen. Het daadwerkelijke herstel in eigendomsrechten was een zeer omvangrijke, in wetgeving vastgelegde operatie die aan de Raad voor het Rechtsherstel werd toevertrouwd. Deze raad was een overkoepeld lichaam, die aanvankelijk vijf afdelingen onder zich kreeg:

- Afdeling Rechtspraak
- Afdeling Effectenregistratie
- Afdeling Beheer
- Afdeling Voorzieningen voor Afwezigen
- Afdeling Voorzieningen voor Rechtspersonen

De Afdeling Voorzieningen voor Afwezigen en de Afdeling Voorzieningen voor Rechtspersonen werden spoedig samengevoegd met de Afdeling Beheer. Bijzondere betekenis kreeg de Afdeling Rechtspraak. De denkbeelden van Eggens waren daarbij bepalend. Naar zijn oordeel was het normale burgerlijk recht met al zijn vormvereisten en beperkingen ongeschikt om de door de bezettingsautoriteiten aangerichte chaos in de rechtsverhouding op korte termijn te kunnen herstellen. Rechtsfilosoof en deskundige op het terrein van het naoorlogse rechtsherstel Veraart schrijft hierover: ‘De uiteenlopende wijzen waarop mensen door toedoen van de bezetter, direct of indirect, in hun rechten waren geschaad, konden naar zijn mening slechts worden gecorrigeerd door een rechter in één instantie die naar redelijkheid en billijkheid rechtsprak’.²³⁰

De besluiten van de Afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel hadden dezelfde kracht als een rechterlijke uitspraak.²³¹ Op basis van art. 23 van E 100 was deze afdeling bevoegd om tijdens de bezettingsperiode tot stand gekomen rechtsbetrekkingen geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren, gewijzigd vast te stellen of bij onbepaaldheid van rechtsbetrekkingen de inhoud daarvan te bepalen.²³² De Afdeling Rechtspraak was daarbij gehouden te oordelen naar redelijkheid en billijkheid. Op basis van haar ruim geformuleerde bevoegdheden kon zij naar eigen inzicht ingrijpen in door de bezettingsautoriteiten scheef getrokken (vermogens)rechtsverhoudingen. De Afdeling Rechtspraak was weliswaar bevoegd maar *niet verplicht* tot ingrijpen. Dit kon uiteraard nadelige gevolgen hebben voor de in hun rechten aangetaste Joodse gedeposeerden.

Historicus P.W. Klein wijst erop dat onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden de Afdeling Rechtspraak wel degelijk objectief verplicht was tot ingrijpen. Dit was het geval wanneer tijdens de bezetting rechtsbetrekkingen waren ontstaan, waren gewijzigd of teniet waren gedaan onder dwang, bedreiging of onbehoorlijke invloed van of vanwege de vijand of vanwege personen of instanties, door of vanwege de vijand met macht bekleed of met meer macht bekleed dan hun voor

²²⁸ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 62.

²²⁹ Door het ontbreken van de Staten-Generaal kon de Nederlandse regering in ballingschap geen wetten tot stand brengen. Zij vaardigde wetsbesluiten uit in de vorm van een Koninklijk Besluit (KB). De wetsbesluiten werden aangeduid met de combinatie van een letter en het cijfer van het besluit. Voor het jaar 1940 was het de letter A, voor het jaar 1941 de letter B, voor het jaar 1942 de letter C, etc. Zie Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak*, p. 79, noot 4.

²³⁰ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 62.

²³¹ Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak*, p. 79.

²³² Ibidem, p. 66.

de vijandelijke bezetting toekwam. De tamelijk wijdlopijge formulering kwam er feitelijk op neer dat het rechtsherstel van Joodse belanghebbenden in principe voorrang had zonder dat zij in de herstellwetgeving als afzonderlijk groep waren genoemd.²³³

Tegelijkertijd werd daarop een essentiële uitzondering gemaakt. In de praktijk kwam deze erop neer dat derden die *te goeder trouw* eigendommen hadden gekocht die oorspronkelijk aan Joden hadden toebehoord, bescherming kregen tegen de aanspraken van deze rechthebbenden. Overeenkomstig art. 32 van E 100 kon goede trouw worden aangenomen wanneer 'degeen op wie een beroep wordt gedaan, niet wist, noch redelijkerwijs had behooren te vermoeden' dat de eigenaar zijn bezit had verloren als gevolg van een rechtshandeling die steunde op een verordening van de bezetter die volgens het Besluit bezettingsmaatregelen (E 93) geacht werd nooit van kracht te zijn geweest.²³⁴ Goede trouw werd niet verondersteld, maar moest door de partij die zich daarop beriep aannemelijk worden gemaakt.²³⁵

Een ander typerend kenmerk van de rechtsherstellwetgeving was dat de Afdeling Rechtspraak daarbinnen fungeerde als hoogste rechter. Er was daarbij bovendien sprake van 'billijkheidsrechtspraak'. In de praktijk betekende dit belangenafweging op basis van feiten, waartegen geen hoger beroep of cassatie maar slechts herziening openstond. Auctor intellectualis Eggens vreesde namelijk dat de mogelijkheid van hoger beroep (bij het gerechtshof) en cassatie (bij de Hoge Raad) het rechtsherstel ernstig zouden kunnen vertragen. Bovendien was hij ervoor beducht dat een hogere rechter de zaak te juridisch zou gaan bekijken, wat tot nog meer vertragingen kon leiden.²³⁶

Belanghebbenden konden diensgevolg alleen om herziening van een vonnis vragen wanneer er nieuwe feiten of omstandigheden bekend waren geworden. Een verzoek daartoe moest binnen drie maanden na de betreffende uitspraak worden gedaan. In de chaotische periode direct na de oorlog kon aan deze voorwaarde vaak niet worden voldaan. Hier prevaleerde zichtbaar de wens van de regering dat het rechtsherstel binnen afzienbare tijd zou zijn voltooid.²³⁷

Eveneens op 17 september 1944 werd het Besluit Bezettingsmaatregelen, oftewel E 93, gepubliceerd in het *Staatsblad*. In dit wetsbesluit was vastgelegd wat met de Duitse verordeningen moest gebeuren. Deze waren in drie lijsten gecategoriseerd: A, B en C. De verordeningen die op lijst A stonden werden geacht nimmer van kracht te zijn geweest (art. 16 van E 93). Hieronder vielen alle antisemitische verordeningen. De verordeningen op lijst B traden met de bevrijding buiten werking (art. 17). De verordeningen op lijst C werden voorlopig gehandhaafd (art. 18).²³⁸

Het feit dat in E 93 was vastgelegd dat de verordeningen op lijst A met terugwerkende kracht nietig waren verklaard, betekende niet dat belanghebbenden zich direct daarop konden beroepen. In art. 30 van E 93 was namelijk vastgelegd dat aan de nietigheid van de verordeningen geen rechten konden worden ontleend 'zolang geen bijzondere voorziening is getroffen omtrent de regeling of opheffing daarvan'.²³⁹ In de praktijk kon dit artikel rechtsherstelprocedures soms jarenlang vertragen, zoals het geval was bij 'Het Israëlitisch Weeshuis Hulp voor Weezen' (zie par. 4.6).

Een derde voor het naoorlogse rechtsherstel belangrijke wetsbesluit was het Besluit Vijandelijk Vermogen, beter bekend als E 133, dat op 20 oktober 1944 van kracht werd. Dit besluit verordeneerde dat vermogens van vijandelijke staten en vijandelijke onderdanen in eigendom zouden overgaan op de Staat der Nederlanden.

Het Nederlands Beheersinstituut, waarvan de instelling was vastgelegd in E 100 en E 133, speelde een prominente rol in het naoorlogse rechtsherstel. Het instituut viel onder de Afdeling Beheer van de Raad voor het Rechtsherstel en beheerde landsverraderlijke vermogens, vijandelijke vermogens en de vermogens van in de oorlog gedeporteerde en vermoorde Joden. De vermogens

²³³ Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 19-20.

²³⁴ Aalders, *Berooid*, p. 195 en Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 20.

²³⁵ Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak*, p. 68.

²³⁶ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 63.

²³⁷ Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 19.

²³⁸ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 60.

²³⁹ Ibidem, p. 60.

van onder meer de beruchte roofoverval Liro, de VVRA en de NGV en zijn Nederlandse *Verwalter* werden onder beheer van het Nederlands Beheersinstituut geplaatst.

De wetsbesluiten E 93, E 100 en E 133 waren in betrekkelijke isolement vooral door Eggens in Londen ontworpen en kenmerkten zich volgens Veraart door 'een extreem pragmatisme, dat op enkele cruciale punten in strijd was met rechtstatelijke grondbeginselen'.²⁴⁰ In bevrijd Nederland bleek spoedig dat zowel de regering in ballingschap te Londen als Eggens geen goede voorstelling had gehad van de ongekennde maatschappelijke problemen waarmee het land na de oorlog te kampen zou krijgen. Dit leidde onder meer tot een overschatting van de mogelijkheden van vermogensrechtsherstel. De herstelwetgeving ging uit van zowel snel als zorgvuldig rechtsherstel. De moeizame praktijk in de jaren na de oorlog toonde aan dat deze twee doelstellingen zich vaak slecht verhielden tot elkaar.²⁴¹

3.2 Een misverstand en een definitie

Nog altijd bestaat het misverstand dat het naoorlogse rechtsherstel tevens een vorm van schadevergoeding zou omvatten. Rechtsherstel, zoals was vastgelegd in de wet- en regelgeving, was uitsluitend bedoeld als herstel in eigendomsrechten van gedeposeerden. De teruggave van de geroofde bezittingen aan rechtmatige eigenaren was de taak die de overheid zich destijds had gesteld. De vraag of de Nederlandse staat gedeposeerden voor de door hen geleden verliezen een bepaalde vorm van schadeloosstelling moest toekennen, werd wel aan de orde gesteld maar min of meer als vanzelfsprekend onmiddellijk in ontkennende zin beantwoord. Dit gebeurde onder meer onder verwijzing naar de algemeen gangbare jurisprudentie ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Op grond hiervan en de gangbare historische normen werd de Nederlandse staat niet aansprakelijk geacht voor de schade die de vijand – en soms ook de geallieerden – aan zijn burgers, al dan niet wederrechtelijk, had toegebracht.²⁴²

De Nederlandse overheid beschouwde het uitdrukkelijk niet als haar taak om datgene wat de Duitsers hadden geroofd of aan schade hadden veroorzaakt te vergoeden. Het was één van de stokpaardjes van de minister van Financiën mr.dr. P. Liefstinck dat niet de Nederlandse maar de Duitse staat verantwoordelijk was voor de schanddaden van de bezetter. Het streven van deze bewindsman was er consequent op gericht te voorkomen dat het rechtsherstel de Nederlandse staat – die na de oorlog nagenoeg failliet was – teveel zou gaan kosten.²⁴³ De wederopbouw van Nederland had voor hem absolute prioriteit. Het rechtsherstel beschouwde Liefstinck als een uitzonderlijk middel met één doel: het moest bijdragen aan een spoedig en doelmatig herstel van het rechtsverkeer en daarmee aan de wederopbouw.²⁴⁴ In zijn afwegingen golden effectenbeurs, banken en verzekeringsmaatschappijen als pijlers van de economische wederopbouw en wogen hun belangen per definitie zwaarder dan die van de individuele gedeposeerden.²⁴⁵

Het is van fundamenteel belang, zo benadrukt historicus Aalders, om voor ogen te houden dat rechtsherstel niet was bedoeld als 'een vorm van compensatie of van een schadevergoedings- en/of smartengeldregeling'. Wanneer dit wel gebeurt, wordt het rechtsherstel volgens hem in een verkeerd perspectief geplaatst.²⁴⁶ Rechtsfilosoof Veraart definieert rechtsherstel als 'een restitutieproces, waarbij goederen worden teruggeven aan personen die in een eerdere fase door discriminerende maatregelen stelselmatig werden ontrecht'.²⁴⁷ Bij het inhoudelijk afbakenen van wat rechtsherstel inhoudt, is het onderscheid tussen ontrechting en oorlogsschade volgens hem van

²⁴⁰ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 83.

²⁴¹ Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 72.

²⁴² Ibidem, p. 10.

²⁴³ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 70-71.

²⁴⁴ Ibidem, p. 79.

²⁴⁵ M. Bossenbroek, *De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam 2001), p. 384.

²⁴⁶ Aalders, *Berooid*, p. 15 en 368.

²⁴⁷ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. XIII.

essentieel belang. In tegenstelling tot de standaardgevallen van ontrechting die betrekking hebben op specifieke groepen ontstaat oorlogsschade doorgaans 'zonder aanzien des persoons'. Schade door bombardementen of door andere vormen van oorlogsgeweld zijn voorbeelden van oorlogsschade die 'zich onevenredig maar ongericht (....) over de bevolking verspreidt'.²⁴⁸

Veraart refereert in dit verband aan de Franse rechtsgeleerde Gérard Lyon-Caen die erop wees dat de slachtoffers van ontrechting (gedeposeerde) en slachtoffers van materiële oorlogsschade aan verschillende regimes dienen te worden onderworpen. De vergoeding van oorlogsschade berust volgens hem op 'solidariteit', op de 'gelijkmatige verdeling van publieke lasten' en resulteert in een aanspraak op een schadevergoeding uit een publiek fonds. Gedeposeerden verkrijgen daarentegen een recht op restitutie jegens hen die van het verlies profiteerden, de tegenwoordige bezitters van die rechten en eventuele tussenpersonen.²⁴⁹

Terwijl de rol van het oorlogsslachtoffer passief is – hij is afhankelijk van de politieke besluitvorming – is de rol van de gedeposeerde in een rechtsherstelprocedure actief. Als eiser in een proces is niet hij maar de gedaagde de lijdelijke, passieve partij.²⁵⁰

3.3 Vergoeding materiële oorlogsschade

Er bestond overigens wel een vorm van compensatie voor en tegemoetkoming in oorlogsschade. Deze regeling stond echter geheel los van het rechtsherstel en had een andere, veel algemenere strekking.²⁵¹ De secretarissen-generaal – zij waren na het vertrek van de ministers de hoogste ambtenaren op de departementen – namen in december 1940 een besluit voor vergoeding van materiële oorlogsschade die door schade-enquête-commissies zou worden vastgesteld. De vergoedingen hiervoor werden niet gelijk uitbetaald maar bijgeschreven in het Grootboek voor Wederopbouw. Op die inschrijvingen ontvingen de gedupeerden 4 procent rente.²⁵²

De regering-Gerbrandy besloot deze maatregel na de bevrijding buiten werking te stellen. Het Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade (F 98), dat op 16 juni 1945 door het kabinet-Schermerhorn-Drees werd vastgesteld, regelde de registratie, het onderzoek en de taxatie van oorlogsschade. In dit besluit was ook de mogelijkheid vastgelegd tot het verlenen van voorschotten, kredieten en financiering voor herstelwerkzaamheden aan onroerend goed door de staat. Het kabinet-Schermerhorn-Drees stelde op 9 november 1945 het Besluit Materieel Oorlogsschade (F 98) vast dat in belangrijke mate overeenstemde met de eerdere regeling van de secretarissen-generaal. In dit besluit werd een bijdrage toegekend voor oorlogsschade aan onroerende en roerende goederen. De bijdrage betrof het verschil tussen de waarde van het goed voor en na de beschadiging, waarbij niet werd uitgegaan van de vervangingswaarde, maar van de waarde zoals die op 9 mei 1940 gold. Een 'algehele schadeloosstelling' achtte de regering 'onaanvaardbaar' zowel 'wegens de onoverzienbare consequenties daarvan voor 's lands financiën, als wegens de gevreesde inflatorische werking'.²⁵³

Het afwijzen van de naoorlogse vervangingswaarde leidde tot luide kritiek in de samenleving en in de Tweede Kamer. Geen volksvertegenwoordiger kon echter een oplossing aandragen die zowel de gedupeerde burgers tevreden stelde als de argumenten van minister Lief tinck ontkrachtte. Het parlement legde zich uiteindelijk neer bij diens aankondiging van een definitieve wettelijke regeling. De Wet op de Materiële Oorlogsschade – afgekort tot MOS – trad op 9 februari 1950 in werking.²⁵⁴

²⁴⁸ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 29.

²⁴⁹ Ibidem, p. 32.

²⁵⁰ Ibidem, p. 44.

²⁵¹ Aalders, *Berooid*, p. 15.

²⁵² Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak*, p. 28.

²⁵³ Ibidem, p. 28-29.

²⁵⁴ Bossenbroek, *De Meelstreep*, p. 398-399.

De al eerder ingestelde Schade Enquête Commissie (SEC) werkte met ondercommissies die over het hele land verspreid waren en die belast waren met registratie, taxatie en rapportage van oorlogsschade. Ze stonden onder leiding van het Commissariaat voor Oorlogsschade. Er waren vijf verschillende schadeaangifte-formulieren: (1) voor schade aan onroerend goed; (2) voor schade aan bedrijfs- en beroepsuitoefening; (3) voor schade aan handels- en bedrijfsvoorraden; (4) voor schade aan huisraad en (5) voor schade aan vaartuigen.²⁵⁵ Uiteindelijk werd 6,3 miljard gulden aan schadevergoedingen uitgekeerd. De hoogte van de uitkeringen had niet zozeer met generositeit of mededogen te maken. Welbeschouwd deed de achtergrond van de getroffenen en hun fysieke en psychische gesteldheid zelfs niet ter zake. De materiële oorlogsschade vormde naar oordeel van de regering een aantasting van de 'bestaansbasis van het volk als geheel'. Met de vergoeding van deze schade was derhalve 'een groot economisch belang' oftewel de wederbouw gediend.²⁵⁶ 'Volledig vergoed werd niemand, op weg geholpen werden honderdduizenden Nederlanders', aldus historicus Martin Bossenbroek.²⁵⁷

Wie een aangifte voor geleden oorlogsschade bij het Commissariaat voor Oorlogsschade wilde indienen, moest dit aanvankelijk doen voor 1 maart 1946. Deze korte indieningstermijn hield geen rekening met de situatie van het Joodse volksdeel. In het najaar van 1945 keerden nog altijd Joodse Nederlanders terug uit het buitenland. Joodse overlevenden dan wel hun nabestaanden of bewindvoerders konden zich vaak nog geen volledig beeld vormen van de precieze omvang van de geleden oorlogsschade.

Ter aanvulling hierop dient te worden opgemerkt dat de overheid in bepaalde opzichten wel degelijk de belangen van de Joodse getroffenen onderkende. Dit bleek onder meer uit de discussie tussen de gemeente Amsterdam en de landelijke overheid over wat nu precies onder schade aan onroerend goed moest worden verstaan. Het Commissariaat voor Oorlogsschade meende dat 'schade, veroorzaakt door plundering in leegstaande gebouwen, meer in het bijzonder houtroof' niet automatisch als oorlogsschade kon worden aangemerkt. Er diende een verband te zijn met oorlogsomstandigheden zoals evacuatie of deportatie van Joden.²⁵⁸

Door de heersende verwarring deden veel burgers niet op tijd aangifte van geleden oorlogsschade. Het Commissariaat voor Oorlogsschade was nog in het najaar van 1948 van oordeel dat deze verwarring niet als verontschuldiging kon gelden en dat te laat ingediende aangiften niet meer in behandeling zouden worden genomen. Niettemin verscheen in het *Nieuw Israëlietisch Weekblad* op 14 oktober 1948 het bericht dat een uitzondering zou worden gemaakt in gevallen waar het voor de betrokkenen, in verband met hun financiële omstandigheden, onmogelijk was om de schade zelf te dragen.²⁵⁹ Hoeveel Joodse oorlogsslachtoffers bij het Commissariaat voor Oorlogsschade een aangifteformulier hebben ingediend is helaas niet meer te achterhalen. Het archief van de SEC is in opdracht van de Algemeen Rijksarchivaris in 1956 vernietigd.²⁶⁰

De letterlijke interpretatie van het begrip 'materieel' bij het vaststellen van materiële oorlogsschade pakte over het algemeen zeer nadelig uit voor de Joodse overlevenden. Het volgende voorbeeld maakt dit pijnlijk duidelijk. In opdracht van de rijkscommissaris stelde de VVRA tijdens de bezetting 25,9 miljoen gulden beschikbaar voor de bouw, het onderhoud en de exploitatie van de kampen Westerbork en Vught. Na de bezetting nam de overheid de beide kampen in gebruik tegen een vergoeding van 5,6 miljoen gulden. Bij de restitutie van het gestolen Joodse vermogen na de oorlog werd hier dus 20,3 miljoen gulden in mindering gebracht.²⁶¹ Op vragen van de Eerste Kamer

²⁵⁵ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 126.

²⁵⁶ Bossenbroek, *De Meelstreep*, p. 397-400.

²⁵⁷ Ibidem, p. 400.

²⁵⁸ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 126.

²⁵⁹ *Nieuw Israëlietisch Weekblad*, jrg. 79, nr. 44, 15 oktober 1948

²⁶⁰ J.M.L. van Bockxmeer, P.C.A. Lamboo en H.A.J. van Schie, *Archieven Joodse oorlogsgetroffenen: overzicht van archieven met gegevens over roof, recuperatie, rechtsherstel en schadevergoeding van vermogens van Joden in Nederland in de periode 1940-1987*, Den Haag 1998, p. 272.

²⁶¹ Commissie-Kordes, *Archieven Tastbare Goederen Claims. Tweede rapport van de Commissie van Onderzoek Liro-archieven* (Den Haag 1998), p. 6 en 64.

naar aanleiding van het Voorlopig Verslag Rijksbegroting verklaarde minister van Financiën Lief tinck op 16 februari 1950:

‘Met betrekking tot het bedrag, dat de Staat zal vergoeden voor de overneming van de kampen Westerbork en Vugth zij opgemerkt, dat de Staat in principe niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de wijze waarop de bezettende macht bedoelde kampen heeft menen te moeten financieren.

Aangezien hij evenwel aan de andere zijde uit de bedoelde handelwijze van de bezetter ook geen voordeel wenst te trekken, is hij bereid de waardevermeerdering van het kamp Westerbork en de overnemingswaarde van het kamp Vught ad tezamen f 5,6 miljoen te vergoeden. Voor het overige is het verlies van de boedel VVRA als niet-materiële oorlogsschade te beschouwen. Een vergoeding uit dien hoofde zou ook tegenover andere groepen, die door de bezetting niet-materiële schade hebben geleden en daarvoor uit hoofde van de voorvergoeding oorlogsschade geen uitkering ontvangen, niet billijk zijn. Tenslotte wijst de ondergetekende erop, dat het wel aangevoerde, sterk tot het gevoel sprekende argument, dat ten gevolge van de weigering van de Staat om te dezer zake meer te betalen dan het bedrag van f 5,6 miljoen de reeds zo zwaar getroffen Joodse bevolkingsgroep belast wordt met de kosten van haar eigen mishandeling door de bezetter, niet opgaat. Afgezien daarvan dat o.a. ten gevolge van het rechtsherstel uiteindelijk de groep der crediteuren van VVRA voor een belangrijk deel zal bestaan uit anderen dan leden van de Joodse bevolkingsgroep, dient in het oog te worden gehouden, dat de benadeling van de boedel van de VVRA en mitsdien van de crediteuren van dit lichaam het gevolg is geweest van een – ongetwijfeld onrechtmatig – handelen van de bezetter.’²⁶²

Op 21 februari 1950 vroeg één van de leden van Eerste Kamer of in dit specifieke geval niet wat minder streng kon worden opgetreden. In zijn reactie de volgende dag verklaarde de minister van Financiën dat hij voor de getroffen en geen uitzondering kon maken. Bij de behandeling van de Rijksbegroting in de Tweede Kamer op 30 november 1951 hield een parlementariër een pleidooi voor een ruimere vergoeding voor de beide kampen. In zijn antwoord stelde Lief tinck dat een ruimere vergoeding niet alleen in verband met ‘s lands financiën onaanvaardbaar was. Hiernaast zou een precedent worden geschapen ten aanzien van immateriële oorlogsschade. Het zou, aldus de bewindsman, leiden tot een grote ongelijkheid en onbillijkheid ten opzichte van andere oorlogsslachtoffers.²⁶³

Verschillende van de door Lief tinck geopperde bezwaren speelden eveneens een rol in de discussies in Den Haag over de heffing van achterstallige erfpachtcanon en straatbelasting bij Joodse eigenaren van onroerend goed.

3.4 Geen onderscheid bij de opvang oorlogsslachtoffers

Tijdens de oorlog drongen verscheidene particulieren en instanties er bij de regering in Londen op aan om een aparte organisatie op te richten die zich na de bevrijding met de zwaar getroffen Joodse bevolkingsgroep zou gaan bezighouden.²⁶⁴ Met een krappe meerderheid van zes stemmen tegen en vijf voor verwierp het kabinet-Gerbrandy het voorstel tot specifieke hulpverlening aan Joden. De tegenstemmers vonden het niet gepast om in het licht van de nazistische rassentheorie de Joden als afzonderlijke groep te behandelen.²⁶⁵

Evenals in het bezette Nederland kon men zich in Londense regeringskringen moeilijk voorstellen dat Joden naar Polen werden gevoerd om te worden vergast, zoals Meyer Sluysen – die

²⁶² Commissie-Kordes, *Archieven Tastbare Goederen Claims. Tweede rapport van de Commissie van Onderzoek Liro-archieven* (Den Haag 1998), p. 65.

²⁶³ Ibidem, p. 65-66.

²⁶⁴ F.C. Brasz, ‘Na de Tweede Wereldoorlog’, in: J.H.C. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld en I. Schöffer (red.), *Geschiedenis van de Joden in Nederland* (z.p. 2004), p. 352.

²⁶⁵ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 109.

lid was van de Commissie van Advies voor Joodsche Aangelegenheden – na de oorlog verklaarde. Hij herinnerde zich dat hij op een middag bij Gerbrandy kwam en dat deze tegen hem zei: ‘Zeg, er is een officier uit Polen gekomen, die daar ontsnapt is; deze vertelde mij, dat de Joodsche Nederlanders, die naar Polen vervoerd worden, naar de gaskamers gaan. Kun jij zo iets geloven?’²⁶⁶

Toen Loe de Jong Gerbrandy in december 1943 rapporten over Auschwitz liet lezen, reageerde de minister-president geschokt. Geloofde De Jong deze verhalen, zo vroeg hij.²⁶⁷ ‘Dat mensen *massaal*, als het ware aan de lopende band, vermoord werden, lag buiten het bevattingsvermogen’, schreef De Jong later in *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog*.²⁶⁸ De recente studie van Bart van der Boom ‘*Wij weten niets van hun lot*’ – gebaseerd op onderzoek in een groot aantal dagboeken – onderschrijft zijn conclusie.

Inschattingsfouten als gevolg van ongeloof en het argument dat men niet hetzelfde wilde doen als de nazi’s waren, aldus Hinke Piersma en Jeroen Kemperman, de twee pijlers waarop het besluit berustte om na de oorlog geen afzonderlijke hulp te verlenen aan Joodse oorlogsslachtoffers. Daarnaast was er de angst dat specifieke hulp antisemitisme zou aanwakken.²⁶⁹

Enerzijds was het te waarderen dat op bestuurlijk niveau, in tegenstelling tot wat de bezettingsautoriteiten hadden gedaan, principieel geen onderscheid werd gemaakt tussen Joden en niet-Joden en beide groepen gelijk werden behandeld. Anderzijds betekende dit dat er in de praktijk geen rekening mee werd gehouden dat de Joodse gemeenschap – of wat daarvan nog over was – onvergelijkbaar veel zwaarder was getroffen door de oorlog.²⁷⁰

Op dit regeringsbeleid vond één uitzondering plaats. Het Comité voor Israëlitische Belangen, dat werkzaam was in het bevrijde zuiden van Nederland, kreeg van het Militair Gezag in oktober 1944 tienduizend gulden om te voorzien in de voornaamste nood en tegemoet te komen aan ‘de uitzonderingspositie waarin de Joden door de Duitsers zijn geplaatst en de daaraan verbonden moeilijkheden’. Deze financiële steun aan een Joodse instelling die zich bekommerde om Joden die de bezetting hadden overleefd, zou eenmalig blijven en werd door het kabinet-Gerbrandy als een ‘vergissing’ gezien.²⁷¹ De minister van Binnenlandse Zaken J.A.W. Burger berichtte nog dezelfde maand aan de chef-staf van het Militaire Gezag H.J. Kruls: ‘Deze mensen moeten in de toekomst m.i. geholpen worden op dezelfde wijze als anderen die door de oorlogsomstandigheden geen bestaansmiddelen hebben.’²⁷²

Soms werden op lokaal niveau wel aparte voorzieningen getroffen voor Joodse getroffenen. Zo werd in Den Haag één van de zeven noodtehuizen voor oorlogsslachtoffers bestemd voor Joden. De achterliggende gedachte was dat hier de voorschriften van het Joodse geloof beter in acht konden worden genomen dan bij verzorging in de algemene noodtehuizen.²⁷³ In dit noodtehuis aan de Prins Mauritslaan verbleven op 15 april 1946 22 mensen. Door de Gemeentelijke Dienst voor de Noodtehuizen werd dezelfde maand aan de Joodse gemeenschap in Den Haag meegedeeld dat dit noodtehuis uiterlijk op 1 mei 1946 zou worden opgeheven. Een rapport van de dienst, bestemd voor het college van B en W, vermeldt: ‘Uit een [sic] oogpunt van gemeentebelangen is het niet te verdedigen de kostenexploitatie van dit kleine tehuis voort te zetten. Heeft de Joodsche Gemeente

²⁶⁶ C. Fasseur, *Eigen meester, niemands knecht. Het leven van Pieter Sjoerd Gerbrandy. Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam 2014), p. 322

²⁶⁷ B. van der Boom, ‘*Wij weten niets van hun lot*’. *Gewone Nederlanders en de Holocaust* (Amsterdam 2012), p. 234.

²⁶⁸ L. de Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 7. Mei ‘43-Juni ‘4. Eerste helft* (‘s-Gravenhage 1976), p. 320.

²⁶⁹ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 110.

²⁷⁰ Ibidem, p. 19.

²⁷¹ Brasz, ‘Na de Tweede Wereldoorlog’, p. 352.

²⁷² I. Lipschits, *De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland* (Amsterdam 2001), p. 20.

²⁷³ Verslag over het tijdvak maart 1945 tot en met mei 1946, in: Haags Gemeentearchief 0510-01 Tijdelijke Gemeentelijke Dienst voor het onderbrengen van oorlogsslachtoffers in noodtehuizen 0510-01 Tijdelijke Gemeentelijke Dienst voor het onderbrengen van oorlogsslachtoffers in noodtehuizen, inv. nr. 1

geen oplossing gevonden, dan worden de bewoners naar een ander noodtehuis overgebracht'.²⁷⁴ Voor het blok gezet nam de Joodse gemeenschap de exploitatie van het tehuis over. De goederen van de Gemeentelijke Dienst voor de Noodtehuizen werden – voor zover deze nog niet waren weggehaald – in bruikleen gegeven.²⁷⁵

3.5 Verliezen en wederopbouw

Van de circa 107.000 gedeporteerde Nederlandse Joden keerden er uiteindelijk slechts 5.200 terug. Ongeveer 24.000 Joden waren ondergedoken van wie er 8.000 zijn opgepakt. Enkele duizenden waren erin geslaagd om naar het buitenland te vluchten en ruim 8.000 Joden overleefden de bezetting omdat zij met een niet-Joodse partner waren getrouwd. Van het totaal aantal slachtoffers van de bezetting in Nederland vormden de Joodse slachtoffers ongeveer de helft. Zij maakten in 1940 slechts 1,57 procent van de Nederlandse bevolking uit.²⁷⁶

Ook in Den Haag waren de verliezen aan Joodse levens ontzaglijk groot. Toen de oorlog uitbrak had de stad de op één na grootste Joodse gemeenschap van ons land. Hiertoe behoorden 17.000 mannen, vrouwen en kinderen. Eén op de dertig Hagenaars was Joods. In minder dan een jaar tijd – tussen september 1942 en mei 1943 – werd het merendeel van Joden in de hofstad weggevoerd. Tussen de tien- en elfduizend van hen werden vermoord. Dit was drie keer zoveel als alle hongerdoden, gevallen illegalen en gesneuvelden in Den Haag samen.²⁷⁷

Partners, familieleden, vrienden en bekenden van de weinige Joodse overlevenden waren vaak vermoord. Opvang was er meestal nauwelijks. Alle Joodse organisaties die voor de bezetting bestonden waren op bevel van de Duitse bezettingsautoriteiten dan wel de 'Commissaris voor niet-commercieële verenigingen en stichtingen' geliquideerd. Terwijl de Joodse overlevenden de hulp het hardste nodig hadden, konden zij meestal nergens op terugvallen. Zij waren van hun bezittingen beroofd en in hun huizen woonden meestal andere mensen.²⁷⁸

Verzoeken van de oorspronkelijke Joodse huurders tot rechtsherstel van het huurcontract werden in de regel ingewilligd.²⁷⁹ Voor de Joodse eigenaren werd het terugkrijgen van geroofd onroerend goed wanneer dit verkocht was niet zelden een nieuwe pijnlijke ervaring. In de jaren van wederopbouw die volgden op de bezetting was er vaak weinig belangstelling voor de aanspraken van de in verhouding kleine groep van Joodse gedeposeerden.

Toen de bevrijding van heel Nederland op 5 mei 1945 een feit was, moest worden begonnen met de opbouw van een totaal ontwricht en ontredderd land. Met uitzondering van bepaalde Duitse industriegebieden had 'de oorlog in materieel opzicht nergens in West-Europa zo vernietigend huisgehouden' als in ons land.²⁸⁰ In de zomer van 1945 bezaten bijna achthonderdduizend mensen aan kleding niet meer dan zij op dat moment droegen. Bijna een negende van de cultuurgrond kon ten gevolge van inundaties of de aanwezigheid van landmijnen niet gebruikt worden.²⁸¹

De woningnood was bij de bevrijding enorm. Deze was niet alleen het gevolg van oorlogshandelingen maar ook het gevolg van het stilleggen van de woningproductie op 1 juli 1942. De woningvoorraad bestond in 1940 uit 2,2 miljoen woningen. Door de oorlogshandelingen waren 92.000 woningen verwoest, 40.000 zeer beschadigd en 300.000 minder zwaar tot licht beschadigd. In

²⁷⁴ Rapport over Gemeentelijke Dienst voor de Noodtehuizen voor B en W, 15 april 1946, in: Haags Gemeentearchief 0502-01 Archief Maatschappelijk Hulpbetoon/Sociale Belangen, inv. nr. 127 en 060-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 1294.

²⁷⁵ Verslag 'Aanteekeningen en indrukken omtrent noodtehuizen van de afd. Interne Controle en Statistiek, 's- Gravenhage, 14 mei 1946, in: Haags Gemeentearchief 0502-01 Archief Maatschappelijk Hulpbetoon/Sociale Belangen, inv. nr. 127.

²⁷⁶ Brasz, 'Na de Tweede Wereldoorlog', p. 351-352.

²⁷⁷ Van der Boom, *Den Haag in Tweede Wereldoorlog*, p. 143.

²⁷⁸ Brasz, 'Na de Tweede Wereldoorlog', p. 352.

²⁷⁹ Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak*, p. 119.

²⁸⁰ Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 3.

²⁸¹ L. de Jong, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 12. Epiloog. Eerste helft* (Leiden 1988), p. 268.

de grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam was uit leegstaande panden vaak het houtwerk gesloopt om als brandstof te dienen.²⁸² Ongeveer anderhalf miljoen mensen – op een bevolking van negen miljoen – woonden in de zomer van 1945 in licht beschadigde woningen en meer dan een half miljoen burgers hadden hun woning verloren.²⁸³

Bovendien waren tal van verbindingen verbroken en was een groot deel van de haveninstallaties van Amsterdam en Rotterdam verwoest. Veel transportmiddelen waren weggevoerd door de Duitsers. Hetzelfde gold voor een groot deel van de veestapel. Nagenoeg alle textielvoorraden waren geroofd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schatte in 1947 dat van de in de economie geïnvesteerde waarden, die voor de bezetting bijna 28 miljard gulden hadden belopen, in mei 1945 nog 20 miljard resteerde. Als gevolg van de inkrimping van de buitenlandse handel, de industrie en de landbouwproductie was het reële inkomen vergeleken met 1939 gedaald tot de helft.²⁸⁴ De schatkist van het Rijk was volkomen leeg. ‘Het behoeft wel geen betoog, dat de Staat dringend geld noodig heeft’, zo meldde het ministerie van Financiën begin juni 1945 in een persbericht over het zojuist uitgevaardigde Besluit Zekerheidsstelling Belastingen.²⁸⁵

Aan het eind van de oorlog bevonden zich ongeveer een half miljoen Nederlanders in het buitenland. Hieronder bevonden zich onder meer in Duitsland tewerkgestelde arbeiders, krijgsgevangenen, politieke gevangenen, collaborateurs en Joodse overlevenden van de Holocaust. Uit de verschillende onderzoeken van de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang, die in 1998 was opgericht door de regering, bleek dat het repatriëringsbeleid van de Nederlandse overheid tegenover de slachtoffers op veel punten tekort was geschoten.

Uit de concentratie- en vernietigingskampen teruggekeerde Joden ervoeren hun thuiskomst doorgaans als negatief. Andere Nederlanders beschouwden hen vaak als degenen die ‘er niet bij waren geweest’ en geen deel hadden aan de collectieve Nederlandse oorlogservaring. Daarentegen konden de niet-Joodse Nederlanders zich geen voorstelling maken van wat de Joden hadden meegemaakt in de concentratie- en vernietigingskampen en toonden zij daar vaak ook geen belangstelling voor.²⁸⁶ Joodse overlevenden werden na de oorlog bovendien geconfronteerd met toegenomen antisemitisme.²⁸⁷

Een van de vele taken waarvoor de overheid na de bevrijding stond, was het herstel in eigendomsrechten van Joden die tijdens de oorlog van alles waren beroofd. Bij de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren bestond voor dat laatste niet altijd begrip. Zo schreef de Directeur der Registratie en Domeinen in Den Haag op 23 juli 1945 aan de minister van Financiën dat bij de vordering van successierechten bij Joden ‘eenige soepelheid’ moest worden betracht om daarna te vervolgen:

‘Evenwel, vele overleden Joden hadden groote bedragen in het buitenland, terwijl velen ook zullen blijken erfgenaam te zijn geweest van reeds eerder hier of in het buitenland overleden Joden. Daar een groot deel ook van het binnenlandsche Joodsche vermogen behouden is gebleven, gaat het m.i. niet aan verervingen hiervan onbelast te laten’.²⁸⁸

De Haagse Directeur der Registratie en Domeinen was er kennelijk van overtuigd dat een aanzienlijk deel van het vermogen van Joden in ons land niet was geroofd. Sterker nog: de weinige Joden die de oorlog hadden overleefd waren er als erfgenaam in materieel opzicht zelfs flink op vooruit gegaan.

²⁸² Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak*, p. 4.

²⁸³ De Jong, *Het Koninkrijk. Deel 12. Epiloog. Eerste helft* (Leiden 1988), p. 268.

²⁸⁴ Ibidem, p. 268-269.

²⁸⁵ Nationaal Archief 2.08.69: het verbaalarchief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Belastingen, 1936-1950, en Directoraat-Generaal der Belastingen, 1950-1975, inv. nr.219

²⁸⁶ F.C. Brasz, ‘Na de Tweede Wereldoorlog’, p. 354-355.

²⁸⁷ Zie hiervoor E. Gans, ‘Vandaag hebben ze niets – maar morgen bezitten ze alweer tien gulden’, in: C. Kristel (red.), *Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen* (Amsterdam 2002), p. 313-353.

²⁸⁸ Brief van Directeur der Registratie en Domeinen aan minister van Financiën, 23 juli 1945. Nationaal Archief 2.08.69: het verbaalarchief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Belastingen, 1936-1950, en Directoraat-Generaal der Belastingen, 1950-1975, inv. nr.25.

De Nederlandse staat zou zichzelf financieel ernstig tekort doen wanneer op deze nalatenschappen geen belasting zou worden geheven. De aangeschreven minister handelde in deze geest.

3.6 Een moeizame start van het rechtsherstel van onroerende goederen

Het kostte vanzelfsprekend minder moeite om de geroofde onroerende goederen van Joden te traceren dan hun andere onvreemde bezittingen. Het rechtsherstel met betrekking tot deze eigendommen bleek in de praktijk minder eenvoudig te zijn dan in Londen was voorzien. Vaak zelfs veel minder eenvoudig.

Het Militaire Gezag in Den Haag nam al in de zomer van 1945 maatregelen om de Joodse huiseigenaren in hun eigendomsrechten te herstellen.²⁸⁹ De Militaire Commissaris voor de hofstad stelde op 26 juni 1945 notaris mr. H.C. Schalijs, advocaat en procureur mr. J.F. Hijmans en de directeur van N.V. Aannemingsbedrijf v.h. Boele & van Eesteren, L. van Eesteren, aan als bestuurders over de NGV, de ANBO en Nobiscum. Zij werden ook de beheerders van de privévermogens van D.H. de Vries (directeur van de ANBO) en G.C. Ankerman (bestuurder van Nobiscum).²⁹⁰

Dit drietal kreeg dezelfde dag van de Militaire Commissaris in Den Haag de instructie om op korte termijn over de NGV – gekarakteriseerd als ‘het toporgaan van het beheer van het Joodsche onroerend goed in Nederland’ – te rapporten en uit te zoeken hoe dit beheer precies geregeld was. De ‘Districts Militaire Commissarissen’ in alle plaatsen waar de ANBO bijkantoren had, werden er over geïnformeerd dat ook deze kantoren onder beheer van Schalijs, Hijmans en Van Eesteren vielen. Het driemanschap moest daarnaast adviseren over ‘de meest wenschelijke wijze van voorziening in het beheer van Joodsch onroerend goed, in eigendom toebehoorende aan afwezigen, over wie geen bewindvoerders zijn benoemd’.²⁹¹

Eind 1945 werd aan Schalijs, Hijmans en Van Eesteren duidelijk dat het archief van de NGV – althans een groot gedeelte daarvan – was gedeponneerd bij de Raad voor het Rechtsherstel. Door ‘aanvankelijke strubbelingen’ met de raad kregen zij pas half maart 1946 het incomplete archief in hun bezit.²⁹² Bij het rechtsherstel ten aanzien van geroofd onroerend goed uit Joods bezit was dit slechts een van de factoren die in het begin belemmerd werkten.

Zo constateerde de Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer al op 25 september 1945 dat zelfs wanneer de nieuwe bezitter van een Joods pand overduidelijk een ‘conjunctuurridder’ of speculant was en dus niet te goeder trouw had gehandeld bij zijn aankoop, de wettelijke middelen tot onder beheerstelling bij het Nederlandse Beheersinstituut ontbraken. Dit kon kwalijke gevolgen hebben wanneer de rechtmatige eigenaar de oorlog niet had overleefd en nog geen erfgenamen bekend waren aangezien:

²⁸⁹ In de periode direct na de bezettingsperiode, toen de burgerlijke autoriteiten nog niet staan waren om het bestuur volledig over te nemen, nam het Militair Gezag tijdelijk taken van het civiele bestuursapparaat over. Op 4 maart 1946 werd het Militaire Gezag opgeheven.

²⁹⁰ Benoeming door de Militaire Commissaris voor Den Haag van Schalijs, Hijmans en Van Eesteren als bestuurders over NGV, ANBO en Nobiscum en beheerders van privévermogen van De Vries en Ankerman, 26 juni 1946, in: Haags Gemeentearchief 509-01 Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw (1930) 1945-1983 (1989), inv. nr. 664.

²⁹¹ Instructie van Militair Commissariaat voor Rechtsherstel aan ANBO, NGV en Nobiscum van 26 juni 1945, in: Haags Gemeentearchief 0509-01 Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw (1930) 1945-1983 (1989), inv. nr. 664.

²⁹² Bijlage II bij Centrale Accountantsdienst, ‘Exposé no. 25. Niederländische Grundstückverwaltung’, gedateerd op 2 juni 1955, in: NIOD-collectie 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung en Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967. De verkoopboeken en de boekhouding ontbraken. Wel aanwezig was een kaartensysteem waaruit kon worden vastgesteld welke percelen in beheer waren genomen, welke daarvan waren verkocht, welke hypotheeken nog in beheer waren en welke daarvan waren afgelost, waar de koopsommen waren gebleven, waar de aflossingen waren gebleven, welk bedrag aan huren was ontvangen en welk deel hiervan was ‘doorgestort en tenslotte welk bedrag aan renten was ontvangen en welk deel daarvan was doorgestort.

‘...de onrechtmatige verkrijger van voormalig Joodsch bezit, in de zekerheid dat hem dit toch na verloop van korter of langer tijd zal worden ontnomen, een wijze van beheer voert, die slechts met roofofbouw kan worden vergeleken. Gelijk de praktijk uitwijst, worden de geïnde huren volledig verbruikt, zelfs voordat de grondlasten e.d. zijn voldaan, zoodat van het vormen van een fonds voor z.g. uitgesteld onderhoud geen sprake is. De gevolgen liggen voor de hand: Verwaarloozing en achteruitgang van het bezit aan woningen, dat voor Nederland toch reeds ontoereikend is en voor gedurende langen tijd een exploitatie-tekort van den rechtmatigen eigenaar c.q. den Staat’.²⁹³

De Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer besloot dat zolang deze lacune in de wetgeving bestond, het Nederlandse Beheersinstituut hierin moest voorzien door het benoemen van bewindvoerders voor afwezige eigenaren van wie het onroerend goed in handen van ‘niet-vijanden’ was overgegaan.²⁹⁴ Dit konden familieleden van de afwezige zijn, maar ook derden als accountants, advocaten en notarissen. Ten slotte had het Nederlandse Beheersinstituut de bevoegdheid om in voorkomende gevallen zichzelf tot bewindvoerder te benoemen.²⁹⁵ Het aantal bewindvoerders dat voor ‘afwezigen’ werd benoemd is op circa 20.000 geschat.²⁹⁶

In een door het Nederlands Beheersinstituut opgestelde *Instructie voor bewindvoerders voor afwezigen* stond de volgende taakomschrijving: ‘De bewindvoerder heeft tot taak het vermogen van den afwezigen in stand te houden en als een goed huisvader te beheren, diens belangen waar te nemen, voor zijn belangen op te komen en hem daarbij te vertegenwoordigen.’²⁹⁷ Niet alle bewindvoerders voldeden aan dit hooggestemde en enigszins patriarchaal geformuleerde ideaalbeeld.

Op basis van de richtlijnen van het Nederlandse Beheersinstituut kregen de bewindvoerders voor hun diensten een vergoeding van 0,25 procent van de waarde van het vermogen van de afwezige met een minimum van 100 gulden en een maximum van 1000 gulden per jaar.²⁹⁸ Hierbij moet niet worden vergeten dat het merendeel van de in de oorlog vermoorde Joden nog jarenlang officieel als afwezige stond geregistreerd. Naar aanleiding van een verklaring van het Rode Kruis werd dikwijls pas na drie tot zeven jaar een overlijdensakte opgesteld. Hierna werd de betreffende persoon officieel dood verklaard en kwam er een einde aan de bewindvoering over zijn vermogen.²⁹⁹

Niet alleen de Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer maar ook de Kring van Joodsche Ondernemers voor Herstel uitte in het najaar van 1945 zijn zorgen over het moeizame rechtsherstel van geroofde onroerende goederen. Namens deze organisatie richtte zijn secretaris mr. K.J. Edersheim op 27 oktober 1945 een uitvoerig schrijven aan minister-president Wim Schermerhorn:

‘Zij, die op 10 Mei 1940 eigenaren van onroerende goederen zijn geweest moeten zich volledig kadastrale uittreksels betreffende alle wijzigingen in de eigendom en van de bezwaardheid van het onroerend goed verschaffen, welke slechts na geruime tijd en tegen betaling van aanzienlijke bedragen voor leges verkregen kunnen worden. Gevolg van dit alles is, dat het voorlopig bestuur over de ondernemingen en het beheer over de onroerende goederen veel langer dan onvermijdelijk is moeten voortduren met de daaraan verbonden hoge kosten die ten laste van de toch reeds getroffen oorspronkelijke gerechtigden komen. Daarbij is nog op te merken dat in het thans vigeerende systeem, de ondernemingen en de onroerende goederen gemeenlijk blijven in handen van personen, die weten dat zij de bedoelde vermogensbestanddeelen uiteindelijk zullen kwijtraken. Dit moet leiden tot

²⁹³ Verslag van vergadering van Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer, 25 september 1945, NA 2.09.48.03 Archief van de Raad voor het Rechtsherstel; Dagelijks Bestuur en Secretariaat, Afdeling Beheer, Voorzieningen voor Afwezigen en Rechtspersonen, Afdeling Onroerende Goederen, 1945-1967, inv. nr. 391 (doos 203) NB De bewerking van dit archief is nooit afgerond. Bij deze verwijzing is uitgegaan van de concept-inventaris en de bijbehorende concordans van Henny van Schie.

²⁹⁴ Ibid.

²⁹⁵ Commissie-Kordes, *Archieven Tastbare Goederen Claims. Tweede rapport van de Commissie van Onderzoek Liro-archieven* (Den Haag 1998), p. 43.

²⁹⁶ Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog*, p. 43.

²⁹⁷ Ibidem, p. 43.

²⁹⁸ Ibidem, p. 44.

²⁹⁹ Ibidem, p. 42.

wanbeheer en verwaarloozing hetwelk bij beheer door oorspronkelijke eigenaren uiteraard niet zal intreden. Dit geheele tijdrovende en kostbare systeem, dat ook van de overheidsinstanties een administratief apparaat vereischt, hetgeen in dezen tijd van overbelasting praktisch op overgroote moeilijkheden stuit, kan en moet verlaten worden'.³⁰⁰

De Kring van Joodsche Ondernemers voor Herstel constateerde dat inmiddels was gebleken dat Duitse beheerders van ondernemingen vaak in gebreke waren gebleven met betalingen van belastingen, erfpachtcanons, huur of andere schulden. In de nota aan de minister-president werd hierover opgemerkt:

'De oorspronkelijk gerechtigden, die hun werkzaamheden in hun onderneming hervatten, de oorspronkelijke eigenaren van onroerende goederen, worden thans aangesproken voor de betaling van deze belastingen, erfpachtlasten (zelfs van boeten wegens te late betaling van canon), huren en andere schulden, terwijl veelal de activa grotendeels aan de zaken werden onttrokken en de tijdens de bezetting voor de onroerende goederen betaalde huren niet of nog niet aan hen zijn gerestitueerd'.³⁰¹

Een door de Raad voor het Rechtsherstel opgesteld concept-antwoord op het schrijven van de Kring van Joodsche Ondernemers voor Herstel maakte duidelijk dat door dit orgaan geen spoedig rechtsherstel ten aanzien van onroerende goederen werd verwacht. De notitie vermeldt:

'Wie heeft verwacht, dat na de bevrijding onmiddellijk de vroegere Joodsche eigenaren van onroerende goederen in hun eigendomsrecht kon [sic] worden erkend, heeft geen oog voor de situatie zooals deze in werkelijkheid is. (...) Het aantal gevallen waarin de goederen in handen zijn gekomen van een eigenaar te goeder trouw, is waarschijnlijk niet gering'.³⁰²

Als bewijs hiervoor voerde de Raad voor het Rechtsherstel in zijn concept-antwoord aan dat van de vierduizend percelen die in Noord-Holland door de NGV waren verhandeld (het genoemde aantal bleek spoedig te laag te zijn, RtS) de meeste drie- of viermaal waren doorverkocht. Bij de raad bestond de overtuiging dat de op te richten Afdeling Onroerende Goederen veel van de door de Kring van Joodsche Ondernemers voor Herstel geopperde bezwaren zou kunnen wegnemen.³⁰³

De Afdeling Onroerende Goederen werd in november 1945 ingesteld als onderdeel van de Raad voor het Rechtsherstel. De reden hiervoor was dat tegenover de aanspraken van de rechtmatige Joodse eigenaren van onroerend goed steeds meer andere partijen in verweer kwamen. Het aantal geschillen dat daaruit voortvloeide nam snel toe en de Afdeling Rechtspraak dreigde met zaken overstelpt te worden. De taak van de nieuwe Afdeling Onroerende Goederen was het bevorderen van de totstandkoming van minnelijke regelingen tussen de belanghebbenden en het bekrachtigen daarvan. Door deze bekrachtiging verkreeg de regeling dezelfde kracht als een besluit van de Raad voor het Rechtsherstel en daarmee de kracht van een rechterlijk vonnis.³⁰⁴

Overeenkomstig de gekozen opzet besloot de Afdeling Onroerende Goederen haar werkzaamheden te decentraliseren en het notariaat in te schakelen. Met medewerking van het Hoofdbestuur van de Broederschap der Notarissen in Nederland en zijn Ringbesturen werden in

³⁰⁰ De nota van de Kring van Joodsche Ondernemers voor Herstel, gedateerd op 27 oktober 1946, is als bijlage A toegevoegd aan: Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 78-86.

³⁰¹ Nota van de Kring van Joodsche Ondernemers voor Herstel, gedateerd op 27 oktober 1946.

³⁰² Ongedateerde concept-reactie op het schrijven van de nota van de Kring van Joodsche Ondernemers voor Herstel, gedateerd op 27 oktober 1946, is als bijlage A opgenomen in: Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 86-88.

³⁰³ Ibid.

³⁰⁴ Verslag van de werkzaamheden van de Afdeling Onroerende Goederen van de Raad voor het Rechtsherstel in de periode van 16 november 1945 tot 1 januari 1958, in: Nationaal Archief 2.09.48.03 Archief van de Raad voor het Rechtsherstel; Dagelijks Bestuur en Secretariaat, Afdeling Beheer, Voorzieningen voor Afwezigen en Rechtspersonen, Afdeling Onroerende Goederen, 1945-1967, doos 11. NB De bewerking van dit archief is nooit afgerond. Bij de verwijzingen is uitgegaan van de concept-inventaris en de concordans van Henny van Schie.

verscheidene plaatsen één of meer personen (in hoofdzaak notarissen) bereid gevonden als gedelegeerden voor de Afdeling Onroerende Goederen op te treden. Daarnaast werden ruim 750 notarissen aangewezen om als bemiddelaar tussen de partijen een minnelijke schikking tot stand te brengen. Hierdoor werd bereikt dat de meeste minnelijke schikkingen in een notariële acte werden vastgelegd. Met het oog op de rechtszekerheid was dit uiteraard van groot belang.³⁰⁵ Overigens is de term ‘minnelijke schikking’, aldus Veraart, enigszins misleidend omdat de notaris-bemiddelaar te werk ging volgens een tamelijk vast schema, dat steeds werd aangepast aan de ontwikkeling in de jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak.³⁰⁶

Het was de taak van de gedelegeerden om de door de bemiddelaars of de partijen zelf tot stand gebrachte minnelijke regeling te controleren en te toetsen aan het wetsbesluit E 100. Wanneer de schikking in orde was werd deze door de gedelegeerde bekrachtigd. Indien het treffen van een minnelijke regeling op onoverkomelijke bezwaren stuitte, maakte de notaris-bemiddelaar of de gedelegeerde van de Afdeling Onroerende Goederen een proces-verbaal van zwaarigheden op. Hierna kon de zaak door ‘de meest gerede partij’ aanhangig worden gemaakt bij de Afdeling Rechtspraak. De voorzitter van de Afdeling Onroerende Goederen kon in spoedeisende gevallen een onmiddellijke voorziening treffen. Hiertegen stond binnen een week beroep open bij de Afdeling Rechtspraak.³⁰⁷

Hoewel de instelling van de Afdeling Onroerende Goederen en haar werkzaamheden veel verbetering brachten, waren daarmee beslist niet alle moeilijkheden met betrekking tot rechtsherstel van geroofd Joods onroerend goed verholpen. In een interview met het ANP, dat begin september 1946 in verscheidene kranten werd gepubliceerd, ging mr. A.G. Lubbers hier nader op in. Deze jurist was voorzitter van de ‘Raad van gedelegeerden belast met het rechtsherstel inzake de onroerende goederen van Joden’. In het interview verklaarde Lubbers dat door het aanvankelijk ontbreken van richtlijnen van de regering het rechtsherstel pas in juni 1946 werkelijk op gang was gekomen. De van overheidswege ingestelde geldblokkering en het ontbreken van voldoende notarissen om een minnelijke regeling tot stand te brengen, werkten eveneens belemmerend op de voortgang.³⁰⁸

Er was echter meer. Vaak waren de ‘Joodse huizen door vele handen gegaan’. In Amsterdam alleen al moesten zesduizend zaken worden behandeld, waarvan het grootste deel ‘min of meer gecompliceerd’ was. Nauwkeurig onderzoek was derhalve nodig. Lubbers schatte dat het nog twee of drie jaar zou duren voordat alle zaken waren afgewikkeld.³⁰⁹ Het was een te optimistische schatting, zo bleek spoedig.

3.7 De Joodse Commissie voor Herstel

Het moeizame rechtsherstel van Joodse ondernemers en huiseigenaren ten aanzien van het van hun geroofd onroerend goed was één van de vele aandachtspunten van de Joodse Commissie voor Herstel. De commissie, die naar alle waarschijnlijkheid deel uitmaakte van de onmiddellijk na de bevrijding van Amsterdam opgerichte ‘Stichting Joodsch Herstel’, bestond uit gezaghebbende en vooraanstaande leden van de Joodse gemeenschap.³¹⁰ Voorzitter was de mr.dr. D. Simons. Deze erudiete rechtsgeleerde zou in de erfpachtkwestie in Den Haag een hoofdrol spelen. Andere actieve leden waren prof. mr. I. Kisch, notaris mr. E. Spier, advocaat mr. K.J. Edersheim (de eerder genoemde

³⁰⁵ Ibidem.

³⁰⁶ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 158.

³⁰⁷ Verslag van de werkzaamheden van de Afdeling Onroerende Goederen van de Raad voor het Rechtsherstel in de periode van 16 november 1945 tot 1 januari 1958, in: Nationaal Archief 2.09.48.03 Archief van de Raad voor het Rechtsherstel; Dagelijks Bestuur en Secretariaat, Afdeling Beheer, Voorzieningen voor Afwezigen en Rechtspersonen, Afdeling Onroerende Goederen, 1945-1967, doos 11. Zie ook Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak*, p. 103-104 en Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 158.

³⁰⁸ Het interview verscheen onder meer in *De Tijd* op 4 september 1946 en in *De Nieuwe Dag* en *De Waarheid* op 7 september 1946.

³⁰⁹ Ibid.

³¹⁰ Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 44-45.

secretaris van de Kring van Joodsche Ondernemers) en oud-Tweede Kamerlid voor de SDAP J.E. Stokvis.

Aanleiding voor de oprichting van de Joodse Commissie voor Herstel was de in de ogen van de betrokkenen ontoereikende herstelwetgeving voor de Joodse gedeposeerden. In een terugblik op haar werkzaamheden schreef de commissie in 1948:

‘Bij de bevrijding van Nederland mochten de Joden verwachten, dat van staatswege een regeling zou worden getroffen, die een volledig herstel hunner rechten zou waarborgen. Reeds spoedig echter bleek, dat een afdoende regeling niet was voorbereid en dat de ongenoegzame voorschriften die waren uitgevaardigd, in de praktijk uitermate tijdrovend en weinig doeltreffend werkten. Naar aanleiding hiervan werd de Joodse Commissie voor herstel geconstitueerd’.³¹¹

Door voorstellen te doen aan de regering en overheidsinstanties en het voeren van overleg hiermee probeerde de Joodse Commissie voor Herstel ‘een economisch en rehtens meer bevredigende oplossing van het herstel-probleem ten aanzien van de Joodse bevolkingsgroep te bewerkstelligen’. Zo streefde zij onder meer naar medezeggenschap voor de belanghebbenden bij de instellingen die met beheer, restitutie en schadevergoedingen waren belast.³¹²

In maart 1946 stuurde de Joodse Commissie voor Herstel een uitvoerig stuk, getiteld ‘Exposé betreffende de onbevredigende regeling van het economische herstel voor Joden in Nederland’ voorzien van een omvangrijke bijlage, naar de regering.³¹³ De commissie liet er in deze uiteenzetting geen misverstand over bestaan hoe zij dacht over het rechtsherstel van de Joodse burgers en het tekortschieten van de Nederlandse overheid daarbij:

‘De Joodsche bevolking van Nederland heeft ten gevolge van de deportaties meer dan 100.000 personen verloren. De Nederlandse Staat heeft tot dusverre weinig gedaan om aan de noden van de overlevenden op economisch en financieel gebied tegemoet te komen, hoewel het van algemeene bekendheid is, dat zij van alles zijn beroofd. De uitingen van wege Harer Majesteits Regeering tijdens de bezetting hadden de hoop gevestigd, dat na de Duitsche nederlaag het onrecht, door den Duitschen overweldiger aan het Joodsche bevolkingselement aangedaan, door het Nederlandse volk volledig zou worden goedge maakt. De Joden mochten op grond van deze uitlatingen verwachten, dat zij onverwijld in gelijke positie zouden worden hersteld als de overige Nederlanders. In werkelijkheid is hiertoe echter niets geschied. Het rechtsherstel, waartoe het Besluit E 100 de poorten schijnt te openen, vervult deze belofte niet. Het is onvolledig en traag’.³¹⁴

Historicus prof.dr. P.W. Klein stelde dat de passage over uitlatingen van de regering niet overeen kwam met de werkelijkheid. Afgezien van de vraag of de regering in ballingschap toezeggingen had moeten doen over het rechtsherstel van de onevenredig zwaar getroffen Joodse Nederlanders, had zij zich met opzet onthouden van concrete uitspraken daarover. In de uitzending van Radio Oranje van 3 juni 1942 had de regering rechtsherstel ten aanzien van geroofde eigendommen in het vooruitzicht gesteld, maar daarbij uitdrukkelijk geen onderscheid gemaakt tussen Joden en niet-Joden. Het was daarom volgens Klein niet staande te houden dat de regering de verwachting had gewekt ‘dat het onrecht, door den Duitschen overweldiger aan het Joodsche bevolkingselement aangedaan, door het Nederlandsche volk volledig zou worden goedge maakt’. Het beroep van de

³¹¹ *Nieuw Israëlietisch Weekblad*, jrg. 79, nr. 11, 27 februari 1948.

³¹² *Ibid.*

³¹³ Dit blijkt uit de brief van de Voorzitter van de Raad voor het Rechtsherstel aan voorzitters van de Afdelingen van den Raad voor het Rechtsherstel, 12 april 1946, in: Nationaal Archief 2.09.49 Archief van het hoofdkantoor van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), (1944) 1945-1967 (1979).

³¹⁴ Joodse Commissie voor Herstel, ‘Exposé betreffende de onbevredigende regeling van het economische herstel voor Joden in Nederland’, maart 1946, in: 2.09.49 Archief van het hoofdkantoor van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), (1944) 1945-1967 (1979).

Joodse Commissie voor Herstel op uitingen van regeringswege was zo gezien niet gegrond.³¹⁵ De historicus meende echter dat de Joodse Commissie voor Herstel de spijker op de kop sloeg met haar opmerking dat het op wetsbesluit E 100 gegronde rechtsherstel onvolledig en traag was.³¹⁶

In de aan het exposé toegevoegde bijlage ging de Commissie nader in op de verscheidene aspecten van het haperende rechtsherstel. Een van de klachten luidde dat de overheid op het gebied van belastingen geen algemene regelingen had getroffen voor de Joden, zodat met de 'bijzondere omstandigheden van deze extra-getroffen groep' een rekening werd gehouden. Het verwijt werd toegelicht met verschillende voorbeelden van Joodse overlevenden die hierdoor getroffen werden. Eén voorbeeld illustreerde pijnlijk duidelijk met welke onverwachte problemen Joodse huiseigenaren dan wel hun erfgenamen werden geconfronteerd:

'Een Joodsche eigenaar komt terug, zijn huis is niet verkocht, doch onder "Verwaltung" geweest, de Verwalter heeft de huren geïnd, doch de lasten niet voldaan. De Joodsche eigenaar, die geen opbrengsten heeft genoten, wordt voor de achterstallige lasten aangesproken; zelfs werd in een geval, waarin abusievelijk een boete werd voldaan en deze werd teruggevraagd, geantwoord, dat hiervoor geen termen aanwezig werden geacht'.³¹⁷

Het exposé van de Joodse Commissie voor Herstel maakt niet alleen duidelijk hoe veel Joden destijds de praktijk van het rechtsherstel moeten hebben ervaren. Deze uiteenzetting toont ook aan dat van Joodse zijde actief bij de regering werd geijverd om invloed op het overheidsbeleid uit te oefenen. Dit was alleszins begrijpelijk. Het rechtsherstel van gedeposeerde Joden had aan het einde van 1946, aldus Klein, onaanvaardbare vertraging opgelopen.³¹⁸

Wel bleek het ministerie van Financiën – het departement van Liefstuck – bereid om in bepaalde opzichten rekening te houden met het zwaar getroffen Joodse volksdeel. Het ministerie stelde zich in september 1946 op het standpunt dat, ongeacht het vermogen van de Joodse huiseigenaren, de invordering van grondbelasting over de periode waarin het belaste onroerende goed onder beheer van de NGV was gesteld en de eigenaar dus het genot en de vruchten daarvan had gemist, niet kon worden gerijmd met de billijkheid en daarom achterwege moest worden gelaten.³¹⁹

In het *Nieuw Israëlietisch Weekblad* meldde de Joodse Commissie voor Herstel op 21 februari 1947 dat zij in de afgelopen maanden langdurig besprekingen had gevoerd met het ministerie van Financiën 'terzake van de regeling der belastingen, verschuldigd geworden gedurende de Duitse overheersing'. Het gevolg van dit overleg was dat het departement in een vijftal circulaire voorschriften aan haar ambtenaren gaf met betrekking tot Joodse belastingplichtigen. De Joodse Commissie voor Herstel stelde hierover:

'Hoewel het Departement van Financiën in deze circulaire er van blijk geeft een zeer soepele houding te willen zien aangenomen met betrekking tot de belastingheffing van Joden over de bezettingstijd, is de Commissie er zich van bewust, dat deze circulaire nog geen bevredigende oplossing voor alle zich in de praktijk voordoende kwesties geven, met het gevolg dat de ambtenaren die belast zijn met de inning van de belastingen, aan de hand van deze circulaire niet steeds alle faciliteiten kunnen verlenen, welke de Joodse belastingplichtigen redelijk achten'.³²⁰

³¹⁵ Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 46.

³¹⁶ Ibid.

³¹⁷ Joodse Commissie voor Herstel, 'Exposé betreffende de onbevredigende regeling van het economische herstel voor Joden in Nederland' van Joodse Commissie voor Herstel, maart 1946, in: Nationaal Archief 2.09.49 Archief van het hoofdkantoor van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), (1944) 1945-1967 (1979).

³¹⁸ Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 42.

³¹⁹ Brief van de directeur afdeling Straatbelasting aan B en W van Den Haag, 1 juli 1948. Haags Gemeentearchief, 0601 Archief van het Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952.

³²⁰ *Nieuw Israëlietisch Weekblad*, jrg. 78, nr. 10, 21 februari 1947.

Over een aantal 'practische problemen' voerde de Joodse Commissie voor Herstel verder overleg met het ministerie van Financiën.

In september 1947 stelde het ministerie van Financiën enkele regelingen vast ten aanzien van de belastingen van door Duitse maatregelen getroffen belastingplichtigen. Begin 1948 berichtte het *Nieuw Israëlietisch Weekblad* hierover: 'Deze regelingen hebben meestal bevredigend gewerkt en vele onbillijkheden kunnen voorkomen'. Over verschillende resterende vragen en moeilijkheden onderhield de Joodse Commissie voor Herstel contact met de belastingautoriteiten. Deze besprekingen, zo vermeldde het weekblad, hadden geleid tot een circulaire nr. 208 van het ministerie van Financiën, gedateerd op 9 september 1947, waaruit bleek dat departement bij Joodse belastingplichtigen bereid was een coulante houding aan te nemen.³²¹

Niet alleen het ministerie van Financiën en de daaronder ressorterende belastingautoriteiten maar ook de Tweede Kamer toonden begrip voor verschillende klachten en noden van de Joodse gedeposeerden.

3.8 Kritiek vanuit de Tweede Kamer

Tijdens het debat op 1 november 1946 in de Tweede Kamer over de rijksbegroting voor het dienstjaar 1946 klonk er scherpe kritiek over de praktijk van het rechtsherstel. In plaats dat er snel principiële beslissingen waren genomen, was er volgens de parlementaire critici 'eindeloos geëxperimenteerd met de uitlegging van het Besluit E 100, ten detrimente van de rechtzoekenden'. In de volksmond gold al snel de wijsheid 'rechtsherstel is rechtsuitstel'. Belanghebbenden, zo luidde een van de vele klachten, hadden het gevoel dat zij door het grote aantal ingewikkelde regelingen 'als tegen een muur te pletter lopen'. Slechts met gespecialiseerde advocaten konden zij iets bereiken. Er dreigde inmiddels een chaos op erfrechtelijk en fiscaal gebied te ontstaan. De rechtspositie en belangbehartiging van de afwezigen behoeften volgens critici in de Kamer dringend verdere voorzieningen. Ten slotte, zo werd betoogd, bestonden in de samenleving grote bezwaren tegen de heffingen van het Nederlands Beheersinstituut, die 'door een bepaalde groep worden gevoeld als "Jodenheffingen"'. Behalve naar Liro, informeerde een aantal Kamerleden ook naar de stand van zaken met betrekking tot 'de afwikkeling van de overige lichamen, die zich speciaal hebben beziggehouden met het te gelde maken van Joodsche bezittingen, zoals de Niederländische Grundstücksverwaltung en de A.N.B.O.'³²²

In zijn memorie van antwoord, ingezonden bij brief op 14 november 1946, ging minister van Justitie Van Maarseveen met name in op het rechtsherstel van het geroofd onroerend goed uit Joods bezit. De bewindsman wees erop dat de Afdeling Onroerende Goederen van de Raad voor het Rechtsherstel door de 'omvangrijke voorbereidende werkzaamheden van organisatorischen aard' pas kort daarvoor met haar eigenlijke taak was begonnen. Bij deze afdeling waren tot 1 november 1946 4.967 geschillen aanhangig gemaakt. Hiervan waren er 127 volledig afgehandeld, terwijl in 734 gevallen 'voorzieningen bij voorraad' waren gegeven. Maarseveen verwachtte dat nu de Afdeling Onroerende Goederen was ingewerkt de afwikkeling van de lopende en de nog komende zaken sneller zou gaan. Aansluitend merkte de minister op dat de voortgang ook afhing van factoren waarop deze afdeling geen invloed had. Dit was de bereidheid van de verschillende partijen tot medewerking en de mogelijkheden van de kantoren van notarissen-bemiddelaars om deze zaken te verwerken.³²³

Een jaar later werd er in de Tweede Kamer opnieuw stevig kritiek geuit op het rechtsherstel. Tijdens het begrotingsdebat op 4 december 1947 laakten verschillende leden het moeizame en ondoorzichtige functioneren van het Nederlands Beheersinstituut. Mr. N.S.C. (Corry) Tendeloo van

³²¹ *Nieuw Israëlietisch Weekblad*, jrg. 79, nr. 3, 2 januari 1948.

³²² *Handelingen Tweede Kamer. Bijlage A Rijksbegroting voor het dienstjaar 1946, 1 november 1946.*

³²³ *Handelingen Tweede Kamer. Bijlage A Rijksbegroting voor het dienstjaar 1946. Memorie van antwoord (ingezonden bij brief van 14 november).*

de PvdA verklaarde: 'Wie andermans geld en goed beheert, moet openbare rekening en verantwoording daarvan niet schuwen. Doet men dit niet, dan ontstaat het gerucht, dat nog veel erger is'. Volgens de antirevolutionair Jan Terpstra had zich 'een bureaucratisch apparaat ontwikkeld [...] dat de oorlogsslachtoffers tot wanhoop brengt'.³²⁴

Enkele volksvertegenwoordigers wezen in het bijzonder op het onbevredigende rechtsherstel ten aanzien van Joodse oorlogsslachtoffers dan wel hun erfgenamen. Zo betoogde jonkvrouw Wttewaall van Stoetwegen, die namens de Christelijk-Historische Unie (CHU) in de Kamer zat, dat het Nederlands Beheersinstituut 'juist ten aanzien van teruggave van voormalig Joods eigendom, voor zover dit wordt aangetroffen in onder zijn beheer gestelde vermogens, ook de schijn des kwaads dient te vermijden'. De freule vervolgde: 'Men kan zich voorstellen hoe teleurstellend het is voor deze landgenoten, die zoveel hebben doorgemaakt in de oorlog, wanneer het dan ook nog eindeloos duurt, alvorens zij in het bezit van hun rechtmatig eigendom gesteld worden'.³²⁵

De communistische afgevaardigde Jan Hoogcarspel liet zich nog scherper uit. Hij constateerde dat Joodse eigendommen 'bijna niet uit de handen van het Beheersinstituut zijn los te wurmen'. Wanneer erfgenamen van in het buitenland overleden Joden aanspraak maakten op de onder beheer gestelde eigendommen traineerde deze organisatie eenvoudigweg de afwikkeling.³²⁶

Het verweer van minister van Justitie Van Maarseveen tegenover deze kritiek was weinig overtuigend. Ter verdediging van het rechtsherstelbeleid stelde de bewindsman:

'Men had zich kunnen voorstellen, dat een regeling was getroffen, krachtens welke alle beschikkingen over Joods eigendom, door de Duitse bezettingsautoriteiten genomen, als zijnde in strijd met het volkerenrecht, ipso jure volkomen nietig waren, zodat dus de Joden zonder meer in hun eigendom zouden terugkeren. Dat eenvoudige systeem heeft men niet gekozen. Men heeft een stelsel opgezet, dat de met het volkerenrecht strijdige handelingen van de Duitse bezettingsautoriteiten in principe geldig verklaart, zolang niet is onderzocht of vernietiging zou kunnen plaats hebben. Ik zal nu niet uiteenzetten, waarom men dit systeem heeft gekozen, maar het kiezen van zulk een systeem, waarbij elke transactie afzonderlijk moet worden onderzocht, leidt tot een enorme bureaucratie en tot een trage afdoening van zaken'.³²⁷

Met de bovenstaande uiteenzetting plaatste de verantwoordelijke bewindsman zelf publiekelijk vraagtekens bij de uitgangspunten van de rechtsherstelwetgeving. Niemand wierp echter de vraag op of de nadelen niet zo groot waren dat in nieuwe wet- en regelgeving voor het rechtsherstel moest worden voorzien. Zonder hoofdelijke stemming nam de Kamer de motie van Tendeloo aan, die stelde dat maatregelen ter bevordering van de openbaarheid en controle ten aanzien van het Nederlands Beheersinstituut moesten worden getroffen.³²⁸

3.9 'Langzaam, maar gestadig schrijdt het recht voort'

Ter volledigheid dient te worden opgemerkt dat destijds binnen de Joodse gemeenschap soms ook positieve geluiden over het rechtsherstel van geroofde onroerende goederen waren te beluisteren. 'Langzaam, maar gestadig schrijdt het recht voort', oordeelde het *Nieuw Israëlitisch Weekblad* op 8 augustus 1947. De aanleiding hiervoor was de uitspraak van de Amsterdamse Kamer van de Afdeling Rechtspraak kort daarvoor in de zaak van een huurder die in 1942 het pand van zijn onteigende Joodse huisbaas had gekocht. De Kamer stelde dat 'de koper in dit geval niet alleen had moeten vermoeden, maar als gewezen huurder zeer nauwkeurig wist, dat het hier geroofd Joods goed betrof'. Bovendien was het een algemeen bekend feit dat Joden van wie de bezittingen op bevel van

³²⁴ *Handelingen Tweede Kamer*, 4 december 1947.

³²⁵ Ibidem.

³²⁶ Ibidem.

³²⁷ Ibidem.

³²⁸ Ibidem.

de bezetter werden verkocht groot onrecht werd aangedaan. De transactie werd nietig verklaard en de koper moest alsnog huur betalen over de periode dat hij zich eigenaar waande. Het *Nieuw Israëlitisch Weekblad* verwachtte dat 'de door de Amsterdamse Kamer gehuldigde uitspraak algemeen zal worden aanvaard – zij ligt geheel in de lijn van de tot nu toe gepubliceerde rechtspraak – en dat kopers van Joods onroerend goed binnenkort tot het inzicht zullen komen, dat het voor hen nutteloos is het op een procedure aan te sturen'.³²⁹

De Afdeling Rechtspraak liet er ook in verscheidene andere uitspraken in 1947 geen twijfel over bestaan dat het aannemelijk maken van goede trouw voor de kopers van Joods onroerend goed een vrijwel onmogelijke zaak was. De openbare registers van het kadaster waren immers voor iedere potentiële koper te raadplegen geweest en daarin waren alle mutaties in eigendom en verwante rechten ten aanzien van elk specifiek perceel eenvoudig terug te vinden. Ook wanneer een pand één of meerdere keren in andere handen was overgegaan, had de laatste koper op vrij eenvoudige wijze kunnen nagaan of deze eerder in beheer bij de NGV was geweest.³³⁰

In de regel leidde de afwezigheid van 'goede trouw' ertoe, dat de oorspronkelijke eigenaar in zijn rechten werd hersteld. In gevallen waarbij een perceel meerdere malen in andere handen was overgegaan, rees echter de vraag of de laatste koper als gevolg van het rechtsherstel geleden schade gedeeltelijk of geheel kon verhalen op zijn rechtsvoorgangers. Deze vraag werd eveneens beoordeeld volgens de criteria van redelijkheid en billijkheid. Het betekende in de praktijk dat de notaris-bemiddelaar, die met de partijen op een minnelijke schikking aanstuurde, vele kanten op kon. Hetzelfde gold voor de uitspraken van de Afdeling Rechtspraak.³³¹

3.10 'Ernstige grieven' binnen de Joodse gemeenschap

In een aankondiging voor een openbare bijeenkomst, die op 27 februari 1948 in het *Nieuw Israëlitisch Weekblad* verscheen, uitte de Joodse Commissie voor Herstel op scherpe toon haar ongenoegen over het rechtsherstel van het Joodse volksdeel. De commissie was inmiddels tot de conclusie gekomen 'dat de overheid geen eigenlijk beraad wenste, terwijl de organisatie en de resultaten van het Rechtsherstel steeds meer aanleiding gaven tot ernstige grieven'. Zij nodigde de 'Joodse benadeelden' uit voor een openbare vergadering anderhalve week later.³³²

Het *Nieuw Israëlitisch Weekblad* deed uitvoerig verslag van de protestbijeenkomst. In de inleidende tekst werd twijfel geuit over 'de wil van de regering, om het door de Duitsers aangedane onrecht zo goed en zo snel mogelijk te herstellen'. De verslaggever schreef dat de Joodse Nederlanders het als vanzelfsprekend hadden beschouwd en daarin waren versterkt door Radio Oranje 'dat de gehele Nederlandse gemeenschap onze schade beschouwen zou, als een deel van de schade, die de Duitser haar had berokkend en deze schade dus geheel voor haar rekening zou nemen'.³³³

Verscheidene sprekers lieten zich op de bijeenkomst zeer kritisch uit over de naoorlogse regeringen. Het Nederlandse volk werd opgeroepen om van 'de Staat der Nederlanden weer een rechtsstaat' te maken. Met instemming citeerde het *Nieuw Israëlitisch Weekblad* spreker Eldersheim:

'Indien de Nederlandse regering het verlossende woord had willen spreken, dat wat in de boedels dezer instellingen [hiermee werd onder andere de NGV bedoeld, RtS] en dat wat door de Duitsers uit de zaken van Joden was gestolen, door de gemeente vergoed zou worden, hadden deze moeilijkheden binnen de grenzen kunnen blijven. De bedragen, die hiermee gemoeid zijn waren in vergelijking met de enorme kosten, die de oorlog en de bezetting en de daardoor na de bevrijding ontstane

³²⁹ *Nieuw Israëlitisch Weekblad*, 8 augustus 1947

³³⁰ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 165.

³³¹ Ibidem, p. 172.

³³² *Nieuw Israëlitisch Weekblad*, jrg. 79, nr. 11, 27 februari 1948.

³³³ *Nieuw Israëlitisch Weekblad*, jrg. 79, nr. 14, 19 maart 1948.

noodtoestand aan het Nederlandse volk hadden gekost, werkelijk niet van zodanige aard, dat de Regering deze eis van billijkheid en recht mocht nalaten.

Indien de Regering gemeend had deze schade niettemin niet in de volle omvang voor rekening van de Staatskas te kunnen nemen, maar bijv. schadeloosstelling tot 75% in uitzicht had gesteld, had de grote meerderheid der betrokkenen zich daarmee gaarne verenigd en had nog veel onheil kunnen zijn voorkomen. Inplaats daarvan heeft de Nederlandse Regering vanaf de bevrijding aanstonds het standpunt ingenomen, dat zij zich niet aansprakelijk stelde voor de boedels der Duitse instellingen en ook geen andere schade dan die aan materiële roerende goederen zou vergoeden'.³³⁴

Eldersheim vond het onbegrijpelijk dat verhandeld Joods onroerend goed in de registers van het kadaster niet eenvoudigweg opnieuw op naam van de rechtmatige eigenaar werd gezet. Hij bekritiseerde daarnaast de heffing van achterstallige erfpachtcanons, straatbelasting en brandverzekerings-belastingen door de gemeenten bij de Joodse getroffenen. Hoewel Eldersheim erkende dat de administratieve chaos en het financieel wanbeheer bij organisaties als de NGV het rechtsherstel bemoeilijkten, beschouwde hij het als onbillijk dat de Joden niet vanaf het begin een behoorlijke medezeggenschap hadden gekregen in het beheer van deze instellingen waarbij zij als 'concurrente crediteuren' waren betrokken.³³⁵

Het oud-Kamerlid J.E. Stokvis verklaarde dat – ondanks de welwillendheid die van de zijde van de overheid werd ondervonden en de vele voorwaardelijke toezeggingen – de Joodse Commissie voor Herstel nog altijd met lege handen stond. De regering stond afwijzend tegenover een 'integrale vergoeding' voor de Joodse oorlogsslachtoffers die vanuit Londen zou zijn beloofd. Het *Nieuw Israëlietisch* weekblad concludeerde dat met het laten voortbestaan van het onrecht tegenover de Joden het Nederlandse volk zichzelf in diskrediet bracht.³³⁶

3.11 Afwikkeling van het rechtsherstel van onroerend goed in het algemeen

De door de Joodse Commissie van Herstel georganiseerde bijeenkomst en het verslag hiervan in het *Nieuw Israëlietisch Weekblad* maakten duidelijk hoeveel ongenoegen er binnen de Joodse gemeenschap bestond over het rechtsherstel. Deze wrevel was alleszins begrijpelijk. Twee jaar daarvoor hekelde de Joodse Commissie voor Herstel het rechtsherstel als 'onvolledig en traag'. De klacht was in 1948 onverminderd actueel. Tegelijkertijd bleek opnieuw dat onder Joodse gedeposeerden de verwachting bestond dat zij niet alleen in hun eigendomsrechten zouden worden hersteld maar dat daarnaast ook alle schade die zij hadden geleden door de bezettingsautoriteiten door de Nederlandse overheid zou worden vergoed. Dit verlangen, ongeacht of dit terecht was of niet, kwam niet overeen met de doelen die de overheid zich destijds op het terrein van het rechtsherstel had gesteld.

In totaal zouden ruim 10.000 gevallen van eigendoms geschillen over onroerend goed met daarop rustende hypotheek door een minnelijke schikking worden geregeld. In bijna 1.450 van de in totaal 12.896 bij de Afdeling Onroerende Goederen van de Raad voor het Rechtsherstel aangemelde geschillen zagen de partijen bij nader inzien af van een regeling en werd het verzoek ingetrokken. In bijna 1.300 zaken heeft de Afdeling Onroerende Goederen via een besluit (zij kreeg deze bevoegdheid in 1951) een regeling opgelegd of deed de Afdeling Rechtspraak een bindende uitspraak. Pas in 1959 waren alle geschillen over eigendomsrechten van onroerend goed opgelost en kon de Afdeling Onroerende Goederen worden opgeheven.³³⁷

³³⁴ Ibid.

³³⁵ *Algemeen Handelsblad*, 17 maart 1948.

³³⁶ Ibid.

³³⁷ Commissie-Kordes, *Archieven Tastbare Goederen Claims. Tweede rapport van de Commissie van Onderzoek Liro-archieven* (Den Haag 1998), p. 6 en 53. Zie ook Aalders, *Berooid*, p. 192, Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 60-61 en Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak*, p. XIV.

Koopovereenkomsten met betrekking tot geroofde Joodse percelen behoorden in principe nietig verklaard te worden. Met uitzondering van de landbouwgronden was er bij het rechtsherstel van percelen vrijwel altijd sprake van teruggave aan de betreffende Joodse eigenaar dan wel diens erfgenamen. Vaak werd het beheer al voor de uiteindelijke schikking overgedragen. De oorlogskoper betaalde de gedeerde huren en eventuele exploitatiesaldi terug aan de oorspronkelijke eigenaar.³³⁸ Hier tegenover stond dat de oorspronkelijke eigenaar eventuele kosten voor onderhoud en verbouwingen, investeringen en afgeloste hypotheek terug moest betalen aan de oorlogskoper.³³⁹

Om aan deze onvoorziene kosten te kunnen voldoen besloot de in zijn eigendom herstelde eigenaar dan wel zijn erfgenamen regelmatig het perceel aan de oorlogskoper te verkopen. Een van de voorwaarden van minnelijke schikking was dat de Joodse eigenaar er niet door mocht worden verrijkt. Het rechtsherstel op basis van de criteria billijkheid en redelijkheid resulteerde zo in een zakelijke rekensom waarbij de rechtmatige eigenaar dan wel zijn erfgenamen opdraaide voor de kosten die buiten zijn wil waren gemaakt.³⁴⁰

De Joodse eigenaar behield, wanneer hij aanvankelijk niet in zijn eigendomsrechten werd hersteld, een vordering op de NGV. Als dat alsnog gebeurde, moest hij zijn vordering overdragen aan degene van wie hij het onroerend goed terugontving of aan de staat. Tot bijna zeven jaar na de bevrijding bleef de hoogte van de uitkeringspercentages uit de boedels van Duitse roofinstanties als Liro, VVRA en NGV, die onder beheer van de staat stonden, hoogst onzeker.³⁴¹

De boekhoudingen van deze organisaties verkeerden dikwijls in een chaotische staat en waren zeer onvolledig. De Centrale Accountantsdienst schreef over 'leemtevolle administraties, die deels in zeer onvolledige en wanordelijke toestand waren aangetroffen'.³⁴² Bovendien bestonden er aanzienlijke verschillen tussen de wijze waarop de verschillende voor de NVG werkende *Verwalter* hun taak hadden uitgeoefend. Het Makelaarskantoor J.P. Everout had dit redelijk deugdelijk gevoerd, zodat op de betreffende boedel een veel hoger uitkeringspercentage (circa 80 procent) was te verwachten dan bij de NVG mogelijk leek. Voor deze instelling waren de verwachtingen enige tijd zelfs 'nauwelijks half zo gunstig'.³⁴³ Het financiële wanbeheer van de ANBO en Nobiscum droeg daar ongetwijfeld flink toe bij. Tot in 1952 waren alle bij de restituties betrokken partijen ervan overtuigd dat degene die een vordering had op de NVG hoe dan ook met een substantiële schadepost zou blijven zitten.³⁴⁴

Bovendien waren de Joodse gedeposeerden niet de enigen die vorderingen hadden uitstaan bij de NGV. In samenhang met de minnelijke regelingen heeft het Nederlands Beheersinstituut een bedrag van in totaal 79 miljoen gulden erkend als vordering op de boedel van de NGV. Dit bedrag bestond enerzijds uit een vordering van 29 miljoen (22 miljoen van Joodse eigenaren over in de oorlog afgeloste hypotheek en 7 miljoen zijnde het exploitatiesaldo van de NGV) en anderzijds uit een vordering van 50 miljoen gulden van kopers en hypotheekaire geldschietters *te kwader trouw*.³⁴⁵

Hoewel de goede trouw van kopers van Joods onroerend goed in de overgrote meerderheid van de gevallen niet werd aangenomen en het betreffende perceel terugging naar de oorspronkelijke eigenaar, kon deze er niet gerust op zijn dat hij volledig in de *status quo ante* zou worden hersteld. De nadruk op billijkheid was namelijk in het voordeel van de nieuwe bezitter, met name wanneer

³³⁸ Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak*, p. 139.

³³⁹ Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog*, p. 29.

³⁴⁰ Ibidem, p. 52-53.

³⁴¹ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 92.

³⁴² Centrale Accountantsdienst, 'Exposé no. 25. Niederländische Grundstückverwaltung', gedateerd op 2 juni 1955, p. 121. Kopieën van dit rapport zijn aanwezig in: NIOD-collectie 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung en Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967.

³⁴³ Ibidem, p. 27.

³⁴⁴ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 92.

³⁴⁵ Aalders, *Berooid*, p. 200 en Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 61.

deze kon aantonen zelf ook een oorlogsslachtoffer te zijn of in een bijzondere relatie met de eigenaar te staan.³⁴⁶

De 'billijkheid kon met zich meebrengen dat de schade waarmee de laatste koper bleef zitten omdat hij, na teruggave van het perceel, een hoogst onzekere vordering op de NGV overhield, gedeeltelijk (doorgaans voor de helft) op de oorspronkelijke Joodse eigenaar werd afgewenteld. Het kwam er in dat geval gewoonlijk op neer dat de oorspronkelijke eigenaar van de 'oorlogskoper' de helft van zijn vordering op de NGV overnam en daartegenover verplicht werd om aan de koper de helft van de door deze aan deze roofoorganisatie betaalde koopprijs af te staan. Een bedrag waarvan het overduidelijk was dat deze niet aan de rechtmatige eigenaar ten goede was gekomen.³⁴⁷

Van het bedrag van 79 miljoen gulden aan vorderingen op de NGV is uiteindelijk ruim 75,65 procent uitgekeerd.³⁴⁸ Dit bleek nadat de slotuitkeringen in de jaren 1956-1957 waren gedaan. De crediteuren van de Liro hebben 90 procent en die van de VVRA 85 procent van hun vorderingen ontvangen.³⁴⁹ Ondanks de positieve wending bleven crediteuren van de NGV dus met een aanzienlijke schadepost van 25 procent zitten. Dit verlies kon nog groter zijn als het bedrag dat deze roofinstantie voor een onroerend goed had ontvangen lager was geweest dan de marktwaaarde.³⁵⁰

In *Openstaande rekeningen* stellen Piersma en Kemperman dat het niet waarschijnlijk is dat bij 75,65 procent gehonoreerde claims uit de boedel van de NGV erfpachtcanon was inbegrepen.³⁵¹ Het is de vraag of dit ook gold voor belastingen. In zijn rapport over het rechtsherstel van geroofd onroerend goed ten behoeve van Joodse eigenaren uit juni 1955 noemt de Centrale Accountantsdienst 'de vele verrekeningen met de uitkeringen voor belastingvorderingen' als een van de factoren die de afwikkeling hebben verzwaard.³⁵²

³⁴⁶ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 215.

³⁴⁷ Ibid.

³⁴⁸ G. Aalders, *Berooid*, p. 200 en Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 61.

³⁴⁹ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 92.

³⁵⁰ Ibidem, p. 93.

³⁵¹ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 234.

³⁵² Centrale Accountantsdienst, 'Exposé no. 25. Niederländische Grundstückverwaltung', gedateerd op 2 juni 1955, p. 121. Kopieën van dit rapport zijn aanwezig in: NIOD-collectie 249-556 Niederländische Grundstückverwaltung en Nationaal Archief 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967.

4. Erfpachtcanon en straatbelasting in Den Haag

4.1 Amsterdam als voorbeeld?

Op grond van art. 16 van wetsbesluit E 93 werden alle op lijst A geplaatste antisemitische verordeningen van de Duitse autoriteiten geacht nimmer van kracht te zijn geweest. Hieronder viel ook VO 154/1941 'betreffende het joodsche grondbezit', die niet slechts betrekking had op percelen maar eveneens op de daarop aanwezige bebouwing. In E 93 waren geen bepalingen opgenomen over wanbetaling van de op onroerende goederen berustende lasten. De NGV, haar Nederlandse *Verwalter*, zoals de ANBO en Nobiscum, en oorlogskopers hadden vaak verzuimd de betalingen van erfpachtcanons, straatbelasting en andere belastingen te voldoen.

Na de bevrijding werden de Joodse eigenaren dan wel hun erfgenamen of bewindvoerders geconfronteerd met deze openstaande rekeningen over de jaren 1943, 1944 en 1945. Hoewel het onroerend goed in die periode van de eigenaren was geroofd en zijzelf niet zelden waren vermoord, eisten gemeenten alsnog de betaling. In zijn nota van 27 oktober 1946 bracht secretaris Eldersheim dit namens de Kring van Joodsche Ondernemers onder de aandacht bij minister-president Schermerhorn. Hij wees er bovendien op dat veel van de huursommen die tijdens de bezetting voor het gebruik van geroofde onroerende goederen waren betaald niet aan de rechtmatige eigenaren waren gerestitueerd.³⁵³

Een klein half jaar later tekende de Joodse Commissie voor Herstel bij de premier bezwaar aan tegen het feit dat de Joodse eigenaar van een perceel 'die geen opbrengsten heeft genoten' nu op de achterstallige lasten werd aangesproken.³⁵⁴ Tijdens de door de Joodse Commissie voor Herstel op 8 maart 1948 georganiseerde openbare bijeenkomst stelde bestuurslid Eldersheim hierover verontwaardigd: 'De gemeenten, Amsterdam met zijn grote gedeporteerde bevolking voorop blijven betaling van erfpacht, straatbelasting en brandverzekeringbelastingen eisen en nemen zelfs maatregelen tot executie met een beroep op het zakelijk karakter van de belasting'.³⁵⁵

Het genoemde 'zakelijke karakter' vraagt om een toelichting. Erfpacht maakt deel uit van het privaatrecht. Daardoor onderscheidt het zich van belastingen die deel uit maken van het publiekrecht. Zo zijn binnen het erfpachtstelsel beide partijen op grond van het zakelijke karakter ervan vervangbaar. Het gaat hier namelijk om rechten die verbonden zijn aan een *zaak* en niet aan een *persoon*. Het zakelijk recht is bovendien een 'absoluut recht' dat 'tegenover iedereen te handhaven is'. In de praktijk betekent dit dat bij het overlijden van de erfpachter het erfpachtrecht overgaat op de erfgenamen. Een persoonlijk recht, zoals huur, dat verbonden is aan een persoon eindigt in principe wanneer de persoon (de huurder) overlijdt.³⁵⁶

Erfpacht wordt evenals straatbelasting opgelegd aan personen die 'het genot hebben' van onroerende goederen. Belastingplichtig is degene die bij de aanvang van het belastingjaar in de kadastrale leggers staat aangemerkt als eigenaar en dus als 'genothebende' geldt.

Na afloop van de bezetting werd de Vereniging der Nederlandse Gemeenten (VNG) door verschillende gemeenten benaderd met vragen over hoe moest worden omgegaan met achterstallige erfpachtcanon. Was het gerechtvaardigd om dit te vragen aan burgers van wie de eigendommen beschadigd of zelfs volledig verwoest waren? Zo vroeg de burgemeester van Aerdenhout om advies over het in te nemen standpunt tegenover de protesten van erfpachters van wie het huis door oorlogsgeweld was verwoest. De VNG gaf op 8 oktober 1946 als antwoord: 'Het

³⁵³ Nota van de Kring van Joodsche Ondernemers voor Herstel, gedateerd op 27 oktober 1946.

³⁵⁴ Joodse Commissie voor Herstel, Exposé betreffende de onbevredigende regeling van het economische herstel voor Joden in Nederland', maart 1946, in: Nationaal Archief 2.09.49 Archief van het hoofdkantoor van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), (1944) 1945-1967 (1979).

³⁵⁵ *Algemeen Handelsblad*, 17 maart 1948.

³⁵⁶ De uitleg is ontleend aan Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 155.

oorlogsgeweld heeft den erfpachter wel gestoord in de wijze, waarop hij feitelijk het genot van den grond uitoefende', maar 'het recht en als zoodanig vol genot te hebben, heeft het niet aangetast'.³⁵⁷

Het antwoord van de VNG was overeenkomstig de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. In art. 776, tweede lid, was vastgelegd dat wanneer een erfpachter gedurende vijf achtereenvolgende jaren van het gehele genot beroofd was geweest hem kwijtschelding van de canon *kon* worden verleend.

Bij de gemeente Amsterdam werd, zoals Piersma en Kemperman in hun boek *Openstaande rekeningen* beschrijven, het zakelijk karakter van het erfpachtrecht het voornaamste argument om na de bezetting Joodse erfpachters of nabestaanden te verplichten tot het betalen van de achterstallige canon en bijbehorende boetes. In augustus 1947 stelde het gemeentebestuur:

'Ongeacht de mogelijkheid voor de erfpachter tot het reclameren van oorlogs- of bezettingsschade, heeft de Gemeente aanspraak op volledige betaling van canon en boete. Dat sommige erfpachters menen geen canon verschuldigd te zijn, is een gevolg van de miskennis van de aard van het erfpachtrecht, hetwelk een zakelijk recht is'.³⁵⁸

Deze redenering was gemeten naar juridische maatstaven volkomen juist. Piersma en Kemperman constateren dat de opstelling van de gemeente Amsterdam echter ook door andere overwegingen werd ingegeven. Kwijtschelding van de erfpachtcanon en boete zou een zware aanslag betekenen op de gemeentelijke financiën. Daarnaast ging het gemeentebestuur ervan uit dat gedupeerde erfpachters de canon en de boete op de oorlogskopers en -beheerders konden verhalen.³⁵⁹

In zijn vergadering van 24 september 1947 deed de Amsterdamse gemeenteraad een tegemoetkoming aan de Joodse erfpachters. De raad toonde zich bereid om 'in daarvoor naar het oordeel van B en W in aanmerking komende gevallen van Joodse erfpachters, uitsluitend op gronden van billijkheid de helft van de boete kwijt te schelden' over het jaar 1945.³⁶⁰

In art. 31, lid 3, van de *Algemeene bepalingen voor het voortdurend erfpacht 1937* van de gemeente Amsterdam was vastgelegd dat van boeteheffing kon worden afgezien indien daarvoor naar het oordeel van B en W reden aanwezig was.³⁶¹ Een ruimhartiger opstelling van het hoofdstedelijke gemeentebestuur behoorde destijds dus zeker tot de mogelijkheden. De Joodse erfpachters in Amsterdam betaalden uiteindelijk een bedrag van 340.000 gulden aan canons over de oorlogsjaren en ruim 33.000 gulden aan boetes.³⁶²

Het opleggen van deze boetes door het Amsterdamse gemeentebestuur werd door de Haagse wethouder van Financiën ir. L.J.M. Feber aangehaald om duidelijk te maken dat het beleid van de gemeente Den Haag tegenover de Joodse erfpachters coulanter was. Er werd door B en W van Den Haag vaker gekeken naar de opstelling van andere gemeenten tegenover Joodse eigenaren van percelen. Zo vormde het standpunt van het Amsterdamse gemeentebestuur inzake de heffing van achterstallige brandverzekeringsbelasting voor B en W in Den Haag een argument om te komen tot een strenger beleid bij de vordering van straatbelasting.

Bij de inning van de brandverzekeringsbelasting stelde het Amsterdamse stadsbestuur zich op hetzelfde standpunt als bij de erfpachtcanon. Dit bleek uit het geschil met de erven van A. Hamburger-Veerman over een heffing over het jaar 1944 voor de panden aan de Zwanenburgwal nummers 44 en 45. Het ging deze nabestaanden niet om het bedrag, dat slechts 15 gulden bedroeg. Zij ervoeren de aanslag als principieel onjuist aangezien de betreffende panden dat jaar onder 'beheer' stonden.

De Amsterdamse inspecteur der Gemeentebelastingen wees het ingediende bezwaar van de erven af. Zij wendden zich daarop tot de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen. Tegenover de

³⁵⁷ Brief van VNG aan B en W van Aerdenhout, 8 oktober, 1946, NA 2.19.185 Archief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), (1908) 1912-1989 (1993), in. nr. 6343.

³⁵⁸ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 155-156.

³⁵⁹ Ibidem, p. 175.

³⁶⁰ Ibidem, p. 181.

³⁶¹ Ibidem, p. 177-178.

³⁶² Ibidem, p. 232.

raad voerden de erven aan dat zij in 1944 niet als 'genothebbende' van de voornoemde panden konden worden beschouwd aangezien deze onder beheer stonden van 'een door de bezettende macht in het leven geroepen instelling'.³⁶³

In zijn uitspraak op 6 mei 1946 stelde de Raad van Beroep dat de aanslag terecht was omdat de erven op 1 januari 1944 in de kadastrale leggers als eigenaar voor de desbetreffende percelen stonden aangemerkt. Het feit dat de panden onder beheer stonden deed daar niets aan af. Evenals de Amsterdamse inspecteur der Gemeentebelastingen meende ook de Raad van Beroep dat dit beheer 'het eigendomsrecht op die huizen niet te loor [sic] heeft doen gaan'. De aanwijzing van A. Hamburger-Veerman in de kadastrale registers als genothebbende moest derhalve 'juist worden geacht'.³⁶⁴

De erfgenamen gingen tegen deze uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland op het gebied van het civiele-, straf- en belastingrecht. De Hoge Raad behandelt zaken niet inhoudelijk maar toetst of de procedures door een lagere recht instantie correct zijn gevolgd.³⁶⁵

Naar mening van de erven van A. Hamburger-Veerman was dat hier niet het geval. De betreffende artikelen van de hoofdstedelijke verordening over de brandverzekeringsbelasting en van art. 47 van de Wet op Grondbelasting (Stbl. 82, 26 mei 1870) zouden namelijk verkeerd zijn toegepast. Volgens deze nabestaanden legden de betreffende artikelen 'geen oorzakelijk verband' tussen 'het zijn van eigenaar en het zijn van genothebbende'. Ook zonder het verlies van het eigendom kon een toestand ontstaan waarbij 'de aanwijzing van de eigenaren als genothebbers in de kadastrale leggers als onjuist moet worden geacht'. De Raad van Beroep had verzuimd te onderzoeken of 'bedoelde toestand bij den aanvang van het belastingjaar bestond'. De erven betoogden dat zij niet als 'genothebbers' konden worden beschouwd. Krachtens VO 154/1941 waren zij 'zelfs niet meer in het bezit van deze huizen'. De bezettende macht oefende tegen de wil van de eigenaren 'de volledige heerschappij over de huizen' uit en kon deze zelfs zonder hun toestemming vervreemden.³⁶⁶

In zijn arrest op 19 februari 1947 verwierp de Hoge Raad het cassatieberoep van de erven met de volgende motivatie:

'Dat ingevolge art. 47 van de aangehaalde Wet op de grondbelasting, welk art. ook een grondslag voor de onderhavige heffing vormt, belastingplichtig is hij, die het genot heeft van de gebouwde of ongebouwde eigendommen, krachtens recht van bezit of enig ander zakelijk recht;

dat de Raad van Beroep heeft beslist, dat naar genoemde wetsbepaling belanghebbenden als genothebbers van de eigendommen waren te beschouwen, niet alleen op grond van het eigendomsrecht van belanghebbenden, doch mede op grond, dat het door hen gevoerde verweer, dat de huizen als Joodsch bezit onder beheer stonden van een door de bezettende macht in het leven geroepen instelling, niet belette, dat zij krachtens hun genoemde zakelijk recht het genot van de eigendommen hadden;

dat ook de Raad van Beroep het verweer van belanghebbende niet buiten het onderzoek heeft gelaten, doch dat verweer onjuist heeft geoordeeld, en zulks terecht, nu belanghebbende ten betooge, dat zij als eigenaren bij den aanvang van het belastingjaar ten onrechte in de kadastrale leggers als genothebbers stonden vermeld, niet aanvoerden, dat niet zij doch een ander krachtens zakelijk recht genothebbende was van de eigendommen;

dat, indien belanghebbende in cassatie bedoelen te stellen, dat de bezettende macht krachtens zakelijk recht van bezit in het genot was van de eigendommen, deze stelling, als zijnde mede van feitelijke aard, niet met vrucht voor het eerst in cassatie kan worden te berde gebracht'.³⁶⁷

³⁶³ Arrest van de Hoge Raad in de zaak van de erven A. Hamburger-Veerman (nr. 1786), op 19 februari 1947.

³⁶⁴ Ibidem.

³⁶⁵ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 204.

³⁶⁶ Arrest van de Hoge Raad in de zaak van de erven A. Hamburger-Veerman (nr. 1786), op 19 februari 1947.

³⁶⁷ Ibidem.

Het arrest van de Hoge Raad betekende voor het Amsterdamse gemeentebestuur dat het in juridisch opzicht rechtmatig was om van alle Joodse huiseigenaren achterstallige brandverzekeringsbelasting te vorderen. Het college van B en W kwam kort daarna echter tot een toegeeflijker opstelling. In zijn antwoord op een verwijtende brief van de Joodsche Commissie betoogden B en W op 10 oktober 1947 dat de gemeenteontvanger bij de inning van straatbelasting en brandverzekeringsbelasting 'grote soepelheid' betrachtte. Joodse huiseigenaren die in betalingsmoeilijkheden verkeerden, hoefden over het jaar 1943 beide belastingen niet te betalen op voorwaarde dat de achterstalligheid over 1944 en de jaren daarna zou worden voldaan. De gemeente Amsterdam maakte daarnaast nog een uitzondering bij de invordering van heffingen op gesloopte panden. De aanslagen over de aan de sloop voorafgegane jaren werden 'voor zover niet reeds door de zgn. beheerders voldaan (....) bij betalingsmoeilijkheden buiten verdere invordering gelaten'. Het bedrag aan straatbelasting werd hierdoor 'belangrijk gereduceerd' en de brandverzekeringsbelasting kwam helemaal te vervallen, aldus B en W van Amsterdam.³⁶⁸

Het gemeentebestuur in Den Haag was echter niet van plan om de achterstallige straatbelasting van protesterende Joodse huiseigenaren gedeeltelijk kwijt te schelden. Ook over de rechtmatigheid van de hierin gevolgde procedures zou de Hoge Raad zich uitspreken.

4.2 Naoorlogse toestand van de gemeente Den Haag

Behalve door het verlies aan mensenlevens, in overgrote meerderheid Joodse inwoners, had Den Haag ook in materieel opzicht zwaar geleden tijdens de oorlog. De volledige schade bedroeg 120 miljoen gulden (gemeten naar het prijspeil van mei 1940). Dit was evenveel als de totale gemeentebegroting van 1940. Niet minder dan 6 procent van de woningen in de hofstad was verloren gegaan. Daarvan was 40 procent afgebroken ten behoeve van de bouw van de Duitse verdedigingswerken en nog eens 40 procent door geallieerde bombardementen verwoest. De overige 20 procent was door de bevolking gesloopt om te voorzien in allerlei noden. Na Rotterdam was Den Haag de zwaarst getroffen stad van Nederland.³⁶⁹

Al in de zomer van 1945 gaf het Haagse stadsbestuur de gemeentelijke diensten opdracht verslag uit te brengen over de door de gemeente geleden oorlogsschade.³⁷⁰ Dat resulteerde in het rapport 'Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting' dat in 1946 verscheen. Er was volgens de opstellers niet alleen sprake van schade door afbraak, vernieling en bominslagen, maar ook door inkomstenderving. Doordat het moeilijk was om bouwvergunningen te krijgen, stond de exploitatie van bouwterreinen door het gemeentelijk Grondbedrijf gedurende de oorlog nagenoeg stil. In de eerste drie bezettingsjaren werden nog enkele percelen grond in erfpacht uitgegeven en verkocht, daarna niet meer. Een aanzienlijk renteverlies was het gevolg.³⁷¹

Het rapport 'Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting' beschreef daarnaast hoe de inning van de erfpachtcanons stagneerde. Dit gebeurde vooral in het laatste oorlogsjaar toen er geen elektriciteit meer beschikbaar was en door de Spoorwegstaking van september 1944 tot het einde van de oorlog het nog bezette westen van het land verder ontregeld raakte:

'Zoo ondervond het maken der kwitanties en adviezen moeilijkheden in verband met de opheffing van den electrischen stroom, terwijl de kennisgevingen aan de hypotheekhouders eveneens achterwege moest blijven; ook de spoorwegstaking was hierbij van invloed. Voorts werkte het Kasregister niet meer.

³⁶⁸ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 201-202.

³⁶⁹ Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 247.

³⁷⁰ Brief van burgemeester S.J.R. de Monchy en gemeentesecretaris J.J. Boasson aan de hoofden van gemeentelijke diensten en bedrijven en besturen van stichtingen, 28 juli 1945, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 257.

³⁷¹ 'Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting', 25 januari 1946, p. 4. Haags Gemeentearchief, 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 257.

De Postcheque- en Girodienst stagneerde, aangezien ook daar de elektrische apparaten niet werkten. Afrekeningen kwamen traag binnen, terwijl een ± f. 70.000,- in het geheel niet binnenkwam. Eerst na eenigen maanden kon deze aangelegenheid worden afgewikkeld'.³⁷²

Behalve het stroomgebrek en de spoorwegstaking waren er andere redenen waarom de betaling van erfpachtcanon na 1944 terugliep, zoals de vernieling van eigendommen waardoor inkomsten verloren gingen. Bovendien zorgde de slechte voedselvoorziening ervoor dat de arbeidsproductiviteit van het gemeentepersoneel, onder meer door toenemend ziekteverzuim, afnam.³⁷³ De voedingswaarde van het eten dat via de distributie voor iedereen beschikbaar werd gesteld, daalde vanaf het najaar van 1944 dramatisch. In oktober was het met 1.300 calorieën al veel te laag geweest, maar in december werden dit 550 calorieën. Het absolute dieptepunt vormde de maand februari 1945 met 340 calorieën.³⁷⁴

Het rapport 'Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting' meldt dat de maatregelen van de bezetter tegen Joden en de evacuatie van vele erfpachters tot gevolg hadden dat betalingen van achterstallige erfpachtcanons pas plaatsvonden nadat inlichtingen waren ingewonnen omtrent de nieuwe verblijfplaats van de debiteuren. Uit de daarop volgende passage wordt duidelijk dat er meer oog was voor het belang van de deplorabele toestand van de gemeentelijke financiën dan voor de wanhopige toestand waarin Joodse erfpachters dan wel hun erfgenamen dikwijls verkeerden:

'Omvangrijke briefwisseling was noodig om de beheerders van het z.g. Joodsche en/of vijandelijke vermogen op te sporen. De ervaring leerde, dat het van belang was om van achterstand in de betaling zoo spoedig mogelijk kennis te geven ten einde te voorkomen, dat de uit de in beslag genomen onroerende zaken vloeiende inkomsten voor andere doeleinden dan het betalen der schulden werd aangewend'.³⁷⁵

Het rapport maakt melding van de volgende achterstanden in de betaling van erfpachtcanon aan de gemeente Den Haag:³⁷⁶

31 december 1940	104.282,30 gulden
31 december 1941	58.287,37 gulden
31 december 1942	38.232,75 gulden
31 december 1943	37.848,08 gulden
31 december 1944	91.565,53 gulden

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de betalingsachterstand van erfpachtcanon in 1941, 1942 en 1943 fors terugliep. De verbeterde economische omstandigheden in het begin van de bezetting waren daarop kennelijk van invloed. Na september 1944 en de 'saneringsmaatregelen' van de regering na de bevrijding nam de betalingsachterstand van erfpachtcanons aan de gemeente fors toe.³⁷⁷

Het aantal erfpachtrechten, waarop de hiervoor genoemde cijfers betrekking hadden, bedroeg circa 11.000, verdeeld over ongeveer 7.000 erfpachters. De jaarlijks door de gemeente Den Haag te innen erfpachtcanons bedroegen rond de 3.500.000 gulden.³⁷⁸

Ook de inning van huren door de gemeente Den Haag ondervond door de oorlogsomstandigheden grote problemen. Het rapport 'Gebeurtenissen tijdens de Duitse

³⁷² Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting', 25 januari 1946, p. 24. Haags Gemeentearchief, 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 257.

³⁷³ Ibidem.

³⁷⁴ Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 229.

³⁷⁵ Gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting', 25 januari 1946, p. 24. Haags Gemeentearchief, 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 257

³⁷⁶ Ibidem, p. 25

³⁷⁷ Idem.

³⁷⁸ Idem.

bezetting' vermeldt dat door de deportatie van Joodse bewoners huurwoningen vaak maandenlang onbewoond waren voordat Duitse instanties een nieuwe huurder aanwezen. De hierdoor ontstane huurschuld van 4.416,48 gulden was eind 1943 door de gemeente als oninbaar afgeschreven.³⁷⁹

Niet alleen de deportatie van Joden was oorzaak van de teruglopende huurinkomsten. Veel gezinnen, waarvan de mannen waren opgepakt voor de Arbeitseinsatz, of door onder te duiken hieraan trachtten te ontkomen, raakten in financiële problemen. Zij konden daardoor niet langer aan hun huurverplichtingen voldoen. In de hongerwinter waren de gezinnen die naar het noorden van het land trokken om voedsel te bemachtigen en soms maandenlang wegbleven oorzaak van de stijgende huurachterstand. Het overhaaste vertrek van veel NSB'ers in september 1944 en hun internering na de bevrijding droegen eveneens bij aan het oplopen van de huurachterstand. Volgens de opstellers van het gemeentelijke rapport waren de schulden per 1 januari 1945 opgelopen tot 7.738,38 gulden tegen 1.304,25 gulden per 1 januari 1940.³⁸⁰

In juli 1945 had een journalist van *De Maasbode* een onderhoud met de Haagse wethouder ir. L.J.M. Feber over de gemeentefinanciën. Al snel werd duidelijk, schreef de verslaggever, 'dat we ons een nog veel te gunstig denkbeeld van de zaak hadden gevormd'. De wethouder verklaarde dat het tekort op de gemeentelijke begroting voor 1944 13 miljoen gulden was en vervolgde: 'Men schrikt misschien van dit cijfer, maar voor 1945 ramen we het tekort op de begroting, die we thans bezig zijn op te maken, op 15 à 18 miljoen gulden'. De opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen was gedaald van 15,7 miljoen naar 8,1 miljoen gulden.³⁸¹ Er was geen andere conclusie mogelijk dan dat de gemeente Den Haag dringend om geld, veel geld verlegen zat.

4.3 Herstel oorlogsschade Joodse percelen in Den Haag

Op 26 juni 1945 waren Schalij, Hijmans en Van Eesteren door de Militaire Commissaris van Den Haag als bestuurders over de NGV, de ANBO en Nobiscum aangesteld. Zij luidden op 14 september bij de directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw ir. P. Bakker Schut de noodklok over het grote aantal beschadigde panden dat zij nog in beheer aantroffen. Uit de administratie was bovendien gebleken dat voor de meeste panden geen saldo aanwezig was om de benodigde herstelwerkzaamheden te betalen.³⁸²

Vanwege het ernstige gebrek aan woonruimte had het herstel van licht beschadigde woningen bij de regering Schermerhorn-Drees in 1945 absoluut voorrang boven het bouwen van nieuwe woningen.³⁸³ In een onderhoud met dr. ir. Z.IJ. van der Meer, lid van het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw van het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw, hadden Schalij, Hijmans en Van Eesteren vernomen dat het Rijk bereid was om 75 procent van de herstelkosten te voldoen en misschien zelfs 100 procent 'met dien verstande, dat het Rijk een boven alles preferente vordering krijgt van 25%'. Zij vroegen nu aan Bakker Schut of de gemeente een voorschot van 100 procent per perceel wilde verlenen.³⁸⁴

Een maand later schreef de directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw aan B en W dat bij de bevrijding nog 'een zeer groot aantal' panden uit Joods bezit in handen was van de ANBO. Het nieuwe bestuur van deze organisatie had inmiddels verschillende panden teruggegeven aan rechtmatige bezitters. Een groot aantal panden bleef echter noodgedwongen onder beheer staan 'omdat de eigenaar niet is teruggekeerd en vermoedelijk niet terugkeren zal'.

³⁷⁹ Ibidem, p. 25.

³⁸⁰ Idem.

³⁸¹ Interview met wethouder Feber in *De Maasbode*, 23 juli 1945.

³⁸² Brief bestuurders van ANBO aan directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw ir. P. Bakker Schut, 14 september 1945, in: Haags Gemeentearchief 0509-01 Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw (1930) 1945-1983 (1989), inv. nr. 664.

³⁸³ Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak*, p. 5.

³⁸⁴ Brief bestuurders van ANBO aan directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw ir. P. Bakker Schut, 14 september 1945, in: Haags Gemeentearchief 0509-01 Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw (1930) 1945-1983 (1989), inv. nr. 664.

Bakker Schut stelde dat 'een belangrijk percentage' van deze woningen beschadigd was. Voor de meeste huizen was geen saldo aanwezig waarmee het herstel, of tenminste een deel daarvan, kon worden bekostigd. Wanneer niet snel werd ingegrepen zou de schade straks nog veel groter zijn. Behalve uit economisch oogpunt was dit evenzeer vanwege 'den tegenwoordigen woningnood' onverantwoord. Tenslotte liep de gemeente bij de panden waarvan de schade beneden de 3.000 gulden lag, geen financieel risico omdat de herstelkosten door het Rijk zouden worden vergoed. De 'meeste ANBO-huizen' behoorden tot deze categorie, zodat met het herstel daarvan kon worden aangevangen, aldus Bakker Schut.³⁸⁵

Het college van B en W was zich bewust van de ernst van de zaak. Slechts acht dagen later droeg het de directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw op de herstelwerkzaamheden bij de 'bedoelden perceelen' te verrichten.³⁸⁶ Namens het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw liet Van der Meer op 8 februari 1946 aan Bakker Schut weten dat hij zich in 'grootte trekken' kon verenigen met de aangevangen herstelwerkzaamheden. De gemeente Den Haag diende zich voorlopig te beperken tot herstelwerkzaamheden beneden de 3.000 gulden.³⁸⁷ Ondanks deze beperking kan worden vastgesteld dat met financiële steun van het Rijk het herstel van een groot aantal panden uit Joods bezit, waarvoor nog niemand zich gemeld had, voortvarend ter hand werd genomen.

Half juli 1946 diende de directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw bij het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw een verzoek in om ook herstelwerkzaamheden boven de 3.000 gulden te doen uitvoeren aangezien 'er tal van waardevolle panden zijn, waarvan de toestand met den dag achteruit gaat en die dreigen tenslotte in volkomen verval te geraken'.³⁸⁸

Het verzoek werd afgewezen. 'Na ampele overwegingen heb ik besloten niet op Uw verzoek in te gaan, gelet op de moeilijkheden, welke de Afdeling Financiën krijgt later bij de financiële afwikkeling', zo berichtte Van der Meer namens het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw. Er waren echter andere financieringsmogelijkheden, aldus Van der Meer: 'Voor wat betreft het herstel aan panden, waarvan de eigenaar onvindbaar is of welke onder beheer staan van de ANBO, kunnen de noodzakelijke herstellingen en voorzieningen ten behoeve van de woonruimte in opdracht van de gemeente worden verricht, op grond van het vorderingsbesluit woonruimte.' Om mogelijke misverstanden te voorkomen meldde Van der Meer, die tevens Directeur-Generaal van de Volkshuisvesting was, dat de kosten niet bij zijn dienst konden worden gedeclareerd en evenmin te zijner tijd op de 'Wederopbouwrekening' konden worden opgevoerd.³⁸⁹

³⁸⁵ Brief directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw ir. P. Bakker Schut aan B en W van gemeente Den Haag, 13 november 1945, in: Haags Gemeentearchief 0509-01 Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw (1930) 1945-1983 (1989), inv. nr. 664.

³⁸⁶ Brief B en W van gemeente Den Haag aan directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw ir. P. Bakker Schut, 27 november 1945, in: Haags Gemeentearchief 0509-01 Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw (1930) 1945-1983 (1989), inv. nr. 664. Zie ook de brief van directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw ir. P. Bakker Schut aan ANBO, 21 november 1945 in hetzelfde inventarisnummer.

³⁸⁷ Brief van directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw ir. P. Bakker Schut aan het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw van het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw, 14 januari 1946 en brief van het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw van het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw aan directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw ir. P. Bakker Schut, 8 februari 1946, in: Haags Gemeentearchief 0509-01 Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw (1930) 1945-1983 (1989), inv. nr. 664.

³⁸⁸ Brief van directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw ir. P. Bakker Schut aan het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw van het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw, 17 juli 1946, in: Haags Gemeentearchief 0509-01 Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw (1930) 1945-1983 (1989), inv. nr. 664.

³⁸⁹ Brief van het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw van het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw aan directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw ir. P. Bakker Schut, 20 augustus 1946, in: Haags Gemeentearchief 0509-01 Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw (1930) 1945-1983 (1989), inv. nr. 664.

Aan de herstelwerkzaamheden boven de 3.000 gulden van Joodse panden in Den Haag die nog onder beheer stonden, zou het Rijk dus geen financiële ondersteuning verlenen. Voor de voorlopige financiering van de reparaties onder dit bedrag stelde de directeur Gemeentewerken in de zomer van 1946 voor om een bedrag van 350.000 gulden beschikbaar te stellen. Bakker Schut keerde zich 'uit praktische overwegingen' tegen dit voorstel, zo liet hij B en W weten. Hij vreesde 'dat het publiek daaruit de verkeerde conclusie zal trekken, dat de Gemeente de door oorlogsgeweld, enz. beschadigde huizen nu verder wel zal herstellen'. Een duidelijke toelichting aan de gemeenteraad kon dit niet voorkomen, meende Bakker Schut, want 'in de dagbladen wordt zoo'n voorstel onvolledig overgenomen en het publiek leest slordig'.³⁹⁰

B en W deelden zijn beduchtheid. Zij besloten daarom dat de benodigde kosten voor de resterende 'herstelwerkzaamheden aan ANBO-huizen en andere onbeheerde [sic] perceelen' zouden worden onttrokken aan de 15 miljoen gulden die het college bij zijn besluit van 13 oktober 1945 beschikbaar had gesteld.³⁹¹ Op grond van artikel 5, lid 1 van het Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeenten (Koninklijk Besluit van 5 September 1944, Stbl. no. E 86) oefenden B en W destijds de bevoegdheden van de gemeenteraad uit. Door te putten uit dit eerder gevormde potje was geen toestemming van de gemeenteraad vereist. Aandacht van de pers en een verkeerde indruk bij de burgers konden zo worden vermeden.

4.4 Erfpachtcanon: de zaak-Simons als juridische testcase

Op grond van art. 53 van de Wet op de Grondbelasting, zoals was vastgesteld op 26 mei 1870, kon ontheffing of vermindering van deze belasting kon worden verleend in evenredigheid tot geleden verlies voor eigendommen waarvan door 'onvoorzienbare rampen' de opbrengst of het genot met meer dan twintig procent waren verloren gegaan.³⁹² Hoewel de negentiende-eeuwse opstellers van deze wet de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog natuurlijk nooit hadden kunnen bevroeden, was de omschrijving van onvoorziene ramp hier zonder meer op van toepassing.

De *Algemeene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-Gravenhage*, die voor het laatst in 1930 waren gewijzigd, waren voor een belangrijk deel gebaseerd op de Wet op de Grondbelasting. Een mogelijkheid tot kwijtschelding of vermindering van de erfpachtcanon kende deze gemeentelijke verordening echter niet. Op dit punt was deze verordening juist uiterst streng. Art. 6, lid 3 hiervan luidde: 'Hij [de erfpachter, RtS] kan geen vermindering, kwijtschelding of teruggave van deze canon vorderen wegens schade of onheilen van welke aard ook.'³⁹³

In tegenstelling tot het gemeentebestuur van Amsterdam, koos het gemeentebestuur van Den Haag na de bezetting voor een inschikkelijke opstelling waar het de boeteoplegging bij achterstallige erfpachtcanon betrof. Dit was in feite een voortzetting van het beleid dat de gemeente in de jaren dertig al voerde. De Haagse gemeenteraad besloot op 17 december 1934 en opnieuw op 25 oktober 1937 om de boetes te halveren in verband met 'de bijzondere tijdsomstandigheden'. De gemeenteraad verleende B en W vanaf 1 januari 1935 regelmatig een machtiging om ten aanzien van pachters die daartoe een verzoek indienden een betalingsregeling te treffen. Hierbij werd bovendien van het heffen van een boete afgezien wanneer de afgesproken regeling werd nagekomen. Op voorstel van de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Suyver besloot

³⁹⁰ Brief directeur van het Gemeentelijk Bureau voor den Wederopbouw ir. P. Bakker Schut aan B en W van gemeente Den Haag, 15 juni 1946, in: Haags Gemeentearchief 0509-01 Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw (1930) 1945-1983 (1989), inv. nr. 664.

³⁹¹ Brief van B en W aan de wnd. directeur van de Gemeentelijke Werken, 9 augustus 1946, in: Haags Gemeentearchief 0509-01 Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw (1930) 1945-1983 (1989), inv. nr. 664.

³⁹² Art. 53 van de Wet op de Grondbelasting. Zie Staatsblad 1870, nr. 82, 26 mei 1870.

³⁹³ Art. *Algemeene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-Gravenhage* (1930 Verz. Nr. 26 en 27).

waarnemend burgemeester Van der Bilt op 6 september 1941 de boeteverlaging voor onbepaalde tijd te handhaven.³⁹⁴

Het soepele beleid van de gemeente Den Haag ten aanzien van de heffing van boetes op achterstallige erfpachtcanons werd na de bevrijding door het nieuwe gemeentebestuur voortgezet. Op 6 mei 1949 schreef Suyver aan B en W dat 'nu geleidelijk aan de omstandigheden zich hebben gewijzigd, althans de huidige toestand schijnbaar een enigszins normaler karakter gaat dragen, de vraag diende te worden gesteld of dit beleid moest worden gehandhaafd'.³⁹⁵

Natuurlijk kon er, aldus de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, geen sprake zijn van boeteheffing in gevallen waar de erfpachter als gevolg van verwoesting of zware beschadiging van zijn opstallen in financiële moeilijkheden was komen te verkeren. Hij herinnerde in dit verband aan de machtiging die hij eerder van B en W had gekregen om in deze gevallen een soepele houding aan te nemen. Suyver vervolgde:

'Ook ten opzichte van erfpachters, die kunnen aantonen dat zij tengevolge van bijzondere zakelijke of persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn om op de vervalldag de canon te voldoen, zou ik de mogelijkheid van het treffen van een betalingsregeling, zonder dat boete wordt ingevorderd, willen handhaven'.³⁹⁶

Suyver stelde aan B en W voor om in alle andere gevallen geleidelijk aan weer tot 'een gedragslijn' te komen dat slechts bij hoge uitzondering een ontheffing van de boete werd verleend als de erfpachtcanon niet op tijd werd betaald.³⁹⁷

Opmerkelijk is dat de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting wel refereerde aan erfpachters die getroffen waren door verwoesting of zware beschadiging van hun opstallen, maar geen woord wijdde aan de bijzondere positie van de Joodse erfpachters na de oorlog.

Evenals in Amsterdam ontvingen ook in Den Haag de in hun eigendomsrechten herstelde Joodse eigenaren van onroerend goed dan wel hun nabestaanden of bewindvoerders een aanslag voor betaling van de erfpachtcanons over de openstaande oorlogsjaren. Het was de voorzitter van de Joodse Commissie voor Herstel mr.dr. Simons die de betaling hiervan op principiële gronden aanvocht.

Voor de oorlog was Simons eerste ambtenaar op de Provinciale Griffie van Zuid-Holland en vervolgens directeur van het Bureau Verificatie van de Vereniging der Nederlandse Gemeenten.³⁹⁸ Hij was daarnaast bestuurslid van woningbouwvereniging 'Mischkenoth Israël. Op 4 januari 1940 kocht Simons in Den Haag een herenhuis aan de Johan van Oldenbarneveltlaan nr. 114, waarop erfpacht berustte. De canon bedroeg 420,40 gulden per jaar.³⁹⁹

Op 4 november 1940 werd Simons, evenals als alle andere Joodse ambtenaren, geschorst en vervolgens op 21 februari 1941 ontslagen. Hij vond een baan als leraar op het Joods Lyceum in Den Haag.⁴⁰⁰ Simons stond in nauw contact met de Joodse Raad.⁴⁰¹ In 1942 werd zijn huis onder beheer gesteld van de NGV, die het vervolgens overdroeg aan de ANBO. In mei 1942 meldde deze organisatie aan Simons dat hij zijn huis moest verlaten omdat het aan de NSB'er J. Hoevens was verkocht. De eigenaar en zijn gezin vertrokken op 13 juni 1942. De verkoop van het perceel zou

³⁹⁴ Brief van de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting H.E. Suyver aan B en W van Den Haag, 20 augustus 1941 en brief van de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting H.E. Suyver aan B en W van Den Haag, 6 mei 1949, in: Haags Gemeente Archief, 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting), inv. nr. 83.

³⁹⁵ Ibidem.

³⁹⁶ Ibidem.

³⁹⁷ Ibidem.

³⁹⁸ Zie *Nieuw Israëlietisch Weekblad*, jrg. 79, nr. 44, 15 oktober 1948.

³⁹⁹ Pleitnota mr.dr. D. Simons, 4 juli 1947 en Pleitnota Simons, 20 mei 1948, in: Nationaal Archief 2.09.48 Archief van de Raad voor het Rechtsherstel: afdeling Rechtspraak 1945-1967, inv. nr. 376.

⁴⁰⁰ Van der Boom, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog*, p. 147.

⁴⁰¹ Ibidem, p. 159 en 163.

uiteindelijk niet doorgaan omdat de kuststrook (zone Scheveningen) waaraan de Johan van Oldenbarneveltlaan grenst, begin oktober 1942 op last van de bezetter werd geëvacueerd. Ook Hoevens vertrok. Kennelijk zonder dat hij het door hem betrokken pand had gekocht.⁴⁰²

Als verdienstelijk burger werd Simons aanvankelijk geïnterneerd in Huize Schaffelaar in Barneveld.⁴⁰³ In 1943 volgde zijn deportatie naar doorgangskamp Westerbork en vervolgens naar concentratiekamp Theresienstadt.⁴⁰⁴ Hij overleefde de oorlog en vervulde na zijn terugkeer in Nederland al snel een prominente plaats binnen de Joodse gemeenschap. Behalve voorzitter van de Joodse Commissie voor Herstel, was hij lid van de Centrale Commissie van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, de Haagse Kerkenraad, de Bondsraad van de Nederlandse Zionistenbond en het Dagelijks bestuur van de Voogdijcommissie voor Oorlogspleegkinderen (OPK). Op 1 oktober 1948 zou nog zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar bestuurswetenschappen aan de Nederlandse Economische Hogeschool volgen.⁴⁰⁵ Simons was kortom iemand van aanzien.

Evenals veel andere Joodse huiseigenaren dan wel hun erfgenamen of bewindvoerders werd Simons na de oorlog geconfronteerd met de niet-betaalde erfpachtcanons over de jaren 1943, 1944 en 1945. Hij was bereid om de canon over het jaar 1945 te voldoen, maar verzette zich principieel tegen betaling over de jaren 1943 en 1944. Simons was van oordeel dat 'redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen' dat deze termijnen door de ANBO zouden moeten worden betaald.⁴⁰⁶ De gemeente had tijdens de oorlog deze beheersinstantie daartoe benaderd. De ANBO ontkende daarop niet dat het aansprakelijk was voor de betaling, maar antwoordde dat 'voor het perceel geen voldoende fonds aanwezig was'. Simons wees erop dat door de gemeente 800 gulden aan evacuatievergoeding aan de ANBO was betaald. Het benodigde geld was er dus wel geweest. Hij was van mening dat de gemeente zich voor invordering van de achterstallige erfpachtcanons over 1943 en 1944 tot de ANBO of de NGV moest wenden.⁴⁰⁷

Simons zelf wendde zich tot de Afdeling Onroerende Goederen van de Raad voor het Rechtsherstel met het verzoek de totstandkoming van een minnelijke regeling te willen bevorderen. Hij beriep zich daarbij op art. 113a, lid 1, van E 100 waarin stond dat geschillen ten aanzien van onroerende goederen 'ter harer kennis' konden worden gebracht. De Afdeling Onroerende Goederen verklaarde zich op 6 juni 1947 niet bevoegd 'dit rechtsherstel in behandeling te nemen'. Onder 'geschillen ten aanzien van onroerende goederen' dienden volgens de afdeling uitsluitend te 'worden verstaan geschillen, waarvan de te ontwerpen minnelijke regeling te zijner tijd aanleiding moet geven tot over- of inschrijving in de openbare registers'. Bij Simons was dit niet aan de orde. Zijn eigendom was tijdens de bezetting immers niet verkocht, maar in beheer van de ANBO gebleven. Daardoor bleef hij tijdens de bezetting als eigenaar in het openbare register van het kadaster geregistreerd staan.

Simons was het met deze uitspraak van de Afdeling Onroerende Goederen niet eens en ging daar op 4 juli 1947 tegen in beroep bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel. Naar zijn mening waren de in art. 113a van E 100 genoemde 'geschillen ten aanzien van onroerende goederen' niet beperkt tot die 'welke op grond van hun zakelijk-rechtelijk karakter aanleiding zouden moeten geven tot over- of inschrijving in de openbare registers'. Het feit dat deze over- of inschrijving moest zijn voorgeschreven in een bekrachtigde minnelijke regeling betekende volgens Simons niet dat art. 113a en de daaropvolgende artikelen van E 100 niet van toepassing waren op andere gevallen betreffende onroerende goederen. Aanvullend stelde hij dat in dit geval inschrijving

⁴⁰² Pleitnota mr.dr. D. Simons, 4 juli 1947 en Pleitnota Simons, 20 mei 1948, in: Nationaal Archief 2.09.48 Archief van de Raad voor het Rechtsherstel: afdeling Rechtspraak 1945-1967, inv. nr. 376.

⁴⁰³ Tijdens de bezetting werd dit landhuis door de Duitse autoriteiten gebruikt om Joodse Nederlanders die volgens het Plan-Frederiks van maatschappelijk belang waren in afwachting van hun deportatie tijdelijk te interneren.

⁴⁰⁴ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 185.

⁴⁰⁵ *Nieuw Israëlitisch Weekblad*, jrg. 79, nr. 44, 15 oktober 1948.

⁴⁰⁶ Pleitnota mr.dr. D. Simons, 4 juli 1947, in: Nationaal Archief 2.09.48 Archief van de Raad voor het Rechtsherstel: afdeling Rechtspraak 1945-1967, inv. nr. 376.

⁴⁰⁷ Ibid.

van een bekrachtigde minnelijke regeling niet misplaatst zou zijn omdat ook van het onder beheer stellen van percelen een aantekening in de openbare registers van het kadaster werd opgenomen.⁴⁰⁸

In zijn request had hij een subsidiair verzoek opgenomen indien ook de Afdeling Rechtspraak zijn beroep op art. 113a, lid 1, zou verwerpen. Hij verzocht aan deze afdeling 'de rechtsbetrekking van beheer van de A.N.B.O.' over zijn percelen nietig te verklaren en te bepalen dat de gemeente Den Haag voor de invordering van de achterstallige canon 'uitsluitend rechten kan laten gelden op de inboedel van de A.N.B.O. of van Niederländische Grundstücksverwaltung'.⁴⁰⁹

De Afdeling Rechtspraak stelde het gemeentebestuur op de hoogte van Simons' verzoek. Namens burgemeester van Den Haag mr. W.A.J. Visser richtte advocaat en procureur jhr. mr. J.H. de Brauw begin oktober 1947 een schrijven aan de Afdeling. De raadsheer betoogde dat de ANBO het beheer over het pand van Simons had gevoerd zonder dat het eigendomsrecht of de erfpacht was overgedragen. Het beheer over het pand – 'het enige wat hem was ontnomen' – had Simons inmiddels teruggekregen. Hij kon verantwoording over het gevoerde financiële beheer en de afdracht van saldo vragen en desgewenst een vordering instellen op de boedel van de ANBO dan wel de NGV. Het erfpachtrecht, de verplichting van Simons om canon te betalen en het vorderingsrecht van de gemeente stonden daar buiten en waren steeds blijven bestaan. De Brauw stelde 'dat er wettelijk geen mogelijkheid is – en zeker ook geen aanleiding bestaat – om aldus een eventueel nadelig saldo van het beheer van de A.N.B.O door de Gemeente te laten dragen'. Wanneer er sprake was van slecht beheer kon de daardoor veroorzaakte schade 'op zijn best als oorlogsschade ten laste van den Staat' worden gebracht.⁴¹⁰

De door Simons gevraagde nietigverklaring van het beheer door de ANBO kon volgens De Brauw nimmer rechtvaardiging vinden in het feit 'dat aan de door den erfpachter zelve aangegane of aanvaarde en wettig bestaande verplichtingen niet door den beheerder is voldaan'. Redelijkheid en billijkheid konden evenmin leiden tot de opvatting dat Simons werd ontheven van zijn plicht tot betaling van de verschuldigde erfpacht. Er kon van de gemeente, aldus de raadsman, niet verwacht worden 'dat zij ten behoeve van deze erfpachter meer zorg ten toon spreidde dan ten aanzien van andere erfpachters'. Zij was derhalve niet verplicht geweest tegenover Simons – 'wiens belang daarbij trouwens niet in oog sprong' – om na te gaan of de ANBO inderdaad niet tot betaling uit de opbrengst van het pand in staat was of deze 'op andere wijze, dan normaliter geschiedde ten aanzien van niet betalende erfpachters, tot betaling aan te zetten'. De ontvangen evacuatievergoeding van 800 gulden behoefte evenmin te betekenen dat de ANBO beschikte over voldoende geld om de canons te betalen aangezien deze beheersorganisatie ook ander uitgaven, zoals hypotheekrenten en belastingen, moest betalen.⁴¹¹

Opmerkelijk was de verklaring van De Brauw dat 'de A.N.B.O. en Grundstücksverwaltung in het algemeen de canon van de onder hun beheer gestelde erfpachtspanden plachten te voldoen, en er voor de Gemeente dan ook geen reden was om aan te nemen, dat hier betaling werd achterwege gelaten, hoewel – in strijd met hetgeen werd gezegd – voldoende geld aanwezig was'. Verdere maatregelen konden, aldus De Brauw, destijds in redelijkheid niet van de gemeente worden verwacht. Dergelijke stappen waren destijds zelfs niet wenselijk geweest omdat ze tot de verkoop van het pand door de ANBO hadden kunnen leiden. Zijn slotsom luidde dat 'het beheer door de A.N.B.O. geheel buiten de Gemeente om tot stand is gekomen en gevoerd en daardoor beweerdelijk veroorzaakte schade niet geheel of gedeeltelijk op de Gemeente kan en mag worden afgewenteld'.⁴¹²

B en W waren ervan overtuigd dat de gemeente – overeenkomstig het advies van deze raadsman – verweer moest voeren tegen het verzoek van Simons aan de Afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel.⁴¹³ Het was de bedoeling dat het voorstel hiertoe op 3 november

⁴⁰⁸ Ibid.

⁴⁰⁹ Ibid.

⁴¹⁰ Nota van advocaat en procureur jhr. mr. J.H. de Brauw namens burgemeester W.A.J. Visser, oktober 1947, in: Nationaal Archief 2.09.48 Archief van de Raad voor het Rechtsherstel: afdeling Rechtspraak 1945-1967, inv. nr. 376.

⁴¹¹ Ibid.

⁴¹² Ibid.

⁴¹³ Besluit B en W van Den Haag (nr. 466), 21 oktober 1947.

1947 in de gemeenteraad zou worden besproken. In verband 'met het vergevorderde uur' stelde de burgemeester die avond voor het voorstel – 'waaromtrent zich naar verwacht een uitgebreide discussie zal ontwikkelen' – door te schuiven naar de volgende raadsvergadering.⁴¹⁴

Toen de Haagse gemeenteraad zich op 2 februari 1948 boog over het voorstel ontstond inderdaad 'een uitgebreide discussie'. Hierin stond de vraag centraal of Joodse erfpachters dan wel hun erfgenamen aansprakelijk konden worden gesteld voor de betaling van de achterstallige canons terwijl die achterstand in betaling buiten hun verantwoording was ontstaan. Het liberale raadslid D.W. Dettmeijer uitte hierover zijn twijfels. Uit het feit dat de gemeente tijdens de bezetting bij de ANBO tevergeefs een schriftelijk verzoek tot betaling van de canon had ingediend, bleek volgens hem onomstotelijk 'dat men wist bij wie men moest zijn'. Hoewel Dettmeijer geloofde dat de gemeente in juridisch opzicht misschien niet zwak stond, was hij van oordeel 'dat hier de redelijkheid en billijkheid moeten meespreken'. Het geval van Simons kon als toetssteen gelden voor andere Joodse erfpachters. De gemeente had volgens hem wat vaker bij 'Duitse instanties en semi-Duitse instanties, als de ANBO' kunnen aandringen op het voldoen van betalingsverplichtingen. 'Om dat nu alsnog te doen ten opzichte van mensen, die als door een wonder gespaard zijn gebleven, kan ik niet fraai vinden en ik zou in ernstige overweging willen geven, of dit niet nader kan worden gezien', besloot Dettmeijer.⁴¹⁵

Het communistische raadslid G. van Praag pleitte ervoor om deze kwestie met 'een zekere bewogenheid' te beoordelen. Scherp veroordeelde hij het optreden van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting in de kwestie Simons. Van Praag stelde de vraag waarom deze dienst toen de ANBO verklaarde over onvoldoende fonds te beschikken om de erfpachtcanons te betalen niet had gewezen op de ontvangen evacuatie-vergoeding van 800 gulden maar nu wel bij Simons aandrang op betaling. Het gemeenteraadslid vervolgde:

'Voor dat kleine gedeelte van onze Joodsche medebewoners, dat de Duitse bezetting heeft overleefd, had ik van de zijde van de gemeentelijke diensten een minder principiële houding verwacht. (...) Het gaat niet zozeer om het betrekkelijk luttele bedrag, maar wel over het feit, dat een gemeentedienst uit gebrek aan moed of door welke omstandigheden ook, geen sterke maatregelen tijdens de Duitse bezetting heeft willen nemen, maar dat die wel de moed en durf vindt om nu een van de slachtoffers van die Duitse bezetting lastig te vallen en er op aan te dringen alsnog een som te betalen'.⁴¹⁶

Van Praag betoogde verder dat de gemeente vanuit 'het recht van de menselijkheid' de achterstallige canon van oorlogsslachtoffers als verliespost moest nemen en niet tegen Simons in verweer moest gaan bij de Afdeling Onroerende Goederen van de Raad voor het Rechtsherstel.⁴¹⁷

De wethouder van Volkshuisvesting en Wederopbouw Feber verdedigde tegenover de gemeenteraad het voorstel van B en W om dit wel te doen. Hij behandelde de kwestie naar eigen zeggen zakelijk, al wilde dat geenszins zeggen dat er bij hem geen 'motieven van bewogenheid' golden. Feber lichtte toe dat Simons vanaf het jaar dat hij in zijn eigendomsrechten was hersteld bereid was de erfpachtscanon te voldoen ('daarover heeft de Gemeente niet het minste recht van klagen') maar over de jaren 1943 en 1944 niet wilde betalen omdat hij toen niet het genot van zijn eigendom had. De wethouder vervolgde:

'Hij heeft nu tegen de Gemeente een zaak aanhangig gemaakt bij de Raad van Rechtsherstel [sic]. De A.N.B.O., die eigenlijk zou moeten betalen, heeft geen cent; het geld is verdwenen door allerlei Duitse en semi-Duitse lekken, zoals men die zoveel had. De heer

⁴¹⁴ *Handelingen gemeenteraad Den Haag*, 3 november 1947.

⁴¹⁵ *Handelingen gemeenteraad Den Haag*, 2 februari 1948.

⁴¹⁶ *Ibid.*

⁴¹⁷ *Ibid.*

Simons wil dus niet betalen; de Gemeente moet betaling hebben en de heer Simons is van het spel de dupe; dat ben ik volkomen met de heren Van Praag en Dettmeijer eens.’⁴¹⁸

Aansluitend zette Feber uiteen waarom de gemeente betaling moest hebben. B en W, zo stelde hij, waren tegenover de gemeenteraad verplicht om het erfpachtrecht in beginsel te handhaven. Volgens dat recht was de erfpachter aansprakelijk voor de canon. Ondanks het feit dat Simons’ eigendom tijdens de bezetting onder beheer was gesteld, was hij erfpachter van het perceel gebleven. Het zakelijke karakter van de erfpacht bracht met zich mee de plicht tot betaling ‘omdat de canon de erfpachter volgt’.⁴¹⁹

Wanneer er sprake was van geleden schade diende Simons volgens Feber niet bij de gemeente maar bij het Rijk zijn. De wethouder wees daarnaast op het risico van precedentwerking en de daarmee samenhangende financiële gevolgen wanneer tegemoet werd gekomen aan Simons. Bij ‘gelijksoortige gevallen’ ging het in totaal om een bedrag van circa 100.000 gulden. Er was hiervan al 43.700 gulden betaald ‘zonder dat van de zijde der schuldenaren bezwaar werd geopperd’, aldus Feber.

Na de inleidende opmerking ‘en nu kom ik langzamerhand op het terrein van de bewogenheid en het gevoel’ sprak de wethouder over het beleid van de gemeente Amsterdam. Het gemeentebestuur daar vorderde niet slechts de achterstallige erfpacht bij Joodse huiseigenaren of hun nabestaanden maar hief daarop zelfs een boete. Dit ging de Haagse wethouder en zijn collega’s ‘wel wat heel erg ver’. Feber besprak vervolgens het ‘motief van de bewogenheid’. Hij maakte daarbij een nadrukkelijk onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van wethouders en die van raadsleden. De laatsten konden zich volgens hem meer laten leiden door gevoelens van empathie:

‘Ik kan mij voorstellen, dat men in gevallen als deze, die betreffen mensen, die toch al zoveel hebben doorstaan, die in de letterlijke zin van het woord zijn vervolgd en aan de dood zijn ontsnapt, de bewogenheid laat domineren. Ik laat op het ogenblik in het midden wat ik zou doen als ik Raadslid was, maar Burgemeester en Wethouders zijn Burgemeester en Wethouders’.⁴²⁰

Het was volgens Feber de taak van het gemeentebestuur om voorstellen te doen om de achterstallige erfpachtcanon alsnog betaald te krijgen en daarbij ‘een initiatief te nemen dwars tegen alle bewogenheidsmotieven in’. Het was vervolgens aan de gemeenteraad om te beslissen of deze de ervaringen van de Joodse overlevenden zwaarder liet wegen. ‘Ik zwijg dus over hetgeen ik zou doen, als ik alleen maar Raadslid ware’, sprak de wethouder tot besluit.⁴²¹

Het sociaaldemocratische raadslid W.A. Rensen meende dat de rechtsgelijkheid in het geding kwam wanneer aan Simons de achterstallige canon werd kwijt gescholden. Hij vreesde daarnaast voor een precedentwerking met onoverzienbare financiële consequenties:

‘Waarom zou hier het geval van de heer Simons moeten leiden tot een voordelige situatie, zakelijk gezien, voor de betrokkene op grond van de bewogenheid van de Raad? Waarom zouden al die gevallen, die hier nog achter liggen of de gevallen, die nog volgen, er buiten blijven?

Wanneer de Raad zou komen tot een beslissing, waaraan nu wordt gedacht, zou deze moeten zijn een consequentie voor dergelijke gevallen. Ik zou aan deze beslissing zeker niet durven medewerken, omdat ik in geen enkel opzicht kan beoordelen, welke andere consequenties hieraan vast zitten.’⁴²²

Rensen betoogde dat het niet juist was dat ‘wanneer een bepaalde zaak tot een zakelijke behandeling leidt men dan bewogenheid te hulp roept om in een enkel speciaal geval iemand de hand toen te steken’. De raadsleden jhr. mr. M.M. van Asch van Wijck (Anti-Revolutionaire Partij) en

⁴¹⁸ Ibid.

⁴¹⁹ Ibid.

⁴²⁰ *Handelingen gemeenteraad Den Haag*, 2 februari 1948.

⁴²¹ Ibid.

⁴²² Ibid.

mr. D.J.I. van den Oever (Rooms-Katholieke Staatspartij) waren van oordeel dat de gemeente Den Haag niet moest opdraaien voor de geleden oorlogsschade van Simons en deze zich daarvoor tot het Rijk moest wenden. 'Ik zie niet in waarom wij zouden moeten afwijken van de algemene normen', stelde Van den Oever. Ook hij benadrukte het gevaar van precedentwerking. Het raadslid W. Wagenaar van de Christelijk-Historische Unie drukte zich wel bijzonder bout uit. Ofschoon hij het woord niet in de mond nam, beschuldigde hij Simons wel degelijk van inhaligheid:

'Als ik in de schoenen zou staan van de heer Simons, zou ik hebben gezegd: ik ben ontzettend dankbaar dat ik het levend er afgebracht heb: hier zijn de f. 500,- Ik zou hiervan geen kwestie hebben gemaakt. Het kan zijn, dat dat mis is, zoals ik hier hoor opmerken, maar ik meen toch te mogen zeggen, dat er belangrijker dingen zijn dan dit geldverlies'.⁴²³

In zijn slotbetoog merkte Feber op dat het voeren van verweer door de gemeente bij de Afdeling Rechtspraak eveneens in het belang van Simons was. Het zou zijn kansen misschien wel vergroten en droeg er in elk geval toe bij dat 'deze zaak zo objectief' zou worden belicht. 'Wat kan hij meer verlangen?', poneerde de wethouder. Hij benadrukte nogmaals het gevaar van precedentwerking wanneer de achterstallige canons van Simons werden kwijt gescholden: 'De directe consequentie zou zijn, dat degenen, die samen nog die halve ton aan de Gemeente schuldig zijn, te hoop zouden lopen en zich allicht zouden beraden over de vraag, hoe daarvan af te komen.

Tenslotte wees Feber op de verantwoordelijkheid van B en W om zich te houden aan wet- en regelgeving. Het was niet aan hen 'om aan de bewogenheid toe te geven en ingevolge dien voor Sint Nicolaas te gaan spelen'. Hiermee zouden B en W het verwijt op zich kunnen laden dat zij de belangen van de gemeente onvoldoende behartigde. 'Voor die situatie en voor die verhouding pas ik', besloot Feber zijn verdediging van het voorstel van B en W tot het voeren van verweer tegen Simons bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel. Met een overgrote meerderheid van 33 tegen 6 stemmen gaf de Haagse gemeenteraad zijn steun hieraan.⁴²⁴

Hoewel wij genegen zijn om de opstelling van de gemeenteraad te beschouwen als niet empathisch, kil en formalistisch, was deze houding destijds veeleer gangbaar dan ongewoon. Martin Bossenbroek wijst erop dat een enorm verschil bestond tussen de opvattingen direct na de oorlog en vandaag de dag. Terwijl 'het uitzonderlijke van Joodse oorlogsleed tegenwoordig wetenschappelijk, politiek en maatschappelijk volledig wordt erkend' was de Nederlandse samenleving daar direct na de oorlog nog niet aan toe. Er bestond destijds geen ruimte voor de publieke erkenning van de Jodenvervolgung als de meest verschrikkelijke van alle oorlogsmisdaden.⁴²⁵ De algemene beleidslijn van de landelijke als de lokale overheid was dan ook om voor Joden geen uitzonderingen te maken. Hieraan ten grondslag lag de overtuiging dat de schade die was toegebracht aan de Joodse gemeenschap buiten toedoen en dus schuld van het Nederlandse bestuur was ontstaan.⁴²⁶

Ten slotte moet er hier nog worden geconstateerd dat het door wethouder Feber genoemde bedrag van circa 100.000 gulden een eigen leven is gaan leiden nadat Hinke Piersma en Jeroen Kemperman hiervan melding maakten in hun boek *Openstaande rekeningen*.⁴²⁷ Op grond van het genoemde getal in combinatie met de omschrijving 'gelijksoortige gevallen' is door anderen de conclusie getrokken dat het bedrag aan canons van Joodse erfpachters over de oorlogsjaren ongeveer 100.000 gulden bedroeg. Dit is onjuist.⁴²⁸ Uit de gegevens van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting blijkt dat eind 1947 nog de volgende bedragen aan erfpachtcanons en boetes over de oorlogsjaren te vorderen waren:

⁴²³ Ibid.

⁴²⁴ Ibid.

⁴²⁵ Bossenbroek, *De Meelstreep*, p. 573.

⁴²⁶ H. Piersma en J. Kemperman, *Openstaande rekeningen. De gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950* (Amsterdam 2015), p. 239.

⁴²⁷ Ibidem, p. 188.

⁴²⁸ Corien Glademans, 'Joodse oorlogsslachtoffers en de inning van erfpacht en straatgeld', 7 december 2015, op: <http://www.joodserfgoeddenhaag.nl/joodse-oorlogsslachtoffers-en-de-inning-van-erfpacht-en-straatgeld>.

van 4 erfpachters canon over 1943	f	851,18
van 13 erfpachters canon over 1944	f	17.147,23
van 34 erfpachters canon over 1945	f	34.100,94

Het totale bedrag van achterstallige canons en boetes dat over de bezettingsperiode nog open stond was 52.099,35 gulden. Tezamen met het door Feber genoemde bedrag van 43.700 gulden, dat reeds betaald was, is dat 95.799,35 gulden oftewel de circa 100.000 gulden waarover de wethouder sprak. Deze informatie, afkomstig van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, had niet alleen betrekking op Joodse erfpachters maar op erfpachters in het algemeen.⁴²⁹

Tegenover de Afdeling Rechtspraak laakte Simons in zijn pleitnota opnieuw het optreden van de gemeente Den Haag. Zij had zich nauwelijks moeite getroost om de verschuldigde erfpachtcanons bij de ANBO te innen. De Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting had de uitbetaling van de 800 gulden evacuatiebetaling kunnen aangrijpen om aan de beheersorganisatie te schrijven dat deze 'wel over voldoende fonds beschikte om de canon te betalen'. Simons wees erop dat de gemeente stelde dat de ANBO en de NGV in het algemeen de canons van de onder hun beheer gestelde erfpachtspanden betaalden. 'Waarom zou opheldering door de Gemeente dan niet in dit geval gunstig hebben gewerkt?', zo vroeg hij zich af.⁴³⁰

Voorts stelde Simons dat in art. 23 van E 100 was vastgelegd dat de Raad voor het Rechtsherstel bevoegd was om 'tijdens de bezetting tot stand gekomen of gewijzigde rechtsbetrekkingen geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren, gewijzigd vast te stellen of daarvan, als zij onbepaald zijn, de inhoud te bepalen'. Aan de hand van de artikelen 7, 8 en 9 van VO 154/1941 betoogde hij dat de onder beheerstelling van percelen bij de ANBO 'in de zin van rechtsherstelwetgeving' als rechtsbetrekking moest worden beschouwd. Vanaf het moment dat het beheer was ingeschreven in de openbare registers had de eigenaar immers geen zeggenschap meer over het perceel. Deze rechtsbetrekking was na de bevrijding geëindigd. 'Dit neemt echter niet weg, dat tijdens de bezetting de rechtsbetrekking van beheer heeft bestaan', aldus Simons. Met terugwerkende kracht kon deze alsnog voor de oorlogsjaren worden nietig verklaard. Op basis van art. 26 van E 100 konden gevolgen van de nietigverklaring ook tegenover derden – hiermee bedoelde hij uiteraard zichzelf – plaatsvinden.⁴³¹

Het argument van de gemeente dat haar aanspraken op betaling van de canons, die voortvloeiden uit de erfpachtovereenkomst, niet gewijzigd waren door het beheer van de ANBO en evenmin konden worden gewijzigd door een nietigverklaring van dit beheer achtte Simons onjuist; 'door de onderbeheerstelling was de persoon met wie de gemeente te maken had, niet meer de erfpachter, doch de Grundstückverwaltung (en onder deze de ANBO), zulks krachtens de aangehaalde verordening'.⁴³²

Aansluitend betoogde Simons dat de neiging bestond de erfpachtverhouding te zien 'als van geheel zakelijk aard, waaraan elk persoonlijk karakter ontbreekt'. In art. 776 van het Burgerlijk Wetboek stond echter vermeld dat 'indien de erfpachter gedurende vijf achtereenvolgende jaren van het geheel genot is beroofd geweest, hem kwijtschelding verschuldigd zal zijn voor de tijd van zijn gemis'. In aansluiting op deze wettelijke bepaling en in verband met de bijzondere tijdsomstandigheden en met gebruikmaking van diens bijzondere bevoegdheden om van het gewone recht af te wijken, meende Simons dat 'het beroven van het genot gedurende drie bezettingsjaren' voor de Afdeling Rechtspraak voldoende reden kon vormen om zijn

⁴²⁹ Bijlage 16 Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van 's-Gravenhage over het jaar 1947, p. 12, toegevoegd aan 'Verslag van de toestand der Gemeente 's-Gravenhage 1947. Met bijlagen 1 t/m 47', in: Haags Gemeentearchief Verslagen van de toestand der Gemeente 's-Gravenhage 1945 t/m 1952.

⁴³⁰ Pleitnota Simons, 20 mei 1948, in: Nationaal Archief 2.09.48 Archief van de Raad voor het Rechtsherstel: afdeling Rechtspraak 1945-1967, inv. nr. 376.

⁴³¹ Ibid.

⁴³² Ibid.

canonverplichting over deze periode nietig te verklaren. Een reden temeer hiervoor was dat de gemeente destijds niet de nodige moeite had gedaan om zonder schade voor de erfpachter de canon te innen. Zijn pleitnota eindigde Simons met de woorden: 'Redelijkheid en billijkheid vereisen naar mijn overtuiging inderdaad, dat hier de erfpachter van zijn canonverplichtingen wordt vrijgesteld en dat de Gemeente wordt aangewezen op het saldo van de exploitatie der jaren 1943 en 1944 bij de Grundstückverwaltung en A.N.B.O.'⁴³³

Mr. C.R.C. Wijckerheld Bisdom trad op als raadsman van de gemeente Den Haag. In zijn pleitnota stelde hij allereerst dat dit geding betrekking had op 'het betrekkelijk veel voorkomende geval, dat een Joodsch onroerend goed tijdens de bezetting niet is verkocht, maar de erfpachtscanon daarvoor geheel of ten deele niet is voldaan door degene (A.N.B.O. e.d.), die het goed in beheer had.' De Joodse eigenaar kreeg weliswaar 'zonder rechtsherstelmoeilijkheden' zijn bezit terug, maar had daarnaast een vordering op 'een min of meer insofabelen beheerder' terwijl hij zelf achterstallige lasten moest voldoen. De gemeente heeft zich op het standpunt gesteld, aldus Wijckerheld Bisdom, dat inzake de erfpachtscanons zoveel mogelijk 'tegemoetkoming' moest worden verleend aan de gedeposeerde eigenaars die in financiële moeilijkheden waren geraakt.⁴³⁴ Tegemoetkoming, zo bleek opnieuw, betekende echter geen kwijtschelding.

De gemeente Den Haag had op zichzelf geen bezwaar tegen de gevraagde nietigverklaring van de onder beheerstelling, betoogde haar raadsman, maar meende dat dit voor de erfpachtinvordering geen verschil zou uitmaken: 'De schuld van Mr. Simons aan de gemeente bestaat en blijft bestaan, geheel afgezien van de vraag of de "rechtsbetrekking van beheer" al of niet nietig wordt verklaard. Noch feitelijk, noch juridisch heeft deze nietigverklaring eenigen invloed daarop.' Hiermee werd dan ook geenszins voldaan aan de voorwaarde die art. 26 van E 100 voor 'regelend ingrijpen' van de Afdeling Rechtspraak vereiste. Er was namelijk geen 'gevolg' dat een regeling vereiste. Simons diende daarmee dus feitelijk 'een geheel zelfstandige vordering' tegen de gemeente in waarover de Afdeling Rechtspraak geen uitspraak kon doen.⁴³⁵

Als antwoord op de door Simons aangevoerde redelijkheid van zijn verzoek, verklaarde Wijckerheld Bisdom weinig fijngevoelig:

'Het wordt, vanzelfsprekend, niet verdedigd, dat de Joden schulden, welke tijdens de bezetting te hunnen laste zijn ontstaan – buiten eenigen bezettingsinvloed – niet zouden behoeven te betalen. Zeker zal deze betaling hen dikwijls zwaar drukken, omdat hun activa door de Duitschers op de een of andere wijze zijn weggemaakt, maar er is geen reden dit nadeel af te wentelen op de crediteuren, die ten deze even onschuldig zijn als de gedeposeerden zelf.

Slechts dan zou er naar redelijkheid en billijkheid iets voor te zeggen zijn den crediteur geheel of gedeeltelijk het slachtoffer te laten worden, wanneer hem om de een of andere reden een verwijt omtrent zijn houding kan worden gemaakt'⁴³⁶

Er kon van een dergelijk verwijt aan de gemeente Den Haag volgens haar raadsman geen sprake zijn. Het gehele gemeentebestuur was tijdens de bezetting immers fout geweest en niet op rechtmatige wijze in functie gekomen. 'Haar [sic] positie is dezelfde als van ieder ander, die door opgedrongen bestuurders, Verwalters enz. in een "rechtsherstel" positie is gebracht', meende Wijckerheld Bisdom. Weliswaar werden dit soort zaken behandeld door lagere ambtenaren die wel 'goed' waren maar de 'foute' bestuurders maakten 'elke al te duidelijke poging om de Joden te sauveeren onmogelijk'.⁴³⁷

Niet minder onterecht was volgens Wijckerheld Bisdom de beschuldiging dat de gemeente onvoldoende actie zou hebben ondernomen om de ANBO tot betaling te bewegen. Deze organisatie had twee aanmaningen gehad. Het viel dan ook te betwijfelen of verdere acties wél tot het beoogde resultaat zouden hebben geleid. Het was zelfs niet uitgesloten dat dit zelfs tot de verkoop van de

⁴³³ Ibid.

⁴³⁴ Pleitnota mr. C.R.C. Wijckerheld Bisdom, 21 mei 1948, Nationaal Archief, Nationaal Archief 2.09.48 Archief van de Raad voor het Rechtsherstel: afdeling Rechtspraak 1945-1967, inv. nr. 376.

⁴³⁵ Ibid.

⁴³⁶ Ibid.

⁴³⁷ Ibid.

woning had kunnen leiden. Pas dan, zo voerde de raadsman aan, was Simons werkelijk gedupeerd geweest: 'Hoe zou Mr. Simons – en dan terecht – zich niet beklagen, als zijn huis, door toedoen van de gemeente, in andere handen was overgegaan? En hoe onjuist is het, de gemeente dan nu te verwijten, dat zij de A.N.B.O. niet harder heeft aangepakt.'⁴³⁸

Bovendien leek de bewering van deze beheersorganisatie dat zij geen geld had niet onwaarschijnlijk. Gewoonlijk betaalde de ANBO erfpachtcanons wel, benadrukte Wijckerheld Bisdom. Zijn opmerking stond diametraal op de bewering waarmee hij zijn pleitnota aanving. Nauwelijks minder verrassend was zijn slotsom dat 'de belangen van de gemeente en Mr. Simons [...] in dit geval samen [liepen]'.⁴³⁹

Terecht stellen Piersma en Kemperman dat met de vaststelling dat Simons en de gemeente Den Haag allebei financiële schade hadden geleden door de niet betaalde erfpachtcanons, elke gelijkenis ophield. Op grond van zijn Joodse afkomst was Simons ontrecht, beroofd en gedeporteerd. Terug in Nederland werd hij geconfronteerd met een achterstallige betaling van erfpachtcanons waaraan hij geen enkele schuld had. Piersma en Kemperman stellen dat ook al zou de gemeente Den Haag geen juridische argumenten hebben gehad om een ruimhartige oplossing te vinden, er wel degelijk morele argumenten waren. Hier ging het immers tevens om de vraag of de gemeente als crediteur haar recht wel of niet zou moeten *willen* uitoefenen. Raadsman Wijckerheld Bisdom negeerde dit vraagstuk.⁴⁴⁰

Hetzelfde deed de Afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel. De afdeling bevestigde de eerdere uitspraak van de Afdeling Onroerende Goederen, dat het in het geval van Simons niet mogelijk was om een beroep te doen op art. 113a, lid 1. Hoewel de Afdeling Rechtspraak geen bezwaar had tegen 'de nietigverklaring van het A.N.B.O.-beheer als bedoeld in art. 23 van Besluit E 100', bestond er ook geen reden om de gemeente Den Haag voor de invordering van deze canons naar deze beheersorganisatie te verwijzen.⁴⁴¹

Niettegenstaande het feit dat de ANBO 'het feitelijk beheer over zijn erfpachtspercelen heeft gevoerd', was Simons gedurende deze tijd 'de debiteur van de Gemeente' gebleven. De consequentie hiervan was dat 'wanneer zijn "vertegenwoordiger" de over deze jaren nog verschuldigde canons niet betaalde, deze canons na die jaren nog door hém en niet door het [sic] A.N.B.O. verschuldigd bleven'. Er was volgens de Afdeling Rechtspraak geen sprake geweest van nalatigheid van de gemeente om bij de ANBO op betaling hiervan aan te dringen. Bij het evacuatiegeld betrof het bovendien 'een schuld van de Staat' aan de ANBO 'waarbij de Gemeente slechts als betalingsinstantie fungeerde'. De uitspraak van de Afdeling Rechtspraak luidde dat de achterstallige canons door Simons en niet door de ANBO dienden te worden betaald.⁴⁴²

Het feit dat Simons, die bekendheid genoot als voorzitter van de Joodse Commissie voor Herstel, tevergeefs had geprobeerd de gemeente Den Haag en de Raad voor het Rechtsherstel ervan te overtuigen dat er door de onder beheerstelling van de NVG en de ANBO sprake was geweest van een gewijzigde rechtsverhouding, zal andere Joodse erfpachters er ongetwijfeld van weerhouden hebben juridische stappen te ondernemen tegen de invordering van achterstallige canons. In de discussie in Den Haag over de betaling van achterstallige straatbelasting ging het opnieuw over de interpretatie van de onder beheerstelling. Hoewel de gemeente verwees naar de zaak-Simons, leek het er aanvankelijk op dat de Joodse eigenaren in het gelijk zouden worden gesteld.⁴⁴³

⁴³⁸ Ibid.

⁴³⁹ Ibid.

⁴⁴⁰ Piersma en Kemperman, *Onbetaalde rekeningen*, p. 193.

⁴⁴¹ Vonnis Raad voor het Rechtsherstel, 6 juli 1948, Nationaal Archief, Nationaal Archief 2.09.48 Archief van de Raad voor het Rechtsherstel: afdeling Rechtspraak 1945-1967, inv. nr. 376.

⁴⁴² Ibid.

⁴⁴³ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 194-195.

4.5 Straatbelasting

De gemeente Den Haag hief sinds 1922 straatbelasting. In art. 1 van de betreffende gemeentelijke verordening werd deze census aangeduid als 'een billijke bijdrage in de kosten ten laste van de Gemeente komende voor aanleg en onderhoud van openbare landwegen in de Gemeente, voor hunne verlichting, en voor afvoer van water en vuil'. Straatbelasting werd geheven op 'gebouwde eigendommen en daarbij behorende erven, die aan de openbare landwegen in de Gemeente belenden of in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn, mits aan die wegen door de Gemeente zorg wordt besteed aan een of meer hiervoren genoemde voorzieningen'.⁴⁴⁴

In art. 3 van deze verordening, waarvan de laatste wijziging op 1 januari 1938 in werking was getreden,⁴⁴⁵ was vastgelegd voor wie deze belasting gold. De strijd over de vraag of de Joodse eigenaren van onroerende goederen die onder beheer stonden tijdens de bezetting voor deze periode wel of niet belastingplichtig waren, draaide overwegend om de interpretatie van dit artikel. De tekst hiervan luidde:

Belastingplichtig is hij, die krachtens recht van bezit of eenig ander zakelijk recht het genot heeft van gebouwde eigendommen, bedoeld in artikel 1.

Als genothebbende wordt aangemerkt hij, die op 1 Januari van het belastingjaar in de kadastrale leggers is aangewezen, tenzij kan worden aangetoond, dat in die leggers een misstelling heeft plaats gehad, of dat de vóór den aanvang van het belastingjaar plaats gehad hebbende veranderingen daarin nog niet waren opgenomen, in welke gevallen met den werkelijken toestand rekening wordt gehouden.

Indien in den loop van een belastingjaar het in het eerste lid van dit artikel bedoelde genot op een ander is overgegaan en de aanslag betreffende dat jaar, opgelegd aan den vorigen genothebbende, niet voor het volle gedrag is of kan worden ingevorderd, zal alsnog een aanslag kunnen worden opgelegd aan den nieuwen genothebbende voor den duur van zijn genot in dat belastingjaar. In zoodanig geval wordt den vorige genothebbende ambshalve tot een gelijk bedrag ontheffing verleend.⁴⁴⁶

Was de gemeente Den Haag in de praktijk altijd bereid om met 'den werkelijke toestand' rekening te houden? Met het oog op de kritieke financiële situatie toonde het gemeentebestuur zich direct na de oorlog niet erg genegen om de betaling van straatbelasting kwijt te schelden. Dit ondervond bijvoorbeeld de weduwe C.H. van Alphen. Bij het vergissingsbombardement op het Bezuidenhout door de geallieerden op 3 maart 1945 was haar huis verwoest en 'sindsdien onbewoond'. De weduwe verzocht daarom op 19 augustus van dat jaar om een ontheffing van de straatbelasting voor de termijn van 3 maart tot en met 31 december 1945.⁴⁴⁷

De directeur der Gemeentebelastingen W. Kleijn Molenkamp schreef haar terug dat 'op grond van artikel 3 der verordening op de heffing en de invordering van Straatbelasting, belastingplichtig is hij, die krachtens recht van bezit of eenig ander zakelijk recht op 1 Januari het genot heeft van gebouwde eigendommen'. Wanneer een perceel in de loop van het belastingjaar geheel of gedeeltelijk vernield werd, bestond de mogelijkheid dat de belasting vanaf de datum van 'de verwoesting' wordt teruggegeven mits het perceel op 31 December niet herbouwd of weder voor bewoning geschikt is gemaakt en door U geen huurvergoeding wordt ontvangen'. De aanslag van de weduwe Van Alphen bleef voorlopig daarom gehandhaafd.⁴⁴⁸ Op de talloze verzoeken die bij de gemeente Den Haag binnenkwamen voor ontheffing van de straatbelasting omdat de betreffende

⁴⁴⁴ Art. 1 van Verordening op de heffing eener belasting onder den naam van Straatbelasting in de gemeente 's-Gravenhage (1922, Verz. nr. 30).

⁴⁴⁵ De gemeenteraad had tot deze wijziging besloten op 29 november 1937.

⁴⁴⁶ Art. 3 van Verordening op de heffing eener belasting onder den naam van Straatbelasting in de gemeente 's-Gravenhage (1922, nr. 30), laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit op 29 november 1937.

⁴⁴⁷ Brief van mevr. Van Alphen aan de directeur der Gemeentebelastingen Kleijn Molenkamp, 19 augustus 1945, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1973.

⁴⁴⁸ Brief directeur der Gemeentebelastingen Kleijn Molenkamp aan mevr. Van Alphen, 19 augustus 1945, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1973.

panden door oorlogsgeweld zwaar beschadigd dan wel volledig waren verwoest, antwoordde Kleijn Molenkamp standaard met de bovenstaande uiteenzetting.⁴⁴⁹

Tegenover B en W stelde de directeur der Gemeentebelastingen op 15 oktober 1945 voor om in bepaalde gevallen enige clementie te betrachten. Bestond deze mogelijkheid op grond van de regelgeving? Kleijn Molenkamp zette tegenover B en W uiteen dat op basis van art. 53 van de Wet op de Grondbelasting ontheffing of vermindering van deze belasting kon worden verleend in evenredigheid tot geleden verlies voor eigendommen waarvan door onvoorzienbare rampen de opbrengst of het genot met meer dan twintig procent waren verloren gegaan. Een dergelijke bepaling kwam in de gemeentelijke verordening van straatbelasting niet voor. In art. 52 van de Wet op de Grondbelasting en art. 8 van de verordening van straatbelasting was wel een bepaling opgenomen dat ontheffing van belasting kon worden gegeven wanneer een gebouw in eigendom verhuurd was en voor twaalf achtereenvolgende maanden ontruimd, ongebruikt en onverhuurd was gebleven. Bij straatbelasting werd een gebouw, dat op last van de overheid was ontruimd en waarvoor aan de genothebbende een vergoeding werd toegekend, voor de toepassing van deze bepaling echter niet als ontruimd, ongebruikt en onverhuurd beschouwd.⁴⁵⁰

Kleijn Molenkamp betoogde dat de voornoemde artikelen niet waren bedoeld voor als gevolg van oorlogshandelingen verwoeste percelen of voor percelen die door brand of andere rampen vernield waren. De gemeentelijke verordening, zo bleek uit de toelichting van de directeur der Gemeentebelastingen tegenover B en W, liet feitelijk geen ruimte voor een coulantere houding tegenover de gedupeerden:

‘Krachtens art. 3 der verordening op de Straatbelasting is ieder belastingplichtig, die krachtens recht van bezit of eenig ander zakelijk recht het genot van gebouwde eigendommen heeft.

Als genothebbende wordt aangemerkt hij die op 1 Januari van het belastingjaar in de kadastrale leggers is aangewezen.

De eigenaren van de op 3 Maart in het Bezuidenhoutkwartier verwoeste perceelen zijn dus belastingplichtig naar den toestand op 1 Januari 1945 en zijn voor het heele jaar aangeslagen.’⁴⁵¹

Ondanks de strenge regelgeving op dit punt drong Kleijn Molenkamp er bij B en W niettemin op aan om tegenover deze getroffen en een ruimhartiger houding aan te nemen: ‘Ook zonder dat de bepaling van art. 53 der Grondbelasting in de Straatbelastingverordening is opgenomen, komt het mij voor dat aan de eigenaren van perceelen, welke door oorlogsdaden verwoest zijn en die dus niet meer het genot van die eigendommen hebben, geheele of gedeeltelijke ontheffing van de Straatbelasting moet worden verleend.’⁴⁵²

Op zijn voorstel besloten B en W op 16 oktober 1945 eigenaren van geheel verwoeste panden ontheffing van straatbelasting te verlenen. De betreffende slachtoffers van het bombardement op het Bezuidenhout konden een ontheffing krijgen van vijf zesde van de aanslag over 1945. De ontheffing gold kortom voor de maanden maart tot en met december van dat jaar.⁴⁵³

In zijn brief aan B en W van 13 juni 1946 refereerde Kleijn Molenkamp aan het bovengenoemde besluit en meldde hij dat verzoeken om ontheffing van straatbelasting binnenkwamen van eigenaren van onroerend goed van wie de panden door oorlogsgeweld waren beschadigd maar die deze voor het einde van 1945 weer geschikt hadden gemaakt voor gebruik of

⁴⁴⁹ Zie correspondentie ‘betreffende het afdoen van verzoeken inzake de aanslag straatbelasting op de panden die tengevolge van oorlogsgeweld zijn beschadigd of verwoest, 1945-1946’, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1973.

⁴⁵⁰ Brief van Kleijn Molenkamp, directeur der Gemeentebelastingen aan B en W, 15 oktober 1945, in: Haags Gemeentearchief, 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 1961.

⁴⁵¹ Ibid.

⁴⁵² Ibid.

⁴⁵³ Brief van Kleijn Molenkamp, directeur der Gemeentebelastingen aan B en W, 15 oktober 1945 en brief van Kleijn Molenkamp aan B en W, 13 juni 1946, Haags Gemeentearchief, 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 1961.

bewoning. Het leek hem billijk dat deze eigenaren ook ontheffing kregen over 'het tijdvak gedurende hetwelk de panden geheel onbruikbaar waren'. Bij gedeeltelijke onbruikbaarheid diende de aanslag ten volle te worden gehandhaafd.⁴⁵⁴ Opnieuw verklaarden B en W zich akkoord met een voorstel van de directeur der belastingen waarbij ten behoeve van de getroffen en werd afgeweken van de gemeentelijke regelgeving op dit punt.

Hoe stelde het Haagse gemeentebestuur zich op tegenover de getroffen Joodse eigenaren van onroerend goed? Begin april 1946 besloten B en W dat er aan hen geen kwijtschelding van straatbelasting moest worden verleend. Wel gaven zij toestemming om in bijzondere gevallen en alleen op verzoek uitstel van betaling te verlenen. Het gemeentebestuur stelde zich op het standpunt dat 'het nadeel van achterstallige belastingen niet ten laste van de gemeente behoort te komen, daar de schade een direct gevolg is van de oorlogstoestand'. De belanghebbenden zouden zich derhalve voor een schadevergoeding tot het Rijk moeten wenden.⁴⁵⁵

Op 16 mei 1946 vond een onderhoud plaats tussen de wethouder van Financiën Feber en vertegenwoordigers van de Joodse belanghebbenden. Op diens advies wendden deze gedupeerden zich tot het ministerie van Financiën voor een mogelijke schadevergoeding. Met het oog op de openstaande posten straatbelasting drong ook de gemeente Den Haag bij het departement aan op een spoedige beslissing hierover. Die bleef echter uit. In afwachting van een definitief besluit van B en W en in navolging van het beleid van de Rijksoverheid ten aanzien van de grondbelasting (zie par. 3.7), nam de gemeenteontvanger vooralsnog geen verdere stappen tot invordering van de straatbelasting. De meeste Joodse huiseigenaren dan wel bewindvoerders of familieleden dienden ondertussen wel verzoeken in tot ontheffing dan wel restitutie over het tijdvak dan hun onroerend goed onder beheer stond.⁴⁵⁶

Aan deze verzoeken lagen vaak schrijnende verhalen ten grondslag. Zo moest mevrouw mr. B.R. Loeb-Levenbach in juli 1942 plotseling uit haar huis vertrekken met achterlating van alle aanwezige goederen. De Duitsers haalden het hele huis leeg⁴⁵⁷ en droegen het beheer van het perceel daarna over aan Nobiscum. De bewoonster werd via Huize Schaffelaar te Barneveld en Westerbork naar Theresienstadt gedeporteerd. Zij keerde in juni 1945 terug in Nederland en betrok in november van dat jaar opnieuw haar huis. Al die tijd was het pand, dat in de evacuatiezone lag, ontruimd en onbewoond geweest. Hoogstwaarschijnlijk had Nobiscum hiervoor een evacuatievergoeding ontvangen. 'Aangeslagene acht het zeer onbillijk, dat zij thans, volkomen leeg geplunderd en beroofd door de Duitsers, teruggekeerd de aanslag zou moeten betalen voor een huis, waarvan "Nobiscum" de vruchten heeft genoten', zo schreef haar man mr. A. Loeb in april 1946 aan Kleijn Molenkamp.⁴⁵⁸

Hertog Cohen, die de bewindvoerder van de 'afwezige' David Cohen was en werd bijgestaan door mr. J. Hollander, protesteerde in dezelfde maand eveneens tegen de aanslag straatbelasting. Namens de bewindvoerder zette de raadsman in een brief aan Kleijn Molenkamp de juridische bezwaren tegen de aanslag uiteen:

'Het bezwaar is hierop gegrond, dat de betreffende percelen gedurende de oorlog in 'beheer' zijn geweest bij de A.N.B.O., van welk z.g. 'beheer' aantekening is gedaan in de kadastrale leggers. Dit

⁴⁵⁴ Brief van Kleijn Molenkamp aan B en W, 13 juni 1946, Haags Gemeentearchief, 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 1961.

⁴⁵⁵ Ibid.

⁴⁵⁶ Ibid.

⁴⁵⁷ In Nederland was de *Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg* verantwoordelijk voor het weghalen van de inboedel uit de geroofde huizen van Joodse eigenaren. De hiervoor gekozen term 'M-Aktion' was misleidend. In de praktijk werden niet alleen meubels maar complete inboedels geroofd. Destijds sprak men van 'pulsen'. De term was afgeleid van het Amsterdamse verhuisbedrijf A. Puls, dat in de hoofdstad een groot deel van de geroofde inboedels heeft afgevoerd. De 'M-Aktion', die uiterst grondig plaatsvond, overlapte voor een deel met de roof die op grond van de Tweede Liro-Verordening plaatsvond. Zie Aalders, *Roof*, p. 229.

⁴⁵⁸ Brief van mr. A. Loeb aan de directeur der Gemeentebelastingen in Den Haag, 24 april 1946, Haags Gemeentearchief, 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-195, inv. nr. 1961.

‘beheer’, hetwelk was gegrond op de Verordening van den voormaligen Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied no. 154/1941 betreffende Joods grondbezit, hield echter in de volledige beschikkingsbevoegdheid over de percelen. Deze verordening had dan ook geen ander doel dan aan de confiscatie van Joods onroerend goed een wettig tintje te verschaffen, hetgeen in de praktijk is gebleken o.m. hieruit, dat de wettige eigenaren nimmer enige opbrengst van hunner onroerende goederen ontvingen, die naar willekeur werden vervreemd of bezwaard en waarvan alle proeven in onbekende Duitse zakken verdwenen. In wezen was dan ook geen sprake van beheer namens de eigenaren, doch wel [van] een beroving met een poging tot legalisatie daarvan’.⁴⁵⁹

Hollander betoogde dat met de onder beheerstelling ook het eigendomsrecht en daarmee het genot naar de ANBO als beheerder was overgegaan. Hij kwam derhalve tot de slotsom dat niet zijn cliënt maar deze beheerdersorganisatie als ‘genothebbende’ moest worden aangemerkt en derhalve belastingplichtig was:

‘Immers het “beheer” van de ANBO aangetekend in de kadastrale legger, hield in, zowel in wezen, als op grond van de bepaling der voormelde verordening, het bezit en het genot van het onroerend goed. Aan de eigenaren waren zowel rechtens als in wezen bezit en genot ontnomen’.⁴⁶⁰

In totaal werd door Joodse eigenaren van onroerend goed tegen 121 aanslagen straatbelasting bezwaar ingediend bij de directeur der Gemeentebelastingen.⁴⁶¹ Voorlopig gebeurde er echter niets. De belastingplichtigen ontvingen geen uitsluit op hun verzoeken, de achterstallige aanslagen straatbelasting werden niet gevorderd en het ministerie van Financiën nam geen besluit over het verlenen van een eventuele schadevergoeding. Het was de directeur der Gemeentebelastingen die op 1 jul 1948 B en W attendeerde op deze voortdurende impasse: ‘Afgezien van de vraag of het Rijk bereid is de door joodse eigenaren geleden schade te vergoeden, wordt het thans tijd te beslissen hoe gehandeld moet worden met de nog bij mij berustende verzoek- en bezwaarschriften die op deze aangelegenheid betrekking hebben.’ Naar Kleijn Molenkamp mededeelde stonden op 1 juli 1948 nog de volgende bedragen aan niet betaalde straatbelasting van Joodse huiseigenaren open over de bezettingsperiode:

1943: 36 posten voor een bedrag van 3.082 gulden
1944: 37 posten voor een bedrag van 5.396 gulden
1945: 135 posten voor een bedrag van 9.392 gulden.⁴⁶²

Het totale bedrag was 17.670 gulden. Dit was destijds natuurlijk geen geringe geldsom maar ook geen astronomisch hoog bedrag. De vraag was nu wat er met deze achterstallige straatbelasting van Joodse huiseigenaren moest gebeuren. Een voorname rol in de besluitvorming hierover speelde Kleijn Molenkamp. Hij attendeerde B en W op het arrest van de Hoge Raad van 19 Februari 1947 inzake de brandverzekeringsbelasting van de gemeente Amsterdam. ‘Het ging hier eveneens om een joods eigendom, dat door de bezettende macht onder beheer was gesteld’, aldus Kleijn Molenkamp. De directeur der Gemeentebelastingen wees op de overeenkomsten tussen de Amsterdamse brandverzekeringsbelasting en de straatbelasting in Den Haag. Bij beide werd in navolging van art. 47 van de Wet op de Grondbelasting als belastingplichtige degene aangewezen ‘die krachtens het recht van bezit of enig ander zakelijk recht het genot van de gebouwde eigendommen heeft’. Als genothebbende was aangemerkt de persoon die bij de aanvang van het belastingjaar in de kadastrale

⁴⁵⁹ Brief van mr. J. Hollander aan de directeur der Gemeentebelastingen in Den Haag, 24 april 1946, Haags Gemeentearchief, 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-195, inv. nr. 1961.

⁴⁶⁰ Brief van mr. J. Hollander aan de directeur der Gemeentebelastingen in Den Haag, 24 april 1946, Haags Gemeentearchief, 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-195, inv. nr. 1961.

⁴⁶¹ Bijlage 10 Verslag van de Gemeentebelastingen, p. 37, toegevoegd aan ‘Verslag van de toestand der Gemeente ’s-Gravenhage 1950. Met bijlagen 1 t/m. 50’, in: Haags Gemeentearchief Verslagen van de toestand der Gemeente ’s-Gravenhage 1945 t/m 1952.

⁴⁶² Brief van Kleijn Molenkamp aan B en W, 1 juli 1948, Haags Gemeentearchief, 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 1961.

leggers stond aangewezen. Het arrest van de Hoge Raad inzake de brandverzekeringsbelasting verschaftte volgens Kleijn Molenkamp de benodigde juridische argumenten om alsnog de achterstallige straatbelasting te vorderen bij de in hun eigendomsrechten herstelde Joodse huiseigenaren:

‘In voornoemd arrest wordt o.m. overwogen, dat de onder beheerstelling het eigendomsrecht van de belanghebbenden niet verloren heeft doen gaan, zodat hun aanwijzing in het kadastrale register als genothebende daarvan ook voor het tijdvak, gedurende hetwelk zij het beheer over hun eigendommen kwijt zijn geweest, juist moet worden geacht. De aanslag in de brandverzekering werd dan ook juist geacht en het beroep verworpen.’⁴⁶³

Kleijn Molenkamp betoogde dat ‘de wettigheid’ van de opgelegde aanslagen straatbelasting aldus boven elke twijfel verheven was. De vraag bleef echter ‘of de billijkheid gedooft, dat verdere maatregelen worden genomen om de achterstallige belastingen in te vorderen’. De minister van Financiën, zo zette hij uiteen, stelde zich ten aanzien van de grondbelasting op het standpunt dat – ongeacht het vermogen van de betreffende Joodse huiseigenaren – de invordering van grondbelasting over de periode waarin het belaste onroerende goed onder beheer van de NGV of een Nederlandse *Verwalter* was gesteld en de eigenaar dus het genot en de vruchten daarvan had gemist, niet kon worden gerijmd met de billijkheid en daarom achterwege moest worden gelaten. Terugbetaling van reeds betaalde grondbelasting vond in de regel niet plaats, zo wist Kleijn Molenkamp. Alleen betalingen die na 6 september 1946 – de datum van de ministeriële circulaire – waren gedaan, konden op verzoek worden terugbetaald. Het was de bedoeling dat de nog openstaande posten van grondbelasting na verloop van tijd als oninbaar werden afgeschreven.⁴⁶⁴

De directeur der Gemeentebelastingen schreef dat zowel in Amsterdam als in Rotterdam alle verzoeken om teruggave van straatbelasting waren afgewezen. In de Maasstad waren op een duizend gulden na inmiddels alle aanslagen voldaan. Kleijn Molenkamp adviseerde daarom B en W tot invordering van de straatbelasting over te gaan. Op de nog niet afgedane verzoek- en bezwaarschriften kon op dezelfde ‘gronden als in voorengenoemd arrest van de Hoge Raad’ afwijzend worden beschikt.⁴⁶⁵ Zijn advies werd opnieuw opgevolgd. Hiermee werden Joodse huiseigenaren dan wel hun nabestaanden of bewindvoerders verplicht tot betaling van de achterstallige straatbelasting over de nog openstaande oorlogsjaren.

Op 30 september 1948 beschikte Kleijn Molenkamp afwijzend op het twee jaar eerder door mr. Hollander ingediende bezwaarschrift tegen de aanslag straatbelasting van D. Cohen. De motivatie die hij daarbij aanvoerde kwam overeen met de inhoud van het arrest van de Hoge Raad inzake de Amsterdamse brandverzekeringsbelasting. Op basis van art. 3 van de gemeentelijke verordening over straatbelasting was degene die krachtens recht van bezit of enig ander zakelijk recht het genot van de bebouwde eigendommen had belastingplichtig. Als genothebende was aangemerkt de persoon die op 1 januari van het belastingjaar in de kadastrale leggers stond vermeld, tenzij kon worden aangetoond dat in deze leggers een misstelling had plaats gehad of dat voor de aanvang van het belastingjaar plaatsgevonden veranderingen hierin nog niet waren opgenomen. In dat geval werd met de werkelijke toestand rekening gehouden. Cohen stond op 1 januari van het betreffende belastingjaar in de kadastrale leggers als genothebende aangewezen. Dit strookte volgens Kleijn Molenkamp met de feiten, want de onder beheerstelling had zijn eigendomsrecht niet verloren doen gaan. Op grond van deze argumentatie handhaafde hij de aanslag.⁴⁶⁶

Bij alle andere afwijzende beschikkingen op de ingediende bezwaarschriften herhaalde Kleijn Molenkamp steeds de bovenstaande uiteenzetting.⁴⁶⁷ Een van deze bezwaarschriften was

⁴⁶³ Ibid.

⁴⁶⁴ Ibid.

⁴⁶⁵ Ibid.

⁴⁶⁶ Beschikking directeur der Gemeentebelastingen op bezwaarschrift tegen de aanslag straatbelasting over 1944 van D. Cohen, 30 september 1948.

⁴⁶⁷ De dossiers hiervan zijn aanwezig in 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-195, inv. nr. 1961.

tweeënhalf jaar daarvoor door mr. A. Loeb ingediend tegen de aanslag van zijn vrouw. Na ontvangst van de afwijzende beschikking hierop wendde deze jurist zich tot de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen in Den Haag. Mr. Loeb betoogde dat van beheer, zoals was bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, geen sprake was geweest. De bezetter had slechts met 'het euphemistische woord "beheer" zijn roofpraktijken willen camoufleren'. Het hele optreden van de NGV en haar Nederlandse *Verwalter* 'had met een rechtmatig beheer niets gemeen'. Het kwam mr. Loeb 'volkomen ongerijmd' voor dat een Nederlandse instantie in het jaar 1948 haar beslissing baseerde 'op een terminologie, die door den vijand tijdens de bezetting is gebezigd, ter camouflage zijner perfide roofpraktijken.'⁴⁶⁸

Jacques Levie, die tot de bevrijding ondergedoken zat en van huur voor zijn eigendom verstoken was geweest, protesteerde eveneens bij de Raad van Beroep tegen de afwijzende beschikking van Kleijn Molekamp. Hij schreef dat het misschien mogelijk was dat de gemeente 'volgens de letter der wet het bedrag op mij kan verhalen'. Dit wilde volgens Levie nog niet zeggen dat zij daartoe ook 'het morele recht' had.⁴⁶⁹

Namens de bewindvoerder Hertog Cohen wendde mr. J. Hollander zich eveneens tot de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen. De raadsman herhaalde zijn eerdere verhandeling en voegde daaraan toe dat afwijzende beschikking van Kleijn Molenkamp berustte op een volkomen onjuiste uitleg van het beheer van de ANBO:

'Dit "beheer", hetwelk was gegrond op de Verordening van de voormalige Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse Gebied no 154/1941 betreffende Joods grondbezit, hield echter in de volledige beschikkingsbevoegdheid over het perceel. Deze verordening had dan ook geen ander doel dan aan een confiscatie van Joods onroerend goed een wettig tintje te verschaffen, hetgeen in de praktijk is gebleken o.m. hieruit, dat de wettige eigenaren nimmer enige opbrengst hunner onroerende goederen ontvingen, die naar willekeur werden vervreemd of bezwaard en waarvan alle provenuen in onbekende Duitse zakken verdwenen. In wezen was dan ook geen sprake van een beheer namens de eigenaren, doch wel van een beroving met een poging tot legalisatie daarvan.'⁴⁷⁰

Aan de rechtmatige eigenaren werd door het beheer van de ANBO 'zowel rechtens als in wezen bezit en genot ontnomen'. Hollander stelde dat de directeur der gemeentebelastingen in zijn beschikking negeerde dat zich een situatie had voorgedaan waarin in art. 3 van de verordening op de straatbelasting niet was voorzien. Op sarcastische toon vervolgde hij: 'Voordat ons land de zegeningen van de Duitse bezetting deelachtig werd, placht men van Overheidswege geen onroerende goederen onder "beheer" te nemen op de wijze als dit door of vanwege de bezettende macht geschiedde.' Niet de letterlijke tekst maar de ratio van het genoemde artikel moest daarom worden toegepast. Deze ratio was volgens Hollander dat 'de roofinstantie' die 'het genot van de betrokken onroerende goederen had omdat zij zich door een machtspreuk de bevoegdheden van eigenaar en bezitter had verschaft' ook belastingplichtig was.⁴⁷¹

In totaal tekenden zes Joodse huiseigenaren dan wel hun bewindvoerders of familieleden in Den Haag beroep aan bij de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen. Naast mr. Loeb namens zijn vrouw mr. B.S. Loeb-Levenbach, Jacques Levie, en Hertog Cohen als bewindvoerder voor D. Cohen, waren dit nog J. Hart als bewindvoerder voor M.A. Hart, S. Coppenhage als bewindvoerder voor R.J. Smit, de weduwe mr. E.S. Hollander en J. Levie. Alle rekestranten betoogden dat er geen sprake was geweest van normaal beheer van hun eigendommen.⁴⁷²

⁴⁶⁸ Brief van A. Loeb aan de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Den Haag, 29 oktober 1948, Haags Gemeentearchief, 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-195, inv. nr. 1961.

⁴⁶⁹ Brief van J. Levie aan de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Den Haag, 29 oktober 1948, Haags Gemeentearchief, 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-195, inv. nr. 1961.

⁴⁷⁰ Brief van mr. J. Hollander aan de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Den Haag, 6 oktober 1948, Haags Gemeentearchief, 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-195, inv. nr. 1961.

⁴⁷¹ Ibid.

⁴⁷² De dossiers hiervan zijn aanwezig in 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-195, inv. nr. 1961.

In zijn verzoekschriften voor de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen weersprak Kleijn Molenkamp dit. Volgens hem waren de Joodse eigenaren ook nadat de ANBO of Nobiscum het beheer op zich had genomen formeel eigenaar gebleven en was daardoor het genot op hun eigendommen niet verloren gegaan:

‘De requestant bleef bezitter en behield het genot. Dat datgene, waar de bezitters recht op hadden, niet werd uitgekeerd, doet hieraan niet af. In verschillende gevallen is de opbrengst door de Niederländische Grundstücks Verwaltung (ANBO, Nobiscum) gebruikt voor verbeteringen aan de eigendommen. De eigendommen werden administratief afzonderlijk beheerd en er zijn afrekeningsstaten, w.o. met credit-saldi, opgemaakt en aan de betrokkenen uitgereikt’.⁴⁷³

Met zijn laatste opmerking ging Kleijn Molenkamp voorbij aan het feit dat bij de ANBO en Nobiscum sprake was geweest van financieel wanbeheer en allerlei vormen van malversaties, waardoor de Joodse eigenaren van onroerend goed dan wel hun erfgenamen dikwijls nog meer werden gedupeerd. De directeur der Gemeentebelastingen wees de Raad van Beroep op het arrest van de Hoge Raad inzake de Amsterdamse brandverzekeringsbelasting en de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel in de zaak-Simons. In beide gevallen, zo stelde Kleijn Molenkamp, was vastgesteld dat de Joodse eigenaar van het onroerend goed dat onder beheer was gesteld ook over de oorlogsjaren debiteur van de gemeente was gebleven.⁴⁷⁴

Bij de Raad van Beroep was door verschillende van) rekestanten tevens de billijkheid van de invordering ter discussie gesteld. De vraag naar billijkheid deed volgens Kleijn Molenkamp niet ter zake aangezien straatbelasting een zakelijke belasting was oftewel een belasting ‘die wordt geheven en ingevorderd, ongeacht de exploitatie-uitkomsten’. Wanneer de aanslag niet was betaald door de ANBO of Nobiscum – door hem eufemistisch omschreven als ‘de vertegenwoordiger’ – was de oorspronkelijk eigenaar – aangeduid als ‘de vertegenwoordigde’ – verplicht tot betaling. Ten aanzien van de geleden schade door de Joodse eigenaren toonde de directeur der Gemeentebelastingen zich al even weinig toegeeflijk: ‘Mocht een joods eigenaar in een bepaald geval door onjuist beheer of anderszins schade hebben geleden, dan kan de Gemeente daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het ligt zeker niet op haar weg dergelijke schade, welke het gevolg is van oorlogsomstandigheden en Duitse bezetting, te vergoeden’.⁴⁷⁵

Als bewindvoerder voor R.J. Smit toonde S. Coppenhage zich ontstemd over deze weinig empathische woordkeuze. Al eerder had hij tegenover de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen zijn ongenoegen geuit over het feit dat ‘iemand die door den vijand is weggesleept naar Polen, terwijl zijn huis door denzelfden vijand in beheer is genomen’ straatbelasting moest betalen over een periode dat hij zijn inkomsten over dat pand kwijt was.⁴⁷⁶ Met onverholen sarcasme schreef Coppenhage nu aan de secretaris van deze Raad:

‘Het komt mij voor, dat iemand die zoiets thans schrijft, niet de aangewezen man is om hier op te treden. Hoezeer ik ook begaan ben met het lot van de Gemeente Den Haag, die deze f. 19,- zou moeten missen, kan ik mij toch voorstellen dat de schade van den Joodse eigenaar in kwestie, groter is: namelijk alles, wat hij eens zijn eigendom kon noemen met inbegrip van zijn leven, - waarna het onderhavige onroerend goed slechts teruggevorderd kon worden.

En wat het bepaald geval betreft, ik zie niet in wat dit “bepaald geval” terzake doet, maar als dit terzake doet, dan zal niemand kunnen bestrijden, dat de schade voor alle gevallen gold. Ik zou het

⁴⁷³ Verzoekschrift directeur der Gemeentebelastingen inzake het beroep van Mr. J. Hollander, namens D. Cohen e.a., 6 november 1948, in: 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-195, inv. nr. 1961. De andere verzoekschriften bevinden zich in dit inventarisnummer.

⁴⁷⁴ Ibid.

⁴⁷⁵ Ibid.

⁴⁷⁶ Brief Coppenhage aan Raad van Beroep voor de Directe Belastingen, 23 november 1948. Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 1961.

zeer toejuichen, indien U den Heer Directeur der Gemeentebelastingen, dit, blijkbaar voor hem nieuwe gezichtspunt onder het oog kon brengen...'⁴⁷⁷

Het lijkt erop dat de secretaris de Raad van Beroep gehoor gaf aan dit verzoek. Kleijn Molenkamp schrapte de gewraakte zin althans uit de definitieve versie van het verzoekschrift tegen het beroep van Levie.⁴⁷⁸

De Raad van Beroep oordeelde dat de rekestranten terecht de vraag aan de orde hadden gesteld wie tijdens de onder beheerstelling de 'genothebbende' was geweest. Krachtens art. 8 van VO 154/1941 was de ANBO dan wel Nobiscum immers bevoegd geweest 'ten opzichte van het in beheer genomen onroerend goed alle rechtshandelingen te verrichten, inclusief het vervreemden en bezwaren daarvan'. De rechtmatige eigenaar was zijn beslissingsbevoegdheid over zijn eigendom verloren. De beheerdersorganisatie had tegenover hem zelfs geen enkele verplichting tot doen van rekening en verantwoording. Het was bovendien algemeen bekend, zo voerde de Raad van Beroep aan, dat het beheer van Joods eigendom 'als onderdeel van de Duitse Jodenpolitiek, de strekking had en niets anders was dan bezitsontneming van alle Joodse eigendommen ten bate van Duitsland of deszelfs handlangers'. Het beheer, zoals vastgelegd in VO 154/1941, ging daarmee ver uit 'boven beheer in de gewone zin van het woord' en was 'in ieder geval geen beheer voor of namens de gedeposeerde Joodse eigenaar'. Hieruit volgde dat de rechtmatige eigenaar 'mitsdien van alle genot van de zaak was verstoken'. De aanwijzing in de kadastrale leggers van de belanghebbende als genothebbende moest volgens de Raad van Beroep dan ook als misstelling worden beschouwd. Hij was dus niet belastingplichtig.⁴⁷⁹

De Raad van Beroep betoogde dat de gemeente Den Haag zich aanvankelijk ook 'op dit standpunt heeft geplaatst'. Het was de Raad 'uit eigen wetenschap' bekend dat de gemeente in eerste instantie de aanslag had opgelegd aan de beheerdersorganisatie. Nadat gebleken was dat de aanslag daar oninbaar was, werd deze alsnog opgelegd aan de Joodse eigenaar. De Raad van Beroep stelde de rekestranten in het gelijk en vernietigde de besluiten van de directeur der Gemeentebelastingen.⁴⁸⁰

Het Haagse gemeentebestuur wilde zich niet bij deze uitspraken van de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen neerleggen en wendde zich tot de Hoge Raad. Het feit dat het hoogste rechtsprekende college kort daarvoor de gemeente Amsterdam in het gelijk had gesteld in de brandverzekeringszaak sterkte het Haagse gemeentebestuur ongetwijfeld zijn beslissing.

De Hoge Raad wees op 18 januari 1950 arrest in al deze zaken.⁴⁸¹ Het eerste punt waar hij een uitspraak over moest doen was de vraag of bij dit hoogste rechtscollege, dat was belast met het toezicht op de juiste toepassing van het Nederlandse recht, in cassatie kon worden gegaan tegen 'schending of verkeerde toepassing' van een verordening van de Duitse bezettingsautoriteiten, zoals de directeur der Gemeentebelasting wilde doen. Op grond van lijst A in E 93 waren alle antisemitische verordeningen teruggedraaid met de bepaling, geformuleerd in art. 30 van E 93, dat aan de nietigheid van de verordeningen geen rechten konden worden ontleend 'zolang geen bijzondere voorziening [d.w.z. een minnelijke regeling of een uitspraak van de Raad voor het Rechtsherstel, RtS] is getroffen omtrent de regeling of opheffing van de gevolgen daarvan'.⁴⁸²

⁴⁷⁷ Brief Coppenhage aan de secretaris van de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen, 23 november 1948. Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 1961.

⁴⁷⁸ Verzoekschrift directeur der Gemeentebelastingen inzake het beroep van J. Levie, november 1948, in: 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-195, inv. nr. 1961.

⁴⁷⁹ Uitspraak van de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen inzake de zaak door Cohen als bewindvoerder van de afwezige David Cohen, 15 december 1948, Haags Gemeentearchief, 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-195, inv. nr. 1961. De andere uitspraken van de raad bevinden zich eveneens in de inventarisnummer.

⁴⁸⁰ Ibid.

⁴⁸¹ De betreffende arresten zijn aanwezig in: Nationaal Archief 2.09.6 Hoge Raad der Nederlanden, (1939) 1940-1979 (1981), inv. nr. 1790 en Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 1961. Voor de duidelijkheid wordt steeds verwezen naar de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak David Cohen (nr. 10337). De inhoud van alle arresten is precies hetzelfde.

⁴⁸² Uitspraak van de Hoge Raad in de zaak David Cohen (nr. 10337) op 18 januari 1950.

Wanneer er nog geen bijzondere voorziening was getroffen, zo verklaarde de Hoge Raad, moet 'de rechter bij de beoordeling van de rechtsgevolgen van handelingen, welke gegrond waren op een bezettingsregeling voorkomend op lijst A die regeling [...] toepassen alsof zij wel van kracht is geweest'.⁴⁸³ In een dergelijk geval moest een dergelijke 'bezettingsregeling' voorlopig als 'wet' worden beschouwd. In het geval van de betreffende Joodse eigenaren van onroerend goed was het beheer van de ANBO dan wel Nobiscum over het eigendom na de bezetting overeenkomstig art. 90 van besluit E 100 opgeheven zonder dat er een 'bijzondere voorziening van rechtsherstel' was getroffen. Op basis van de redentie van de Hoge Raad diende de VO 154/1941 in dit geval dus als Nederlandse wet te worden beschouwd. De wonderlijke consequentie hiervan was dat over 'schending of verkeerde toepassing' van een antisemitische verordening van de Duitse bezettingsautoriteiten in cassatie bij de Hoge Raad kon worden geklaagd.⁴⁸⁴

De vraag of de Hoge Raad ontvankelijk was, werd daarmee bevestigend beantwoord, zodat het hoogste rechtsprekende college zich kon buigen over de Duitse verordening ten aanzien van het Joodse onroerend goed. De bezettende macht, zo constateerde de Hoge Raad, had niet gekozen voor 'naasting' (confiscatie) van het volledig eigendomsrecht van het Joodse huizenbezit, maar voor 'minder ver strekkende maatregelen, zoals onder beheerstelling van of bewindvoering over dit vermogen'. VO 154/1941 kende weliswaar verregaande bevoegdheden toe aan de NGV, maar 'zolang zij niet, in het kader van de politiek van den bezetter tegen de Joden, door vervreemding door den beheerder dan wel door andere regelingen van den bezetter ten opzichte van de Joodse onroerende goederen zijn gevolgd' ging 'noch het eigendom noch het recht van bezit van die goederen voor belanghebbende verloren'. Ergo: zolang een perceel onder beheer stond en niet was doorverkocht, bleef volgens de Hoge Raad de oorspronkelijk eigenaar formeel eigenaar en was deze op grond daarvan dus ook belastingplichtig.⁴⁸⁵

In zijn uiteenzetting benadrukte de Hoge Raad dat de wijze waarop na de bevrijding op grond van art. 90 van E 100 het beheer over Joods eigendom was opgeheven, in overeenstemming was met zijn conclusie. Hierbij werd er namelijk in de praktijk van uitgegaan dat voor deze goederen 'rechtsherstel niet nodig was, omdat zij zonder meer ter beschikking stonden van de [Joodse] rechthebbenden, die steeds eigenaar en bezitter waren gebleven'.⁴⁸⁶ Met deze strikt juridische redentie ging de Hoge Raad voorbij aan de *feitelijke situatie* waarin de Joodse eigenaar elke zeggenschap over zijn bezit was kwijtgeraakt.⁴⁸⁷

Wel erkende het hoogste rechtsprekende college dat 'in onderscheidene gevallen een aanslag als de onderhavige tot een onbillijke heffing kan leiden'. Op dit punt kon de rechter echter geen uitkomst bieden maar 'slechts de heffende gemeente zelve'. De Hoge Raad wees op het beleid van de minister van Financiën ten aanzien van de invordering van grondbelasting, die op dezelfde criteria werd geheven als de straatbelasting van de gemeente Den Haag. In zijn arresten vernietigde dit college de uitspraken van de Raad van Beroep in Den Haag en handhaafde het de besluiten van de directeur der Gemeentebelastingen.⁴⁸⁸

Het was mr. D.J. Veegens, lid van de Bijzondere Raad van Cassatie en plaatsvervangend landsadvocaat, die het arrest van de Hoge Raad in de zaak-Cohen (en daarmee impliciet ook de andere arresten) voorzag van een zeer kritische annotatie.⁴⁸⁹ Hij karakteriseerde dit arrest als de 'opmerkelijkste bijdrage' van de Hoge Raad 'tot de juridische afwikkeling van oorlog en bezetting' door de 'strikte toepassing' van E 93. In zijn toepassing duldde de Hoge Raad, aldus Veegens, 'geen uitlegging buiten de grammaticale en de systematische', maar voerde de Raad deze zelfs door 'tot haar uiterste consequentie'. Dat een Duitse A-verordening door een strikte interpretatie van art. 30

⁴⁸³ Ibid.

⁴⁸⁴ Ibid.

⁴⁸⁵ Ibid.

⁴⁸⁶ Ibid.

⁴⁸⁷ Ibid.

⁴⁸⁸ Ibid.

⁴⁸⁹ De informatie over de annotatie van Veegens is ontleend aan Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 217-220.

alsnog tijdelijk werd gelegaliseerd, vond Veegens werkelijk alle perken te buiten gaan. ‘Was de veronderstelling niet aannemelijker geweest’, zo poneerde hij, ‘dat de [Nederlandse] besluitwetgever in geen geval de ten dode opgeschreven Duitse roofverordeningen tussen vonnis en executie onder den hoede van de hoogste Nederlandsen rechter heeft willen stellen?’ Veegens meende dat de Hoge Raad zich ten onrechte ontkankelijk had verklaard voor cassatie. Hij betoogde dat de bepalingen van de wetsbesluiten E 93 en E 100 genoeg aanknopingspunten boden om te concluderen dat ‘een tijdelijke bevestiging van het onrecht der A-verordeningen’ nooit de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest. Ronduit vernietigend oordeelde de jurist over het arrest in de zaak-Cohen:

‘Wellicht zou de dogmatische geslotenheid van ’s H.R.’s rechtspraak bij deze oplossing hebben geleden, maar dit zou ruimschoots zijn opgewogen door een winst in overtuigingskracht. Ondanks alle juridische dialectiek zal het velen moeite kosten te beamen, dat de georganiseerde ontrechting van een bevolkingsgroep voor den Nederlandse rechter “wet” kan zijn’.⁴⁹⁰

De uitleg die de Hoge Raad had gegeven aan VO 154/1941 ‘bevredigt evenmin’, aldus Veegens. Deze Duitse verordening gaf de *Verwalter* een uitgebreid mandaat, die ‘alle beheersdaden, zowel in als buiten rechte’ omvatte, inclusief de bevoegdheid om het onroerend goed te vervreemden of te bezwaren. Hier tegenover stond de Joodse eigenaar volkomen machteloos: ‘Naar enig recht van de gedeposeerde [...], b.v. op verantwoording van revenuen en opbrengsten, zoekt men in de verordening tevergeefs’. Dit was, zo vervolgde Veegens, ‘geen willekeurig verzuim, maar een welbewust gekozen vorm van ontzetting uit het bezit’. Naar zijn oordeel wees alles ‘ondubbelzinnig op belastingplicht van den “Verwalter” als genothebbende krachtens zakelijk recht van bezit’.⁴⁹¹

Tot slot bestreed Veegens de aanname van de Hoge Raad dat diens interpretatie in overeenstemming was met de praktijk van teruggave van onder beheer gestelde en niet-verkochte onroerende goederen. Naar het oordeel van het hoogste rechtsprekende college was gebleken dat rechtsherstel in die gevallen niet nodig werd geacht, omdat de desbetreffende eigendommen niet vervreemd waren en de oorspronkelijke rechthebbenden derhalve eigenaar waren gebleven. Veegens weersprak dit. Art. 90 van besluit E 100, op grond waarvan het beheer door de NGV, de ANBO of Nobiscum werd opgeheven, bepaalde weliswaar dat de door de bezetter aangestelde oorlogsbeheerder zijn bevoegdheid tot vertegenwoordiging verloor, maar dit betekende allerminst een terugkeer van het feitelijke bezit naar de oorspronkelijke eigenaren. Veegens betoogde dat de medewerking van de naoorlogse beheerders van de NGV-boedel aan de soepele teruggave van Joods eigendom slechts diende te worden beschouwd ‘als een erkenning van het van rechtswege vervallen van een bezettingsbeslissing’ (namelijk de onder beheerstelling van de NGV krachtens VO 54/1941) of als ‘een vrijwillig rechtsherstel’, waarbij van een ‘bijzondere voorziening’ werd afgezien. Bij geen van beide opvattingen was sprake van een bevestiging van de zienswijze van de Hoge Raad. Veegens was van mening dat voor de onder beheer gestelde, niet verkochte panden van Joodse eigenaren, in tegenstelling tot wat de Hoge Raad beweerde, eveneens een vorm van herstel van de oorspronkelijke eigendomsverhoudingen nodig was. Slechts in het geval van volledig rechtsherstel met terugwerkende kracht achtte Veegens het gerechtvaardigd om de oorspronkelijke eigenaar de achterstallige straatbelasting te laten betalen.⁴⁹²

Zijn vernietigende oordeel over het arrest van de Hoge Raad in de zaak Cohen veranderde uiteraard niets aan het feit dat de Joodse eigenaren destijds daartoe wel verplicht werden gesteld. Pas met het verschijnen van het boek *Onbetaalde rekeningen* van Hinke Piersma en Jeroen Kemper in november 2015 werden hier opnieuw vraagtekens bij geplaatst.

⁴⁹⁰ Ibidem, p. 218-219.

⁴⁹¹ Ibidem, p. 219.

⁴⁹² Ibidem, p. 219-220.

4.6 Rechtsherstel ten aanzien van door de gemeente verworven Joods onroerend goed

Verscheidende gemeenten raakten na de bezetting verward in rechtsherstelprocedures omdat zij geroofd Joods onroerend goed hadden gekocht. Het standpunt van de Raad voor het Rechtsherstel, zoals door zijn voorzitter mr. P.S. Gerbrandy op 26 november 1946 aan de minister van Binnenlandse Zaken mr. dr. P.J. Witterman uiteengezet, liet geen ruimte voor twijfel over wie de geleden schade moest betalen:

‘De tegenwoordige bezitter i.c. de Gemeente, die, waar het onroerend goed betreft, niet te goeder trouw kan hebben gekocht, draagt de schade, al kan haar in bepaalde gevallen nog worden toegekend een vordering terzake van den b.v. bij de Niederländische Grundstücksverwaltung gestorten koopprijs. De waarde van een dergelijke vordering is echter uiteraard twijfelachtig’.⁴⁹³

Er diende volgens de Raad voor het Rechtsherstel vanuit de betreffende gemeenten te worden aangestuurd op een minnelijke regeling, waarbij de gedeposeerde Joodse burgers werden vergoed. Wanneer financieel-economische belangen prevaleerden bij de gemeentebesturen kon dit in de praktijk niettemin uitlopen op slepende rechtsherstelprocedures.⁴⁹⁴

Voor de rechtmatige Joodse eigenaar bestond nog een ander risico. Wanneer een minnelijke regeling tot stand was gekomen, diende deze te worden bekrachtigd door Gedeputeerde Staten. Dit stuitte soms op moeilijkheden. In enkele gevallen meende het provinciaal bestuur dat er bij de aankoop van geroofd Joods onroerend goed wel degelijk sprake was geweest van ‘goeder trouw’.⁴⁹⁵ Op verzoek van Gerbrandy schreef de minister van Binnenlandse Zaken de verschillende Gedeputeerde Staten hierover aan.⁴⁹⁶

Al vrij snel na de bevrijding, namelijk op 30 juni 1945, schreef de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Suyver een brief aan B en W van Den Haag over de panden ‘die tijdens den oorlog zijn verkregen en die afkomstig waren van Joodsch bezit of van een vrijmetselaarsvereniging’. Aan zijn schrijven had Suyver een uitvoerig overzicht van de betreffende panden toegevoegd. Hierin was informatie opgenomen met betrekking tot de ligging van de panden, de kadastrale gegevens, de aankooprijzen, de data van aankoop, de verkopende partijen, de doelen waarvoor de panden waren gekocht en zelfs de briefnummers van de betreffende correspondentie van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting aan B en W. Deze dienst was tijdens de bezetting immers nauw betrokken geweest bij de verwerving van deze geroofde panden voor de gemeente Den Haag. In zijn schrijven aan B en W stelde Suyver:

‘Zoowel de aankooprijzen als het doel, waarvoor deze panden werden gekocht (saneering en uitbreiding Politiebureau), was normaal, behalve nummer 10. Ik meen goed te doen hierop Uw aandacht te vestigen, teneinde deze transacties op hare rechtszekerheid te toetsen’.⁴⁹⁷

⁴⁹³ Brief van voorzitter van de Raad voor het Rechtsherstel P.S. Gerbrandy aan de Minister van Binnenlandse Zaken, 28 november 1946, in: Nationaal Archief 2.09.48.03 Archief van de Raad voor het Rechtsherstel; Dagelijks Bestuur en Secretariaat, Afdeling Beheer, Voorzieningen voor Afwezigen en Rechtspersonen, Afdeling Onroerende Goederen, 1945-1967, doos 59. NB Bewerking van dit archief is nooit afgerond. Bij de verwijzingen is uitgegaan van de concept-inventaris en de concordans van Henny van Schie.

⁴⁹⁴ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 153.

⁴⁹⁵ Brief van P.S. Gerbrandy aan de minister van Binnenlandse Zaken, 28 november 1946, en brief van de secretaris-generaal namens de minister van Binnenlandse Zaken aan Gedeputeerde Staten, 22 februari 1947, in: Nationaal Archief 2.09.48.03 Archief van de Raad voor het Rechtsherstel; Dagelijks Bestuur en Secretariaat, Afdeling Beheer, Voorzieningen voor Afwezigen en Rechtspersonen, Afdeling Onroerende Goederen, 1945-1967, doos 59, inv. nr. 173.

⁴⁹⁶ Ibidem.

⁴⁹⁷ Brief van de Directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting H.E. Suyver aan burgemeester en wethouders van Den Haag, 30 juni 1945, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392. Het overzicht is als bijlage K opgenomen in het rapport ‘Gebeurtenissen tijdens de Duitse

Nummer 10 in het overzicht was het pand van het Israëlitisch Weeshuis 'Hulp voor Weezen' in de Pletterijstraat, dat door het 'Commissariaat voor niet-commercieële vereenigingen en stichtingen' aan de gemeente Den Haag was geschonken. Om te stellen dat alle andere transacties voor wat betreft de aankoopprijs en het doel waarvoor de panden gekocht werden 'normaal' waren, zoals Suyver deed, was volledig misplaatst. Het ging hier immers om eigendommen die systematisch van vervolgde Joodse burgers geroofd waren. De grootschalige roofoperatie was onderdeel van de antisemitische politiek van de Duitse autoriteiten om Joden te ontrechten en te onteigenen als opmaat van hun deportatie. Het uiteindelijke doel hiervan was hun uitroeiing. Dit was in de zomer van 1945 algemeen bekend.

Het voorstel van Suyver om deze 'transacties op hare rechtszekerheid te toetsen' lijkt dan ook vooral een poging te zijn om zichzelf in te dekken. Als directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting was hij bij de aankoop van dit geroofde Joodse bezit betrokken. Zijn brief en het bijgevoegde overzicht van alle verworven percelen uit Joods bezit had als gevolg dat in Den Haag vrij snel werd begonnen met het rechtsherstel ten aanzien hiervan. Het nieuwe gemeentebestuur pakte dit voortvarend aan.

Op 20 augustus 1946 stemde de zojuist geïnstalleerde gemeenteraad in met een voorstel van B en W tot een rechtsherstelregeling inzake het perceel Nieuwe Haven (huisnummers 362 en 364). Op 2 september 1942 had burgemeester Westra opdracht gegeven om van de NGV de panden met de huisnummers 302 t/m 328 en 362 en 364 aan de Nieuwe Haven te kopen met het oog op de sanering van het Spui en omgeving. Het college van B en W had met de door het Nederlandse Beheersinstituut benoemde bewindvoerder overeenstemming bereikt over 'een regeling van rechtsherstel langs minnelijke weg'. De gemeente Den Haag wilde beide panden graag in haar bezit houden en toonde zich bereid om daarvoor het bedrag van 8.500 gulden te betalen. Aangezien de indertijd aan de NGV betaalde koopsom van 6.750 gulden geheel was gebruikt om de nog op de panden berustende hypothecaire schulden af te lossen, moest zij 1.750 gulden bijbetalen.⁴⁹⁸

In dezelfde vergadering van 20 augustus 1946 gaf de gemeenteraad eveneens zijn goedkeuring aan een voorstel met betrekking tot het overnemen van alle bezittingen en schulden van woningbouwvereniging 'Mischkenoth Israël'. Slechts drie voormalige bestuursleden hiervan hadden de oorlog overleefd: Polak, Speyer en Simons. Zij namen begin 1946 contact op met de waarnemend directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting over overname van de woningen. Hij verklaarde te willen bevorderen dat de gemeente de woningen zou overnemen zodat deze in het belang van de volkshuisvesting zouden worden geëxploiteerd.⁴⁹⁹

Voor de formele overdracht was het noodzakelijk dat de door de 'Commissaris van niet-commercieële vereenigingen en stichtingen' ontbonden woningbouwvereniging 'Mischkenoth Israël' tijdelijk werd heropgericht. Polak, Speyer en Simons dienden daartoe op 12 februari 1946 een verzoek in bij de Afdeling voorzieningen voor rechtspersonen van de Raad voor het Rechtsherstel. Zij schreven hierin 'dat voor een normale voortzetting van de werkzaamheden der vereeniging helaas geen mogelijkheid bestaat, omdat de Joodsche bewoners van de woningen der vereeniging op enkele uitzonderingen na, niet behouden zijn gebleven'.⁵⁰⁰

bezetting', 25 januari 1946, in Haags Gemeentearchief, 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 257. Het overzicht is ook aanwezig archief 610-01 onder inventarisnummer 1294.

⁴⁹⁸ *Handelingen gemeenteraad Den Haag, 9 juni 1947* en Besluit B en W van Den Haag (nr. 207), 24 mei 1947, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 31.

⁴⁹⁹ Brief Simons aan administrateur Gundlach van Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, 12 februari 1946 en concept-request aan de Afdeling voorzieningen voor rechtspersonen van de Raad voor het Rechtsherstel, gedateerd 12 februari 1946, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695. Zie ook Brief van wnd. directeur van Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting aan B en W, 8 mei 1945, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695.

⁵⁰⁰ Concept-request aan de Afdeling voorzieningen voor rechtspersonen van de Raad voor het Rechtsherstel en brief administrateur Th.M. Gundlach van Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting aan Simons, 27 maart 1946 in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952.

Het Nederlandse Beheersinstituut maakte middels een beschikking op 11 april 1946 de liquidatie van 'Mischkenoth Israël' ongedaan.⁵⁰¹ Krachtens art. 16 van E 93 werd de Verordening nr. 41/1941 'tot herordening op het gebied van de niet-commercieële verenigingen en stichtingen' geacht nimmer van kracht te zijn geweest. Aan de beschikking tot liquidatie van 'Mischkenoth Israël' van 20 februari 1941 en het besluit van burgemeester Westra van 4 september 1943 tot overname van de bezittingen en schulden van de woningbouwvereniging door de gemeente Den Haag ontbrak kortom elke wettelijke grondslag.⁵⁰²

De waarnemend directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting adviseerde B en W om de woningen van 'Mischkenoth Israël' over te nemen en daarna voor exploitatie over te dragen aan een woningbouwvereniging.⁵⁰³ Het bestuur van de Vereniging van Volkshuisvesting 'Nuts-woningen', waarmee aanvankelijk overleg was gevoerd over het beheer en de exploitatie van de woningen, bleek daar bij nader inzien niet langer in geïnteresseerd te zijn.⁵⁰⁴

Op 20 augustus 1946 stemde de Haagse gemeenteraad in met het voorstel van B en W om de twee woningcomplexen en de resterende schulden van 'Mischkenoth Israël' over te nemen. Aangezien 'nog slechts zeer weinig Joden, die voor de bewoning van de onderhavige woningen in aanmerking zouden kunnen komen in leven zijn', had de woningbouwvereniging haar bezit en schulden aan de gemeente aangeboden, zo vermeldde het voorstel van B en W. Het beheer en de exploitatie zou door de Stichting 'Centraal Woningbeheer' worden uitgevoerd.⁵⁰⁵ Gedeputeerde Staten gaven op 30 oktober 1946 hun goedkeuring aan de overname van de bezittingen en schulden van 'Mischkenoth Israël' door de gemeente Den Haag.⁵⁰⁶

Op 9 juni 1947 ging de Haagse gemeenteraad akkoord met het voorstel van de erven mr. A. Hijman 'tot het treffen van een dading' inzake rechtsherstel met betrekking tot perceel Javastraat 32. Ten behoeve van de bouw van een nieuw raadshuis had de gemeente Den Haag tijdens de bezetting een onteigeningsprocedure aangespannen. Hoewel de Arrondissementsrechtbank op 3 december 1942 ten gunste van de gemeente besliste, verkreeg deze het perceel kort daarna via de NGV voor een aanzienlijk lager bedrag dan de vastgestelde onteigeningsom. Het deel dat niet nodig was voor de aflossing van de hypothecaire schuld (14.000 gulden) was destijds door de gemeente aan de NGV betaald.⁵⁰⁷

De minnelijk regeling met de erven mr. A. Hijman bestond eruit dat de gemeente Den Haag het onroerend goed in haar bezit hield tegen betaling van 14.000 gulden. De erven cedeerden aan de gemeente de vordering die zij bij het Nederlandse Beheersinstituut zouden kunnen instellen tegen de NGV, de ANBO of 'eenige andere soortgelijke instantie en zagen af van 'alle verdere aanspraken, van

⁵⁰¹ Besluit Nederlands Beheersinstituut, 11 april 1946, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392 en brief van wnd. directeur van Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting aan B en W, 8 mei 1946, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695.

⁵⁰² Besluit B en W Den Haag (nr. 234), 13 augustus 1946, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 31.

⁵⁰³ Brief van wnd. directeur van Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting aan B en W, 8 mei 1945, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695.

⁵⁰⁴ Brieven van wnd. directeur van Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting aan B en W, 8 mei 1945 en 5 juli 1945, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1695 en 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

⁵⁰⁵ Handelingen gemeenteraad Den Haag, 20 augustus 1946 en Besluit B en W van Den Haag (nr. 234), 13 augustus 1946, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 31. Zie ook brief van B en W van Den Haag aan de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, 16 januari 1947, in: Haags Gemeentearchief 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 1685.

⁵⁰⁶ Brief van voorzitter en secretaris van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan B en W Den Haag, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief van Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 392.

⁵⁰⁷ Handelingen gemeenteraad Den Haag, 9 juni 1947 en Besluit B en W van Den Haag (nr. 207), 24 mei 1947, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 32.

welke aard dan ook, wegens rechtsherstel'. De aan het rechtsherstel verbonden kosten werden door de gemeente betaald.⁵⁰⁸

De Haagse gemeenteraad verklaarde zich op 4 augustus 1947 akkoord met het voorstel van de erfgenamen van J. van den Berg om 'ten aanzien van het eigendom van de percelen Slop van Willem Kleyn nos. 9, 11, 13, 13a, 13b en 13c tot rechtsherstel te geraken'. De gemeente had deze percelen voor 19.000 gulden van de NGV gekocht. Van deze koopsom was 10.000 gebruikt om de hypothecaire schuld af te lossen. De aankoop geschiedde ten behoeve van de voorgenomen bouw van een onderstation voor het Gemeentelijke Elektriciteitsbedrijf. Tot het moment van de bouw werden de op het terrein aanwezige panden verhuurd.⁵⁰⁹

Met de erven Van den Berg werd een minnelijke regeling getroffen. Hierin werd overeengekomen dat de gemeente Den Haag het eigendom behield van de onroerende goederen. Zij betaalde de erven hiervoor een bedrag van 9.000 gulden ('het verschil tussen de destijds door de Gemeente betaalde koopsom en de afgeloste hypothecaire schuld') vermeerderd met de rente over de periode van 16 juni 1942 (de datum waarop de akte van overdracht was verleden) tot aan de dag van betaling. Bij deze minnelijke regeling werd eveneens vastgelegd dat de erven aan de gemeente de vordering cedeerden die zij bij het Nederlandse Beheersinstituut zouden kunnen instellen tegen de NGV, de ANBO of 'eenige andere soortgelijke instantie en dat zij afzagen van 'alle verdere aanspraken, van welke aard dan ook, wegens rechtsherstel'.⁵¹⁰

Op 4 november 1947 stemde de gemeenteraad in met het voorstel van B en W met betrekking tot rechtsherstel van de percelen Nieuwe Haven nummers 302 tot en met 328 (even nummers) en Turfmarkt 34/34a.⁵¹¹ Overigens was door B en W een jaar eerder, namelijk op 7 oktober 1946, een machtiging aan de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting afgegeven om de panden met de nummers 302 tot en met 322 aan de Nieuwe Haven te slopen. Door bominslagen en plundering waren deze panden grotendeels vernield.⁵¹²

De gemeente Den Haag had de percelen Nieuwe Haven nummers 302 t/m 328 (even nummers) en Turfmarkt 34/34a in 1942 gekocht van de NGV. Het totale aankoopbedrag hiervoor bedroeg 27.550 gulden. Van de koopsom was 21.000 gulden aangewend om de hypothecaire schulden op de betreffende percelen af te lossen. Een van de beide voormalige eigenaren, S. van Leeuwen, die eveneens optrad als bewindvoerder namens de andere eigenaar A. van Leeuwen, had de gemeente Den Haag verzocht om medewerking te verlenen aan het bereiken van 'een minnelijk rechtsherstel in deze zaak'. Hij stemde ermee in dat de gemeente het eigendom van de percelen behield op voorwaarde dat deze aan beide voormalige eigenaren het verschil zou uitkeren tussen het gemiddelde van door drie deskundigen aan de percelen toegekende waarde en het bedrag der afgeloste hypothecaire schulden. Hiernaast zouden de beide voormalige eigenaren nog een vergoeding ontvangen voor het gebruik van de percelen, 'berekend naar 4 procent per jaar over bedoeld verschil, van 30 October 1942 af tot aan de dag van betaling der hoofdsom'.⁵¹³

Het gemiddelde bedrag van de taxaties van de drie deskundigen, van wie één benoemd was door S. van Leeuwen, één door B en W en de derde door deze beide partijen gezamenlijk, bedroeg 35.666 gulden. Het bedrag van 21.000 gulden dat was besteed aan aflossing van de hypothecaire schulden werd hiervan afgetrokken, zodat een bedrag van 14.666 gulden resteerde. Zoals hiervoor

⁵⁰⁸ Besluit B en W van Den Haag (nr. 207), 24 mei 1947, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 32.

⁵⁰⁹ Handelingen gemeenteraad Den Haag, 4 augustus 1947 en Besluit B en W van Den Haag (nr. 310), 22 juli 1947, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 32.

⁵¹⁰ Ibid.

⁵¹¹ Handelingen gemeenteraad Den Haag, 3 november 1947 en Besluit B en W van Den Haag (nr. 487), 28 oktober 1947, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 32.

⁵¹² Brief van directeur ir. P. Bakker Schut van Gemeentelijke Dienst voor den Wederopbouw aan de directeur van Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, 25 oktober 1946, in: Haags Gemeente Archief, 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, inv. nr. 381 en 509-01 Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw (1930) 1945-1983 (1989), inv. nr. 381.

⁵¹³ Besluit B en W van Den Haag (nr. 487), 28 oktober 1947, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 32.

beschreven, zou dit bedrag worden vermeerderd met de rente van 4 procent hierover vanaf 30 oktober 1942 tot aan datum van betaling. In de minnelijke regeling werd vastgelegd dat S. van Leeuwen voor hem persoonlijk en als bewindvoerder voor A. van Leeuwen afzag van 'alle verdere aanspraken, van welke aard dan ook, wegens rechtsherstel'.⁵¹⁴

Terwijl ten aanzien van de voornoemde percelen binnen afzienbare tijd rechtsherstel plaatsvond, duurde dit met betrekking tot het perceel Pletterijstraat 64/66 van 'Het Israëlitisch Weeshuis Hulp voor Weezen' bijna tien jaar. Dit kon niet aan onwil van het Haagse gemeentebestuur worden geweten. Op 28 december 1945 wendden voorzitter L. Levisson en secretaris S. Simons van het College van Regenten van 'Het Israëlitisch Weeshuis' zich per brief tot B en W met het verzoek een minnelijke regeling van rechtsherstel tot stand te brengen. Zij verzochten het perceel en de inventaris van 'Het Israëlitisch Weeshuis' over te dragen en daarnaast te komen tot een afspraak over een vergoeding voor het gebruik hiervan. Levisson en Simons waren zich ervan bewust, zo schreven zij, dat de gemeente het perceel in gebruik had als kindertehuis en dat het moeilijk zou zijn hier andere passende huisvesting voor te vinden. 'Niettemin meenen wij aanspraak te mogen maken op de feitelijke teruggave van het perceel, waarbij wij ons niet alleen op rechtsgrond basseeren', aldus de voorzitter en secretaris van 'Het Israëlitisch Weeshuis'. Zij lichtten toe dat het de bedoeling was dat het pand opnieuw in gebruik zou worden genomen als weeshuis voor Joodse kinderen. Door de Shoah waren in ons land drie- tot vierduizend Joodse kinderen zonder ouders achtergebleven, terwijl het aantal Joodse gezinnen dat een pleegkind kon opnemen sterk was afgenomen.⁵¹⁵

Op 7 mei 1946 besloot het college van B en W, dat op dat moment op grond van art. 5, lid 1, van het Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeenten (Koninklijk Besluit van 5 September 1944, Stbld. no. E 86), de bevoegdheden van de gemeenteraad uitoefende, het eigendom van het perceel over te dragen aan het College van Regenten van 'Het Israëlitisch Weeshuis'. Gedupeerde Staten van Zuid-Holland gaven hier een week later hun goedkeuring aan. Het pand zou voorlopig als kindertehuis in gebruik blijven bij de gemeente.⁵¹⁶ Het werden uiteindelijk vele jaren.

Aanvankelijk leverde het vinden van een ander pand voor het gemeentelijke kindertehuis problemen op.⁵¹⁷ Een definitieve regeling van het rechtsherstel liep vervolgens vast op juridische bezwaren. De rechtsherstelwetgeving (artikelen 105 en 106 van E 100) schreef namelijk voor dat de rechtspersoonlijkheid van 'Het Israëlitisch Weeshuis', die tijdens de bezetting verloren was gegaan, eerst moest worden hersteld. Vanwege de onduidelijkheid over de rechtspersoonlijkheid – het archief van het weeshuis was tijdens de bezetting door de Duitsers weggevoerd⁵¹⁸ – kon daar niet in worden voorzien. Naspeuring op het ministerie van Justitie en het ministerie van Sociale Zaken leverde niets op. Pas begin 1950 werd een exemplaar van een oud reglement teruggevonden en kon tevens uit een andere bron worden opgemaakt dat 'Het Israëlitisch Weeshuis' in 1847 was opgericht en 'het hier een vereniging betrof van vóór de wet van 1885'.⁵¹⁹

Mr.dr. D. Simons, die als juridisch raadsman optrad voor het College van Regenten van 'Het Israëlitisch Weeshuis', diende op 16 februari 1950 bij het Nederlands Beheersinstituut een verzoek

⁵¹⁴ Besluit B en W van Den Haag (nr. 487), 28 oktober 1947, in: Haags Gemeentearchief 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952, inv. nr. 32.

⁵¹⁵ Brief van voorzitter L. Levisson en secretaris S. Simons van het College van Regenten van 'Het Israëlitisch Weeshuis' aan B en W, 28 december 1945, in: Haags Gemeentearchief 0828 Gemeente Bestuur Den Haag 1953-1990, inv. nr. 7709.

⁵¹⁶ Besluit B en W van Den Haag, 7 mei 1946 en brief van B en W Den Haag aan het College van Regenten van 'Het Israëlitisch Weeshuis', 17 juni 1946, in: Haags Gemeentearchief 0828 Gemeente Bestuur Den Haag 1953-1990, inv. nr. 7709.

⁵¹⁷ Brieven van directeur W.C.A. Riem van de Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijke Hulp aan B en W van Den Haag, 25 februari 1946 en 20 november 1946, in: Haags Gemeentearchief 0828 Gemeente Bestuur Den Haag 1953-1990, inv. nr. 7709.

⁵¹⁸ Het archief van 'Het Israëlitisch Weeshuis Hulp voor Weezen' werd door Amt VII van het *Reichssicherheitshauptamt* aanvankelijk in Berlijn opgeslagen. Vanwege de zware bombardementen door geallieerden werd het in mei 1944 overgebracht naar het Silezische slot Wölfelsdorf (nu Wilkanów). De Sovjettroepen ontdekten aan het eind van de oorlog de hier opgeslagen archieven en voerden deze in september-oktober 1945 af naar Moskou. Pas in 2003 keerde het archief van 'Het Israëlitische Weeshuis' terug in Nederland.

⁵¹⁹ Brief van mr.dr. Simons aan B en W van Den Haag, 30 juni 1955, in: Haags Gemeentearchief 0828 Gemeente Bestuur Den Haag 1953-1990, inv. nr. 7709.

in tot herstel van de rechtspersoonlijkheid van de vereniging.⁵²⁰ Dit verzoek werd een kleine maand later ingewilligd. Hierna volgden onderhandelingen tussen de gemeente en het College van Regenten over de vergoeding voor het gebruik van het betreffende pand en de daarin aanwezige goederen. Er werd daarover spoedig overeenstemming bereikt. Over de kosten van de verschillende voorzieningen die door gemeente sinds 1943 aan het perceel waren getroffen, ontstond een uitgebreide en langdurige briefwisseling. Nadat ook hier overeenstemming over was bereikt, informeerde het College van Regenten bij B en W of de gemeente Den Haag geïnteresseerd was in de aankoop van het perceel. De onderhandelingen daarover duurden ruim een jaar. Het College van Regenten meldde vervolgens dat de vereniging bij nader inzien besloten had om het perceel niet te verkopen.⁵²¹

Op 7 augustus 1953 stelden B en W een concept-besluit op met betrekking tot een vergoeding voor het gebruik van het betreffende pand en de daarin aanwezige goederen. Hiervoor zou de gemeente 59.520,87 gulden betalen aan vereniging 'Het Israëlitisch Weeshuis'. In het voorstel tot rechtsherstel was tevens vastgelegd dat B en W het wenselijk achtten dat de gemeente het perceel in verhuur zou houden 'aangezien het zeer moeilijk zal zijn voor het Gemeentelijk Kindertehuis een ander passend onderkomen te vinden' Om 'verder uitstel van het rechtsherstel te voorkomen' werd deze kwestie echter buiten de minnelijke regeling gehouden.⁵²²

De gemeenteraad besprak een maand later het voorstel tot rechtsherstel. PvdA-raadslid G.W. Hylkema betreurde het dat er geen overeenstemming was bereikt over verkoop van het perceel aangezien de gemeente behoefte had om hierover te beschikken. Hij vroeg zich af of er niet aandacht had moeten worden besteed aan de verrekening van grondbelasting, straatbelasting en sluisgeld maar liet het bij deze kanttekening. Zijn conclusie luidde dat 'na het moeizame overleg toch wel enig succes is bereikt'.⁵²³

Het communistische raadslid P.P.J. Metscher reageerde op deze laatste opmerking. Hij herinnerde eraan dat er sprake was geweest van 'een wederrechtelijk zich toe-eigenen van andermans bezit' door het 'Commissariaat van de niet-commercieële vereenigingen en stichtingen'. De gemeente Den Haag had deze geroofde eigendommen destijds met goedkeuring van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken aanvaard. Metscher wilde daarom niet spreken van 'een succes voor de Gemeente', zoals zijn collega Hylkema deed. Hij adviseerde het gemeentebestuur om de vertegenwoordigers van 'Het Israëlitisch Weeshuis' bij de verdere onderhandelingen over de huurprijs zeer welwillend tegemoet te treden.⁵²⁴

Hierna nam wethouder Feber het woord. Zijn uiteenzetting is kenmerkend voor de houding die het gemeentebestuur van Den Haag aannam tegenover de Joodse eigenaren van geroofd onroerend goed. De wethouder betuigde zijn empathie met deze oorlogsslachtoffers maar benadrukte tegelijkertijd dat het gemeentebestuur een eigen verantwoordelijkheid had die leidend moest zijn bij zijn handelen:

'Ik kan mij voorstellen, dat bij de heer Metscher het gevoel spreekt. Dat spreekt bij mij ook. Inderdaad ligt het in de lijn, dat men de betrokken instelling welwillend tegemoet treedt, maar aan de andere kant zijn wij als Gemeentebestuur verplicht – en dat hebben wij ook gedaan; dat blijkt uit de langdurige onderhandelingen – om wel even in het oog te houden, dat zaken zaken zijn. Wij kunnen als Gemeentebestuur maar niet presentjes uitdelen, maar van een welwillend tegemoet treden, ook in verband met de nader te

⁵²⁰ Beschikking van het Nederlands Beheerinstituut 10 maart 1950, in: Haags Gemeentearchief 0828 Gemeente Bestuur Den Haag 1953-1990, inv. nr. 7709.

⁵²¹ Besluit B en W met betrekking tot rechtsherstel perceel Pletterijstraat 64 /66, (nr. 445), 7 augustus 1953), in: Haags Gemeentearchief Verzameling van de Gemeenteraad 1953.

⁵²² Ibid.

⁵²³ *Handelingen gemeenteraad Den Haag*, 7 september 1953, , in: Haags Gemeentearchief Verzameling van de Gemeenteraad 1953.

⁵²⁴ Ibid.

bepalen huurprijs, daarvan kan de heer Metscher zeker zijn. Wij zullen waarlijk niet trachten er uit te halen wat er uit te halen is'.⁵²⁵

Het voorstel van B en W met betrekking tot rechtsherstel van 'Het Israëlitisch Weeshuis' werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.⁵²⁶ Hiermee kon de laatste rechtsherstelprocedure van de gemeente Den Haag met betrekking tot door haar verworven geroofd onroerend goed worden afgerond.

⁵²⁵ Ibid.

⁵²⁶ Ibid.

5. Rechtsherstel nader bezien en herzien

5.1 De Maror-gelden

Het onderwerp van de Joodse tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog keerde pas in de jaren negentig terug op de politieke agenda. In de decennia daarvoor was voor dit thema buiten Joodse kring nauwelijks belangstelling geweest. Een belangrijke rol in deze wereldwijde kentering speelde het World Jewish Congress (WJC) dat publiekelijk het optreden van de Zwitserse Banken hekeldde. Daarnaast speelden de media een voorname rol. Zij publiceerden berichten over 'roofgoud' dat door nazi's verhandeld was met de neutrale staten, en de 'slapende' rekeningen van vermoorde Joden bij Zwitserse banken. De Amerikaanse president Bill Clinton gaf zijn onderminister van Financiën Stuart Eizenstat opdracht hier onderzoek naar te doen. Als gevolg van de internationale ontwikkelingen ontstond ook in Nederland geleidelijk aan aandacht voor de Joodse tegoeden.⁵²⁷

Na afstemming met minister van Financiën Gerrit Zalm toog in maart 1997 de Contactgroep Tegoeden WO II, onder voorzitterschap van de Noord-Hollandse Commissaris van de Koningin dr. J.A. van Kemenade, officieel aan het werk. De commissie kreeg als opdracht het kritisch volgen ('monitoren') van het onderzoek naar oorlogstegoeden in het buitenland. Daarnaast liet zij onderzoek doen naar de omvang en roof van bezittingen van Joden in Nederland en naar de opzet en de uitvoering van het vermogensrechtsherstel na 1945. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Begeleidingscommissie Onderzoek Tegoeden WO II onder voorzitterschap van de kort daarvoor afgetreden vicepresident van de Raad van State mr. W. Scholten. Het eigenlijke historische veldwerk werd gedaan door het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (thans het NIOD) en KPMG.⁵²⁸

Na de instelling van de commissie-Van Kemenade en de commissie-Scholten, volgden nog de Commissie van Onderzoek LIRO-archieven onder voorzitterschap van oud-Rekenkamerpresident F.G. Kordes, de Begeleidingscommissie Bureau Herkomst Gezocht die zich onder voorzitterschap van kunsthistoricus dr. R.E.O. Ekkart met de geroofde kunst bezighield en de Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden onder voorzitterschap van oud-president van de Centrale Raad van Beroep en staatsraad in buitengewone dienst A. van Galen.⁵²⁹

Op verschillende deelterreinen onderzochten deze commissies hoe de restitutie van roerende en onroerende goederen van voornamelijk Joodse gedeposeerden was verlopen en wat daarbij mogelijkerwijs was misgegaan. Er werd onder meer aandacht besteed aan bankrekeningen die niet waren opgeëist omdat de rekeninghouders en hun familie de oorlog niet hadden overleefd, nalatenschappen waarop niemand aanspraak had gemaakt en die zodoende aan de staat waren vervallen, levensverzekeringen die niet waren uitbetaald en effecten die nooit waren opgevraagd. Aandacht was er ook voor de financiële nadelen die voor Joodse gedeposeerden waren opgetreden doordat de bouw en het beheer van de kampen Vught en Westerbork door de Duitse autoriteiten waren betaald met geroofd Joods vermogen, door belastingheffingen tijdens de bezetting, successiebelasting daarna en geheven administratiekosten bij de afwikkeling van Joodse boedels.

De commissie-Kordes concludeerde eind 1998 dat niet was gebleken dat het rechtsherstel met betrekking tot Joods onroerend goed op incorrecte wijze had plaatsgevonden. Zij noemde in dit verband het grote aantal gevallen – ruim 10.000 – waar door minnelijk rechtsherstel geschillen omtrent de eigendom van onroerend goed waren geregeld opvallend. De commissie-Kordes had

⁵²⁷ C. Ruppert, 'Nederlandse akkoorden in 2000 over Joodse oorlogstegoeden', in: *BMGN Low Countries Historical Review*, jrg. 130 (2015), nr. 3, p. 55-57.

⁵²⁸ Aalders, *Berooid*, p. 348.

⁵²⁹ Voor een overzicht van de commissies en hun werkzaamheden zie de brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 21 maart 2000. De brief is online raadpleegbaar.

geen inzicht kunnen krijgen in het totale bedrag aan kosten die de gedupeerden in hun geschillen hadden moeten maken.⁵³⁰

Het overkoepelende eindrapport van de commissie-Van Kemenade over roof en rechtsherstel verscheen in januari 2000. De commissie oordeelde dat de regering destijds het rechtsherstel voor 'gedeposeerden' van minder groot belang vond dan de algemene wederopbouw van Nederland. Het rechtsherstel werd opgevat als één van de uitzonderlijke maatregelen die in het kader van de wederopbouw genomen moesten worden. De commissie-Van Kemenade gaf de regering het advies om tegenover de Joodse gemeenschap ruiterlijk te erkennen dat, ondanks de goede bedoelingen van de overheid indertijd, onderdelen van het rechtsherstel en verscheidene aspecten van het overheidshandelen tot consequenties hadden geleid die als onbillijk en onrechtvaardig dienden te worden beschouwd.⁵³¹

Het tweede advies van de commissie betrof het op morele gronden alsnog beschikbaar stellen van een bedrag als tegemoetkoming voor de tekortkomingen van het rechtsherstel. De commissie stelde voor om dit bedrag – dat zich volgens haar niet rekenkundig liet vaststellen – te storten in een publiekrechtelijk fonds dat in meerderheid bestond uit personen van de Joodse gemeenschap.⁵³²

Over de precieze hoogte van het bedrag zou door de overheid daarna nog flink worden onderhandeld. Hierbij trad het in maart 1997 opgerichte Centraal Joods Overleg Externe Belangen (CJO) op als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap.⁵³³ Op 1 maart 2000 was er een definitief akkoord bereikt tussen het CJO en de regering over een bedrag van 400 miljoen gulden. In een brief van premier Wim Kok, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Els Borst en de minister van Financiën Gerrit Zalm aan de Tweede Kamer, gedateerd op 21 maart 2000, sprak de regering zijn spijtbetuiging uit over een aantal aspecten van het rechtsherstel:

'De regering erkent ten volle – terugkijkend met de wetenschap en de ogen van nu – dat er teveel formalisme, bureaucratie en vooral kilte in het rechtsherstel is geweest. Daarvoor spreekt de regering oprechte spijt en verontschuldigingen uit naar degenen die toen hebben geleden, zonder overigens verkeerde bedoelingen te veronderstellen bij degenen die toen verantwoordelijkheid droegen. Desalniettemin dringt zich uit de rapporten geen andere conclusie op dan dat de verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het beleid en de toepassing van wetgeving niet altijd op de juiste manier is genomen. Er zijn fouten en tekortkomingen geconstateerd die onder ogen moeten worden gezien en waar conclusies aan verbonden moeten worden'.⁵³⁴

In de brief aan de Tweede Kamer ging de regering tevens in op de restitutiebenadering van het CJO en haar eigen standpunt :

'Het CJO heeft zich in de gesprekken met de regering op het standpunt gesteld dat zaken en gelden die niet aan de oorspronkelijke rechthebbenden of hun erfgenamen kunnen worden teruggegeven, behoren te worden overgedragen aan de joodse gemeenschap in Nederland, zijnde de morele erfgenaam van de Nederlandse Holocaust-slachtoffers. Men spreekt ook in termen van restitutie, moreel recht en een finale kwijting. De commissies hebben onderstreept dat tegoeden langs wettelijke weg aan de Staat vervallen zijn, maar schetsen tegelijk een moreel dilemma. De wet (art. 879, tweede lid, Boek 4 BW) wijst de Nederlandse Staat aan als gerechtigde tot de nalatenschap indien wettelijke erfgenamen ontbreken, en niet een organisatie van de bevolkingsgroep waartoe de overledene behoorde. De regering heeft echter begrip voor de voornoemde gevoelens die vanuit de joodse

⁵³⁰ Commissie-Kordes, *Archieven Tastbare Goederen Claims. Tweede rapport van de Commissie van Onderzoek Liro-archieven* (Den Haag 1998), p. 6 en 55.

⁵³¹ Ruppert, 'Nederlandse akkoorden', p. 60-61.

⁵³² Ibidem, p. 61.

⁵³³ Vertegenwoordigd in het CJO waren drie joodse kerkgenootschappen, het Joodse Maatschappelijk Werk, het Centrum Informatie en Documentatie Israël en de Federatie Nederlandse Zionisten,

⁵³⁴ Brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Financiën aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 21 maart 2000. De brief is online raadpleegbaar.

gemeenschap naar voren zijn gebracht en verwacht dat het ter beschikking stellen van f 400 miljoen hieraan tegemoet komt. Dit moet dus gezien worden als een erkenning van deze morele aanspraken. Het gaat hierbij zowel om bedragen die eertijds rechtmatig en wettelijk aan de Staat vervallen zijn alsmede om enkele specifieke kwesties als de kosten van de kampen Westerbork en Vught die begrijpelijkerwijs zeer gevoelig in de joodse gemeenschap liggen.⁵³⁵

In navolging van de commissies betoogde de regering dat er destijds ‘in het algemeen geen onrechtmatige overheidsbeslissingen’ waren genomen. Er was dus geen reden om het rechtsherstel over te doen. Evenmin moest het bedrag van 400 miljoen gulden worden beschouwd als het overdoen van het rechtsherstel. Het gold, zoals geciteerd ‘als een erkenning van morele aanspraken’ van de Joodse gemeenschap.⁵³⁶ Met deze formulering wilde de Nederlandse overheid een juridisering van de kwestie voorkomen. Zij vermeed daarom ook zoveel mogelijk de term ‘restitutie’. Joodse organisaties benadrukten daarentegen het juridische aspect, zo stelt historicus Christiaan Ruppert in een recent artikel over de akkoorden over de Joodse tegoeden.⁵³⁷

Bij restitutie krijgt een persoon of een nabestaande in beginsel terug wat ooit aan hem of haar toebehoorde. Dat kan tegoeden of goederen betreffen. Bij compensatie wordt financieel ‘goedgemaakt’ of ‘vergoed’ wat destijds in materieel en/of immaterieel opzicht op onrechtvaardige wijze is geschied; er is schade opgetreden voor een persoon. Dit wordt – op basis van hedendaagse maatstaven – rechtgezet. Hierbij worden excuses uitgesproken om ruiterlijk te erkennen dat verantwoordelijken in het verleden fout gehandeld hebben.⁵³⁸

In haar brief aan de Tweede Kamer benadrukte de regering dat het voor rechthebbenden mogelijk bleef om verzoeken tot restitutie in te dienen. De staat zou individuele claims van rechthebbenden dan wel hun nabestaanden, die voortvloeien uit het rechtsherstel, onder bepaalde voorwaarden alsnog in behandeling nemen. Hierbij werd uit coulance afgezien van de officiële verjaringstermijn. Tegelijkertijd benadrukte de regering het definitieve karakter van de financiële compensatie voor de Joodse gemeenschap:

‘De regering wil met het ter beschikking te stellen bedrag uitdrukkelijk finaal recht doen aan de kritiek op de bejegening van de betrokken vervolgingslachtoffers in het rechtsherstel en de gevolgen die dat heeft gehad voor hun verdere bestaan’.⁵³⁹

Het bedrag van 400 miljoen gulden had bovendien betrekking op de overheid en het overheidsoptreden in zijn totaliteit, zo liet premier Kok in een brief van 3 mei 2000 aan de burgemeester van Amsterdam Schelto Patijn weten.⁵⁴⁰ De financiële compensatie gold dus ook voor lokale overheden.⁵⁴¹ Met betrekking tot de erfpachtkwestie stellen B en W in Amsterdam zich momenteel op dit standpunt. Daarnaast menen zij ook dat een financiële tegemoetkoming hier ‘helpt bij het verlichten van de last die de Joodse gemeenschap ervaart aangaande het handelen van het naoorlogse gemeentebestuur’.⁵⁴²

Naast de 400 miljoen van de overheid betaalden toentertijd de verzekeraars 50 miljoen gulden, de Nederlandse banken 50 miljoen gulden en de effectenbeurs 264 miljoen gulden. Het gezamenlijke bedrag werd bekend onder de naam Maror-gelden, een afkorting van Morele

⁵³⁵ Ibid.

⁵³⁶ Ibid.

⁵³⁷ Ruppert, ‘Nederlandse akkoorden’, p. 52-53.

⁵³⁸ Ibidem, p. 54.

⁵³⁹ Ruppert, ‘Nederlandse akkoorden’, p. 54.

⁵⁴⁰ Aangehaald in een brief van burgemeester M.J. Cohen aan de voorzitter van Federatief Joods Nederland, de heer H. Loonstein, 26 februari 2009. Te raadplegen online.

⁵⁴¹ Historicus drs. Christiaan Ruppert bevestigde dit recentelijk tegenover de opsteller van dit rapport. Mail C. Ruppert aan R. te Slaa, 13 oktober 2016.

⁵⁴² Notitie ‘Openstaande rekeningen’ van het college van B en W van Amsterdam aan de gemeenteraad, 13 mei 2016. De notitie is online raadpleegbaar.

Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel. Het woord ‘maror’ betekent in het Jiddisch-Hebreeuws het bittere kruid, mierikswortel, en herinnert aan de bitterheid van de Joodse slavernij in Egypte.

De Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland ontving van het totale bedrag van 764 miljoen gulden 714 miljoen gulden. Zij keert sinds december 2000 individuele en collectieve bedragen uit aan de Nederlandse Joodse gemeenschap. Het Joods Humanitair Fonds, dat zich richt op humanitaire doeleinden in Centraal- en Oost-Europa, kreeg 50 miljoen gulden.⁵⁴³

De vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap toonden zich positief over de uitkomsten van de onderhandelingen. De gesloten akkoorden boden volgens Ruppert eerherstel aan de Joodse oorlogsslachtoffers die zich na de oorlog niet gehoord voelden. De historicus, die op dit moment werkt aan een dissertatie over dit onderwerp, stelt:

‘Het herstellen van de gemaakte fouten rondom de Joodse tegoeden draagt bij tot erkenning van de Joodse gemeenschap. Met de individuele en collectieve uitkeringen, en de individuele claimafhandeling valt Nederland internationaal op. Nederland doet dat heel snel en efficiënt. Het WJC, de internationale verzekeringscommissie en Amerikaanse toezichthouders stellen Nederland als voorbeeld aan andere landen’.⁵⁴⁴

Ondanks dit positieve oordeel klonken er in de loop van de tijd vanuit de Joodse gemeenschap in Nederland ook kritische geluiden over het optreden van het CJO – hoe representatief was deze organisatie? – en het beheer en de verdeling van de Maror-gelden.⁵⁴⁵

5.2 Het rechtsherstel en de Maror-gelden door historici beoordeeld

Er is door historici zeer verschillend geoordeeld over de uitvoering van het naoorlogse rechtsherstel, de bevindingen van de onderzoekscommissies en het daarop gebaseerde standpunt van de overheid. De eerste historicus die zich nadrukkelijk in het publieke debat daarover mengde was Gerard Aalders. In opdracht van de Contactgroep Tegoeden WO II schreef hij in 1998 het rapport *Bij verordening. De roof van het Joodse vermogen in Nederland en het naoorlogse rechtsherstel: rapport ten behoeve van de Contactgroep Tegoeden WO II*. Zijn standpunt kwam – weinig verrassend – overeen met de latere conclusies van de onderzoekscommissies. In een artikel in *NRC Handelsblad* van 25 november 1998 betoogde Aalders dat het rechtsherstel van de Nederlandse Joden, uitgaande van de bij wet vastgestelde doelstelling, niet heeft gefaald. Dit doel was immers de beroofde eigenaren – voor zover mogelijk – in hun voormalige eigendomsrechten te herstellen. Het rechtsherstel vereiste derhalve dat de geroofde bezittingen traceerbaar waren. ‘Wat er niet was, kon niet worden teruggegeven’, redeneerde Aalders.⁵⁴⁶

Het bovenstaande betekende volgens hem niet dat ‘gedeposedeerden’ geen redenen tot klagen hadden. De restitutie van eigendommen kwam traag op gang en de uitvoering kostte veel tijd. Hoewel dit dikwijls te wijten was aan overmacht, bijvoorbeeld door de moeizame reconstructie van onvolledige administraties, het ontbreken van overlijdensakten, het opsporen van nabestaanden en de verervingsproblematiek, droegen al deze aspecten bij aan een negatief beeld van het rechtsherstel. Ook ‘emotioneel beleefde factoren’, zoals ‘koud legalisme en soms starre bureaucratie’, stelden het rechtsherstel in een kwaad daglicht, zo stelde Aalders.⁵⁴⁷ Deze door hem geïntroduceerde termen keerden hierna regelmatig terug in het debat over het rechtsherstel en de houding van de overheid tegenover de zwaar getroffen Joodse gemeenschap na de oorlog.

⁵⁴³ Ruppert, ‘Nederlandse akkoorden’, p. 51.

⁵⁴⁴ Ibidem, p. 70.

⁵⁴⁵ Zie hiervoor J. van Gelder, *Maror. De dubbele roof op de Joodse tegoeden* (Groningen 2013) en S. van Beek, ‘Onderzoek naar ‘Maror-gelden’ na mogelijke fraude’, in de *Volkscrant*, 22 augustus 2015.

⁵⁴⁶ Aalders, ‘Rechtsherstel Joden heeft niet gefaald’, in: *NRC Handelsblad* van 25 november 1998.

⁵⁴⁷ Ibid.

In een uitvoerig artikel in *De Groene Amsterdammer* in 1999 nam historicus Ido de Haan stelling tegen het standpunt van Aalders, waarop de commissie-Scholten en de commissie-Kordes zich eveneens stelden. Zij aanvaardden alle drie het wettelijk kader voor het rechtsherstel dat in Londen tussen 1940 en 1944 was voorbereid. Zo concludeerde de commissie-Scholten dat de herstelwetgeving weliswaar 'weeffouten' bevatte, maar niettemin 'alleszins tegemoet [kwam] aan de eisen die daaraan overeenkomstig de Nederlandse rechtsopvatting gesteld mogen worden'. De Haan bestempelde dit als een 'merkwaardige opmerking' die werd gelogenstraft door talloze voorbeelden van noodlottige 'weeffouten' die in het rapport van deze commissie stonden vermeld. Hij noemde allereerst 'het hele verschijnsel van aparte wetgeving naast het gangbare recht'. Bedenkelijke kenmerken hiervan waren de beperking van beroepsprocedures, de onbepaalde criteria van redelijkheid en billijkheid op basis waarvan het de Raad voor het Rechtsherstel vrij stond om door de bezettingsautoriteiten geschapen rechtsverhoudingen al dan niet te wijzigen en de inperking van het recht van terugvordering ten gunste van derden die 'te goeder trouw' in bezit van eigendommen van Joden waren gekomen.⁵⁴⁸

Als een van de pijnlijkste 'weeffouten' beschouwde De Haan de bepaling omtrent de sterfdatum en de daaruit voortvloeiende successierechten. Als bijna alle leden van een Joodse familie waren vermoord, maar op verschillende data, werden voor elke vererving opnieuw successierechten berekend, zodat er voor de overgebleven erfgenamen slechts een klein deel van de oorspronkelijke erfenis overbleef.⁵⁴⁹

Overigens plaatste ook de historicus prof.dr. P.W. Klein, die in opdracht van de commissie-Scholten onderzoek had gedaan, een belangrijke kanttekening bij het rechtsherstel inzake onroerende goederen. Zijn uiteenzetting '*Het rechtsherstel gewogen: vragen mét en zónder antwoord*' was als bijlage toegevoegd aan *Het Eindrapport van de Contactgroep Tegoeden WO II* dat in 2000 verscheen. Dit eindrapport concludeerde dat van een incorrecte wijze van rechtsherstel op dit gebied niets was gebleken. Klein wees er evenwel op dat het twijfelachtig was of de groep kopers van Joodse panden en hun geldschietters, die gezamenlijk een vordering van 50 miljoen hadden gehad op de boedel van de NGV, werkelijk te goeder trouw waren geweest, zoals de herstelwetgeving voorschreef.⁵⁵⁰

In zijn studie *Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945* uit 2001 schreef Aalders dat – ofschoon hij als privépersoon met verschillende aspecten van het rechtsherstel minder gelukkig was – hij als onderzoeker gezien de objectieve grondslagen die eraan ten grondslag lagen niet anders kon doen dan concluderen 'dat het rechtsherstel *gezien die grondslagen* niet heeft gefaald'.⁵⁵¹ Erkend moest worden dat de afwikkeling lang had geduurd. Uitgaande van de belangrijkste doelstelling – het herstel in (eigendoms)rechten van de beroofden – moest, gezien het gegeven van 90 procent restituties en het feit dat de beroving van de Nederlandse Joden vrijwel volledig was geweest, het rechtsherstel volgens hem als geslaagd worden beschouwd.⁵⁵²

Opmerkelijk was dat elementen 'kilte', 'formalisme' en 'bureaucratie', waarvoor de regering zich bij monde van premier Kok had verontschuldigd en die Aalders in de discussie over het rechtsherstel had geïntroduceerd, volgens deze historicus niet langer een verklaring vormden voor 'het soms haperende rechtsherstel'. De overheid was immers een bureaucratische instantie die formalistisch optrad. Ook politieke gevangenen die uit de Duitse concentratiekampen terugkeerden, stond dikwijls een weinig hartelijk ontvangst te wachten.⁵⁵³

De regering, zo stelde Aalders, had daarom beter haar excuses kunnen aanbieden voor een aantal tekortkomingen in de wetten die de rechtsherstelprocedures regelden. Er was hier des te

⁵⁴⁸ Ido de Haan, 'Het Morele krediet van het Joodse leed', *De Groene Amsterdammer*, 13 januari 1999. Het artikel is online te raadplegen.

⁵⁴⁹ Ibid.

⁵⁵⁰ Klein, *Het rechtsherstel gewogen*, p. 61.

⁵⁵¹ Aalders, *Berooid*, p. 10.

⁵⁵² Aalders, *Berooid*, p. 368.

⁵⁵³ Ibidem, p. 354.

meer reden voor omdat het vooral wetbesluiten betrof 'die met de goedkeuring van Koks directe naoorlogse collega's waren doorgevoerd en die voor de Joden nadelig hadden uitgekapt'.⁵⁵⁴

Op deze laatste bewering van Aalders valt het nodige af te dingen, zoals rechtsfilosoof Veraart heeft aangetoond. Natuurlijk heeft Aalders gelijk als hij stelt dat het onvermijdelijk was dat er fouten zaten in de Londense wetsbesluiten omdat het een unieke situatie betrof waarmee de wetgever geen ervaring had.⁵⁵⁵ De oorzaak van het onvolkomen rechtsherstel van veel Joodse gedeposeerden zat echter dieper. Het was zelfs inherent aan deze wetgeving vanwege de grondslagen daarvan.

In zijn proefschrift *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw* uit 2005 zet Veraart uiteen hoe het rechtsherstel in beide landen wezenlijk anders is verlopen. Zijn voornaamste verklaring hiervoor is:

'...dat er al tijdens de bezettingsjaren, maar ook in het eerste decennium van de naoorlogse periode, een groot verschil in visie op het rechtsherstel heeft bestaan in beide landen. In Franse politieke kringen werd restitutie van vermogensrechten aan de slachtoffers van de ontrechting beschouwd als een noodzakelijke stap in het project van terugkeer naar de legaliteit en rechtsstatelijkheid van de Franse republiek, terwijl de Nederlandse regering het rechtsherstel voornamelijk beschouwde als één van de uitzonderlijke maatregelen die nodig waren in het kader van de (vooral economische) wederopbouw'.⁵⁵⁶

Deze verschillende benaderingen hadden cruciale gevolgen voor de afhandeling van het rechtsherstel. In tegenstelling tot Frankrijk was bij herstelzaken in Nederland geen hoger beroep en cassatie mogelijk. Dit was niet alleen omwille van het spoedeisende karakter van het rechtsherstel, aldus Veraart, maar evenzeer 'omdat de herstellwetgever vreesde dat hogere rechters de zaken te juridisch zouden gaan bekijken'. Het was juist de bedoeling van de Commissie Herstel Rechtsverkeer onder voorzitterschap van Eggens geweest dat de rechter 'autonoom' als 'goed man naar billijkheid' rechtspraak en niet als een 'heteronome' rechter strikt naar recht.⁵⁵⁷

Terecht wierp Veraart de vraag op 'of *billijkheidsrechtspraak* wel de meest aangewezen methode is als het gaat om het terugdraaien van stelselmatige ontrechting'. Was het wel altijd wenselijk, zo vervolgde de rechtsfilosoof, dat de oorspronkelijk eigenaar bijdroeg in de schade die de oorlogskoper leed, bijvoorbeeld omdat de laatste de goederen aan de rechthebbenden moest teruggeven.⁵⁵⁸ Veraart concludeerde dat het rechtsherstel met betrekking tot onroerend goed en hypothecaire vordering 'vanwege haar minnelijke karakter en de open normen van E 100, betrekkelijk wispelturig verliep en een weinig principieel karakter heeft gedragen'. Zijn inziens heeft het Nederlandse rechtsherstel gefaald op punten waarop opzet en uitvoering conflicteerden met de fundamentele eisen van de rechtstaat.⁵⁵⁹

Het compromiskarakter van het Nederlandse rechtsherstel, waarbij op verschillende terreinen werd aangestuurd op het treffen van schikkingen, was hier volgens Veraart mede debet aan. De rechtsfilosoof stelt aansluitend:

'Het treffen van schikkingen of het sluiten van compromissen waarbij water bij de wijn wordt gedaan, is ongetwijfeld van grote waarde als er sprake is van partijen die allebei de hand hebben gehad in de ontstane situatie. Maar dat geldt meestal niet voor een partij die op systematische wijze onrecht is. Daarbij moet bovendien worden bedacht dat veel joodse overlevenden na de bevrijding in grote financiële nood verkeerden, hetgeen hun onderhandelingspositie niet versterkte'.⁵⁶⁰

⁵⁵⁴ Ibidem, p. 354.

⁵⁵⁵ Ibidem, p. 359.

⁵⁵⁶ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk*, p. 376.

⁵⁵⁷ Ibidem, p. 463.

⁵⁵⁸ Ibidem, p. 86.

⁵⁵⁹ Ibidem, p. 84.

⁵⁶⁰ Ibidem, p. 86-87.

In zijn aangrijpende boek *De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland* wees historicus en Joods oorlogsslachtoffer Isaac Lipschits⁵⁶¹ erop dat Joden die hun verzoeken om rechtsherstel door de Afdeling Rechtspraak wilden laten behandelen, te maken kregen met hoge proceskosten en met kosten voor rechtskundige bijstand door advocaten en notarissen. Zij stonden voor de keuze om jarenlang met veel kosten te procederen of op dat moment met minder genoegen nemen. Dit betekende een versterking van de onderhandelingspositie van de oorlogskoper van het betreffende onroerend goed.⁵⁶² Vos en Ter Braake menen dat door de ‘redelijkheidsbepaling’ het voor een oorlogskoper lonend kon zijn om dwars te liggen.⁵⁶³ Bij het rechtsherstel van geroofd Joods onroerend goed hing volgens hen veel af van menselijke factoren: de sociale positie en volhardendheid van de Joodse erfgenamen en de oorlogskopers, het optreden van de bewindvoerders en de interpretatie van de herstelwetgeving door de rechters.⁵⁶⁴

Hoewel K. Meijer in zijn dissertatie *E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed* benadrukt dat er zeker geen sprake was van willekeur, constateert hij wel dat het gewicht dat de redelijkheid en de billijkheid in de schaal legden bij een uitspraak van de Afdeling Rechtspraak ‘varieerde al naar gelang de casus daartoe aanleiding gaf’. Het is derhalve de vraag of in elke zaak even consistent een lijn werd getrokken. Meijer wijst erop dat de nood waarin de ontrechte en beroofde partij verkeerde zo groot kon zijn – geen huis of geen geld – dat deze zich gedwongen voelde de voorgestelde minnelijke schikking te accepteren.⁵⁶⁵ Hij concludeert dat in de eerste naoorlogse periode – in de chaos en gedwongen door de woningnood – beslissingen kunnen zijn genomen die niet door de beugel konden, maar die door de partijen niet zijn aangebracht voor de Raad voor het Rechtsherstel zodat deze daarover geen definitief oordeel kon vestigen.⁵⁶⁶

De vraag of het wel nodig was een brede toepassing van de redelijkheid en billijkheid in wetsbesluit E 100 op te nemen, kan naar het oordeel van Meijer uiteindelijk instemmend beantwoord worden. Deze criteria waren weliswaar ‘geen toverformules’ maar zij konden goed ingekaderd worden ‘in een juridische redenering, zodat aan elke partij in het geding het zijne kon worden toebedeeld’. Aansluitend wijst hij erop dat de Afdeling Onroerende Goederen de jurisprudentie van de Raad voor het Rechtsherstel nauwgezet in acht nam.⁵⁶⁷

Dit liet echter onverlet dat ook in een later stadium, zoals Piersma en Kemperman opmerken, deze ‘billijkheidsrechtspraak’ ontrechte en beroofde Joodse oorlogsslachtoffers gemakkelijk bloot stelde aan het verwijt van onredelijkheid en inhaligheid als zij bezwaren opperden tegen een voorgestelde schikking.⁵⁶⁸

⁵⁶¹ Lipschits was afkomstig uit een Joods gezin dat acht leden telde. Alleen hij en een broer overleefden de oorlog.

⁵⁶² I. Lipschits, *De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland* (Amsterdam 2001), p. 61

⁵⁶³ Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog*, p. 96.

⁵⁶⁴ Ibidem, p. 98.

⁵⁶⁵ Meijer, *E 100 en de naoorlogse rechtspraak*, p. 167.

⁵⁶⁶ Ibidem, p. 168.

⁵⁶⁷ Ibidem, p. 254.

⁵⁶⁸ Piersma en Kemperman, *Openstaande rekeningen*, p. 133-134.

Slotbeschouwing

Tijdens de bezetting voerden de Duitse autoriteiten een antisemitische politiek die in het teken stond van het maatschappelijk isoleren, het ontrechten en het beroven van Joodse Nederlanders als opmaat tot hun deportatie. Deze weerloze slachtoffers werden in de meest letterlijke zin van *alles* beroofd. De roof van de onroerende goederen van Joden kan daarom niet los worden gezien van de roof van hun overige eigendommen en vermogensrechten.

Om de werkelijke aard van hun roofoperaties te maskeren, probeerden de Duitse autoriteiten hieraan een schijn van legaliteit te geven. Deze operaties vonden doorgaans plaats op grond van een *Verordnung* – afgekort tot VO – die de kracht van een wet had. In deze verordeningen bedienden de bezettingsautoriteiten zich van allerlei verhullende eufemismen. De term ‘beheer’ was er daar één van. Bij de roofoperaties ten aanzien van Joods bezit kon steeds een vast patroon worden ontwaard. De eerste stap was de verplichte aanmelding van het betreffende bezit, hierna volgde het ‘beheer’ daarvan en ten slotte – dat was het doel althans – de onvrijwillige verkoop. De opbrengsten gingen altijd naar Duitse instanties en nooit naar de beroofde eigenaren. Hieruit blijkt onmiskenbaar dat er geen sprake was van ‘gewoon’ beheer.

De roof van onroerend goed van Joodse burgers verliep eveneens volgens dit patroon. Deze grootschalige operatie vond plaats op basis van VO 154/1941 ‘betreffende het Joodsche grondbezit’, die Rijkscommissaris Seyss-Inquart op 11 augustus 1941 uitvaardigde. Onder deze verordening vielen niet alleen de grond en daarop aanwezige bebouwing van Joodse burgers, maar eveneens de opbrengsten van dat bezit, zoals bijvoorbeeld huur. Art. 9 van VO 154/1941 schreef voor dat het ‘beheer’ van percelen door de *Niederländische Grundstücksverwaltung* (NGV) werd aangetekend in de openbare registers van het kadaster. De gegevens van de oorspronkelijke Joodse eigenaren werden daaruit niet geschrapt. Wel verloren zij elke zeggenschap over hun eigendommen. In VO 154/1941 werd beheer gedefinieerd als ‘alle rechtshandelingen en anderszins welke een behoorlijk beheer van Joodsch grondbezit met zich meebrengt’. Het NGV kreeg de bevoegdheid onroerend goed ‘geheel of ten deele te vervreemden of bezwaren’.

Er zijn bij de NGV in totaal ongeveer 20.000 percelen aangemeld door Joodse eigenaren. Hiervan zijn er uiteindelijk circa 11.000 werkelijk verkocht. De NGV droeg het beheer van de geroofde Joodse onroerende goederen over aan Nederlandse beheerders, *Verwalter* genoemd. In Den Haag werden de meeste percelen in beheer gegeven bij NV Algemeen Nederlands Beheer van Onroerende Goederen (ANBO) en bij CV Administratiekantoor Nobiscum.

Ondanks de aanzienlijke bedragen waarover de NGV en haar *Verwalter* beschikten, waren zij slechte betalende van belastingen en andere lasten. Gemeentelijke diensten drongen doorgaans ook niet al teveel aan. Na de oorlog kregen de in hun eigendomsrechten herstelde Joodse huiseigenaren dan wel hun erfgenamen of bewindvoerders deze openstaande rekeningen gepresenteerd. In de gemeente Den Haag ging het daarbij voornamelijk om onbetaalde erfpachtcanons en achterstallige straatbelasting.

Er zijn in deze gemeente in totaal 2.623 percelen van Joodse eigenaren onder beheer van de NGV gesteld. Dit precieze cijfer kan worden herleid uit het aantal verzoeken dat deze organisatie in de periode 1942-1944 deed aan het Kadaster om hiervan aantekening te maken in de openbare registers. Uit deze verzoeken en verscheidene andere bronnen blijkt dat de meeste van deze percelen uiteindelijk niet zijn verkocht.

Tot de kopers van dit geroofde onroerend goed behoorde ook de gemeente Den Haag. Op basis van verschillende documenten kan de geschiedenis van deze besmette transacties nauwkeurig worden gereconstrueerd. Waarnemend burgemeester prof. ir. C.L. van der Bilt – een conservatieve liberaal – besloot op 16 juni 1942 tot de aankoop van de 6 pakhuizen met bovenwoningen in het Slop van Willem Kleijn van de ANBO. De gemeente Den Haag betaalde hiervoor 19.000 gulden. Zijn opvolger, NSB-burgemeester prof. dr. H. Westra gaf op 2 september 1942 opdracht tot de aankoop van 94 panden (Nieuwe Haven, Turfmark en Zuid-Binnensingel). De gemeente betaalde hiervoor in

totaal 126.400 gulden aan Nobiscum. In 1943 kocht de gemeente voor 14.000 gulden van de NGV het perceel Javastraat 32. De gemeente Den Haag heeft in totaal 101 geroofde panden uit Joods bezit gekocht voor een bedrag van 159.400 gulden. Het beleid van het gemeentebestuur hier kenmerkte zich, evenals dat in Amsterdam en verscheidene andere gemeentes, door opportunisme en pragmatisme. De mogelijkheid deed zich voor om zonder dure en langdurige onteigeningsprocedures op een relatief goedkope manier percelen aan te kopen, waardoor plannen op het gebied van stadsvernieuwing konden worden gerealiseerd.

De betreffende aankopen van geroofd Joods bezit geschieden op advies van de gemeentelijke Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. De betrokken burgemeesters en de directeur van deze gemeentelijke dienst, H.E. Suyver, handelden daarmee in strijd met het Landoorlogreglement en de door het derde kabinet-Colijn in 1937 vastgestelde aanwijzingen voor bestuurders en ambtenaren in geval van een vijandelijke inval of bezetting. Bovendien waarschuwde de Nederlandse regering in ballingschap in de uitzending van Radio Oranje op 3 juni 1942 expliciet tegen het kopen van geroofde eigendommen van Joden én niet-Joden. Rechtsherstel van de gedupeerde eigenaren werd in het vooruitzicht gesteld.

Nog afgezien van de voornoemde juridische en ambtelijke bezwaren was hier sprake van een optreden van de betreffende bestuurders dat getuigde van een amorele en instrumentele visie. Zij maakten gebruik – of juister gezegd *misbruik* – van het feit dat de geroofde bezittingen van een groep systematisch ontrechte en vervolgde burgers te koop werden aangeboden. De betrokken bestuurders deden dit niet uit persoonlijk gewin, maar stelden dat het belang van de gemeente Den Haag daarmee was gediend.

Een zelfde amorele en instrumentele visie speelde een rol bij de verwerving van de 360 woningen van woningbouwvereniging 'Mischkenoth Israël' ('Woningen van Israël') door de gemeente Den Haag. Met succes voerden burgemeester Westra en secretaris-generaal mr. dr. K.J. Frederiks van Binnenlandse Zaken in 1943 bij *Generalkommissar für Verwaltung und Justiz* Friedrich Wimmer aan dat het voltallige bestuur van 'Mischkenoth Israël' weliswaar Joods was geweest, maar dat de woningen – gebouwd met leningen van de gemeente en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds – 'in wezen geen Joodsch bezit, doch bezit der Nederlandsche gemeenschap' waren. Niet minder bedenkelijk was het als geschenk aanvaarden van het gebouw van 'Het Israëlitisch Weeshuis Hulp voor Weezen' (Ezer Jatom), dat in april 1943 door het 'Commissariaat voor niet-commercieële verenigingen en stichtingen' aan de gemeente Den Haag aangeboden werd. Ook in dit geval werd er geen woord gewijd aan de gedeporteerde bewoners hiervan.

Het voorgaande roept de vraag op of er na de oorlog ten aanzien van de betreffende onroerende goederen rechtsherstel heeft plaatsgevonden. Het antwoord daarop luidt bevestigend. In alle gevallen kwam een minnelijke regeling tot stand met de rechtmatige eigenaar dan wel diens erfgenamen of bewindvoerder. Op slechts één uitzondering na gaf de nieuwe gemeenteraad betrekkelijk snel, namelijk tussen augustus 1946 en november 1947, zijn goedkeuring aan de verschillende voorstellen van B en W daartoe. In deze minnelijke regelingen was vastgelegd dat de gemeente Den Haag de verworven panden in haar bezit hield en daarvoor een vergoeding betaalde. In het geval van 'Mischkenoth Israël' nam de gemeente, behalve de bezittingen, echter de schulden van deze woningbouwvereniging over.

Het College van Regenten van 'Het Israëlitisch Weeshuis' kreeg op zijn verzoek in mei 1946 het gebouw terug in eigendom. De totstandkoming van een minnelijke regeling liep vervolgens vertraging op, vooral omdat het hiervoor vereiste herstel van de rechtspersoonlijkheid van 'Het Israëlitisch Weeshuis' enige jaren duurde.

Door juristen en historici zijn er de laatste jaren kanttekeningen geplaatst bij het compromiskarakter van het rechtsherstel in Nederland, waarbij op grond van speciale wet- en regelgeving werd aangestuurd op het sluiten van minnelijke regelingen. Joodse overlevenden of hun erfgenamen, zo luidde de kritiek, verkeerden dikwijls in benarde financiële omstandigheden die hun onderhandelingspositie bij voorbaat ondermijnden.

Afgaande op de in de minnelijke regelingen vastgelegde bedragen en aanvullende afspraken is de indruk dat de gemeente Den Haag bij het rechtsherstel van verworven onroerend goed uit

Joods bezit zich schappelijk heeft opgesteld. Slechts bij één minnelijke regeling hield de gemeente vast aan de koopprijs die zij in de oorlog had betaald zonder verdere aanvullende financiële compensatie. In dit specifieke geval was de prijs in het kader van een onteigeningsprocedure al in april 1940 door de gemeenteraad vastgesteld en nadien nogmaals verhoogd. Bij het beoordelen van de betaalde vergoedingen moet worden meegewogen dat de prijzen van huizen tijdens de bezetting weliswaar flink waren gestegen maar na afloop daarvan, ondanks de voortdurende woningnood, daalden vanwege het gebrek aan kapitaal.⁵⁶⁹ In alle minnelijke regelingen werd vastgelegd dat de oorspronkelijke eigenaren van de onroerende goederen dan wel de erfgenamen of bewindvoerders de vorderingen die zij bij het Nederlandse Beheersinstituut zouden kunnen instellen tegen de NGV, de ANBO of Nobiscum cedeerden aan de gemeente en afzagen van 'alle verdere aanspraken, van welke aard dan ook, wegens rechtsherstel'.

Het Haagse gemeentebestuur stelde zich bij het overeenkomen van deze minnelijke regelingen tegemoetkomend op. Dit was bepaald niet het geval waar het de inning van achterstallige erfpachtcanon en straatbelasting betrof van Joodse eigenaren van wie de onroerende goederen in beheer bij de NVG, de ANBO of Nobiscum waren geweest. Het gemeentebestuur hield hier vast aan een strikt juridische en rigide toepassing van de gemeentelijke regelgeving, ook al strookte die niet met de feitelijke situatie. Volgens het standpunt van de gemeente moesten Joodse burgers die op de eerste datum van de belastingjaren 1943, 1944 en 1945 in de openbare registers van het Kadaster stonden ingeschreven als eigenaar van onroerend goed eenvoudigweg worden beschouwd als de 'genothebbers' daarvan. Zij werden derhalve verplicht gesteld om achterstallige erfpachtcanon en straatbelasting te betalen. De onder beheerstelling van hun eigendommen, waarvan in de openbare registers van het Kadaster aantekening was gemaakt en waarbij zij elke zeggenschap over hun eigendommen kwijt waren geraakt, veranderde daar in de ogen van het gemeentebestuur niets aan. Zelfs het veelbetekenende feit dat verreweg de meeste van deze eigenaren tijdens de betreffende belastingjaren ondergedoken waren, in een concentratie- of vernietigingskamp verbleven dan wel vermoord waren (dikwijls kon pas na jaren een overlijdensakte opgesteld worden) en gemeentediensten voor de betaling van de erfpachtcanons en de straatbelasting de oorlogsbeheerders hadden benaderd, was voor het gemeentebestuur geen reden om de betreffende vermeldingen als eigenaar in de registers van het Kadaster als misstelling te beschouwen.

Het was in Den Haag de zaak van mr.dr. D. Simons die het gemeentebestuur dwong om zich openlijk uit te spreken over dit beleid. Op 2 februari 1948 besprak de Haagse gemeenteraad of er verweer tegen deze Joodse erfpachter moest worden gevoerd bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel. De wethouder van Financiën ir. L.J.M. Feber stelde dat B en W in beginsel gehouden waren het erfpachtstelsel te handhaven en wees op het zakelijke karakter van dit stelsel waarbij de canon de erfpachter volgt. Hij benadrukte daarnaast het risico van precedentwerking en de daarmee verbonden financiële gevolgen wanneer aan deze erfpachter tegemoet werd gekomen. Bij 'gelijksortige gevallen' ging het volgens de wethouder in totaal om een bedrag van circa 100.000 gulden. Het genoemde bedrag was gebaseerd op informatie van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting en had niet slechts betrekking op Joodse erfpachters maar op erfpachters in het algemeen. Bij gebrek aan bronmateriaal – veel archiefmateriaal is in de loop der tijd vernietigd – valt niet precies vast te stellen welke bedragen Joodse erfpachters aan canons hebben betaald over de periode dat hun onroerende goederen onder beheer waren gesteld.

Tegenover de gemeenteraad betoogde Feber dat de gemeente Den Haag – in tegenstelling tot de gemeente Amsterdam – geen boete hief op de achterstallige erfpacht van Joodse huiseigenaren. Met een overgrote meerderheid van 33 tegen 6 stemmen steunde de Haagse gemeenteraad het voorstel van B en W om bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad voor Rechtsherstel verweer te voeren tegen Simons. Deze Afdeling stelde de gemeente Den Haag in het gelijk. Ondanks het feit dat de ANBO 'het feitelijk beheer over zijn erfpachterspercelen heeft gevoerd', was Simons in deze periode 'de debiteur van de Gemeente' gebleven. De uitspraak van de Afdeling Rechtspraak hield in dat de achterstallige canons alsnog door hem moest worden betaald.

⁵⁶⁹ Vos en Ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog*, p. 24.

Het feit dat Simons, die onder meer bekendheid genoot als voorzitter van de Joodse Commissie voor Herstel, tevergeefs had geprobeerd de gemeente Den Haag en de Raad voor het Rechtsherstel ervan te overtuigen dat er door de onder beheerstelling van zijn onroerend eigendom sprake was geweest van een gewijzigde rechtsverhouding, zal andere Joodse erfpachters ongetwijfeld ervan hebben weerhouden in dit opzicht juridische stappen te ondernemen.

Bij de discussie in Den Haag over de betaling van achterstallige straatbelasting door Joodse eigenaren van onroerend goed ging het opnieuw over de principiële vraag wie de 'genothebbende' was geweest. In april 1946 stelden B en W zich op het standpunt dat ten aanzien van de Joodse eigenaren geen kwijtschelding van straatbelasting moest worden verleend omdat 'het nadeel van achterstallige belasting niet ten laste van de gemeente behoort te komen'. In navolging van het door de Rijksoverheid gevoerde beleid ten aanzien van grondbelasting besloot het Haagse gemeentebestuur voorlopig nog geen stappen tot invordering te nemen. Het ministerie van Financiën stelde zich in september 1946 op het standpunt dat, ongeacht het vermogen van de Joodse huiseigenaren, de invordering van grondbelasting over de periode waarin het belaste onroerende goed onder beheer was gesteld en de eigenaar dus het genot en de vruchten daarvan had gemist, niet kon worden gerijmd met de billijkheid en derhalve achterwege moest worden gelaten.

Op advies van de directeur der Gemeentebelastingen W. Kleijn Molenkamp, gedateerd op 1 juli 1948, besloot het gemeentebestuur alsnog tot invordering over te gaan. Er stond op dat moment een bedrag van 17.670 gulden bij Joodse eigenaren van onroerend goed open aan straatbelasting over de jaren 1943, 1944 en 1945. De directeur motiveerde zijn advies met een verwijzing naar het beleid in andere steden en refereerde aan het arrest van de Hoge Raad van 19 februari 1947 inzake de Amsterdamse brandverzekeringsbelasting. 'Het ging hier eveneens om een joods eigendom, dat door de bezettende macht onder beheer was gesteld', zo verduidelijkte Kleijn Molenkamp.

Er werd door Joodse huiseigenaren tegen 121 aanslagen bezwaar ingediend bij de directeur der Gemeentebelastingen. In zijn afwijzende beschikkingen stelde deze dat de vraag naar de billijkheid van de aanslag niet ter zake deed aangezien straatbelasting een zakelijke belasting is. Het lag niet op de weg van de gemeente, betoogde hij, 'om de schade die joodse eigenaren in een bepaald geval leden door oorlogsomstandigheden en Duitse bezetting, te vergoeden'.

Een zestal Joodse huiseigenaren dan wel hun erfgenamen of bewindvoerders ging in beroep bij de Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te 's-Gravenhage. De Raad van Beroep oordeelde dat door de onder beheerstelling van hun percelen de Joodse eigenaren 'van alle genot der zaak waren verstoken'. Dat zij in de kadastrale leggers als 'genothebbers' waren aangewezen moest als 'een misstelling' worden beschouwd. Zij waren dientengevolge niet belastingplichtig.

Het gemeentebestuur besloot tegen de uitspraken van de Raad van Beroep in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Het hoogste rechtsprekende college stelde dat zolang een perceel onder beheer stond en niet was doorverkocht, de oorspronkelijk eigenaar formeel eigenaar bleef en op grond daarvan belastingplichtig was. Er was derhalve geen sprake van een misstelling in de kadastrale leggers. De gerenommeerde rechtsgeleerde mr. D.J. Veegens, lid van de Bijzondere Raad van Cassatie en plaatsvervangend landsadvocaat, velde een vernietigend oordeel over de 'juridische dialectiek' van de Hoge Raad. Naar zijn oordeel wees alles 'ondubbelzinnig op belastingplicht van den "Verwalter" als genothebbende krachtens zakelijk recht van bezit'.⁵⁷⁰

In de betreffende arresten erkende de Hoge Raad veelzeggend genoeg dat 'in onderscheidene gevallen een aanslag als de onderhavige tot een onbillijke heffing kan leiden'. Het was evenwel niet aan de rechter om uitkomst te bieden, maar aan de betreffende gemeente zelf. De Hoge Raad wees in dit verband op het beleid van het ministerie van Financiën ten aanzien van de invordering van grondbelasting.

Met deze suggestie van de Hoge Raad wordt opnieuw duidelijk dat de gemeente Den Haag de mogelijkheid had om een ander beleid te voeren inzake de vordering van achterstallige erfpachtcanons en straatbelasting bij Joodse eigenaren van onroerend goed dan wel hun erfgenamen of bewindvoerders. Zij koos er welbewust voor om dit niet te doen. Het

⁵⁷⁰ Ibidem, p. 219.

gemeentebestuur hield vast aan een strikt juridische en rigide interpretatie van de betreffende regelgeving. Zij weigerde de inschrijving van ontrechte en beroofde Joodse eigenaren van onroerend goed in de openbare registers van het Kadaster over de jaren 1943, 1944 en 1945 als een misstelling te beschouwen. Hierbij ging het gemeentebestuur volledig voorbij aan de werkelijke betekenis van 'het beheer' van het Joodse onroerend goed, zoals in de betreffende antisemitische verordening van de nazi-autoriteiten was vastgelegd. De opstellers van de gemeentelijke verordeningen met betrekking tot erfpacht en straatbelasting hadden uiteraard nooit kunnen bevroeden dat een dergelijke omvangrijke roofoperatie ten aanzien van het onroerend goed van een bepaalde bevolkingsgroep zou plaatsvinden onder de eufemistische benaming 'beheer'. Zo gezien waren er na de bevrijding niet alleen juridisch maar ook moreel gezien voldoende argumenten voor de gemeente Den Haag om voor een ander beleid te kiezen.

Afkortingen

ANBO	Algemeen Nederlands Beheer van Onroerende goederen
B en W	Burgemeester en Wethouders
CABR	Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
CHU	Christelijk-Historische Unie
CJO	Centraal Joods Overleg Externe Belangen
FJO	Federaal Joods Overleg
KB	Koninklijk Besluit
KVP	Katholieke Volkspartij
Liro	Lippmann-Rosenthal & Co.
LVVS	Liquidatie van Verwaltung Sarphatistraat
Maror	Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel
MOS	Wet op de Materiële Oorlogsschade
NBI	Nederlands Beheersinstituut
NGV	Niederländische Grundstück Verwaltung
NIK	Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
NIOD	NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
NSB	Nationaal-Socialistische Beweging
NSDAP	Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
PVV	Partij voor de Vrijheid
RKPS	Roomsch-Katholieke Staatspartij
SD	Sicherheitsdienst
SDAP	Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
SEC	Schade Enquête Commissie
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Verordnung/Verordening
VVRA	Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt
WA	Weerbaarheidsafdeling

Literatuurlijst

- Aalders, G., *Roof. De onvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog* (Den Haag 1999)
- Aalders, G., *Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945* (Amsterdam 2001)
- Aalders, G., *Bij verordening. De roof van het joodse vermogen in Nederland en het naoorlogse rechtsherstel: rapport ten behoeve van de Contactgroep Tegoeden WO-II* (Amsterdam: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 1998)
- Aalders, G. 'Rechtsherstel Joden heeft niet gefaald', in: *NRC Handelsblad* van 25 november 1998
- Beek, S. van, 'Onderzoek naar 'Maror-gelden' na mogelijke fraude', in *Volkskrant*, 22 augustus 2015
- B. Blokker, 'De notaris liet zijn geweten niet spreken', in: *NRC Handelsblad*, 26 en 27 november 2016
- Bockmeer, M.L. van, Lamboo P.C.A. en Schie, H.A.J. van, *Archieven Joodse oorlogsgetroffenen: overzicht van archieven met gegevens over roof, recuperatie, rechtsherstel en schadevergoeding van vermogens van Joden in Nederland in de periode 1940-1987* (Den Haag 1998)
- Boom, B. van der, *'Wij weten niets van hun lot'. Gewone Nederlanders en de Holocaust* (Amsterdam 2012)
- Boom, B. van der, *Den Haag in de Tweede Wereldoorlog* (Den Haag 1995)
- Bossenbroek, M., *De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam 2001)
- Boterman, F., *Duitse daders. De Jodenvervolging en de nazificatie van Nederland (1940-1945)* (Amsterdam 2015)
- Brasz, F.C., 'Na de Tweede Wereldoorlog', in: Blom, J.H.C., Fuks-Mansfeld, R.G. en Schöffers, I., (red.), *Geschiedenis van de Joden in Nederland* (z.p. 2004)
- Centrale Accountantsdienst, 'Exposé no. 25. Niederländische Grundstückverwaltung', gedateerd op 2 juni 1955
- Commissie-Kordes, *Archieven Tastbare Goederen Claims. Tweede rapport van de Commissie van Onderzoek Liro-archieven* (Den Haag 1998)
- Creveld, I.B. van, *'Hulp aan wezen' in oorlogstijd* (Den Haag, 2004)
- Fasseur, C., *Eigen meester, niemands knecht. Het leven van Pieter Sjoerd Gerbrandy. Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam 2014)
- Gans, E., 'Vandaag hebben ze niets – maar morgen bezitten ze alweer tien gulden', in: Kristel, C., (red.), *Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen* (Amsterdam 2002)

- Gelder, L., van, *Maror. De dubbele roof op de Joodse tegoeden* (Groningen 2013)
- Griffioen, P. en Zeller, R., *Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België. Overeenkomsten, verschillen, oorzaken 1940-1945* (Amsterdam 2011)
- Haan, I. de, 'Het Morele krediet van het Joodse leed', *De Groene Amsterdammer*, 13 januari 1999. Het artikel is online te raadplegen
- Have, P.W. ten, *De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941* (Amsterdam 1999)
- Jong, L. de, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5. Maart '41-Juli '42. Eerste helft* ('s-Gravenhage 1974)
- Jong, L. de, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 7. Mei '43-Juni '44. Eerste helft* ('s-Gravenhage 1976)
- Jong, L. de, *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 12. Epiloog. Tweede helft* (Leiden 1988)
- Klein, P.W., *Het rechtsherstel gewogen, Vragen mét en zónder antwoord*. Het rapport was oorspronkelijk als bijlage toegevoerd aan het *Eindrapport van de Contactgroep Tegoeden Wo II* (Amsterdam 2000). Het rapport van Klein is online te raadplegen.
- Lipschits, I., *De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland* (Amsterdam 2001).
- Meijer, K., *E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed* (Nijmegen 2008)
- Piersma, H. en Kemperman, J., *Openstaande rekeningen. De gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950* (Amsterdam 2015)
- Presser, J., *Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom*, twee delen ('s Gravenhage 1965, 5^e druk).
- Romijn, P., *Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen tijdens de Duitse bezetting* (Amsterdam 2006)
- Romijn, P., 'De oorlog (1940-1945)', in: Blom, H.J.C, Fuks-Mansfeld, R.G. en Schöffner, I, (red.), *Geschiedenis van de Joden in Nederland* (z.p. 2004)
- Ruppert, C., 'Nederlandse akkoorden in 2000 over Joodse oorlogstegoeden', in: *BMGN Low Countries Historical Review*, jrg. 130 (2015), nr. 3
- Schütz, R., *Kille mist. Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog* (Amsterdam 2016).
- Sinke, O., *Verzet vanuit de verte. De behoedzame koers van Radio Oranje* (Amsterdam 2009)
- Slaa, R. te, *1941. Het masker valt* (Amsterdam 2016)
- Slaa, R. te, en Klijn E., *De NSB. Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging 1931-1935* (Amsterdam 2009)
- Slot, E., 'Crimineel vastgoed verdiende grof geld aan Jodenvervolging', in: *Historisch Nieuwsblad*, jrg. 17 (2008) nr. 9

Veraart, W., *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw* (Rotterdam/Alphen aan de Rijn 2005)

Vos, M.J. en Braake, S. ter, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed. Inzicht in een administratief proces* (Amsterdam: Boom 2013)

Geraadpleegde archieven en collecties

Nationaal archief

- 2.04.51 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken, 1939-1951
- 2.08.101 Kadaster: registratie van beschikkingen van het Nederlandse Beheersinstituut, (1921) 1940-1959 (1979)
- 2.08.69 Verbaalarchief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Belastingen, 1936-1950, en Directoraat-Generaal der Belastingen, 1950-1975.
- 2.09.09 Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR), 1945-1952 (1983)
- 2.09.48.02 Raad voor het Rechtsherstel: Afdeling Rechtspraak, 1945-1967 (1971)
- 2.09.48.03 Raad voor het Rechtsherstel; Dagelijks Bestuur en Secretariaat, Afdeling Beheer, Voorzieningen voor Afwezigen en Rechtspersonen, Afdeling Onroerende Goederen, 1945-1967
- 2.09.16 Dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967
- 2.09.49 Hoofdkantoor van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), (1944) 1945-1967 (1979)
- 2.09.6 Hoge Raad der Nederlanden (1939) 1940-1979 (1981)
- 2.19.185 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (1908) 1912-1989 (1993)

Haags gemeentearchief

- 0333-01 Archief Gemeenteontvanger 1803-1963
- 0353-01 Gemeentebestuur van 's-Gravenhage 1851-1936
- 0487-01 Archief Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting
- 0502-01 Maatschappelijk Hulpbetoon/Sociale Belangen
- 0503-01 Gemeentelijke accountantsdienst
- 0509-01 Gemeentelijke dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling Den Haag (1930) 1945-1983) 1989
- 0510-01 Tijdelijke Gemeentelijke Dienst voor het onderbrengen van oorlogsslachtoffers in noodtehuizen
- 0573-01 Stichting Centraal Woningbeheer 1922-1964
- 0610-01 Archief Gemeentebestuur Den Haag 1937-1952
- 0633-01 Gemeentelijk Grondbedrijf Gemeente Den Haag
- 0639-01 Archief van de Nederlandsch Israëlitische Gemeente in Den Haag

0828-01 Gemeentebestuur Den Haag 1953-1990

Verslagen van de toestand der Gemeente 's-Gravenhage 1945 t/m 1955

NIOD

020 Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz

039 Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft

077 Generalkommissariat für das Sicherheitswesen (Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West)

248-32 Geert Cornelis Ankerman

248-32 Bruin Jacobs Roels

24900029 Algemeen Nederlands Beheer van Onroerende Goederen – CABR- en Justitiële stukken

249-18 Algemeen Nederlandsch Beheer van Onroerende Goederen

249-364C Inbeslagneming vermogen Joden

249-556 Niederländische Grundstückverwaltung

Geraadpleegde personen

Dhr. J. Kemperman

Onderzoeker NIOD Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Holocaust- en Genocidestudies en mede-auteur van *Openstaande rekeningen. De gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950* (Amsterdam 2015)

Dhr. Z. Klaasse

Conservator Kadastermuseum

Mevr. dr. H. Piersma

Senior-onderzoeker NIOD Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Holocaust- en Genocidestudies en mede-auteur van *Openstaande rekeningen. De gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950* (Amsterdam 2015)

Dhr. drs. C. Ruppert

Historicus en promovendus op een dissertatie over de akkoorden inzake de Joodse tegoeden